MANUAL DE PRÁTICAS CARTORÁRIAS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

TRE-MA

TRE-MA

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

Desa. Angela Maria Moraes Salazar
Vice-presidente e Corregedora Regional Eleitoral

Eloise Elena Sousa de Melo
Assessora–Chefe da Corregedoria

Hebert Pinheiro Leite
Assessor Jurídico

Roberto Magno Aguiar Frazão
Coordenador de Gestão do Cadastro Eleitoral e Orientação

Clédina Francisca de Assis Lobato Reis
Coordenadora de Assuntos Judiciários e Correicionais

Maranhão. Tribunal Regional Eleitoral. Corregedoria Regional Eleitoral.
Manual de práticas cartorárias / Corregedoria Regional Eleitoral do Maranhão. - São Luís: TRE/MA, 2022.

240p.

1. Cartórios. 2. Práticas Cartorárias – manual. I. Título

CDU 347.961

Apresentação

A Corregedoria Regional Eleitoral do Maranhão, visando ao aprimoramento da gestão e à melhoria contínua dos serviços eleitorais, editou o Novo Manual de Práticas Cartorárias do TRE-MA, que em sua nova versão apresenta, de forma pragmática, as atualizações dos procedimentos e rotinas dos trabalhos cartorários, face ao surgimento de novas tecnologias e modificações legislativas.

A elaboração do Novo Manual de Práticas Cartorárias contou com a participação das servidoras e servidores que atuam na Corregedoria e nas Zonas Eleitorais do Estado, que envidaram todos os esforços para construir um documento desta envergadura, se consolidando como importante instrumento orientador para servidores dos cartórios e juízes eleitorais no desempenho de suas atribuições, contribuindo, sobretudo, para a primazia da prestação jurisdicional.

Com vistas ao uso racional dos recursos públicos, o Novo Manual de Práticas Cartorárias será disponibilizado no formato digital, na página da intranet do TRE-MA, reforçando nosso compromisso em fortalecer a responsabilidade socioambiental desta Justiça Especializada.

Ao apresentar esta nova edição do Manual, espera-se contribuir para a otimização dos métodos de trabalho das unidades cartorárias eleitorais, proporcionando uma prestação de serviços mais célere e eficiente a toda sociedade maranhense.

Desa. Angela Maria Moraes Salazar
Vice-presidente e Corregedora Regional Eleitoral

SUMÁRIO

PARTE I - FUNÇÃO CORREICIONAL E INSPECIONAL 11

TÍTULO I - FUNÇÃO CORREICIONAL 12

Capítulo I - Disposições Gerais 12

Capítulo II - Procedimentos 13

Seção I - Procedimentos executados pela própria zona eleitoral 13

Seção II - Procedimentos executados pela corregedoria regional eleitoral 15

PARTE II - FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL 19

TÍTULO I - CARTÓRIO ELEITORAL 20

Capítulo I - Do Juízo Eleitoral 20

Capítulo II - Dos Servidor(a) es 21

Capítulo III - Da Chefia de Cartório 22

Capítulo IV -Do Assistente 25

Capítulo V - Dos Estagiários(as) 26

Capítulo VI - Do Funcionamento dos Cartórios e Centrais 26

Seção I - Suspensão do Expediente e Fechamento do Cartório 26

Seção II - Normas de Atendimento ao Público 27

Capítulo VII - Distribuição de Competências 27

TÍTULO II - CERTIDÕES 28

Capítulo I - Disposições Gerais 28

Capítulo II - Certidão de Dados Cadastrais e Certidão Circunstanciada 29

Seção I - Certidão de Dados Cadastrais 29

Seção II - Certidão Circunstanciada 29

Capítulo III – Certidões Criminais 30

Seção I - Certidão Criminal para Fins Civis 30

Seção II - Certidões de Processos Criminais em Trâmite 31

Capítulo IV – Fornecimento de certidões em face da LGPD 31

Seção I – Solicitação pelo próprio eleitor(a) ao cartório eleitoral 31
Seção II – Solicitação por terceiro ao cartório eleitoral 32
Referências Normativas 34

PARTE III – CADASTRO ELEITORAL 35
TÍTULO I - ALISTAMENTO ELEITORAL 36
Capítulo I - Disposições Gerais 36
Capítulo II - Inscrição do Eleitor(a) 38
Seção I - Disposições Gerais 38
Seção II - Documentação Exigida 38
Subseção I - Quitação Militar 39
Seção III - Domicílio Eleitoral 41
Seção IV - Eleitoras e eleitores Facultativos 41
Seção V - Pessoas com Deficiência 42
Seção VI - Brasileiros(as) Nascidos no Exterior e Residentes no Brasil 43
Seção VII - Alistamento de Brasileiro que Reside no Exterior 45
Seção VIII - Brasileiros Naturalizados 46
Seção IX - Estatuto da Igualdade – Portugueses 47
Seção X - Indígenas e Ciganos 48
Capítulo III – Transferência 48
Seção I - Disposições Gerais 48
Seção II - Requisitos para Transferência 49
Seção III - Transferência de Inscrição Cancelada 50
Seção IV - Transferência para o Exterior 50
Seção V - Revisão e Segunda Via para Eleitor(a) que Reside no Exterior 51
Seção VI - Transferências Equivocadas 51
Subseção I - Disposições gerais 51
Subseção II - Constatação na zona eleitoral onde ocorreu o equívoco 52
Subseção III - Constatação do equívoco em zona eleitoral diversa 53
Capítulo IV – Revisão 53
Capitulo V - Segunda Via 54
Capítulo VI - Preenchimento do Formulário RAE 55

Seção I - Disposições Gerais 55
Seção II - Eleitor(a) Gêmeo(a) 55
Seção III - Nome civil, nome social e identidade de gênero 55
Seção IV - Estado Civil 56
Seção V - Endereço 57
Seção VI - Tempo de Residência 57
Seção VII - Nome da Mãe 57
Seção VIII - Nome do Pai 58
Seção IX - Indicação para os Trabalhos Eleitorais 58
Capítulo VII - Coleta de dados biométricos Seção 58
Seção I - Disposições gerais 58
Seção II - Coleta da assinatura 59
Seção III - Coleta das impressões digitais 59
Seção IV - Coleta da fotografia 59
Capítulo VIII - Processamento de dados de RAE 60
Seção I – Dados biográficos **60**
Seção II - Dados biométricos 61
Capítulo IX - Emissão do Título Eleitoral 61
Seção I - Procedimento 61
Seção II - Emissão Imediata do Título Eleitoral 62
Seção III - Emissão Posterior do Título Eleitoral 63
Capítulo XI - Indeferimento de RAE 63
Capítulo XII - Impugnação e Recurso 64
Capítulo XIII - Período de Fechamento do Cadastro Eleitoral 65
Referências Normativas 66
TÍTULO II - ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO(A) ELEITOR(A) 67
Capítulo I - Disposições Gerais 67
Capítulo II - Digitação de Código ASE 68
Capítulo III – Manual do ASE e Tabela ASE 69
Capítulo IV - Preenchimento do Campo Complemento 69
Capítulo V - Retificação e Exclusão do Código de ASE 70
Seção I - Requisitos Genéricos para Retificação de Histórico ASE 71
Seção III - Retificação do Campo Complemento 71

Seção IV - Procedimentos para exclusão de código ASE e para modificação do motivo-forma e data de ocorrência 71

Referências Normativas 72

TÍTULO III – COINCIDÊNCIAS 75

Capítulo I – Definição 75

Capítulo II - Classificação e Competências 76

Capítulo III - Códigos de Identificação dos Agrupamentos 77

Capítulo IV – Procedimentos 78

Seção I - Autuação e Instrução 78

Seção II – Prazos 79

Seção III - Agrupamentos Envolvendo Eleitoras e eleitores Gêmeos ou Homônimos 80

Seção IV - Agrupamentos Envolvendo o Mesmo(a) eleitor(a) 80

Seção V - Agrupamentos Envolvendo eleitor(a) com Suspensão de Direitos Políticos ... 81

Seção VI - Agrupamentos Envolvendo Registro na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos 81

Seção VII - Regularização das Coincidências 82

Capítulo V - Digitação das Coincidências 82

Capítulo VI - Códigos de ASE Envolvidos 83

Capítulo VII – Coincidências biométricas 85

Seção I – Disposições gerais 85

Seção II – Módulo de coincidências biométricas 85

Seção III – Análise e processamento das coincidências biométricas 85

Capítulo VIII - Hipótese de Ilícito Penal 86

Referências Normativas 87

TÍTULO IV – CANCELAMENTO E EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL 88

Capítulo I - Disposições Gerais 88

Capítulo II - Cancelamento por Falecimento 89

Seção I - Comunicação de Óbito 89

Seção II - Registro do Óbito no Cadastro 90

Seção III - Processamento de Comunicações de Óbito oriundas de fora do sistema 90

Seção IV - Cancelamento por Batimento com o INSS 90

Capítulo III - Cancelamento Decorrente de Procedimento de Identificação de Irregularidade 91

Capítulo IV - Ausência a Três Pleitos Consecutivos 91

Capítulo V - Anotação do Cancelamento na Folha de Votação **92**
Capítulo VI - Regularização de Inscrição Cancelada **92**
Capítulo VII - Restabelecimento de Inscrição Cancelada por Equívoco **93**
Capítulo VIII - Exclusão do Cadastro **93**
Referências Normativas **94**

TÍTULO V – PERDA, SUSPENSÃO, E RESTABELECIMENTO DE DIREITOS POLÍTICOS **95**
Capítulo I – Disposições Gerais **95**
Seção I –Terminologias Relativas a Direitos Políticos (siglas, sistemas, conceitos) 95
Seção II – Considerações Gerais Suspensão de Direitos Políticos 96
Seção III – Prescrição da Pretensão Punitiva e Prescrição da Pretensão Executória ... 98
Seção IV – Perda de Direitos Políticos 98
Seção V – Sistema de Informação de Óbitos e Direitos Políticos (INFODIP) 99
Seção VI – Referências Normativas Gerais 100
Capítulo II – Suspensão de Direitos Políticos **101**
Seção I – Anotação do Complemento de Código de ASE 101
Seção II – Anotação de Suspensão de Direitos Políticos em Folha de Votação 101
Seção III – Códigos de ASE e Situações Fáticas de Suspensão de Direitos Políticos (ASE's 337 e 043) 101
Seção IV - Quadro Sinóptico com dados essenciais para o registro do código de ASE 337 105
Capítulo III – Crimes que geram Inelebilidade (art. 1º, inc. I, "e", LC 64/90) **106**
Seção I – Direitos Políticos e Situações Especiais 109
Seção II – Quadro Sinóptico Direitos Políticos e Situações Especiais 111

TÍTULO VI – INELEGIBILIDADE **112**
Capítulo I – Disposições Gerais **112**
Capítulo II – Códigos de ASE Referentes à Inelegibilidade (ASE 540) **112**
Capítulo III – Fim da Inelegibilidade – Inativação da Restrição **119**
Seção I – Peculiaridades 119
Seção II – Informações Relevantes 119

TÍTULO VII - MULTAS E CUSTAS ELEITORAIS **120**
Capítulo I – Aspectos Gerais **120**
Seção I – Multas Aplicáveis a Eleitor(a)es 120

Seção II - Cálculo das Multas 121
TÍTULO VIII - QUITAÇÃO ELEITORAL 122
Capítulo I - Disposições Gerais 122
Capítulo II - Emissão da Certidão de Quitação Eleitoral 123
Capítulo III - Certidão de Quitação Eleitoral por Tempo Indeterminado 124
Capítulo IV - Certidão de Isenção das Obrigações Eleitorais 125
Capítulo V - Certidão de Ausência de Débito para Fins Civis 125
Referências Normativas 125
TÍTULO IX - JUSTIFICATIVAS POR AUSÊNCIA A ELEIÇÃO 126
Seção I – Disposiçõs Gerais 126
Subseção I – RJE apresentado no cartório da inscrição Em relação ao sistema Justifica (Provimento CRE-MA n. 5/2016) 126
Subseção II – Fluxo de acompanhamento no Sistema Justifica 128
Seção II – RJE apresentado no cartório da inscrição 129
Seção III – RJE apresentado em cartório diverso 130
Seção IV - Justificativas oriundas de outras Zonas Eleitorais 130
Referências Normativas 130
TÍTULO X – MESÁRIAS E MESÁRIOS FALTOSOS 131
Capítulo I - Disposições Gerais 131
Capítulo II - Justificativa Apresentada no Prazo Legal 132
Capítulo III - Não-Apresentação da Justificativa no Prazo Legal 138
Referências Normativas 146
TÍTULO XI - ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO CADASTRO 147
Capítulo I - Fornecimento de Dados dos Eleitores 147
Capítulo II - Sistema de Informações Eleitorais – SIEL 148
Capítulo III - Fornecimento de Relação de Eleitores 149
Capítulo IV – Informações em ações judiciais envolvendo potencial equívoco em atualização do cadastro eleitoral 150
Referências Normativas 150
PARTE IV – ATOS PROCESSUAIS 151

TÍTULO I - FEITOS EM GERAL **152**
Capítulo I - Disposições Gerais **152**
Capítulo II – Autuação **153**
Seção I – Preferência e Prioridade 160
Capítulo III - Segredo de Justiça e Informações Sigilosas **160**
Seção I – Processos 163
Seção II – Documentos 163
Seção III – Expedição de processos físicos arquivados e documentos 164
Capítulo IV - Conflito de Competência **164**
Capítulo V - Suspeição e Impedimento **165**
Capítulo VI - Formação dos Autos **166**
Seção I - Armazenamento de materiais 166
Seção II – Apensamento 166
Seção III - Desentranhamento de Documentos 167
Seção IV - Desmembramento de Autos 167
Seção V - Restauração de Autos Físicos 168
Seção VI - Autos Suplementares 168
Capítulo VII - Trâmite Processual **169**
Seção I - Certidões Processuais 170
Seção II – Termos 171
Seção III - Juntada de Documento 171
Seção IV - Conclusão e Vista 172
Seção V – Audiências 172
Seção VI – Diligência 174
Seção VII – Mandados 174
Seção VIII - Remessa dos Autos 175
Seção IX - Cartas Precatórias, de Ordem e Rogatórias 176
Capítulo VIII - Prazos **177**
Capítulo IX - Citação **181**
Seção I - Citação por Hora Certa 181
Capítulo X – Intimações **182**
Capítulo XI – Perícias **184**
Capítulo XII – Sentença **184**

Capítulo XIII – Lançamento de movimento processual **185**
Capítulo XIV - Recursos em Geral **186**
Seção I - Recursos de Decisões Interlocutórias 189
Capítulo XVI - Remessa de Processo ao Tribunal **189**
Capítulo XVII - Decisões Proferidas pelo Tribunal **190**
Capítulo XVIII - Retorno dos Autos após Julgamento de Recurso **190**
Capítulo XIX - Arquivamento de Processos em Geral **190**
Capítulo XX - Ministério Público Eleitoral **191**
Referências Normativas **191**
TÍTULO II - PROCEDIMENTO CRIMINAL **192**
Capítulo I - Disposições Gerais **192**
Seção I - Foro por Prerrogativa de Função 193
Seção II – Defensoria Dativa 193
Seção III – Garantias processuais de pessoas indígenas processadas criminalmente 194
Seção IV – Aplicação da Lei n. 9.099/1995 e Acordo de não persecução criminal. . 195
Subseção I – Transação Penal *196*
Subseção II – Suspensão Condicional do Processo *198*
Subseção III – Acordo de Não Persecução Penal *200*
Capítulo II – Procedimentos Preliminares **201**
Seção I – Procedimento Investigatório Criminal – PIC 201
Seção II – Notícia-crime Propriamente Dita 201
Seção III – Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) 203
Seção IV – Inquérito Policial 204
Subseção I- IP autuado pela Polícia Federal no Pje *205*
Subseção II- Inquérito Policial recebido da Polícia Civil *206*
Subseção III- Controle dos Inquéritos Policiais *207*
Subseção IV - Arquivamento do Inquérito *207*
Seção V – Auto de Prisão em Flagrante 208
Seção VII – Da interceptação telefônica 209
Subseção I – Do procedimento *209*
Subseção II – Do registro das interceptações 211
Capítulo III – Ação Penal **211**
Seção I – Denúncia 211

Seção III – Citação 213
Subseção I - Citação por mandado judicial - Procedimento Cartorário 214
Subseção II - Citação por Carta Precatória - Procedimento Cartorário 215
Subseção III - Citação por Carta Rogatória- Procedimento Cartorário 216
Subseção IV - Citação por edital - Procedimento Cartorário 216
Subseção V – Nomeação de Defensor(a) - Procedimento Cartorário 217
Seção IV – Intimações 218
Subseção I – Revelia - Procedimento Cartorário 219
Seção V – Prazos 219
Seção VI – Instrução 220
Seção VII – Resposta à Acusação 220
Seção VIII - Audiência De Instrução E Julgamento 221
Subseção I- Providências Prévias 221
Subseção II- Audiência De Instrução E Julgamento 222
Seção IX – Sentença 222
Seção X - Recursos em Geral 223
Subseção I – Recurso Criminal 224
Subseção II – Recurso em Sentido Estrito 225
Subseção III – Embargos de Declaração 226
Seção IX - Trânsito em Julgado 226
Seção X – Execução da Sentença 228
Subseção I- Sentenças Absolutórias 228
Subseção II – Sentenças Condenatórias Penas Privativas de Liberdade 228
Capítulo IV – Prisão 234
Capítulo V – Habeas Corpus 234
Capítulo VI – Liberdade Provisória 235
Capítulo VII – Fiança 235
Capítulo VIII - Apreensão de Objetos 237
Capítulo IX – Depósito de Valores 237

PARTE 1

FUNÇÃO CORREICIONAL E INSPECIONAL

TÍTULO I
FUNÇÃO CORREICIONAL

Capítulo I
Disposições Gerais

A função correicional tem por objetivo supervisionar as zonas eleitorais mediante o acompanhamento direto e indireto dos serviços cartorários, a fim de mantê-los de acordo com as normas legais e instruções dos órgãos eleitorais superiores, sendo exercida pelo Corregedor ou Corregedora Regional Eleitoral e, nos limites de suas atribuições, pelos juízos eleitorais.

A matéria encontra-se disciplinada nas seguintes normas, cuja leitura é recomendada:

- Resolução TSE nº 23.659/2021 – artigos 102 e 103.
- Resolução TSE nº 23.657/2021
- Provimento nº 07/2021 – CGE

As normas prevêem seis tipos de procedimentos de natureza correicional, sendo todos estudados pormenorizadamente neste manual:

1. inspeção: procedimento de avaliação realizado com a finalidade de aferir a regularidade e aprimorar o funcionamento das unidades dos Tribunais Regionais Eleitorais ou dos Juízos Eleitorais, havendo ou não irregularidades, abrangendo os serviços, a tramitação de processos administrativos e judiciais, bem como a utilização dos sistemas de informação, observadas as diretrizes estabelecidas pelas Corregedoria-Geral ou pelas corregedorias regionais eleitorais, conforme suas competências;
2. inspeção de ciclo: procedimento de avaliação realizado pela corregedoria regional eleitoral em determinada zona eleitoral durante o ciclo de inspeção, observadas as diretrizes estabelecidas pela Corregedoria-Geral e pelas Corregedorias regionais eleitorais, destinado à verificação da regularidade dos serviços cartorários e a sua eventual correção;
3. autoinspeção: procedimento de avaliação periódica anual, determinado previamente pela corregedoria regional eleitoral e efetivado pela autoridade judiciária da zona eleitoral, observadas as diretrizes estabelecidas pela Corregedoria-Geral e pelas corregedorias regionais eleitorais, destinado à verificação da regularidade dos serviços cartorários e a sua eventual correção;
4. autoinspeção inicial: procedimento de rotina realizado pela autoridade judiciária eleitoral quando de sua assunção na jurisdição eleitoral, observadas as diretrizes estabelecidas pela Corregedoria-Geral e pelas Corregedorias regionais eleitorais, para exame da situação da zona eleitoral;
5. autoinspeção final: procedimento realizado pela autoridade judiciária eleitoral, observa-

das as diretrizes estabelecidas pela Corregedoria-Geral e pelas Corregedorias regionais eleitorais, para exame da situação da zona eleitoral a ser extinta;

6. correição: procedimento de natureza excepcional destinado à apuração de fatos determinados, relacionados com deficiências graves ou relevantes dos serviços judiciais e eleitorais, ou que prejudiquem a prestação jurisdicional, a disciplina e o prestígio da Justiça Eleitoral, ou, ainda, representem descumprimento de resoluções ou outros atos normativos dos tribunais ou corregedorias eleitorais (Resolução TSE nº 23.657, art 4º, VII);

Capítulo II

Procedimentos

Para realização dos procedimentos, deverão ser considerados os seguintes conceitos:

- Cronograma de inspeções: calendário semestral ou anual com a identificação órgãos eleitorais a serem inspecionados no respectivo período;
- Ciclo de inspeções - período delimitado pela respectiva corregedoria regional eleitoral para a realização de inspeções em todas as zonas eleitorais da Unidade Federativa;
- Período de aferição: intervalo de tempo em cujos limites se encontram os serviços a serem avaliados.

Todos os procedimentos deverão obrigatoriamente ser registrados e executados no Sistema de Inspeções e Correições (SInCo), instituído pelo Provimento CGE nº 07/2021.

Seção I
Procedimentos executados pela própria zona eleitoral

As zonas eleitorais executarão os seguintes procedimentos:

- Autoinspeção anual – realizada pela própria unidade cartorária após autorização da CRE/MA, no período de 15 de novembro a 19 de dezembro do ano em exercício;
- Autoinspeção inicial – realizada pela própria unidade cartorária sempre que houver nova titularidade na zona eleitoral;
- Autoinspeção final – realizada pela própria unidade cartorária antes da extinção da zona eleitoral.
- Inspeção – realizada pela própria unidade cartorária sempre que a autoridade judiciária entender necessária à correção dos trabalhos, autorizada pela CRE/MA.

AUTOINSPEÇÃO ANUAL

A autoinspeção anual é o procedimento adotado para averiguar-se as rotinas dos cartórios eleitorais durante um período de aferição que, normalmente, equivale a um ano, devendo ser executado por todas as zonas eleitorais pelo menos uma vez a cada exercício, até o dia 19 de dezembro.

Entende-se que a autoinspeção anual, em outros tempos designada de correição ordinária, é o melhor procedimento para se compor um painel geral das atividades, demandas e dificuldades enfrentadas pelas zonas eleitorais ao longo de cada exercício, nesse sentido, a CRE/MA determina a realização de procedimentos dessa natureza a todas as unidades cartorárias sempre no início da segunda quinzena do mês de novembro, com o objetivo de que as atividades de inspeção recaiam sobre todo o transcorrido ano, encerrando tal prazo no dia 19 de dezembro.

Havendo necessidade, as datas fixadas poderão ser alteradas. As zonas eleitorais poderão, em caso de impossibilidade momentânea, realizar a autoinspeção anual em período diverso, devendo ser solicitada a concessão de novo prazo à Corregedoria Regional Eleitoral.

A autoinspeção terá como finalidade aferir a regularidade do processamento dos feitos judiciais, a observância dos prazos, o aprimoramento da prestação jurisdicional, a adequada gestão administrativa da unidade judiciária e o saneamento de eventuais irregularidades.

O prazo para realização das atividades da autoinspeção não deverá ultrapassar 10 (dez) dias úteis, ressalvados os casos justificados.

Identificada eventual irregularidade ou má prática na zona eleitoral inspecionada, a autoridade judiciária eleitoral orientará as servidoras e os servidores, fará constar do relatório da autoinspeção e determinará a adoção de medidas para a regularização dos serviços.

A autoridade judiciária responsável pela autoinspeção deverá informar no Sistema de Inspeções e Correições da Justiça Eleitoral, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, as datas de início e término das correspondentes atividades, para fins de registro, acompanhamento e ulterior fiscalização.

Durante o procedimento serão examinados autos, registros, lançamentos nos sistemas e documentos dos cartórios eleitorais, além de tudo o mais que for considerado necessário pelo(a) Juiz(a) Eleitoral, seguindo-se o roteiro obrigatório estabelecido pela Corregedoria-Geral Eleitoral.

No caso de processos sob segredo de justiça, caberá ao (a) Juiz(a) Eleitoral determinar a adoção das cautelas destinadas à preservação do sigilo.

Assim que comunicada a liberação do SInCo pela CRE/MA a zona eleitoral deverá:

- Expedir portaria designando o secretário do procedimento;
- Expedir e publicar edital, com prazo de 05 (cinco) dias, dando publicidade ao procedimento e convocando os partidos políticos e eleitores para, em havendo interesse, comparecerem;
- Oficiar ao Ministério Público Eleitoral comunicando a data de início do procedimento;
- Enviar o edital e a portaria à CRE/MA, por meio do Sistema SEI, na forma de processo.

O secretário da autoinspeção será, preferencialmente, o chefe do cartório eleitoral e ficará responsável pelo preenchimento do SInCo e guarda dos documentos decorrentes da realização do procedimento, tais como atas de abertura e encerramento, solicitações do Ministério Público, sugestões de partidos políticos etc.

Iniciados os trabalhos com a assinatura da ata de abertura, a zona eleitoral deverá analisar cada rotina exercida pelo cartório conforme previsto no roteiro do SINCO.

Concluídos os procedimentos por todas as zonas eleitorais, a CRE/MA extrairá um relatório consolidado de todas as informações apresentadas que comporá processo a tramitar no sistema PJECor.

Tal processo, via de regra, precisa passar por vários setores do TRE/MA, notadamente da Secretaria de Administração e Finanças, em razão das demandas de estrutura física das zonas eleitorais, e somente após a solução de cada pendência, tanto pelos cartórios, quanto pelos setores competentes, serão os procedimentos homologados pelo Corregedor ou Corregedora Regional Eleitoral e, finalmente, encerrados.

AUTOINSPEÇÃO INICIAL

A autoinspeção inicial será realizada pela autoridade judiciária, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data em que assumir a titularidade da zona eleitoral, devendo, ao final do procedimento, enviar relatório à corregedoria regional eleitoral, observado o previsto no art. 16.

O procedimento poderá ser dispensado, a critério da corregedoria regional respectiva, quando a assunção da autoridade judiciária na zona eleitoral ocorrer no período de 60 (sessenta) dias anteriores ou posteriores à realização de autoinspeção.

A autoridade judiciária eleitoral observará as disposições previstas para a autoinspeção anual no procedimento inicial, no que couber.

AUTOINSPEÇÃO FINAL

Antes da extinção da zona eleitoral, a autoridade judiciária eleitoral que nela exerça jurisdição deverá realizar a autoinspeção final do órgão judicial, observadas as disposições previstas neste provimento para o procedimento.

O procedimento poderá ser dispensado, a critério da corregedoria regional respectiva, quando a extinção da zona eleitoral ocorrer no período de 60 (sessenta) dias posteriores à realização de autoinspeção ou de inspeção de ciclo.

INSPEÇÃO

Sempre que o juiz ou a juíza eleitoral entenderem necessário poderão realizar procedimento de inspeção nas atividades cartorárias. Para tanto, deverão comunicar tal fato à Corregedoria Regional Eleitoral encaminhando, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência a portaria e edital que regulamentarão o procedimento.

A CRE/MA dará suporte remoto ao procedimento, notadamente no que diz respeito aos registros necessários no sistema SInCo.

Seção II
Procedimentos executados pela corregedoria regional eleitoral

A Corregedoria Regional Eleitoral poderá realizar os seguintes procedimentos:

- Inspeção de ciclo
- Correição

Ambos serão apresentados a seguir. Tais procedimentos podem ser realizados nas seguintes modalidades:

1. modalidade presencial: procedimento realizado com deslocamento da equipe correicional designada até a sede do cartório eleitoral
2. modalidade virtual: procedimento realizado sem o deslocamento da equipe correcional designada até a sede do cartório eleitoral, sendo executado com o emprego de recursos

de informática que possibilite o trabalho à distância.

3. modalidade semipresencial: procedimento realizado em parte na modalidade presencial e em parte de forma virtual

INSPEÇÃO DE CICLO

O Provimento CGE nº 07/2021, em seu art. 17, prevê que as inspeções serão, em regra, periódicas e realizadas em ciclos, podendo, excepcionalmente, ser previstos procedimentos fora dos períodos definidos no cronograma.

A CRE/MA divulgará, até o encerramento de cada exercício, o cronograma de inspeções a ser executado no ano seguinte. Tal cronograma poderá sofrer alterações de datas e unidades a serem inspecionadas.

Para o cumprimento da meta estabelecida no art. 34, IV, do referido provimento, a CRE/MA deverá, em anos não eleitorais, realizar 26 inspeções em zonas eleitorais, em qualquer modalidade, totalizando 25% das unidades inspecionadas.

A CRE/MA analisará os seguintes fatores para a realização de tal procedimento:

- Quantitativo de processos paralisados há mais de 30 (trinta) dias;
- Quantitativo de processos em tramitação;
- Cumprimento das Metas do CNJ;
- Cumprimento dos indicadores do planejamento estratégico do TRE/MA;
- Erros de digitação de códigos ASE;
- Pendências no Sistema Infodip
- Longo período sem a zona eleitoral ser correicionada ou inspecionada diretamente pela CRE/MA.

O procedimento de inspeção será presidido pela Corregedora ou Corregedor Regional Eleitoral, assessorado por servidores dessa unidade. A zona eleitoral será cientificada com antecedência para publicação dos atos (edital e portaria) no átrio do fórum e comunicação ao Ministério Público e partidos políticos.

Durante os trabalhos o cartório eleitoral ficará à disposição da comissão em dois turnos, devendo a chefia da serventia permanecer enquanto perdurarem as atividades. Será utilizado para a realização de inspeções o roteiro de autoinspeção elaborado pela CGE, acrescido de roteiro complementar elaborado pela CRE/MA com as questões que entenda pertinente.

O relatório da inspeção conterá:

- a indicação e a descrição das irregularidades eventualmente encontradas e as respectivas explicações ou os esclarecimentos obtidos;
- as conclusões e as recomendações voltadas ao aprimoramento do serviço na unidade;
- as reclamações recebidas durante a inspeção contra o órgão inspecionado;
- as boas práticas observadas e que sejam passíveis de divulgação;
- a manifestação e a apreciação conclusiva da autoridade judiciária eleitoral que presidir o procedimento.

Elaborado o relatório preliminar, será dada ciência de suas conclusões às respectivas autoridades, que poderão manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, será assentado o relatório definitivo dos

trabalhos, a ser submetido à análise do Corregedor ou Corregedora Regional Eleitoral.

Instaurada a inspeção, o processo será autuado no Sistema de Processo Judicial Eletrônico das Corregedorias de Justiça (PJeCor), na classe Inspeção, e instruído inicialmente com o ato de instauração do procedimento.

Nas inspeções na modalidade presencial serão observadas as seguintes fases: fase preliminar, visita e fase processual.

Nas inspeções na modalidade virtual serão observadas as seguintes fases: fase preliminar, videoconferência e fase processual.

Nas inspeções na modalidade semipresencial serão observadas as seguintes fases: fase preliminar, videoconferência, visita correicional e fase processual.

A fase preliminar consistirá na expedição de portarias e editais que estabelecerão a composição da comissão correicional e o prazo de duração dos trabalhos.

A fase de visita consistirá no deslocamento da comissão correicional para averiguação das rotinas cartorárias diretamente da unidade objeto do procedimento.

A fase de videoconferência consistirá em audiência presidida pelo Corregedor ou Corregedora Regional Eleitoral ou autoridade judiciária designada para tal, a ser realizada com a unidade correicionada, sendo obrigatória a presença do juiz ou juíza eleitoral.

No dia, hora e local indicados no edital, será aberta a correição, por meio de videoconferência, presentes os servidores designados da Corregedoria, o juiz ou a juíza eleitoral e os servidores e as servidoras do cartório, ocasião em que será esclarecida a sistemática adotada durante os trabalhos.

Na sequência, a videoconferência prosseguirá com a equipes técnicas da corregedoria e da zona eleitoral, momento em que poderão ser sugeridas melhorias nos procedimentos e rotinas cartorárias.

A ata será finalizada com as deliberações expedidas pelo Corregedor ou Corregedora Regional Eleitoral, que deverão ser cumpridas pela unidade inspecionada no prazo estabelecido.

A videoconferência tratará, entre outros assuntos, a respeito dos seguintes tópicos:

- clima organizacional, recursos humanos, materiais e espaço físico;
- análise dos dados estatísticos, com foco na produtividade da autoridade judicial, processos judiciais e administrativos em tramitação e metas do CNJ;
- análise de questões específicas apontadas no relatório do sistema SINCO;
- sugestões de melhorias nos procedimentos de competência do cartório eleitoral; e
- a necessidade de cumprimento das deliberações.

No período da inspeção poderão ser recebidas manifestações do público externo e de outros órgãos públicos a respeito dos serviços prestados pela zona eleitoral correcionada, através do e-mail seico@tre-ma.jus.br.

A fase processual consistirá na tramitação de feito administrativo, autuado no competente módulo do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (Pje) sob a classe Inspeção.

Concluído o relatório final dos trabalhos e juntado ao processo descrito no parágrafo anterior, o Corregedor ou a Corregedora encaminhará o feito à unidade correicionada para ciência e saneamento das irregularidades observadas.

O cumprimento das deliberações pela unidade cartorária deverá ser comunicado à Corregedoria Regional Eleitoral pela autoridade judiciária.

A comunicação deverá conter, no que couber:

- providências adotadas para cada deliberação;
- justificativa fundamentada quanto à não observância das orientações e normas ou descumprimento de alguma deliberação; e
- solicitação justificada de prazo para regularização das inconsistências eventualmente não sanadas, o que será objeto de apreciação pelo Corregedor ou pela Corregedora.

Apresentadas as informações pela autoridade judiciária, o processo será encaminhado às unidades da Corregedoria Regional Eleitoral para análise e indicação das inconsistências técnicas no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Durante a análise, as unidades técnicas da CRE/MA poderão solicitar ao secretário ou secretária da correição a baixa dos autos em diligência, para que a zona correcionada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, complemente dados ou corrija falhas subsistentes.

Na sequência, as unidades procederão à análise conclusiva, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Para o saneamento das irregularidades relacionadas à instalação física do cartório, equipamentos, servidores e segurança, o processo será encaminhado à Diretoria-Geral e demais setores responsáveis da Secretaria do TRE-MA, para conhecimento e a adoção das medidas cabíveis, de responsabilidade das unidades administrativas especializadas deste Regional.

Adotadas as providências descritas anteriormente, os autos serão conclusos pelo secretário ou secretária da correição ao Corregedor ou Corregedora para decisão.

CORREIÇÕES

As correições serão realizadas, a qualquer tempo, pela Corregedoria Eleitoral ou pela autoridade judiciária eleitoral que presidir os trabalhos.

Ao procedimento da correição poderão ser aplicadas, no que couber, as disposições deste relativas à inspeção.

Em caso de extrema urgência ou em virtude de relevante motivação devidamente fundamentada, a correição poderá ser realizada sem a comunicação prévia e independentemente de ciência da autoridade responsável pelo órgão ou unidade submetida ao procedimento.

Das correições será lavrado relatório, que conterá detalhadamente toda a atividade correcional desenvolvida e as recomendações feitas.

O relatório conterá as medidas adotadas pela autoridade judiciária eleitoral que presidir os trabalhos e, quando for o caso, as propostas de medidas adequadas a suprir as necessidades ou deficiências constatadas.

Elaborado o relatório preliminar, será dada ciência de suas conclusões às autoridades responsáveis pelo órgão submetido ao procedimento, que poderão manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, a autoridade judiciária eleitoral que presidir o procedimento assentará o relatório definitivo, do qual fará entrega à Corregedoria Eleitoral ou à Presidência do Tribunal Eleitoral, submetendo-o, quando necessário, ao Plenário do Tribunal Eleitoral.

A Corregedoria Eleitoral, antes de submeter o relatório ao Plenário, poderá requisitar informações complementares à autoridade judiciária responsável pelo órgão em que foi realizada a correição, fixando o respectivo prazo.

PARTE 2

FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL

TÍTULO I
CARTÓRIO ELEITORAL

O cartório eleitoral é unidade responsável pelo desenvolvimento de atividades administrativas e judiciárias no 1º grau, na forma prevista pelas normas específicas, não lhe cabendo atividades de assessoria ou consultoria jurídica.

Capítulo I
Do Juízo Eleitoral

Aos juízos Eleitorais serão atribuídos, de acordo com a abrangência territorial e competência, os serviços do foro eleitoral.

Sem prejuízo de suas atribuições na Justiça Estadual, deverá ser observado o disposto no art. 34 do Código Eleitoral, cabendo aos(as) juízes(as) Eleitorais comparecer aos cartórios, no mínimo uma vez por semana, exercendo a fiscalização contínua, visando principalmente à celeridade dos procedimentos e processos Eleitorais.

O despacho dos expedientes administrativos do cartório eleitoral poderá ser realizado à distância, dispensando à autoridade judiciária eleitoral do comparecimento às dependências do cartório eleitoral para esse fim, cumprindo ao(a) Magistrado(a) o acompanhamento diário das informações recebidas por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

Não há previsão de autorização para deslocamento de expedientes e de processos a serem despachados fora do recinto do cartório eleitoral, salvo na hipótese de vista pessoal ao Ministério Público Eleitoral, quando situado nos limites do município sede da zona eleitoral.

Todos os afastamentos da autoridade judiciária da jurisdição da sede da Zona Eleitoral, ainda que autorizados pelo Tribunal de Justiça, devem ser comunicados ao cartório eleitoral.

A autoridade judiciária eleitoral deve manter horários específicos destinados a atendimentos de demandas da Justiça Eleitoral, em especial à realização de audiências.

Nos termos do artigo 226 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos processos cíveis e administrativos Eleitorais, os(as) Juízes(as) Eleitorais deverão proferir os despachos no prazo de 5 (cinco) dias; as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias e as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias.

Capítulo II

D(a)os Servidor(a)es

São atribuições comuns a todos os(as) Servidores(as) lotados(as) nos cartórios Eleitorais:

1. atender ao público com agilidade e cortesia, sempre buscando a excelência e a contínua melhoria do serviço eleitoral;
2. dar cumprimento às ordens e diligências determinadas pelo(a) à autoridade judiciária eleitoral, e lavrar os mandados, editais e demais atos administrativos e judiciais;
3. atender prontamente à distribuição de tarefas da chefia do cartório e às determinações da autoridade judiciária, do Tribunal e da Corregedoria Regional Eleitoral;
4. remeter conclusos os autos no prazo de 1 (um) dia e executar os atos processuais no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data em que (1) houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei, ou (2) tiver ciência da ordem, quando determinada pela autoridade judiciária eleitoral (Artigo 228 do CPC);
5. registrar, autuar e processar os feitos judiciais e administrativos, promovendo a sua movimentação e lavrando os respectivos termos até ulterior arquivamento;
6. zelar pelo bom uso dos bens móveis, do material de expediente e de consumo à disposição no cartório eleitoral, observando sua economia e conservação;
7. manter o controle e o registro de todo o expediente cartorário;
8. certificar sobre assentamentos e dados que constam na Zona Eleitoral e no cadastro eleitoral mediante requerimento do interessado e após despacho da autoridade judiciária se existir dúvida quanto à legitimidade;
9. acessar diariamente a rede interna da Justiça Eleitoral (intranet), bem como o correio eletrônico institucional, SIOCREZ, Infodip, SIEL, SEI e outros meios de comunicação recomendados pela Corregedoria, transmitindo o conteúdo recebido, quando for o caso, à autoridade judiciária eleitoral;
10. comunicar ao superior imediato, à autoridade judiciária eleitoral, à Corregedoria ou ao Tribunal, conforme o caso, as irregularidades que verificar na execução dos serviços;
11. realizar, quando solicitada, a conferência física dos bens sob a responsabilidade da Zona Eleitoral, atendendo aos prazos e normas estabelecidos;
12. requisitar o material de consumo necessário ao desenvolvimento das atividades laborais da Zona Eleitoral, utilizando o sistema informatizado próprio; (Atividade de gestão cartorária que convém ser centralizada e que é típica da Chefia de Cartório, ainda que possa ser delegada.
13. instalar e desinstalar, quando autorizado, equipamentos e sistemas informatizados encaminhados pelo Tribunal Superior ou pelo Tribunal Regional Eleitoral, ressalvadas as situações que exijam execução por técnico, contratado ou da Justiça Eleitoral;
14. utilizar os serviços postais e as linhas telefônicas no interesse do serviço, observando as disposições contratuais, e as diretrizes fixadas pela Administração informando a Unidade competente, se for o caso, a realização de ligações telefônicas particulares e de chamadas de longa distância efetuadas com a utilização de código de empresa de telefonia

diversa da contratada pelo TRE-MA, para as providências de ressarcimento;

15. utilizar as linhas dedicadas no estrito interesse do serviço, observando as orientações da Secretaria de Tecnologia da Informação e as disposições contratuais e informar problemas verificados;

16. zelar pela proteção dos dados de usuários, principalmente eleitor(a)es(as), cujo tratamento realize em razão do cumprimento das atribuições do cargo;

17. exercer outras atribuições pertinentes ao cargo que tenham sido determinadas pelo superior hierárquico ou autoridade judiciária eleitoral.

As atribuições acima elencadas serão exercidas sem prejuízo daquelas inerentes ao cargo efetivo do(a) Servidor(a), ou previstas em normas próprias.

No intuito de preservar a saúde e a integridade física dos(as) Servidores(as) e colaboradores(as) dos cartórios Eleitorais, poderão ser estipuladas formas de desenvolvimento remoto dos trabalhos, mantidas as determinações expedidas para cada hipótese. (Resolução TSE n. 23.615/2020).

É vedado aos(as) Servidores(as) que atuam em cartório eleitoral:

1. responder a consultas sobre casos concretos formuladas por partidos políticos, candidatos(as), imprensa e quaisquer pessoas físicas ou jurídicas;

2. prestar consultoria ou assessoria jurídica a partidos políticos, candidatos(as), ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, por serem atividades privativas da advocacia (art. 1ª, II da Lei n. 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil);

3. realizar despesas sem a prévia autorização da Secretaria de Administração e Orçamento.

Capítulo III

Da Chefia de Cartório

A chefia de cartório será exercida por Servidor(a) designado(a) pela Presidência, após indicação da autoridade judiciária.

Além das atribuições inerentes a todo e qualquer Servidor(a) do cartório eleitoral, são atribuições específicas do(a) chefe(a) de cartório:

1. coordenar e supervisionar todas as atividades executadas na Zona Eleitoral;

2. planejar, organizar, controlar e zelar pelas atividades de atendimento ao público e relacionadas ao cadastro eleitoral, nos termos do Manual de Prática Cartorária Eleitoral e normas específicas;

3. atuar em conjunto com os demais Chefes(as) de Cartório Eleitoral, nas circunscrições compostas por mais de uma Zona Eleitoral, no planejamento e execução de atividades, especialmente as relacionadas às Centrais de Atendimento ao Eleitor(a) e às eleições, colaborando com a formação de forças-tarefas, sempre que necessário;

4. despachar com a autoridade judiciária eleitoral no mínimo semanalmente, mantendo-o

informado das atividades desenvolvidas;

5. fiscalizar o cumprimento dos prazos processuais, mesmo os impróprios, realizados pelos demais Servidores(as) do cartório eleitoral (Artigo 228 do CPC);

6. elaborar informações e relatórios concernentes ao serviço cartorário;

7. encaminhar digitalmente a autoridade judiciária eleitoral, até o dia dez do mês subsequente, relatório dos processos em tramitação na Zona Eleitoral, informando-o dos feitos paralisados e o motivo;

8. acompanhar prazos e supervisionar a prática de atos ordinatórios necessários à regular tramitação dos feitos judiciais e administrativos;

9. zelar pelas informações e documentos sob a guarda na Zona Eleitoral;

10. observar as determinações e as diretrizes estabelecidas pela Administração do Tribunal previamente à realização de atos dos quais decorram despesas para o TRE-MA ou representem impacto orçamentário;

11. consultar a Secretaria de Administração e Finanças sobre os procedimentos relativos à contratação de materiais e serviços necessários para a Zona Eleitoral, sendo vedada a realização de despesas sem autorização prévia;

12. assegurar os meios necessários à realização de inspeções e correições;

13. zelar pelo uso, conservação e guarda do material permanente e de consumo, incluindo os de informática, alocados na Zona Eleitoral, comunicando imediatamente as unidades competentes, conforme for o caso, o eventual extravio ou dano aos bens;

14. informar à Secretaria de Administração e Finanças - SAF a situação do imóvel ocupado, comunicando tão logo seja cientificado a respeito da eventual necessidade de mudança de endereço, solicitando as providências adequadas;

15. solicitar à Secretaria de Administração e Finanças - SAF a aquisição, instalação e conserto de móveis e equipamentos, bem como reparos necessários no imóvel ocupado pela Zona Eleitoral;

16. gerenciar e adotar as providências necessárias para que, quando solicitada, seja realizada a conferência física dos bens sob a sua responsabilidade, atendendo às normas e aos prazos estabelecidos;

17. programar o encaminhamento à Seção de Gestão de Patrimônio os bens permanentes que não estiverem sendo utilizados;

18. remeter e receber equipamentos encaminhados para manutenção;

19. promover a transferência formal dos bens, materiais e documentos que lhe forem confiados em razão da chefia, ao(a) novo(a) titular, em caso de afastamento em caráter permanente;

20. acompanhar as inconsistências detectadas pelos sistemas de supervisão e gerenciamento do Cadastro Eleitoral e promover a competente regularização da situação apontada, se for o caso, conforme orientações expedidas pela Corregedoria e pelo Tribunal Superior Eleitoral.

21. quanto à gestão de contratos:

    a. acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos firmados pelo TRE-MA para a pres-

tação dos serviços ou o fornecimento de produtos e materiais para a Zona Eleitoral, verificando a sua conformidade em relação ao objeto contratado, registrando as ocorrências verificadas e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;

b. atestar a regularidade da prestação dos serviços ou do fornecimento de produtos e materiais das contratações em que figure como gestor(a) ou Fiscal de acordo com os documentos fiscais apresentados.

22. zelar pela observância das disposições contratuais e das diretrizes fixadas pela Administração quanto à utilização das linhas telefônicas, orientando os Servidor(a) es da Zona Eleitoral e reportando à unidade competente, se for o caso, a realização de ligações telefônicas particulares e de chamadas de longa distância efetuadas com a utilização de código de empresa de telefonia diversa da contratada pelo TRE-MA, para as providências de ressarcimento pelo responsável;

23. controlar a assiduidade e a pontualidade dos(as) Servidores(as) efetivos, auxiliares e estagiários(as) comunicando a autoridade judiciária eleitoral ou ao órgão de origem, por escrito, as anormalidades verificadas;

24. informar à autoridade judiciária eleitoral a necessidade da requisição e da prorrogação da requisição de auxiliares Eleitorais;

25. submeter à autoridade judiciária eleitoral a escala de férias dos Servidores(as) efetivos(as) e requisitados(as) e comunicar ao TRE e aos respectivos órgãos de origem;

26. gerir a força de trabalho da Zona Eleitoral, zelando pelo bom clima organizacional;

27. supervisionar os trabalhos executados pelos demais Servidor(a) es(as), auxiliares e estagiários(as), orientando-os e sugerindo a realização de cursos de capacitação;

28. garantir a instalação e desinstalação de equipamentos e sistemas informatizados disponibilizados pelo Tribunal, ressalvadas as situações que exijam execução por técnico, contratado ou da Justiça Eleitoral;

29. zelar pela exclusiva instalação e utilização de softwares e sistemas autorizados pelo Tribunal;

30. gerenciar o cadastro de controle de acesso dos usuários nos sistemas informatizados;

31. zelar pelo cumprimento das normas de segurança da informação e de proteção de dados de usuários;

32. cumprir a rotina estabelecida para a geração de cópias de segurança dos sistemas oficiais e demais arquivos existentes no parque de informática instalado na Zona Eleitoral;

33. solicitar à unidade competente a aquisição, a instalação e o conserto de equipamentos de informática alocados na Zona Eleitoral;

34. encaminhar à Corregedoria sugestões para racionalização e simplificação procedimental;

35. manter o arquivo organizado, promovendo o descarte de documentos e materiais, observando as regras da Gestão Documental deste Tribunal;

36. organizar e manter atualizado o cadastro de locais de votação e respectivas seções, com os dados necessários à sua identificação e funcionamento, inclusive no que se refere ao estado geral de conservação, instalações elétricas e condições de acesso ao eleitor(a) com deficiência;

37. exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pela autoridade judiciária eleitoral ou pelo Tribunal.

38. Incumbe, ainda, ao(a) Chefe(a) de Cartório Eleitoral nas eleições:

    a. planejar, supervisionar e gerenciar os trabalhos afetos às eleições;

    b. acompanhar diariamente e fazer cumprir as atividades do Projeto Eleições, promovendo os devidos apontamentos com relação a sua execução e comunicando situações excepcionais que afetem a normalidade dos trabalhos ou impeçam o cumprimento dos prazos fixados;

    c. supervisionar e orientar as atividades dos(as) técnicos(as) contratados(as), estagiários(as), convocados(as) e demais requisitados(as) para os trabalhos Eleitorais;

    d. gerenciar os sistemas Eleitorais, zelando pela segurança e integridade das informações;

    e. organizar treinamentos destinados aos convocados para auxiliarem os trabalhos Eleitorais;

    f. participar dos processos de avaliação e aperfeiçoamento dos projetos de eleição.

A autoridade judiciária eleitoral poderá lavrar portaria de delegação para a realização de ofício de atos relativos ao processamento dos feitos judiciais e administrativos, bem como à subscrição de termos, aos(as) Servidores(as) do cartório eleitoral, atividade que será supervisionada sempre pela chefia de cartório e que não implica transferência da responsabilidade inerente às atribuições do ocupante da função comissionada.

Os atos do Juízo, em que há portaria de delegação, deverão ser executados com a menção obrigatória da expressão "Por delegação".

Capítulo IV

Do Assistente

É atribuição do(a) Assistente I (FC1) apoiar o(a) Chefe(a) de Cartório na execução de suas atividades.

A critério da autoridade judiciária poderá ser discriminada, por meio de ato próprio, as atribuições que serão executadas pelo(a) assistente.

Capítulo V

Dos Estagiários(as)

Todo o trabalho desenvolvido pelos(as) estagiários(as) deve obrigatoriamente ser executado com a supervisão direta do responsável pelo estágio.

Não é possível aos(as) estagiários(as) realizar atos que requeiram fé pública. Sendo assim, não se pode autorizar que subscrevam certidões processuais ou do cadastro eleitoral, além de termos processuais.

Não obstante as atividades de formalização do Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) sejam de exclusiva responsabilidade dos(as) Servidores(as) da Justiça Eleitoral (Res. TSE 23.335/2011), havendo necessidade de força de trabalho complementar, é possível que estagiários(as)(as) maiores de 18 anos também as realizem, mediante portaria do Juízo estabelecendo tais atribuições. De qualquer forma, essas atividades estarão sempre condicionadas à imperiosa supervisão do(a) chefe(a) de cartório ou de seu(sua) substituto(a).

Quanto à operação RAE, é desnecessária a aposição de rubrica pelo(a) chefe(a) de cartório, ou seu(sua) substituto(a), nos requerimentos produzidos pela força de trabalho complementar, não o eximindo, contudo, de supervisionar tais atos.

Capítulo VI

Do Funcionamento dos Cartórios e Centrais

Seção I
Suspensão do Expediente e Fechamento do Cartório

A suspensão do expediente e o fechamento do cartório ocorrerão somente em situações de extrema necessidade quando reconhecido obstáculo que impeça o regular andamento das atividades.

Tratando-se de ato programado, a Corregedoria deverá ser consultada formalmente, solicitando-se autorização para o fechamento do cartório, exceto nos casos em que este tenha sido programado pela própria Administração.

Autorizado o fechamento, deverá ser expedida portaria, publicada no DJE e afixada em local de amplo acesso ao público, regulamentando a suspensão do expediente e dos prazos processuais.

Na hipótese de encerramento do expediente em decorrência de situação emergencial e imprevisível, a Corregedoria Regional Eleitoral deverá ser comunicada de imediato, inclusive por telefone, se for o caso.

Nos casos em que o expediente do cartório encerre antes ou inicie após o horário normal, a referida portaria deverá indicar a suspensão dos prazos (§1º, art. 224, CPC).

Havendo mais de uma zona eleitoral no município e na eventualidade de fechamento de um dos cartórios, o que estiver em funcionamento deve prestar ao público o atendimento que se fizer necessário. Nesse caso, orienta-se que seja comunicada a ocorrência, por meio eletrônico, à autoridade judiciária e às demais zonas Eleitorais, para fins de registro.

Seção II
Normas de Atendimento ao Público

O atendimento será feito no cartório eleitoral, na central de atendimento ou no posto de atendimento, com urbanidade e cortesia, nos horários definidos pelo Tribunal ou peloa autoridade judiciária, na ordem de agendamento ou de chegada do público.

O(A) Servidor(a) deverá expressar-se com clareza, evitando utilizar termos jurídicos ou técnicos que possam causar confusão no atendimento, esforçando-se para atender de pronto a demanda do cidadão e evitando que este tenha que retornar ao cartório posteriormente.

Terão prioridade no atendimento (Lei n. 10.048/2000):

1. pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;
2. idosos(as) com 60 anos ou mais;
3. gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo; e IV – obesos(as).

Conforme disposto na Lei n. 10.741/2003, aos(as) idosos(as) com mais de 80 anos será prestado atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Vale dizer, que os maiores de 80 anos terão tratamento prioritário sobre os demais.

Na hipótese de existirem pessoas aguardando o atendimento no horário de fechamento do cartório, serão distribuídas senhas para a conclusão dos trabalhos.

É recomendável que, nessas ocasiões, um(a) Servidor(a) permaneça organizando as filas e orientando os(as) eleitoras e eleitores a respeito dos documentos que devam portar e dos requisitos que deverão preencher para que a pretensão possa ser atendida.

Capítulo VII
Distribuição de Competências

O PROVIMENTO-CRE/MA (MINUTA DA COJUC/SEJUD)

Dispõe sobre a distribuição de processos de natureza judicial e administrativa nos municípios sob a jurisdição de mais de uma zona eleitoral.

Em síntese, as competências estão assim definidas no referido ato normativo:

TÍTULO II
CERTIDÕES

Capítulo I
Disposições Gerais

A Constituição Federal garante o direito à obtenção de certidões, em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações pessoais.

São isentas do pagamento de taxas as certidões emitidas pela Justiça Eleitoral.

Todas as certidões deverão ser subscritas pelo(a) chefe(a) de cartório e devidamente datadas, salvo designação diversa feita mediante portaria da autoridade judiciária.

As certidões, sempre que possível, serão expedidas imediatamente por meio dos sistemas informatizados disponíveis na Justiça Eleitoral.

Nas hipóteses em que a certidão precisar ser confeccionada pelo cartório, a Lei n. 9.051/1995 estabelece o prazo de 15 dias para a expedição.

Não serão divulgadas informações de caráter pessoal constantes do cadastro eleitoral, salvo disposição normativa específica.

Os modelos de certidões circunstanciadas para eleitoras e eleitores com inscrição cancelada ou suspensa estão disponíveis no CAZE – Na FAQ – COGEO – Modelos de Certidões do Cadastro.

Logo após o pleito, e enquanto não finalizado o processamento dos arquivos das urnas eletrônicas, a certidão de quitação eleitoral somente poderá ser expedida ao interessado que comprove o exercício do voto ou o requerimento de justificativa eleitoral.

As certidões de filiação partidária, que informam se o(a) eleitor(a) está ou não oficialmente filiado(a) a partido político, podem ser emitidas por qualquer interessado no sítio eletrônico do TSE, do TRE-MA ou expedidas por qualquer cartório eleitoral por meio do sistema FILIA (Resolução TSE n. 23.596/2019, art. 26, 27 e 28). Todavia, dependem da submissão da lista oficial de filiados pelo respectivo partido político, cujo processamento ocorre em meados dos meses de abril e outubro.

Capítulo II

Certidão de Dados Cadastrais e Certidão Circunstanciada

Seção I
Certidão de Dados Cadastrais

A certidão para o fornecimento de dados cadastrais será fornecida de acordo com o modelo disponível no Sistema ELO (opção Imprimir/Certidão), contendo os seguintes assentamentos: endereço, ocupação, grau de instrução e estado civil.

No caso de o(a) requerente declarar residir em endereço diverso do consignado no cadastro, o cartório poderá excluir esse dado da certidão, sendo, contudo, vedado inserir a informação prestada verbalmente pelo interessado(a), haja vista a impossibilidade de a Justiça Eleitoral atestar a veracidade do dado fornecido. Nesse caso, o atendente deve orientar a promover a revisão de dados.

Em nenhuma hipótese serão fornecidos os espelhos do cadastro eleitoral aos(as) eleitoras e eleitores. Tais documentos são de uso interno e somente poderão ser disponibilizados para a instrução de processos da própria Justiça Eleitoral ou de processos de outros órgãos judiciários ou do Ministério Público, nos termos do Ofício-Circular nº 25/2011-CRE.

Seção II
Certidão Circunstanciada

Poderá ser expedida certidão circunstanciada ao(a) eleitor(a) que solicitar informações específicas sobre os assentamentos do cadastro eleitoral, desde que não exista modelo de certidão disponível nos sistemas da Justiça Eleitoral que atenda à demanda e sejam observadas as restrições normativas para o fornecimento dos dados nos termos do disposto na Res. TSE n. 23.659/2021, no Provimento n. 6/2016-CGE, Provimento CGE n. 1/2021.

A requerimento do(a) eleitor(a), poderão ser expedidas certidões circunstanciadas a respeito de situações específicas, como o cancelamento de inscrição, a suspensão de direitos políticos e a isenção de obrigações Eleitorais.

As certidões circunstanciadas relativas à situação de partido político ou à de seus filiados serão fornecidas aos(as) interessados(as) quando as informações solicitadas não constarem no sítio do TSE ou do TRE-MA, mediante autorização da autoridade judiciária, à vista de requerimento escrito.

Quando requeridas informações relativas a endereços de filiados, solicitadas por agremiações partidárias locais, será esclarecido que esses dados são geridos pelo respectivo Diretório Partidário Nacional - DPN, que pode os fornecer ao(a) requerente.

Em períodos de cadastro eleitoral fechado – 150 (cento e cinquenta) dias antes da eleição – quando não é possível alterar a situação de inscrição eleitoral, às pessoas cujas inscrições estive-

rem canceladas e que demonstrarem o preenchimento dos requisitos legais para a regularização (pagamento de multa, prestação de contas, etc.), poderá ser fornecida certidão circunstanciada, com valor de quitação e prazo de validade, na qual conste o impedimento legal para a imediata regularização e recomendação para procurar a Justiça Eleitoral, após a reabertura do cadastro, para esse fim, mediante RAE (transferência ou revisão).

No mesmo período, à pessoa que se encontrar com registro de restrição no cadastro ou na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos, também poderá ser emitida certidão circunstanciada (se assim o requerer) da qual constarão todas as informações relativas à sua situação na Justiça Eleitoral. Todavia, a emissão da certidão de quitação eleitoral dependerá da apreciação, pela autoridade judiciária, da documentação relativa à cessação do impedimento.

Atingida a idade de 18 anos no período de fechamento do cadastro, diante da impossibilidade de recebimento de pedidos de alistamento no período, deverá ser fornecida ao interessado certidão circunstanciada informando o impedimento previsto no art. 91 da Lei nº 9.504/1997.

Os modelos de certidões circunstanciadas para eleitoras e eleitores com inscrição cancelada ou suspensa estão disponíveis no CAZE – Na FAQ – COGEO – Modelos de Certidões do Cadastro.

Capítulo III

Certidões Criminais

Seção I
Certidão Criminal para Fins Civis

A certidão criminal para posse em cargo público, porte de armas, curso de formação de vigilantes e demais finalidades civis, será emitida através do Sistema ELO, independentemente da Zona de inscrição do(a) eleitor(a), podendo inclusive ser emitida pelo(a) eleitor(a) diretamente pela internet, desde que os dados confiram com os constantes do Cadastro Eleitoral.

Quanto às certidões a serem emitidas para fins de registro de candidatura, deverão seguir orientação específica a ser repassada quando do respectivo período eleitoral, a fim de se adequarem às alterações legislativas então vigentes.

Esclarece-se que nas certidões criminais para fins civis somente são relacionadas as condenações transitadas em julgado cuja extinção de punibilidade ainda não foi declarada (art. 202 da Lei n. 7.210/1984 - LEP).

Em relação às multas criminais, cabe ressaltar a mudança de entendimento relacionado aos efeitos da aplicação de multa penal no restabelecimento dos direitos políticos após o julgamento pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) da ADI n. 3.150/DF, o qual declarou que a Lei n. 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou o seu caráter de sanção penal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da CRFB/1988. Sendo assim, no tratamento das ocorrências de extinção da punibilidade, o consequente restabelecimento de direitos políticos só se dará com o cumprimento integral de todas as penas impostas (inclusive quanto ao recolhimento de eventual pena de multa).

Seção II
Certidões de Processos Criminais em Trâmite

Se solicitadas, por autoridade judiciária ou ministerial, bem como pelo próprio(a) interessado(a), informações relativas à existência de processos criminais em trâmite, incumbe ao cartório verificar os processos registrados no PJe e no SADP em nome da pessoa desejada.

A certidão poderá ser fornecida por qualquer cartório, independentemente da zona eleitoral de inscrição do(a) eleitor(a), devendo, contudo, ser relacionados apenas os processos que ali estejam tramitando.

Capítulo IV
Fornecimento de certidões em face da LGPD

Considerando a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sugere-se adoção das seguintes cautelas no atendimento ao(a) eleitor(a) voltado ao fornecimento de certidões Eleitorais, sem prejuízo da possibilidade de obtenção dos dados e da emissão dessas certidões pelos próprios interessados no aplicativo E-título ou no sítio do Tribunal na internet.

Seção I
Solicitação pelo próprio eleitor(a) ao cartório eleitoral

1. DE MODO PRESENCIAL:

O(A) atendente deverá exigir a apresentação de documento oficial de identificação, preferencialmente com foto, e após minuciosa conferência dos dados, emitir e entregar, no ato, a certidão desejada.

Se for identificada a necessidade de qualquer correção nos dados cadastrais, especialmente nome, nome dos pais ou data de nascimento, o(a) atendente deverá retificá-los imediatamente através de operação RAE.

Encontrando-se o cadastro fechado (art. 91 da Lei n. 9.504/1997), o(a) eleitor(a) será orientado(a) da necessidade de correção e de que deverá retornar ao cartório eleitoral logo após a sua reabertura.

Nesse caso, a certidão circunstanciada, documento que certifica, entre outras questões, a impossibilidade legal da Justiça Eleitoral em alterar dados do cadastro eleitoral até sua reabertura, deverá ser fornecida ao(a) eleitor(a).

2. DE MODO VIRTUAL:

Os pedidos recebidos de forma virtual, por meio do Atendimento Virtual ao(a) Eleitor(a) (e-e-mail ou what's zap business) ou Título Net é preciso determinar a identidade do(a) requerente por documento oficial hábil e, na hipótese vigente de atendimento eleitoral virtual recomenda-se a solicitação de: (a) de documento de identidade oficial com foto (frente e verso); e (b) de foto estilo selfie segurando, ao lado de sua face, o referido documento oficial de identificação, mostrando o lado dos dados.

Já a resposta à solicitação, recebida via formulário de atendimento virtual, poderá ocorrer através do e-mail ou número de WhatsApp informado pelo(a) requerente, devendo esse envio ser certificado no respectivo SEI antes de seu arquivamento.

Esclarecemos que essa medida (cautela) passa a ser necessária porque (1) permite aferir e registrar virtualmente a legitimidade do solicitante, validando a identidade do(a) titular dos dados, pela documentação de identificação que deve ser apresentada (medida essencial à LGPD); (2) fornece, de modo imediato e automático, número de protocolo ao interessado(a), iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo legal de 15 dias corridos para resposta (art. 1º da Lei n. 9.051/1995); e (3) viabiliza o registro (inclusive para fins de arquivo) e o controle virtual do tratamento de dados pessoais, sensíveis ou não, realizado pela Justiça Eleitoral maranhense.

Importante destacar que as solicitações de certidões recebidas de eleitoras e eleitores(as) por e-mail, WhatsApp ou outros meios, que não o Atendimento Virtual ao(a) Eleitor(a), deverão ser respondidas sem o repasse de dados do Cadastro Eleitoral e sem a entrega da certidão desejada e com (a) orientações para que o(a) eleitor(a) realize o pedido pelo meio adequado; e (b) indicação do respectivo link de acesso no sítio do TRE-MA.

Seção II
Solicitação por terceiro ao cartório eleitoral

A partir da LPGD, passa a ser obrigatória a representação formal do(a) eleitor(a) para que terceiro obtenha acesso às suas certidões Eleitorais (e aos próprios dados do Cadastro), ou seja, passa a ser necessária a apresentação de procuração outorgada pelo(a) eleitor(a)-outorgante em favor do terceiro-outorgado, ainda que seja familiar do(a) eleitor(a).

Exceção: no caso de menores de 18 anos, pais e/ou responsáveis poderão solicitar a emissão de certidões sem necessidade de procuração, mas deverão apresentar documentos de identificação próprio e do menor, e, no caso de responsabilidade sobre o menor, documento comprobatório dessa condição.

1. SOLICITAÇÃO DE TERCEIRO NÃO-AUTORIZADO (SEM PROCURAÇÃO):

A solicitação deverá ser indeferida, ainda que o terceiro sem procuração apresente documento de identificação do(a) eleitor(a), original ou cópia (simples ou autenticada), seja familiar ou não (para situações excepcionais, vide orientações do item 2.3 abaixo).

A solicitação recebida pelo cartório, seja de modo presencial ou virtual, deverá ser respon-

dida ao(a) requerente esclarecendo que (a) não será possível a entrega do documento solicitado por não preencher os requisitos legais; (b) a demanda poderá ser atendida apenas se providenciar e apresentar todos os documentos exigidos, em nova solicitação; e (c) como medida alternativa, esclarecer que o(a) próprio(a) eleitor(a) poderá solicitar a sua certidão pelo Atendimento Virtual ao Eleitor(a) (medida que poderá auxiliar especialmente os(as) eleitoras e eleitores que residem fora do seu domicílio eleitoral).

2. SOLICITAÇÃO POR TERCEIRO AUTORIZADO (COM PROCURAÇÃO):

É possível o fornecimento de certidões Eleitorais a terceiros, desde que haja a representação formal do(a) eleitor(a), comprovada ao Cartório pela apresentação do documento (procuração).

A procuração apresentada poderá ser aquela prevista no artigo 654 do Código Civil*, para que não gere custos ao(a) interessado(a), ou seja, instrumento particular escrito, com a assinatura do(a) eleitor(a)-outorgante, contendo obrigatoriamente os seguintes requisitos: (1) dados do(a) eleitor(a)-outorgante, suficientes a permitir a sua identificação, e do(a) eleitor(a)-outorgado(a); e (2) poderes específicos ou suficientes para a solicitação de dados do Cadastro Eleitoral/Certidões Eleitorais.

Deverão ser apresentados documentos de identificação oficiais do outorgante e do outorgado, originais ou cópias, autenticadas ou não.

Atenção! Reconhecimento de firma na procuração

Em regra, não há a necessidade, justamente para não gerar ônus ao(a) requerente.

Contudo, sem prejuízo dessa exigência por determinação da autoridade judiciária, conforme disposto no art. 654, § 2º, do Código Civil, recomendada, se for o caso, a sua previsão em portaria local para conhecimento ao público.

3. SITUAÇÕES ESPECIAIS:

Nas situações em que o terceiro-solicitante alegar a impossibilidade de o(a) eleitor(a) outorgar procuração em seu favor, como nos casos de pessoas hospitalizadas ou falecidas, o cartório deverá submeter a questão ao crivo da autoridade judiciária para decisão sobre o fornecimento ou não dos dados / documentos solicitados, a exceção do número de título de eleitor(a), que pode ser fornecido independentemente de procuração, por ser considerado dado público.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- CGJ Circular n. 121/2020
- Constituição Federal
- Lei n. 7.210/1984
- Lei n. 9.051/1995
- Lei n. 9.099/1995
- Lei n. 13.709/2018
- Resolução TSE n. 23.659/2021
- Resolução TSE n. 23.596/2019

PARTE III

PARTE 3

CADASTRO ELEITORAL

TÍTULO I
ALISTAMENTO ELEITORAL

Capítulo I
Disposições Gerais

Para alistamento, transferência, revisão de dados ou segunda via de título eleitoral será utilizado o formulário RAE – Requerimento de Alistamento Eleitoral, que será preenchido por meio do Sistema ELO.

Também será possível o requerimento de operações RAE, de forma virtual, pelo Título Net. No Sistema ELO, referidos pedidos são listados no menu Eleitor(a) – Atendimento – Consulta Título Net (por requerente) ou (por zona).

O Sistema ELO disponibiliza ao atendente os seguintes parâmetros para consulta de eleitoras e eleitores no cadastro eleitoral, nas funcionalidades Eleitor(a) – Atendimento – Consulta Eleitor(a) e Eleitor(a) – Atendimento – RAE:

- nome do eleitor(a);
- nome da mãe do(a) eleitor(a);
- data de nascimento;
- número da inscrição ou número do CPF do(a) eleitor(a).

Nas consultas, poderão ser utilizadas, ainda, para a identificação da inscrição ou para a distinção de homonímias, as seguintes combinações de parâmetros: nome do(a) eleitor(a) e data de nascimento; nome do(a) eleitor(a) e de sua mãe; nome da mãe e data de nascimento do(a) eleitor(a).

A funcionalidade "consulta combinada" faz retornar (se fornecidos os três parâmetros pessoais básicos – nome, nome da mãe e data de nascimento) o conjunto de eleitoras e eleitores cujos dados satisfaçam, pelo menos, dois dos referidos parâmetros.

A inscrição localizada no ELO deve corresponder ao nome, data de nascimento, filiação e naturalidade constantes no documento apresentado pelo(a) requerente, salvo na revisão de dados para alteração de nome ou sobrenome em decorrência de casamento ou por decisão judicial.

O resultado da consulta poderá indicar a existência de registro na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos no Sistema ELO – BPSDP.

Nessa base, são anotadas restrições a direitos políticos de pessoas não alistadas.

Assim, se o resultado da consulta apresentar registro em situação "ativo" na referida base, o(a) requerente deverá ser informado(a) da ocorrência e da necessidade de regularização de sua situação, previamente ao requerimento de qualquer operação no cadastro eleitoral.

Caso o registro encontrado esteja em situação "inativo", deverá ser observado se há inelegibilidade decorrente de condenação criminal, nos termos da LC n. 64/1990, alterada pela LC n. 135/2010 (ver Parte III, Título VII), e adotado um dos seguintes procedimentos:

1. se a inscrição estiver cancelada por código ASE 019, 027, 035 ou 469, fica autorizado o cancelamento definitivo da inscrição pelo código ASE 450-4, promovendo-se novo alistamento, transferência ou revisão, conforme o caso com ulterior anotação do ASE 540 no histórico (Provimento CGE n. 6/2007 e Processo Administrativo TSE n. 313-98.2013.6.00.0000);

2. caso se trate de não inscrito com registro inativo na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos e indicação de inelegibilidade em curso, será realizado o alistamento eleitoral e anotado o ASE 540.

Nos termos da decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral no Processo Administrativo n. 313-98.2013.6.00.0000, a inelegibilidade não deve ser considerada causa restritiva à quitação eleitoral, razão pela qual não impede a realização de qualquer operação RAE e o fornecimento de certidão de quitação eleitoral.

Exaurida a pesquisa, constatando-se o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da operação requerida, os dados do(a) eleitor(a) serão anotados de acordo com os documentos apresentados e as informações prestadas.

A apreciação dos requerimentos e o envio dos lotes de RAE para processamento observarão o disposto no Provimento CGE nº. 4/2021. A referida norma prescreve que os lotes serão fechados diariamente e enviados para processamento no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a fim de evitar prejuízo ao eleitor(a) e manter a necessária regularidade na prestação do serviço eleitoral.

Serão enviados para processamento somente os requerimentos apreciados e deferidos pela autoridade judiciária. Ou seja, fica vedado o encaminhamento de lote a processamento enquanto não deferidos pela autoridade judiciária os requerimentos nele contidos.

Havendo pendência, o RAE correspondente será colocado em diligência, de modo a não impedir o envio para processamento do lote respectivo. Sanada a pendência, o RAE será retirado de diligência e seu processamento se dará no lote que estiver aberto no momento.

O acompanhamento dos RAEs em diligência se dá por meio do Sistema ELO [Relatório – Processamento – RAE em diligência/diligenciado] ou [Eleitor(a) – Atendimento – Consulta RAE em diligência].

Capítulo II

Inscrição do Eleitor(a)

Seção I
Disposições Gerais

Será promovido o alistamento quando, requerida a inscrição, não for identificado registro em nenhuma zona eleitoral do país ou exterior, ou, ainda, se a única inscrição localizada estiver cancelada por determinação de autoridade judiciária (ASE 450).

Preventivamente, antes de se efetivar qualquer operação RAE, sugere-se seja verificado eventual RAE recém digitado, em processamento ou indeferido (no Sistema ELO – Controle – Lote – Localiza RAE) para o mesmo requerente.

O requerimento de alistamento eleitoral é ato personalíssimo e não pode ser efetuado por terceiros, ainda que possuam poderes de representação e apresentem procuração específica.

Ao RAE emitido pelo sistema, se impresso, poderão ser juntados, quando for o caso:
as guias de multa eventualmente recolhidas ou declaração de insuficiência econômica (as mesmas, após conferidas e registradas, podem ser devolvidas ao(a) eleitor(a));
Idocumentação comprobatória de cessação de impedimento à operação RAE;
comprovação de domicílio eleitoral, se a instrução for exigida em portaria do juízo eleitoral, nos termos do Provimento CRESC n. 3/2013;
outros documentos reputados indispensáveis ao esclarecimento da regularidade da operação, a critério do(a) atendente.

Seção II
Documentação Exigida

Para o alistamento, o(a) requerente deverá comprovar que preenche os requisitos previstos na legislação para obter inscrição eleitoral. Para tanto, deverá apresentar um dos seguintes documentos, do qual se infira a nacionalidade brasileira (Lei n. 7.444/1985, art. 5o, § 2o e Lei n. 13.445/2017):

1. carteira de identidade ou documento emitido pelos órgãos criados por lei federal controladores do exercício profissional;
2. Icertificado de quitação do serviço militar (indispensável para homens maiores de 18 anos);
3. certidão de nascimento ou casamento, extraída do registro civil;
4. instrumento público do qual se infira, por direito, ter o(a) requerente a idade mínima de 16 (dezesseis) anos ou que, em ano de eleição, complete 16 anos até a data do pleito, e no qual constem, também, os demais elementos necessários à sua qualificação;

5. foto estilo selfie (foto de si mesmo) segurando o documento de identificação, próximo ao rosto, no caso de requerimento pelo Título Net.

O alistamento eleitoral não poderá ser realizado com base em protocolo de solicitação de documento ou de segunda via, fornecido por órgão público, ou em boletim de ocorrência (BO), orientando-se o(a) eleitor(a) a obter um dos documentos de identificação exigidos para a realização da operação RAE.

O modelo de passaporte que não contiver os dados de filiação não será aceito, isoladamente, para nenhuma operação RAE, pois essa informação filiação é indispensável à individualização do(a) eleitor(a).

O novo modelo de passaporte, que contém os dados de filiação, poderá ser aceito para todas as operações RAE.

Da mesma forma, a versão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que não indica a nacionalidade, não será aceita para a operação de alistamento, se apresentada isoladamente. Entretanto, poderá ser utilizada para operações de transferência, de revisão e de segunda via (Ofício-Circular n. 31/2009-CGE).

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) mantém-se como documento apto à identificação do(a) eleitor(a) nos serviços das unidades Eleitorais, tendo em vista a revogação da MP n. 905, de 11 de novembro de 2019 e a volta da eficácia do inciso II, do art. 2º da Lei n. 12.037/2009. (PJE n. 0600118-20.2020.6.00.0000 e Ofício-Circular CGE n. 23/2020).

Se da documentação apresentada não se puderem extrair os dados necessários ao alistamento ou, ainda, se houver suspeita fundada de fraude, poderão ser solicitados documentos complementares.

No prazo de um ano contado do ato em que foi reconhecida a nacionalidade brasileira, o(a) naturalizado(a) e o(a) optante deverão alistar-se eleitoras e eleitores (Lei n. 13.445/2017, art. 72). O alistamento requerido após esse prazo sujeitará o(a) requerente à cobrança da multa prevista no art. 8º do Código Eleitoral.

Subseção I
Quitação Militar

A apresentação de certificado de quitação militar somente é obrigatória para alistandos do gênero masculino que pertençam à classe dos conscritos.

Apenas se consideram conscritos, nos termos da legislação militar, os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completarem 19 anos de idade, os quais compõem a classe chamada para a seleção, tendo em vista a prestação do Serviço Militar inicial (Lei nº 4.375/1964, art. 3º; e Decreto nº 57.654/1966, art. 3º, 5).

O alistando deverá apresentar o Certificado de Alistamento Militar (CAM), em cujo verso deve ser verificada a regularidade do cumprimento dos prazos para apresentação na unidade militar, analisando-se os carimbos ali apostos.

Poderão ser aceitos como documentos comprobatórios de quitação do serviço militar obrigatório ou de prestação alternativa:

1. Certificado de Reservista;

2. Certificado de Dispensa de Incorporação;
3. Certificado de Alistamento Militar (CAM), que será aceito se estiver no prazo de validade e se os prazos anotados para cumprimento das obrigações militares estiverem sendo cumpridos;
4. Certificado de Prestação Alternativa ao Serviço Militar;
5. Certificado de Dispensa de Prestação do Serviço Alternativo;
6. Certificado de Isenção Militar e Certificado de Isenção do Serviço Alternativo;
7. Identidade militar.
8. Alistamento militar on-line.

Quanto ao último item, a apresentação do alistamento militar online sem menção a alistamento militar fora do prazo legal e à aplicação/pendência de multa – tem o mesmo efeito do CAM impresso.

Quando da apresentação do protocolo de alistamento online ou da sua validação pelo cartório, verificando tratar-se de alistamento fora do prazo com pendência de multa (tendo em vista o previsto na Res. TSE n. 23.659/2021) sugere-se orientar o interessado a comprovar o recolhimento do débito.

Na inviabilidade de alistamento militar online (pela obrigatoriedade de informação do número do CPF) a operação RAE de alistamento poderá ser efetivada e, em seguida, posta em diligência, abrindo-se prazo (não superior a 10 dias) para apresentação da documentação de quitação militar, sob pena de indeferimento do RAE pelo Juízo Eleitoral.

Não serão aceitos os seguintes documentos:

1. Certificado de Eximido (pessoas que, por imperativo de consciência, se recusaram à prestação do serviço militar obrigatório); e
2. Certificado de Recusa de Prestação do Serviço Alternativo.

Aos conscritos (brasileiros do sexo masculino ou feminino que estão prestando o serviço militar obrigatório), é vedado o alistamento eleitoral, nos termos do art. 14, § 2º, da Constituição Federal.

Se o interessado não possuir qualquer um dos documentos comprobatórios de quitação com o serviço militar obrigatório ou da prestação alternativa, deverá ser orientado a procurar a junta militar mais próxima de sua residência, a fim de regularizar sua situação.

A regularidade com o serviço militar obrigatório também poderá ser atestada pelo(a) atendente, pela internet (https://exarnet.eb.mil.br/), por meio do número de CPF, quando fornecido pelo(a) eleitor(a).

A obrigação militar subsiste até 31 de dezembro do ano em que o interessado completar quarenta e cinco anos. Após essa data, não é exigível a comprovação da quitação.

Objetivando garantir a plenitude ao exercício dos direitos políticos àqueles que a perderam pela negativa de cumprimento ao serviço militar obrigatório ou de prestação alternativa e que tenham ultrapassado os quarenta e cinco anos (idade prevista no art. 5º da Lei 4.375/64), a Secretaria da Corregedoria-Geral Eleitoral (por determinação da Corte do TSE) inativou todos os registros ativos na Base de Perdas e Suspensão dos Direitos Políticos – BPSDP, nos termos da decisão exarada no Processo Administrativo nº 0600307-66.2018.6.00.0000.

Nessa linha, assinala-se que "apesar de a inativação da anotação representar o término da aludida restrição cadastral, a efetiva regularização eleitoral do interessado, consubstanciada na emissão de título ou na reativação de inscrição cancelada, dependerá do oportuno requerimento junto à zona eleitoral onde possua domicilio", cobrando-se multa por alistamento tardio, se for o caso.

Os brasileiros por opção e os naturalizados são obrigados ao serviço militar, devendo alistar-se, no órgão militar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que receberem o certificado de assinatura do termo de opção ou o certificado de naturalização.

Seção III
Domicílio Eleitoral

O domicílio eleitoral deverá ser demonstrada pelo alistando, por meio da apresentação de documentos no momento do preenchimento do RAE. A apresentação, contudo, é dispensável para os requerimentos de segunda via.

De acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário e a Resolução TSE n. 23.659/2021 (art. 23), o domicílio eleitoral não se confunde com o domicílio civil, identificando-se aquele como o lugar onde o interessado reside ou tem vínculos comunitários, patrimoniais ou profissionais.

Serão hábeis à comprovação de vínculo com o município os seguintes documentos, emitidos ou expedidos nos 3 (três) meses anteriores ao preenchimento do RAE, em nome do alistando ou de seu cônjuge ou companheiro e parente, até o terceiro grau:

1. contas de luz, água ou telefone, nota fiscal ou envelopes de correspondência;
2. cheque bancário, se dele constar o endereço do correntista;
3. outro documento do qual se infira vínculo com o município.

Dificuldades quanto à validade da documentação apresentada ou sobre a impossibilidade de sua apresentação serão resolvidas pela autoridade judiciária.

Os(As) juízes(as) Eleitorais poderão editar portarias específicas a fim de atenderem às peculiaridades locais.

Seção IV
Eleitoras e eleitores Facultativos

O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta anos, os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

É facultado o alistamento, no ano em que se realizarem eleições, do menor que completar dezesseis anos até a data do pleito, inclusive. O título emitido nessas condições somente surtirá efeitos com o implemento da idade mínima de dezesseis anos.

O analfabeto que o deixar de ser deverá requerer sua inscrição eleitoral, não estando sujeito à multa.

Seção V
Pessoas com Deficiência

As pessoas com deficiência estão obrigadas ao voto. Contudo, não estarão sujeitas à multa por ausência ao pleito caso não realizem o alistamento ou não exerçam o voto nos termos da Resolução TSE n. 21.920/2004.

A referida norma trata do alistamento e do exercício do voto dos cidadãos com deficiência, cuja natureza e situação impossibilitem ou tornem demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações Eleitorais.

A autoridade judiciária, apreciando requerimento de pessoa nas condições descritas no parágrafo anterior, de representante legal ou de procurador(a) devidamente constituído, poderá determinar a expedição, em favor do interessado, de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado.

Para a obtenção da referida quitação, o interessado apresentará documentação comprobatória da deficiência.

O cartório eleitoral autuará procedimento administrativo específico, instruindo-o, no mínimo, com os seguintes documentos:

I – requerimento, conforme modelo disponível no CAZE;

II – comprovação da deficiência;

III – espelho do cadastro eleitoral se houver inscrição.

Na avaliação da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações Eleitorais, serão consideradas, também, a situação socioeconômica do requerente e as condições de acesso ao local de votação ou de alistamento desde a residência do requerente.

Deferido o pedido, a autoridade judiciária determinará a expedição da certidão de quitação e a anotação do ASE 396-4 no cadastro eleitoral, se o(a) requerente for eleitor(a), o que inativará eventual registro de ausência às urnas ou aos trabalhos Eleitorais (ASE 094 e 442). Não havendo inscrição regular para anotação do referido ASE, bastará a entrega da certidão ao interessado(a), com a juntada de cópia nos respectivos autos, bem como o arquivamento da certidão na pasta específica (pasta de folhas soltas).

Havendo multas pendentes, o(a) interessado(a) ou seu representante ou procurador(a), deverá quitá-las ou requerer dispensa por insuficiência econômica, antes da expedição da certidão.

O deferimento do pedido não impede, a qualquer tempo, o alistamento eleitoral ou o exercício do voto de seu beneficiário.

O disposto na Resolução TSE n. 21.920/2004 não alcança as demais sanções aplicadas pela Justiça Eleitoral com base no Código Eleitoral e em leis conexas.

Seção VI
Brasileiros(as) Nascidos no Exterior e Residentes no Brasil

Serão exigidos do requerente brasileiro(a) nascido(a) em país estrangeiro os mesmos documentos previstos na legislação para a inscrição de brasileiro(a) nascido(a) no Brasil, do qual se infira a nacionalidade brasileira (Resolução TSE n. 21.385/2003 e Seção II deste Capítulo).

Entretanto, havendo dúvida sobre a nacionalidade do(a) requerente, para efeito do disposto no art. 14, § 2º, da Constituição Federal, poderão ser exigidos documentos complementares para juntada de cópia ao RAE e apreciação do caso pela autoridade judiciária, tais como a certidão de nascimento transladada ou a certidão de averbação da homologação da opção pela nacionalidade brasileira (Ofício-Circular n. 39/2012-CGE e Lei n. 13.445/2017).

Na situação indicada no parágrafo anterior, o RAE será colocado em diligência e o(a) eleitor(a) orientado(a) a entrar em contato com o cartório eleitoral para ciência da decisão e, no caso de deferimento, para retirada do título eleitoral.

As carteiras de identidade emitidas pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, para brasileiros(as) nascidos(as) no exterior, passaram a indicar as seguintes expressões no campo "Doc. Origem":

1. "Com translado de registro consular – EC 54/2007"; II - "Com Opção de Nacionalidade";
2. "Brasileiro conforme portaria do MJ";
3. "Válido até atingir a maioridade – EC 54/2007".

Essas expressões indicam que nasceu no exterior e cumpriu os requisitos legais para a obtenção da nacionalidade brasileira.

A tabela a seguir visa a auxiliar na verificação da nacionalidade, além de indicar a documentação complementar que se fizer além de indicar a documentação complementar que se fizer necessária:

NASCIDO(a) NO EXTERIOR DE PAI E/OU MÃE BRASILEIRO (S) A SERVIÇO DO BRASIL

- São brasileiros(as) natos(as) independentemente do registro em repartição consular brasileira e de opção.
- Doc: certidão de nascimento trasladada com indicação do serviço prestado pelos pais.

NASCIDO(a) NO EXTERIOR DE PAI E/OU MÃE BRASILEIRO (S) QUE NÃO ESTAVA (M) A SERVIÇO DO BRASIL

- O(A) filho(a) de pai ou de mãe brasileiro nascido no exterior e que não tenha sido registrado em repartição consular poderá, a qualquer tempo, promover ação de opção de nacionalidade.

Data de nascimento	Registro em repartição consular brasileira	Registro em repartição estrangeira	Constituição
De 16/07/1934 a 09/11/1937	Opção após a maioridade. Doc: certidão de nascimento trasladada com indicação da opção.	Opção após a maioridade. Doc: certidão de nascimento trasladada com indicação da opção.	16/04/1934
De 10/11/1937 a 17/09/1946	Opção após a maioridade. Doc: certidão de nascimento trasladada com indicação da opção.	Opção após a maioridade. Doc: certidão de nascimento trasladada com indicação da opção.	10/11/1937
De 18/09/1946 a 23/01/1967	Residência no Brasil e opção até 4 anos após a maioridade Doc: certidão de nascimento trasladada com indicação da opção.	Residência no Brasil e opção até 4 anos após a maioridade Doc: certidão de nascimento trasladada com indicação da opção.	18/09/1946
De 24/01/1967 a 04/10/1988	Não há necessidade de opção. Doc.: certidão de nascimento trasladada.	Residência no Brasil antes da maioridade e opção até 4 anos após a maioridade. Doc: certidão de nascimento com indicação da opção.	24/01/1967
De 05/10/1988 a 06/06/1994	Não há necessidade de opção. Doc: certidão de nascimento trasladada.	Residência no Brasil antes da maioridade e opção, a qualquer tempo, após a maioridade. Doc: certidão de nascimento trasladada com indicação da opção.	05/10/1988

De 07/06/1994 a 20/09/2007	Não há necessidade de opção. Doc: certidão de nascimento trasladada	Se fixou residência no Brasil até 20/09/07, poderá registrar- se em cartório de ofício no Brasil, sem necessidade de opção (art. 95, ADCT). Doc: certidão de nascimento. Se fixou residência após 20/09/07, deverá fazer opção. Doc: certidão de nascimento trasladada com indicação da opção.	EC n.03/94 e EC n. 54/07
A partir de 21/09/2007	Não há necessidade de opção. Doc: certidão de nascimento trasladada.	Residência no Brasil e opção, a qualquer tempo, após a maioridade. Doc: certidão de nascimento trasladada com indicação da opção.	EC n. 54/07
A partir de 24/09/2017	Não há necessidade de opção pela Nacionalidade Doc: certidão de nascimento trasladada	Necessidade de opção pela nacionalidade a qualquer tempo Doc: certidão de nascimento trasladada com indicação da opção.	Lei n. 13.445 de 24 de maio de 2017

Seção VII
Alistamento de Brasileiro que Reside no Exterior

Os(As) brasileiros(as) natos(as) ou naturalizados(as), maiores de 18 anos de idade, desde que estejam residindo no exterior, em país onde haja representação diplomática brasileira ou esteja vinculado a uma jurisdição consular, podem fazer inscrição eleitoral no exterior (Resolução TSE n. 22.155/2006).

O requerimento poderá ser feito virtualmente pelo Título Net Exteior (ou pessoalmente, quando houver atendimento, nas sedes das embaixadas ou das repartições consulares com jurisdição sobre a localidade da residência do requerente), com posterior envio do pedido à 1ª ZE/ZZ (Brasília/DF).

Nessas hipóteses, a certidão de quitação eleitoral somente será emitida após o deferimento do pedido de alistamento pelo juízo eleitoral competente.

O requerimento deverá ser feito pessoalmente nas sedes das embaixadas ou das repartições consulares com jurisdição sobre a localidade da residência do(a) requerente, ou perante qualquer cartório eleitoral no Brasil com posterior envio à 1ª ZE/ZZ (Brasília/DF), sendo que a certidão de quitação eleitoral somente será emitida após o deferimento do RAE pelo juízo competente.

O(A) requerente deverá apresentar original e cópia dos documentos exigidos para o alistamento no Brasil, além do comprovante da nova residência ou declaração de residência.

Cópia dos seguintes documentos deverão ser anexadas ao RAE:

1. documento oficial brasileiro de identificação original ou cópia autenticada ou instrumento público no qual conste: nome completo, data de nascimento, filiação, nacionalidade e naturalidade;
2. comprovante de residência ou declaração de residência no exterior;
3. certificado de quitação do serviço militar, para cidadãos do sexo masculino, nos termos do Título II, Capítulo II, Seção II, Subseção I; e
4. foto estilo selfie (foto de si mesmo) segurando o documento de identificação, próximo ao rosto, no caso de requerimento pelo Título Net.

O RAE, devidamente assinado pelo alistando, juntamente com a cópia da documentação exigida, será enviado para análise, via CRE-MA (por meio do SEI), ao cartório da zona eleitoral do exterior, com sede em Brasília. Se deferida a inscrição, o RAE será processado e o título eleitoral será enviado à repartição diplomática da jurisdição do(a) requerente. Opcionalmente, o(a) requerente poderá baixar o aplicativo e-Título em seu smartphone ou tablet, após o processamento do RAE.

Qualquer cartório eleitoral no Brasil poderá realizar operação RAE de alistamento, revisão de dados e de segunda via para eleitor(a) residente no exterior. Entretanto, ressalta-se que a transferência para o exterior somente poderá ser requerida pelo Título Net Exterior ou pessoalmente (quando houver atendimento presencial) nas sedes das embaixadas ou das repartições consulares, com jurisdição sobre a nova residência, ou no cartório da zona eleitoral do exterior, localizado em Brasília-DF.

Seção VIII
Brasileiros Naturalizados

Poderão ser alistados os estrangeiros naturalizados brasileiros que portarem cédula de identidade de modelo idêntico ao dos brasileiros, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (cor verde), que conterá, no campo "naturalidade", o país de nascimento e, no campo "documento de origem", o número da portaria ministerial que confere aos estrangeiros a nacionalidade brasileira.

A partir da Lei n. 13.445/2017, poderá requerer a nacionalidade brasileira, o estrangeiro que preencher as seguintes condições:

1. ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;
2. ter residência em território nacional, pelo prazo mínimo de 4 (quatro) anos;
3. comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando;
4. não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei.

O prazo de residência fixado no item II só será reduzido para, no mínimo, 1 (um) ano se o naturalizando preencher quaisquer das seguintes condições:

1. ter filho(a) brasileiro(a);
2. ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado legalmente ou de fato no momento de concessão da naturalização;
3. haver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil; ou
4. recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística.

Para operação RAE, poderá ser solicitada ainda, em caso de dúvida, a apresentação do certificado de naturalização. Este poderá ser apresentado em formato digital.

Não será aceita a "Cédula de Identidade de Estrangeiro", emitida pelo Departamento de Polícia Federal, ainda que emitida com a classificação "permanente", pois não confere ao estrangeiro a condição de brasileiro.

A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 (dez) anos de idade e deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal (Lei n. 13.445/2017, art. 70).

A naturalização provisória será convertida em definitiva se o naturalizando expressamente assim o requerer no prazo de 2 (dois) anos após atingir a maioridade (Lei n. 13.445/2017, art. 70, parágrafo único).

Do(a) brasileiro(a) naturalizado(a) que não se alistar até um ano após a aquisição da nacionalidade brasileira, deverá ser cobrada multa (Lei n. 13.445/2017, art. 72).

O brasileiro naturalizado que se apresentar para alistamento até o ano em que completar quarenta e cinco anos deve apresentar quitação militar.

Seção IX
Estatuto da Igualdade – Portugueses

O Estatuto da Igualdade será atribuído mediante decisão do Ministério da Justiça aos portugueses que o requeiram, desde que civilmente capazes e com residência habitual por 3 (três) anos no Brasil (Tratado de Amizade - Decreto n. 3.927/2001).

Os portugueses que tenham adquirido o gozo dos direitos políticos, nos termos da "Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses", poderão ser alistados como eleitoras e eleitores ainda que mantenham a nacionalidade portuguesa, não obstante a suspensão do exercício dos direitos políticos no país de origem.

Essas pessoas apresentarão cédula de identidade de modelo idêntico ao dos brasileiros, na qual constará, no campo "naturalidade", o país (Portugal) e, no campo "documento de origem", o número da Portaria do Ministério da Justiça que concedeu a igualdade (Decreto n. 70.436/1972, que regulamentou o Estatuto da Igualdade, Decreto n. 70.391/1972).

Os portugueses que não obtiverem a igualdade de direitos e obrigações civis ou o gozo de direitos políticos, previstos no Estatuto da Igualdade, terão o mesmo tratamento que os estrangeiros em geral.

Não será exigida a quitação do serviço militar dos portugueses beneficiários do Estatuto da Igualdade (Tratado de Amizade - Decreto n. 3.927/2001).

Seção X
Indígenas e Ciganos

São aplicáveis a todos os brasileiros, inclusive aos pertencentes a comunidades ciganas, indígenas (somente aos índios integrados) ou a qualquer outro grupo cultural ou étnico específico, as exigências impostas para alistamento eleitoral e transferência, até mesmo a comprovação de quitação do serviço militar, ou de cumprimento de prestação alternativa, aos que a isso legalmente estejam obrigados (Ofício-Circular n. 9/2000-CGE).

A pessoa de origem cigana, que não possua moradia ou residência fixas, deverá fazer o alistamento no domicílio em que se encontrar, devendo ser orientada para, na hipótese de mudança de zona eleitoral, proceder à transferência do domicílio eleitoral, desde que observados os requisitos legais (art. 42 do Código Eleitoral). A mesma orientação pode ser prestada ao alistando que se declarar "morador de rua".

São aplicáveis aos indígenas integrados, nos termos da legislação especial (Estatuto do Índio), as exigências impostas para o alistamento eleitoral, inclusive a comprovação de quitação do serviço militar ou de cumprimento de prestação alternativa (Resolução TSE n. 20.806/2001).

O índio integrado é aquele que foi liberado do regime tutelar e está na plenitude de sua capacidade civil, conforme certidão do cartório de registro civil que inscreveu a sentença judicial que homologou a integração.

A declaração formal da condição de não integrado, bem como a declaração de residência, serão fornecidas pelo órgão de assistência aos indígenas (Fundação Nacional do Índio – Funai).

É facultado ao índio não integrado alistar-se eleitor(a), mediante apresentação de documento de registro civil de nascimento ou de congênere administrativo expedido pela Funai, independentemente de saber exprimir-se na língua nacional (Resolução TSE n. 23.274/2010 e Processo Administrativo

n. 1806-81.2011.6.00.0000-CGE). Neste caso, exige-se também a comprovação do alistamento militar (Ofício-Circular CGE n. 4/2015).

Capítulo III
Transferência

Seção I
Disposições Gerais

Será utilizada a operação de transferência sempre que o(a) eleitor(a) desejar alterar o município onde tem seu domicílio eleitoral – em conjunto ou não com eventual atualização de dados –, e for encontrado, em seu nome, número de inscrição em qualquer município ou zona, unidade da Federação ou país.

O(a) eleitor(a) permanecerá com o número originário da inscrição e deverá ser obrigatoriamente consignada, no campo próprio, a sigla da UF anterior.

A transferência pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

1. de um município para outro, mesmo que pertencentes a uma mesma zona eleitoral;
2. do exterior para o Brasil;
3. do Brasil para o exterior (sob responsabilidade da 1ª ZE/DF);
4. entre países diversos (no cadastro eleitoral, cada país é classificado como um município, estando todos sob responsabilidade da 1ª ZE/DF).

Seção II
Requisitos para Transferência

A transferência do(a) eleitor(a) só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências:

1. quitação com a Justiça Eleitoral;
2. entrada do requerimento, no cartório eleitoral do novo domicílio, no prazo estabelecido pela legislação vigente;
3. transcurso de, pelo menos, um ano do alistamento ou da última transferência;
4. residência mínima de três meses no novo domicílio, declarada, sob as penas da lei, pelo próprio(a) eleitor(a) (Lei n. 6.996/1982, art. 8º);
5. apresentação de documento de identificação com foto: carteira de identidade ou documento de valor legal equivalente, tais como identidades funcionais (OAB, CREA, etc.), certificado de reservista, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (CNH), modelo novo; e
6. foto estilo selfie (foto de si mesmo) segurando o documento de identificação próximo ao rosto, quando se tratar de requerimento virtual.

Não será possível realizar transferência com base em protocolo de solicitação de documento ou de segunda via, ou ainda boletim de ocorrência (BO), orientando-se o(a) eleitor(a) a obter um dos documentos necessários à realização da operação.

O modelo de passaporte que não contiver os dados de filiação não será aceito, isoladamente, para nenhuma operação RAE, pois essa informação - filiação - é indispensável à individualização do(a) eleitor(a).

O novo modelo de passaporte, que contém os dados de filiação, poderá ser aceito para todas as operações RAE.

A CNH poderá ser utilizada para a operação de transferência, ainda que não seja aceita para a operação de alistamento eleitoral (Capítulo II, Seção II, deste Título).

Na hipótese de transferência de Servidor(a) público civil, militar, autárquico, ou membro de sua família, por motivo de remoção ou transferência, não são exigidos os prazos dos itens "III" e "IV" (Lei n. 6.996/1982, art. 8º, parágrafo único).

Fica dispensado o recolhimento do título eleitoral apresentado pelo(a) eleitor(a), no momento da realização da transferência. Se recolhido, o mesmo deverá ser mantido separado, já que deverá ser descaracterizado e descartado.

Havendo débitos pendentes, deverão ser cobradas as multas devidas, previamente ao preenchimento do requerimento, ou declarada a insuficiência econômica, pelo(a) eleitor(a), para o pagamento das multas por ausência ao pleito, cuja dispensa estará condicionada à apreciação e deferimento do RAE pela autoridade judiciária.

Preventivamente, antes de se efetivar a operação de transferência, sugere-se seja verificado eventual RAE recém digitado, em processamento ou indeferido (no Sistema ELO – Controle – Lote – Localiza RAE) para o mesmo requerente.

Seção III
Transferência de Inscrição Cancelada

Caso o(a) eleitor(a) possua inscrição cancelada pelos códigos ASE 019 – falecimento, 027 – duplicidade/pluralidade, 035 – ausência às urnas nos últimos três pleitos; e 469 – revisão de eleitorado, a regularização poderá ser feita por meio de operação de transferência, desde que comprovada a inexistência de outra inscrição liberada, não liberada, regular ou suspensa para o(a) eleitor(a).

É vedada a transferência de número de inscrição envolvida em coincidência, suspensa, cancelada por perda de direitos políticos (ASE 329) ou por decisão de autoridade judiciária (ASE 450), bem como aquelas com registro de ASE que tornam o(a) eleitor(a) não quite, nos termos da Resolução TSE nº. 21.823/2004.

Nos termos da decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral no Processo Administrativo n.º 313-98.2013.6.00.0000, a inelegibilidade não deve ser considerada causa restritiva à quitação eleitoral, razão pela qual não impede a realização de qualquer operação RAE e o fornecimento de certidão de quitação eleitoral.

Existindo mais de uma inscrição cancelada no cadastro, passíveis de transferência, deverá ser promovida, preferencialmente, a movimentação daquela:

- que tenha sido utilizada para exercer o voto no último pleito;
- que seja mais antiga.

Seção IV
Transferência para o Exterior

Todo(a) cidadão(ã) brasileiro(a), já inscrito(a) como(a) eleitor(a) no Brasil, que resida no exterior em país onde haja representação diplomática brasileira ou esteja vinculado a uma jurisdição consular brasileira, poderá transferir seu domicílio eleitoral para o exterior, objetivando votar nas eleições presidenciais.

A transferência poderá ser requerida pelo Título Net Exterior ou pessoalmente (quando houver atendimento presencial) nas sedes das embaixadas ou das repartições consulares com jurisdi-

ção sobre a nova residência ou no cartório da zona eleitoral do exterior, localizado em Brasília- DF.

O(A) requerente deverá preencher os mesmos requisitos exigidos para a transferência de domicílio eleitoral no Brasil e apresentar cópia de toda a documentação, além do comprovante da nova residência ou declaração de residência.

Já a transferência no exterior poderá ser requerida por todo cidadão(ã) brasileiro(a) já inscrito(a) como(a) eleitor(a) no cartório da zona eleitoral do exterior, que tenha alterado seu domicílio para país onde haja representação diplomática brasileira ou que esteja vinculado a uma jurisdição consular diversa, continuando a votar nas eleições presidenciais.

Frise-se que a operação RAE de transferência para o exterior, ou no exterior, somente será requerida pelo Título Net Exterior ou pessoalmente (quando houver atendimento presencial) nas embaixadas, repartições consulares ou no cartório da zona eleitoral do exterior, ao passo que as demais operações RAE, o fornecimento de certidão de quitação e o recebimento de justificativas Eleitorais poderão ser realizados por qualquer cartório eleitoral no Brasil.

Seção V
Revisão e Segunda Via para Eleitor(a) que Reside no Exterior

O requerimento de revisão de dados ou de emissão da segunda via poderá ser feito pelo Título Net Exteior (Exterior) ou pessoalmente (quando houver atendimento presencial) nas sedes das embaixadas ou das repartições consulares com jurisdição sobre a localidade da residência do(a) requerente ou em qualquer cartório eleitoral no Brasil.

O(a) requerente deverá apresentar original e cópia do documento oficial de identificação e do comprovante ou declaração da nova residência, para o procedimento de revisão. Para a obtenção de segunda via, bastará apresentar o original e a cópia do documento de identificação.

Importante lembrar que, na hipótese de revisão, a certidão de quitação eleitoral, com os novos dados, só será emitida após o deferimento do RAE pelo juízo competente.

O RAE, devidamente assinado pelo alistando, juntamente com a cópia da documentação exigida, será enviado para análise, via CRE-MA por meio do SEI, ao cartório da zona eleitoral do exterior, com sede em Brasília-DF.

Seção VI
Transferências Equivocadas

Subseção I
Disposições gerais

A competência para o início do procedimento de reversão de operações RAE de transferência é do juízo da zona eleitoral onde ocorreu o equívoco.

O procedimento será formalizado como Processo Judicial Eletrônico - PJe do tipo Regularização de Situação Eleitoral – RSE, "Retificação de Histórico RAE".

Os pedidos de reversão serão instruídos com a documentação necessária para o cabal esclarecimento do ocorrido e para a reconstituição dos dados da inscrição anteriores à operação que se pretenda reverter, obtidos, inclusive, na zona eleitoral de origem, sem o que não poderão ser atendidos, ressalvada a expressa indicação da indisponibilidade de documentos, quando ultrapassados os prazos regulamentares de sua conservação.

Após instrução, o procedimento deve ser tramitado à Corregedoria via sistema.

A atualização final dos registros, no cadastro, é decidida e efetuada pela Corregedoria-Geral Eleitoral, cabendo à Corregedoria Regional a verificação da solicitação de reversão e o encaminhamento desta ao órgão superior ou, se for o caso, a devolução da documentação para complementação.

Subseção II
Constatação na zona eleitoral onde ocorreu o equívoco

A zona eleitoral que constatar ter realizado transferência equivocada de inscrição deverá notificar o(a) eleitor(a) para restituir o título eleitoral e apresentar documento de identificação, solicitando, com urgência, à zona eleitoral de origem do(a) eleitor(a) transferido(a), a complementação dos documentos necessários à apreciação do caso.

A solicitação poderá ser realizada por ofício encaminhado diretamente à zona eleitoral de origem, via fac-símile ou por e-mail institucional, caso se trate de juízo vinculado a outra UF, ou via Processo Judicial Eletrônico - PJe do tipo Regularização de Situação Eleitoral – RSE, "Retificação de Histórico RAE".

Os autos serão instruídos com a seguinte documentação (Fax- Circular CGE n. 21/2002):

1. informação do(a) chefe(a) de cartório mencionando as circunstâncias em que ocorreu o equívoco;
2. RRI – Requerimento de Regularização de Inscrição – firmado pelo(a) eleitor(a), se este puder se contatado;
3. cópia de documentos que comprovem os dados pessoais que necessitam ser consignados no cadastro (documento de identidade, comprovante de residência e título eleitoral);
4. cópia do RAE – Requerimento de Alistamento Eleitoral – preenchido pelo(a) eleitor(a) e do correspondente PETE – Protocolo de Entrega do Título Eleitoral;
5. cópia das respectivas páginas dos cadernos de votação posteriores à data do alistamento, da transferência ou da revisão de dados pessoais, nas quais tenha constado o nome do(a) eleitor(a) ou o número da inscrição;
6. outros documentos e informações que possam subsidiar a apreciação do caso.

Na impossibilidade de instrução do processo com o RAE referido no item IV, o cartório poderá solicitar à SERSE o fornecimento do referido documento, por e-mail. Nesse caso, somente será fornecida cópia de RAE processado a partir de 2008 e que conste armazenado digitalmente no Sistema ELO.

Decidindo a autoridade competente pela solicitação de reversão da operação de transferência, os autos serão remetidos à CRE-MA, para verificações a seu cargo, eventuais diligências e posterior encaminhamento à Corregedoria-Geral Eleitoral – CGE.

Subseção III
Constatação do equívoco em zona eleitoral diversa

A constatação por zona eleitoral diversa da que provocou o equívoco, exige a elaboração de informação detalhada e a juntada de cópia da documentação necessária ao esclarecimento dos fatos.

De acordo com o despacho da autoridade judiciária, a documentação poderá ser remetida à zona eleitoral que promoveu a transferência equivocada via Processo Judicial Eletrônico – Pje (autuado na classe judicial Regularização de Situação Eleitoral – RSE, "Retificação de Histórico RAE").

Capítulo IV

Revisão

Será promovida a operação de revisão quando o(a) eleitor(a) necessitar:

1. alterar o local de votação dentro do mesmo município, ainda que haja mudança de zona eleitoral;
2. retificar dados pessoais;
3. regularizar situação de inscrição cancelada sem transferência.

Somente será deferida revisão ao(a) eleitor(a) que não possuir débitos com a Justiça Eleitoral.

Na hipótese de revisão, não haverá alteração da data do domicílio que consta do título.

Para a operação de revisão, será exigida a apresentação de documento de identificação com foto: carteira de identidade ou documento de valor legal equivalente, tais como as identidades funcionais (OAB, CREA, etc.), certificado de reservista, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (CNH), modelo novo e foto estilo selfie (foto de si mesmo) segurando o documento de identificação próximo ao rosto (na hipótese de requerimento virtual).

Não será possível realizar revisão de dados com base em protocolo de solicitação de segunda via de documento ou boletim de ocorrência (BO), orientando-se o(a) eleitor(a) a obter um dos documentos necessários à realização da operação.

O modelo de passaporte que não contiver os dados de filiação não será aceito, isoladamente, para nenhuma operação RAE, pois essa informação - filiação - é indispensável à individualização do(a) eleitor(a).

O novo modelo de passaporte, que contém os dados de filiação, poderá ser aceito para todas as operações RAE.

A CNH poderá ser utilizada para a operação de revisão, ainda que não seja aceita para a operação de alistamento (Seção II, Capítulo II, deste Título).

Capitulo V

Segunda Via

A operação de segunda via será promovida somente quando não houver necessidade de atualizar nenhum dado do(a) eleitor(a) e a demanda não puder ser atendida com uma certidão de quitação eleitoral. Se houver alguma informação da qualificação do(a) requerente que esteja desatualizada, deverá ser efetuada, obrigatoriamente, a revisão de dados.

Embora a possibilidade de solicitação de segunda via em qualquer zona eleitoral esteja prevista no Código Eleitoral, a operação só poderá ser realizada na zona em que estiver inscrito o(a) eleitor(a), devido à restrição operacional do sistema.

Opcionalmente, o(a) eleitor(a) poderá ser orientado a baixar o aplicativo e-Título no smartphoone ou tablet, em substituição à via impressa do documento.

Somente será deferida segunda via ao(a) eleitor(a) que estiver quite com a Justiça Eleitoral.

Nos termos da decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral no Processo Administrativo n.º 313-98.2013.6.00.0000, a inelegibilidade não deve ser considerada causa restritiva à quitação eleitoral, razão pela qual não impede a realização de qualquer operação RAE e o fornecimento de certidão de quitação eleitoral.

A segunda via poderá ser expedida até dez dias antes da eleição, sem qualquer alteração na data do domicílio do(a) eleitor(a).

Para a operação de segunda via, será exigida a apresentação de documento de identificação com foto: carteira de identidade ou documento de valor legal equivalente, tais como as identidades funcionais (OAB, CREA etc.), certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (CNH), modelo novo, e foto estilo selfie (foto de si mesmo) segurando o documento de identificação, mostrando o lado dos dados, próximo ao rosto (nas hipóteses de requerimentos efetuados virtualmente).

Não será possível emitir segunda via com base em protocolo de solicitação de documento ou de segunda via, ou ainda boletim de ocorrência (BO), orientando-se o(a) eleitor(a) a obter um dos documentos necessários à realização da operação RAE.

O modelo de passaporte que não contiver os dados de filiação não será aceito, isoladamente, para nenhuma operação RAE, pois essa informação filiação é indispensável à individualização do(a) eleitor(a).

O novo modelo de passaporte, que contém os dados de filiação, poderá ser aceito para todas as operações RAE.

A CNH poderá ser utilizada para a operação de segunda via, ainda que não seja aceita para a operação de alistamento (Seção II, Capítulo II, deste Título).

Comparecendo(a) eleitor(a) de Zona Eleitoral diversa, qualquer cartório eleitoral poderá fornecer certidão de quitação ou circunstanciada em substituição à segunda via do título, esclarecendo-o sobre os benefícios desse procedimento, visto que na certidão também constarão todas as informações do título eleitoral.

Capítulo VI

Preenchimento do Formulário RAE

Seção I
Disposições Gerais

Nas operações de alistamento e de transferência, deverão ser preenchidos todos os campos do formulário RAE, excetuados os de número telefone para contato, se o(a) requerente não dispuser deles, o do número do CPF, cuja anotação é facultativa e o do nome social, que ocorrerá a critério do(a) requerente. O alistamento por meio de RAE observará, obrigatoriamente, as instruções deste manual.

Seção II
Eleitor(a) Gêmeo(a)

A condição de gêmeo deverá ser assinalada no campo correspondente no formulário RAE, não havendo necessidade de lançamento do ASE 256 nessa hipótese.

Sugere-se, opcionalmente, a impressão do RAE e a juntada de comprovante da condição de gêmeo – cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento –, a fim de viabilizar a apreciação do agrupamento pela autoridade judiciária, independentemente de notificação do(a) eleitor(a).

Na impossibilidade de obtenção de cópia ou de comprovação no ato do requerimento, deverá ser assinalado o campo correspondente no formulário RAE, e o(a) eleitor(a) informado(a) de que a declaração está sendo prestada sob as penas da lei.

Seção III
Nome civil, nome social e identidade de gênero

O nome do alistando ou eleitor(a) deverá ser consignado com a mesma grafia que constar nos documentos apresentados, sem abreviatura.

Alegações de registro civil equivocado, de documentos emitidos com erro ou de alteração de nome em razão de mudança de estado civil não serão consideradas, devendo o(a) requerente, se for o caso, solicitar a alteração no órgão responsável pela emissão do documento.

Nomes que possuam mais de setenta caracteres deverão ter os três primeiros e os últimos nomes grafados na íntegra.

Somente deverão ser utilizadas as letras do alfabeto da língua portuguesa e os sinais de acento agudo, grave e circunflexo, til, trema, hífen e apóstrofo.

Havendo no nome abreviaturas e caracteres estranhos, como diversos dos sinais gráficos mencionados no parágrafo anterior, o cartório deverá oficiar à Corregedoria, juntando cópia do documento de identidade, para que seja lançado o ASE 485 no histórico do(a) eleitor(a), evitando que os dados lançados sejam apontados como equivocados.

A Resolução TSE n.º 23.562/2018 prever que a pessoa travesti ou transexual possa, por ocasião do alistamento ou de atualização de seus dados no Cadastro Eleitoral, se registrar com seu nome social e respectiva identidade de gênero.

O nome social e a identidade de gênero constarão do Cadastro Eleitoral em campos próprios, preservados os dados do registro civil.

Considera-se "nome social" a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida e "identidade de gênero" a dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar necessária relação com o sexo biológico atribuído no nascimento. A Justiça Eleitoral restringirá a divulgação de nome civil dissonante da identidade de gênero declarada no alistamento ou na atualização do Cadastro Eleitoral.

Destacam-se, outrossim, as seguintes orientações da Corregedoria-Geral Eleitoral quanto ao registro do nome social e identidade de gênero no Cadastro Eleitoral (Ofício-Circular n.º 13/2018-CGE):

1. O nome social constará do título, impresso ou digital, no campo destinado ao nome do(a) eleitor(a); portanto, não se confunde com apelido e não poderá ser ridículo ou atentar contra o pudor; o respectivo campo deve ser mantido em branco quando o(a) eleitor(a) não adotar um nome social.

2. Não é necessário que o(a) eleitor(a) apresente qualquer documento em que conste o nome social para que este possa ser anotado, bastando a autodeclaração.

3. A identidade de gênero será declarada pelo(a) eleitor(a) e anotada no campo gênero, anteriormente identificado com campo "sexo".

4. Eventual alteração de gênero e a inclusão do nome social devem ser manifestadas por ocasião do alistamento eleitoral ou da atualização dos dados do cadastro eleitoral, mediante RAE.

5. A inserção do nome social e da identidade de gênero no Cadastro Eleitoral constituem instrumento de proteção contra discriminações e de prevenção da exposição dos(as) cidadãos(ãs) a tratamentos desumanos ou degradantes. Nesse contexto, frisa-se a imprescindibilidade da dispensa de tratamento respeitoso aos(as) eleitoras e eleitores no momento do atendimento.

Seção IV
Estado Civil

Para a anotação no cadastro eleitoral, serão considerados como estado civil: solteiro(a), casado(a), viúvo(a), divorciado(a) e separado(a) judicialmente.

Separação de fato não será consignada, permanecendo a informação "casado(a)", da mesma forma que, no caso das pessoas que vivam em união estável, permanecerá o estado civil "solteiro(a)".

Seção V
Endereço

O endereço do domicílio do(a) requerente terá o logradouro e demais dados selecionados nas correspondentes tabelas do formulário RAE.

Não estando disponível o logradouro correspondente na respectiva tabela, essa deverá ser imediatamente atualizada pelo(a) Servidor(a no Sistema ELO, de acordo com as orientações técnicas disponíveis no menu Ajuda – Manuais – Download – Manual do sistema; ou conforme instruções expedidas pela Coordenadoria de Sistema Eleirorais - COSIS.

No caso de localidade do interior onde não há nome nem número nas ruas, será sempre consignado no RAE um ponto de referência que permita posterior notificação do(a) eleitor(a).

Havendo dificuldade para especificar, no RAE, o local exato do endereço ou impossibilidade de comprovação documental do domicílio, também será exigida declaração assinada pelo(a) eleitor(a), sob as penas da lei, com a indicação de pontos de referência e, se possível, de pessoas que possam atestar a veracidade das informações prestadas, sem prejuízo das diligências que se reputarem necessárias à elucidação de eventual controvérsia acerca do conteúdo da declaração, nos termos do disposto no Código Eleitoral (art. 45, § 2º).

O(A) eleitor(a) deverá escolher um local de votação dentre os disponíveis para a zona eleitoral com jurisdição sobre o seu domicílio eleitoral.

Seção VI
Tempo de Residência

No caso de alistamento, o tempo de domicílio é irrelevante, porém, se for inferior a trinta dias, deverá ser consignado, no campo próprio, um mês, que é o tempo mínimo admitido pelo sistema.

Se for caso de transferência, o tempo de residência deverá ser de, no mínimo, três meses, e haver transcurso de, pelo menos, um ano da data do alistamento ou da última transferência.

Nas operações RAE de revisão não é necessário o preenchimento desse campo.

Não será exigido o cumprimento do prazo mínimo previsto para transferência no caso de requerimento formulado por Servidor(a) público(a) civil, militar, autárquico, ou de membro de sua família, cujo domicílio tenha sido alterado por motivo de remoção ou transferência.

Seção VII
Nome da Mãe

Será consignado com a mesma grafia constante do documento apresentado, ainda que haja alegação de mudança decorrente de alteração de estado civil.

Se o documento não indicar o nome da mãe, deverá ser informado "Não consta" no respectivo campo de consulta ou assinalada, no RAE, a opção "NÃO CONSTA".

Se presente, na documentação apresentada pelo(a) eleitor(a), nome de duas ou mais mães, todos os nomes deverão constar no respectivo campo do RAE, sendo separados pela conjunção "e".

Seção VIII

Nome do Pai

Da mesma forma, será grafado conforme conste do documento de identificação. Se o documento não indicar o nome do pai, deverá ser assinalada, no RAE, a opção "NÃO CONSTA".

Se presente, na documentação apresentada pelo(a) eleitor(a), nome de dois ou mais pais, todos os nomes deverão constar no respectivo campo do RAE, sendo separados pela conjunção "e".

Seção IX

Indicação para os Trabalhos Eleitorais

A indicação para os trabalhos Eleitorais observará os seguintes procedimentos:

I – o ASE 205, motivo/forma 2, será lançado pela zona eleitoral por meio do Sistema ELO, em conformidade com os procedimentos definidos pela autoridade judiciária no âmbito da respectiva jurisdição;

II – caso o(a) eleitor(a) solicite operação RAE, informando não desejar ser mesário voluntário, recomenda-se não anotar nenhuma opção, no RAE, referente à Habilitação para Trabalhos Eleitorais, a fim de evitar constrangimentos ao(a) eleitor(a).

Capítulo VII

Coleta de dados biométricos Seção

Seção I

Disposições gerais

A coleta de dados biométricos ocorre após o preenchimento dos dados biográficos do alistando no RAE.

Foi temporariamente suspensa a coleta dos dados biométricos nas operações RAE, durante a vigência do Plantão Extraordinário da Justiça Eleitoral (instituído pela Resolução TSE n.º 23.615/2020). Nesse período, todo(a) eleitor(a) que requerer operação RAE e não tiver registro de dados biométricos no histórico deverá ser orientado(a) a buscar a Justiça Eleitoral para a coleta biométrica, quando do retorno do atendimento presencial.

Os dados biométricos a serem coletados serão as impressões digitais dos dez dedos, ressalvada impossibilidade física, a fotografia e a sua assinatura digitalizada.

A ordem da coleta de dados biométricos é configurável no âmbito do TRE-MA, mas a sequência mais comumente adotada é assinatura, foto e digitais.

Seção II
Coleta da assinatura

Após a gravação dos dados do(a) eleitor(a), ressalvada configuração diversa da ordem de procedimentos, inicia-se a coleta da assinatura no sign- pad.

Eventuais impedimentos à coleta da assinatura devem ser registrados em funcionalidade própria do sistema.

Deve ser solicitada a assinatura atual do(a) eleitor(a), independentemente da que eventualmente conste noutro documento de identidade. A imagem da assinatura ficará armazenada no Sistema ELO.

A assinatura deve estar sobre a linha e não deve ultrapassá-la.

Solicite que o(a) eleitor(a) reduza o tamanho da assinatura, se necessário.

Depois da coleta da assinatura o sistema apresentará a interface para a coleta de outros dados biométricos (foto e digitais, conforme a sequência previamente configurada no âmbito do TRE).

Seção III
Coleta das impressões digitais

A qualidade do processo de coleta das digitais, durante o atendimento de RAE, refletirá diretamente na qualidade da identificação das eleitoras e dos eleitores, pela urna, no dia da eleição com identificação biométrica. Por isso, vale destacar, a prestação de um atendimento de qualidade ao(a) eleitor(a) depende da especial dedicação e zelo empenhados nessa atividade.

Durante a coleta das impressões digitais o(a) atendente deverá utilizar luvas descartáveis para captura das digitais por rolagem, mediante obrigatória condução dos dedos do(a) eleitor(a), ou seja, não se deve deixar o alistando efetuar sozinho a rolagem. Tal medida propicia mais qualidade na imagem coletada: o(a) atendente treinado(a) e experiente saberá, na prática, a força e velocidade a serem despendidas no procedimento, ao contrário do(a) eleitor(a).

Após cada atendimento o(a) atendente deve higienizar as luvas com álcool em gel. Faz-se conveniente, ainda, a troca periódica das luvas.

Seção IV
Coleta da fotografia

A fotografia coletada deverá atender ao padrão de identificação da Organização da Aviação Civil Internacional, com especial atenção para:

1. enquadrar completamente rosto e ombros do alistando;
2. cuidar para que não haja reflexos, penumbras ou sombras em nenhuma parte da fotografia;

3. Orientar o(a) alistando a olhar direto para a câmera, com fisionomia neutra, sem sorrir ou franzir a testa, mantendo os olhos abertos e visíveis;

4. vedar o uso de óculos ou itens de chapelaria, exceto os utilizados por motivos religiosos, que não devem impedir a visualização perfeita do rosto do(a) requerente.

Capítulo VIII

Processamento de dados de RAE

Seção I
Dados biográficos

Os lotes de RAE serão fechados diariamente e enviados para processamento no prazo de cinco dias a contar de seu fechamento.

Os RAE devem ser apreciados pela autoridade judiciária antes do envio.

Toda operação RAE, durante seu processamento, está sujeita à retenção no banco de erros do cadastro eleitoral.

Ensejam a retenção, em banco de erros, inconsistências no preenchimento do RAE, tais como caracteres inválidos no campo endereço, datas inválidas e registro de revisão de dados pessoais sem a respectiva indicação expressa. A atenção dos Servidores(as) que atendem os eleitoras e eleitores é fundamental para evitar esses equívocos.

O processamento dos RAE deve ser acompanhado no Sistema ELO até que se efetive a atualização das informações no cadastro nacional de eleitoras e eleitores, por meio de:

1. consulta à situação dos lotes enviados – verificar se todos os registros RAE de cada lote foram atualizados (menu Controle – Lote – Consulta); e

2. consulta diária ao banco de erros (menu Ajuste – Banco de Erros – Consulta) – verificar a existência de registro RAE retido em banco de erros, na situação "com erro".

A correção dos RAE que forem retidos em banco de erros deve ser operada de acordo com as instruções técnicas disponibilizadas pela Seção de Cadastro-SECAD/COSIS (secad@tre-ma.jus.br).

Identificado o RAE retido em banco de erro (conforme indicado no item I acima) é necessário abrir o RAE (no canto inferior direito) e selecionar "ERRO(S)", para visualizar o tipo de inconsistência.

Seção II
Dados biométricos

Diariamente, os cartórios devem monitorar o regular processamento dos dados biométricos, por meio dos respectivos relatórios do Sistema ELO (Relatório – Biometria – RAEs pendentes de coleta biométrica / Biometrias pendentes de envio), analisá-los e adotar as providências necessárias para sanar as eventuais pendências.

Dúvidas sobre a análise dos relatórios podem ser sanadas junto à Seção de Cadastro: secad@tre-ma.jus.br.

Detectada a necessidade de nova coleta biométrica, o(a) eleitor(a) deve ser contatado(a) para comparecimento em cartório e realização do procedimento, tão logo seja possível, para evitar problemas em sua identificação no dia da eleição.

Capítulo IX
Emissão do Título Eleitoral

Seção I
Procedimento

Acerca do Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE:

1. O RAE será considerado emitido com a visualização em tela, juntamente com a imagem da assinatura do alistando;
2. No atendimento presencial, ao finalizar o preenchimento do RAE, o(a) atendente lerá, em voz alta, o nome completo, o nome dos pais, a data de nascimento e o local de votação do alistando, que confirmará ou corrigirá os dados.
3. A formalização da apreciação e decisão pela autoridade judiciária ocorrerá por intermédio de relatório coletivo para deferimento de RAE, no caso dos deferimentos, ou RAE individualizado impresso, no caso dos indeferimentos ou adoção de diligências;
4. Será vedada a retenção de cópias de documentos do alistando, salvo se indispensáveis à instrução dos requerimentos sobre os quais haja dúvidas a respeito dos requisitos legais para a operação.
5. Os Protocolos de Entrega de Título Eleitoral – PETE serão arquivados juntamente com os RAEs.

Conferida a regularidade do requerimento, o título eleitoral será emitido de imediato, juntamente com o protocolo de entrega. Opcionalmente, o(a) eleitor(a) poderá ser orientado(a) a baixar o aplicativo e-Título no smartphoone ou tablet, em substituição à via impressa do documento.

Seção II
Emissão Imediata do Título Eleitoral

Na emissão imediata do título serão observadas as seguintes cautelas;

1. o título eleitoral será emitido juntamente com o protocolo de entrega;
2. o documento emitido será entregue ao(a) eleitor(a), que o assinará ou aporá a impressão digital do seu polegar, na presença do(a) Servidor(a) da central de atendimento ao(a) eleitor(a) ou do cartório;
3. a entrega do título eleitoral será feita exclusivamente ao(a) requerente, após o preenchimento do Protocolo de Entrega do Título Eleitoral - PETE (canhoto), com a assinatura do(a) eleitor(a) ou a aposição da impressão digital de seu polegar, se não souber assinar, a assinatura do(a) Servidor(a) do cartório responsável pela entrega e a anotação da data de recebimento.
4. Em se tratando de atendimento virtual, eleitor(a) receberá o número do título pelos meios de contato por ele(a) fornecido e orientado(a) a baixar o aplicativo e-Título ou expedir certidão de quitação, decorridos 10 (dez) dias do pedido.

Sobre o aplicativo e-Título:

1. trata-se da via digital do título de eleitor(a);
2. permite o acesso rápido e fácil às informações do(a) eleitor(a), cadastradas na Justiça Eleitoral; e
3. é gratuito e pode ser baixado nas lojas iOs e Android. Pelo e-Título o(a) eleitor(a) terá acesso a dados como:
    a. Seção Eleitoral;
    b. Local de votação (do(a) eleitor(a) e de terceiros, mediante consulta);
    c. Situação cadastral (se o título está Regular, Cancelado ou Suspenso);
    d. Situação biométrica (se o(a) eleitor(a) possui dados de biometria - foto, assinatura e digitais - cadastrados na Justiça Eleitoral, seja biometria coletada ou migrada de outros órgãos públicos);
    e. Certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes Eleitorais;
    f. Emissão de guias de multa para o(a) eleitor(a) que deixou de comparecer às urnas ou aos trabalhos Eleitorais, quando convocado; e
    g. Justificativa eleitoral no dia das eleições (para eleitoras e eleitores fora do município de votação).

Em 2020, ficou mais fácil acessar o aplicativo: agora é possível entrar com o número do CPF (sem precisar lembrar do seu número do título de eleitor(a)).

O aplicativo e-Título permite que o(a) eleitor(a) participe ativamente do processo eleitoral, facilitando seu cadastro como Mesário(a) Voluntário(a).

O e-Título foi atualizado, tornando fácil seu acesso às pessoas com deficiência visual e, quando apresentado com os dados biométricos do(a) eleitor(a), pode ser utilizado para exercício do voto.

Não será necessário preencher o PETE com o número de inscrição se o(a) próprio(a) atendente digitar o RAE e entregar o título ao(a) eleitor(a). Quando não for possível a digitação do RAE e a entrega do título pela mesma pessoa – como nos postos de atendimento –, poderá ser utilizado carimbo para a aposição do nome e do número de inscrição do(a) Servidor(a) no PETE.

Seção III
Emissão Posterior do Título Eleitoral

Se entregue em momento diverso, o(a) Servidor(a) solicitará documentos que permitam confirmar a identidade e examinará se existe algum dado pessoal a completar ou a corrigir no canhoto correspondente.

Se for caso de correção, deverá ser preenchido, de imediato, novo RAE de revisão. Contudo, se o lote ainda não tiver sido encaminhado, o RAE poderá ser corrigido, sem necessidade de comandar revisão.

Antes da entrega, o cadastro deverá ser consultado para verificação da regularidade da inscrição.

Deverá ser colhida a assinatura ou a impressão digital do polegar direito do(a) eleitor(a) (se não souber assinar), no espaço próprio constante do canhoto, repetindo a mesma operação no verso do documento.

O título será entregue ao(a) eleitor(a), pessoalmente, por Servidor(a) da Justiça Eleitoral, vedada a interferência de terceiros.

A data da emissão do título eleitoral será sempre a do preenchimento do formulário RAE, em qualquer operação (alistamento, transferência, revisão e segunda via).

Efetuada a entrega do título, proceder-se-á ao arquivamento do PETE (Protocolo de Entrega do Título Eleitoral) junto ao RAE da operação, se impresso.

A expedição de título eleitoral prova a quitação do(a) eleitor(a) com a Justiça Eleitoral até a data de sua emissão.

Capítulo XI
Indeferimento de RAE

Na hipótese de indeferimento ou processamento rejeitado, o título expedido será considerado inválido.

Tratando-se de requerimento não processado, deverá ser lavrada certidão circunstanciada

no verso do RAE.

O(a) eleitor(a) deverá ser notificado(a), por telefone ou pessoalmente, a respeito do indeferimento do RAE e da consequente invalidade do documento, e orientado(a) a comparecer ao cartório ou encaminhar manifestação virtualmente, no prazo de cinco dias, para regularizar a inscrição eleitoral ou, se for o caso, solicitar a expedição de novo título.

Fracassadas as tentativas de notificação do(a) eleitor(a) ou deixando esse(a) de comparecer ao cartório, será publicado edital, pelo prazo de quinze dias, no qual constará o nome do(a) eleitor(a), o número da inscrição contida no título expedido, a data de emissão, a seção, a zona eleitoral e o município.

Modelo de edital de novas inscrições (contendo deferimentos/indeferimentos) consta na página Zonas Eleitorais, na intranet, em Fluxogramas e Modelos – Modelos – Prática Cartorária.

Capítulo XII

Impugnação e Recurso

Será disponibilizada aos partidos políticos, em sistema específico, e ao Ministério Público Eleitoral, mediante ofício, nos dias 1º e 15 de cada mês ou no primeiro dia útil que lhes seguir, listagem contendo as inscrições eleitorais paras as quais houve requerimento de alistamento ou transferência deferido ou indeferido.

Resolução TSE n.º 23.659/2021, art. 54, § 1º, a relação de inscrições de que trata o caput conterá apenas os seguintes dados:

1. nome;
2. Inscrição eleitoral identificada apenas pelos 4 primeiros dígitos;
3. operação;
4. município;
5. zona eleitoral;
6. data de digitação; e
7. lote do RAE.

Findo o prazo recursal cuja contagem se iniciar da publicação da listagem de que trata o caput deste artigo, será ela removida dos locais em que tiver sido disponibilizada.

Os partidos políticos, por seus delegados(as), poderão requerer cópia dos documentos relativos aos pedidos de alistamento, transferência, segunda via e revisão de dados, desde que o façam fundamentadamente, com especificação da inscrição questionada e dos indícios e das circunstâncias que embasem a suspeita.

A impugnação ao requerimento de alistamento ou de transferência de inscrição poderá ser realizada antes da apreciação do RAE pela autoridade judiciária, e será autuada na Classe "Recurso/Impugnação de Alistamento Eleitoral".

Caso a impugnação seja interposta após a decisão de deferimento ou indeferimento do RAE, deverá ser tratada como recurso e processada nos termos do art. 267 do Código Eleitoral, consi-

derando, porém, os prazos recursais previstos na Lei n.º 6.996/1982, repetidos na Resolução TSE n.º 23.659/2021, conforme segue:

1. do indeferimento do RAE, poderá ser interposto recurso pelo(a) eleitor(a), no prazo de cinco dias, a contar da publicação das relações dos(as) eleitoras e eleitores; e
2. os(as) delegados(as) de partido político poderão recorrer dos deferimentos, no prazo de dez dias, contados da publicação referida no inciso anterior.

Se houver interposição de recurso, o procedimento deve ser autuado no PJE, na Classe processual [RECURSO/IMPUGNAÇÃO DE ALISTAMENTO ELEITORAL (12557)] – para posterior envio ao Tribunal.

Capítulo XIII

Período de Fechamento do Cadastro Eleitoral

Nenhum requerimento de inscrição, transferência ou revisão será recebido dentro dos 150 (cento e cinquenta) dias anteriores a data do pleito.

O atendimento de eleitoras e eleitores e o processamento de dados do cadastro, no período, observará normativa específica estabelecida pelo TSE (cronograma operacional do cadastro), bem como a regulamentação do referido cronograma, estabelecida em Provimento da Corregedoria.

Aos(As) eleitoras e eleitores com situação regular no cadastro que necessitarem de prova de quitação, será fornecida certidão de quitação circunstanciada, mediante prévio recolhimento de multa, se houver, ou concessão de isenção do pagamento para os(as) carentes (ou os(as) dispensados(as) do recolhimento por força normativa), cujo registro de pagamento deverá ser efetuado no ELO oportunamente.

No caso de inscrição cancelada em decorrência de ausência a três eleições consecutivas (ASE 035), duplicidade de inscrições (ASE 027), falecimento (ASE 019), quando comandado por equívoco, ou revisão de eleitorado (ASE 469), passível de regularização, após o recolhimento ou a dispensa das multas eventualmente devidas ou a declaração de insuficiência econômica, será expedida certidão de quitação circunstanciada, com prazo de validade, até a reabertura do cadastro, na qual constará o impedimento legal para a imediata regularização de sua situação eleitoral.

Se a inscrição tiver sido cancelada por sentença de autoridade judiciária (ASE 450), o(a) eleitor(a) deverá ser orientado(a) a recolher os débitos eventualmente pendentes, após o que poderá ser fornecida certidão circunstanciada, com prazo de validade, dando conta da inexistência de débitos pecuniários para com a Justiça Eleitoral e do impedimento legal para o requerimento de nova inscrição até a data de reabertura do cadastro.

Tratando-se de eleitor(a) com os direitos políticos suspensos, a expedição de certidão de quitação circunstanciada estará condicionada à apresentação de documento exigido para o restabelecimento e à apreciação do caso concreto pela autoridade judiciária.

Para fins civis diversos, tais como obtenção de passaporte, posse em cargos públicos ou matrícula em universidades, deve ser verificada a possibilidade do fornecimento da "certidão de ausência de débitos para fins civis".

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Constituição Federal
- Código Eleitoral
- Lei Complementar n. 64/1990
- Lei n. 6.001/1973 (Estatuto do Índio)
- Lei n. 6.996/1982
- Lei n. 7.444/1985
- Lei n. 13.445/2017
- Decreto n. 70.391/1972 e 70.436/1972 (Estatuto da Igualdade)
- Decreto n. 3.927/2001
- Resolução TSE n. 20.753/2000
- Resolução TSE n. 20.806/2001
- Resolução TSE n. 21.385/2003
- Resolução TSE n. 21.407/2003
- Resolução TSE n. 23.659/2021
- Resolução TSE n. 21.823/2004
- Resolução TSE n. 21.920/2004
- Resolução TSE n. 22.097/2005
- Resolução TSE n. 22.155/2006
- Resolução TSE n. 23.274/2010
- Resolução TSE n. 23.615/2020
- Provimento CGE n. 6/2007
- Provimento CGE n. 6/2009
- Provimento CGE n. 8/2019
- Ofício-Circular CGE n. 9/2000
- Ofício-Circular CGE n. 31/2004
- Ofício-Circular CGE n. 39/2012
- Ofício-Circular CGE n. 23/2020
- Fax-Circular CGE n. 21/2002

TÍTULO II

ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO(A) ELEITOR(A)

Capítulo I

Disposições Gerais

Para o registro, no cadastro eleitoral, das ocorrências relativas à situação do(a) eleitor(a) serão utilizados códigos específicos denominados ASE – Atualização da Situação do(a) eleitor(a).

A "situação" é a condição atribuída à inscrição, que define sua disponibilidade para o exercício do voto e condiciona a possibilidade de sua movimentação no cadastro.

Situações da inscrição eleitoral:

1. regular – inscrição não envolvida em duplicidade ou pluralidade, que está disponível para o exercício do voto e habilitada a transferência, revisão e segunda via;
2. suspensa – inscrição que está indisponível, temporariamente (até que cesse o impedimento), em virtude de restrição de direitos políticos, para o exercício do voto e não poderá ser objeto de transferência, revisão e segunda via;
3. cancelada – inscrição atribuída a eleitor(a) que incidiu em uma das causas de cancelamento previstas na legislação eleitoral e que não poderá ser utilizada para o exercício do voto, podendo ser objeto de regularização mediante transferência ou revisão em casos específicos;
4. coincidente – inscrição agrupada pelo batimento, sujeita a exame e decisão de autoridade judiciária (Título IV, Capítulo II, desta parte), e que não poderá ser objeto de transferência, revisão e segunda via. Pode ser:
    a. não liberada: inscrição coincidente que não está disponível para o exercício do voto;
    b. liberada: inscrição coincidente que está disponível para o exercício do voto.

Os registros de códigos ASE são anotados no cadastro individual do(a) eleitor(a), formando um conjunto chamado de "Histórico ASE".

O ASE é representado por um código numérico criado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que poderá estar na situação ATIVO (quando a circunstância que registra está vigendo) ou na situação INATIVO (quando a circunstância que registra não mais subsiste).

Dependendo da situação registrada pelo código ASE, haverá o código de efeito oposto (usualmente chamado "Contra ASE"), que inativará o primeiro.

Em caso de dúvidas sobre digitação dos códigos de ASE, o contato poderá ser feito através do sistema CAZE ou e-mail caze@tre-ma.jus.br.

Capítulo II

Digitação de Código ASE

Por decisão da autoridade judiciária, o cartório eleitoral comandará códigos de ASE somente para os(as) eleitoras e eleitores da própria zona eleitoral – mediante comprovação documental da situação que deseja registrar –, à exceção do ASE 078 (quitação mediante pagamento de multa, dispensa de recolhimento ou reconhecimento da prescrição) e do ASE 167 referente à justificativa apresentada no dia das eleições.

Nos casos de eleitor(a) convocado para trabalhar em zona diversa da sua inscrição (eleição suplementar) o comando do ASE 442 deverá ser feito pela Corregedoria Geral (CGE), salvo quando houver autorização da autoridade judiciária da zona da eleitora ou eleitor, via Sistema ELO, registrado no módulo de convocação, hipótese em que será viável o registro do ASE 442 por juízo eleitoral diverso.

O código ASE será acompanhado, quando houver necessidade de especificar a ocorrência, de "motivo" ou "forma", como no caso de suspensão de direitos políticos, em que deve ser discriminada a causa (condenação criminal, improbidade administrativa ou outros).

Em determinadas situações, será exigida também a anotação de um "complemento", que será a identificação do documento que informou ou deu origem à ocorrência, ou o número do procedimento administrativo da zona eleitoral em que foi determinado o registro do código ASE, de acordo com o Capítulo IV deste título.

É de fundamental importância que tal identificação seja inserida da forma mais precisa e completa possível, permitindo que qualquer pessoa que o consulte conheça a origem da informação.

Os lançamentos equivocados poderão ser automaticamente rejeitados pelo sistema ou, posteriormente, incluídos no relatório de ocorrência na crítica do movimento ASE, quando efetuados no período de fechamento do cadastro, devendo ser novamente digitados de forma correta, se for o caso.

Verificada incorreção ou equívoco no lançamento do código ASE após a inclusão no histórico do(a) eleitor(a), o cartório deverá informar, por escrito, à autoridade judiciária, com documentos que comprovem os dados a serem retificados, remetendo-os à Corregedoria Regional, por meio de PJe, conforme procedimento previsto no Capítulo V deste título.

Para a retificação ou exclusão de códigos de ASE no cadastro deverá ser autuado Processo Judicial Eletrônico PJE – Classe processual "Direitos Políticos" em se tratando dos ASE's (043, 337, 370, 388, 426, 515, 531, 540 e 558) ou na Classe processual RS "Regularização da Situação do(a) eleitor(a)", em se tratando dos demais códigos.

O rito descrito no parágrafo anterior não se aplica aos casos de cancelamentos equivocados pelos códigos ASE 019, 450 e 469, que serão tratados, pelo cartório, por meio de procedimento administrativo específico e do lançamento do código ASE 361 pela própria zona, conforme abordado no capitulo sobre cancelamento de inscrições Eleitorais.

As inscrições canceladas pelos códigos de ASE 027, 035 e 329 não poderão ser restabelecidas pelo código 361, assim como aquelas cujos cancelamentos não tenham sido decorrentes de comando equivocado.

Capítulo III

Manual do ASE e Tabela ASE

As instruções para a utilização dos códigos ASE constam do Manual de Atualização da Situação do(a) eleitor(a) (Manual de ASE versão 1.7 e seguintes) aprovado pelo Provimento n. 8/2019-CGE.

A última versão do Manual do ASE encontra-se disponível no Sistema ELO, menu Ajuda – Manuais – Download.

O objetivo de mantê-la a parte desse manual é garantir a sua atualização com a frequência que as rotinas cartorárias e novidades sobre o tema exigem.

Detectado eventual erro no processamento de código de ASE, sugere-se consulta à última versão do Manual de ASE, para conhecimento da solução indicada para cada caso.

As dúvidas sobre o tema podem ser encaminhadas por meio do sistema CAZE ou pelo e-mail caze@tre-ma.jus.br.

Capítulo IV

Preenchimento do Campo Complemento

O correto preenchimento do campo "complemento do ASE" permite que se identifique a origem do registro e, especialmente nas hipóteses em que há débito para com a Justiça Eleitoral ou restrição ao exercício do voto, viabiliza o controle do término do impedimento ou do cumprimento da obrigação.

O campo complemento possui espaço para setenta caracteres, por isso, é essencial que, no preenchimento do complemento, constem, com

clareza, todos os dados do órgão emitente a fim de que, se necessário, possa ser consultada a fonte para eventual confirmação de dados.

Assim, como exemplo, se o documento foi enviado pela Corregedoria ou por outro cartório eleitoral, o complemento se referirá ao documento emitido pelo órgão de origem dos dados e não ao ofício expedido pela CRE-MA ou pelo cartório, que poderá ser anotado apenas como informação complementar, caso couber no campo complemento.

No que se refere aos ASE's de direitos políticos e de óbito, o padrão de campo complemento dos códigos é o mesmo gerado de forma automática pelo próprio sistema INFODIP.

Assim, a zona para evitar erro de processamento das comunicaçãoes, deve utilizar o mesmo complemento do INFODIP ao cadastrar o ASE, sugerindo-se a prática de "Ctrl+c + Ctrl+V" no ato de cadastrar no ELO.

Para a padronização do preenchimento do campo complemento, deverão ser adotadas as siglas indicadas na tabela abaixo:

A seguir são apresentados alguns modelos de preenchimento do campo complemento:

MULTA ELEITORAL (ASE 264) - AUTUADO PROCESSO																																	
0	6	0	0	0	0	0	-	4	7	.	2	0	2	0	.	6	.	1	0	.	0	0	8	3		P	J	E		X	X	Z	E
M	A																																
Nº do PJE + nº da zona + ZE + MA																																	

RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL (ASE 361), AUTUADO PROCESSO																																	
0	6	0	0	0	0	0	-	4	7	.	2	0	2	0	.	6	.	1	0	.	0	0	8	3		P	J	E		X	X	Z	E
M	A																																
Nº do PJE + nº da zona + ZE + MA																																	

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL (ASE 540), AUTUADO PROCESSO																																	
0	6	0	0	0	0	0	-	4	7	.	2	0	2	0	.	6	.	1	0	.	0	0	8	3		P	J	E		X	X	Z	E
M	A																																
Nº do PJE + nº da zona + ZE + MA																																	

Capítulo V

Retificação e Exclusão do Código de ASE

Os pedidos de retificação do campo complemento, da data de ocorrência ou do motivo-forma, bem como de exclusão do código de ASE, serão encaminhados à CRE-MA, via sistema PJe (classe judicial "Direito Políticos") ou RS (Regularização da Situação Eleitoral), por iniciativa das próprias zonas Eleitorais.

A CRE-MA notificará o cartório eleitoral para as providências indicadas no parágrafo anterior, nos casos em que forem detectadas inconsistências nos dados do cadastro eleitoral ou quando apontadas por meios dos relatórios do sistema ou fruto de procedimento de correições ordinárias.

Seção I
Requisitos Genéricos para Retificação de Histórico ASE

As solicitações de retificação de código ASE (ativação, inativação, exclusão, correção de motivo-forma ou campo complemento), por iniciativa das zonas Eleitorais, deverão observar, pelo menos, um dos seguintes requisitos, de forma a implicar:

1. alteração da quitação eleitoral (de quite para não quite, ou vice-versa);
2. alteração da situação eleitoral (regular, cancelado, suspenso);
3. alteração de registros envolvendo direitos políticos, conforme os requisitos expostos na Seção II, Capítulo V, Título III, da Parte III;
4. alteração nos registros relativos ao exercício do voto (ASE 094 ativo ou inativo);
5. dificuldade de identificação da origem da informação que baseou ASE ativo, no campo complemento; ou
6. potencial prejuízo ao(a) eleitor(a), a critério da autoridade judiciária competente.

Solicitações de alteração em histórico ASE que não atenderem a nenhum desses requisitos, a critério do Corregedor Regional Eleitoral, não serão efetivadas.

Seção II
Retificação do Campo Complemento

A solicitação de retificação do campo complemento, se necessária, será encaminhada por meio do sistema PJe, conforme a respectiva classe do ASE e demais orientaçoes específicas do caso.

A alteração dependerá da avaliação prévia pela unidade técnica da CRE-MA e da apreciação do pedido pelo(a) Corregedor(a) Regional Eleitoral.

Havendo deferimento, a retificação do campo complemento será processada, com a anotação automática do código de ASE 302 no histórico da inscrição.

Caso a alteração envolva outras solicitações além do campo complemento, será avaliado o encaminhamento do pedido de correção à CGE, após eventual retificação de dados do cadastro pela CRE-MA.

Seção III
Procedimentos para exclusão de código ASE e para modificação do motivo-forma e data de ocorrência

Havendo necessidade de exclusão de código ASE ou modificação do motivo/forma ou da data de ocorrência, o cartório eleitoral juntará à solicitação documentos que indiquem a sua necessidade, devendo utilizar o sistema Pje para envio à CRE-MA.

A autuação do PJE deverá seguir o roteiro disponibilizado no Portal PJE Zonas – "Roteiros de Procedimentos": Exclusão/Retificação de ASE (RSE) e Direitos Políticos (DP).

Importante frisar que na autuação das classes RSE e DP, o(a) eleitor(a) será sempre o polo ativo, não havendo necessidade de preenchimento do polo passivo no PJE.

Nos casos de autuação de PJe para pedidos de exclusão de código de ASE, fica autorizada a inclusão de, no máximo, 5 (cinco) inscrições Eleitorais para cada autuação, número preconizado pela Corregedoria-Geral Eleitoral. Além disso, a limitação de inscrições Eleitorais não determina o escopo envolvido, que poderá ser formalizado para tantos pedidos quanto forem necessários ao atendimento dos(as) eleitoras e eleitores relacionados(as).

Para a solicitação de retificação ou exclusão, os cartórios Eleitorais adotarão os seguintes procedimentos:

1. autuar os autos no sistema PJe, na classe judicial "Direitos Políticos" ou classe RS (Regularização da Situação do(a) eleitor(a));
2. preencher os dados no formulário disponível, em anexo, e no CAZE – FAQ 142 ou nos modelos de Informação no Pje já disponibilizado;
3. juntar cópia dos documentos comprobatórios constante dos autos originários (documentos dos órgãos comunicantes - ocorrência que fundamentou o registro do código de ASE, ex: tela do INFODIP) e os complementares, como, por exemplo, uma nova decisão, no caso de ASE de prestação de contas ou ATA de mesários, no caso de exclusão do ASE 442.
4. juntar espelho de consulta do cadastro eleitoral; e
5. despacho da autoridade judiciária com a determinação de encaminhamento à CRE-MA e da solicitação de retificação ou exclusão do código ASE;

Processada a solicitação e proferida a decisão pela autoridade competente, os autos PJe serão devolvidos à zona eleitoral para, ciência, certificação do cumprimento da decisão e arquivamento.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Resolução TSE n. 23.659/2021
- Provimento CGE n. 2/2003
- Provimento CGE n. 6/2003
- Provimento CGE n. 8/2004
- Provimento CGE n. 6/2009
- Provimento CGE n. 8/2019
- Comunicado nº 6/2020 CRE/COGEO

REGULARIZAÇÃO DE HISTÓRICO DE ELEITOR(A)

Excelentíssima Sra Juíza Eleitoral/ Excelentíssimo Sr. Juiz Eleitoral,

O subscrevente chefe(a) de cartório faz solicitação de regularização de histórico de eleitor(a) na forma que se segue:

1. INTERESSADOS:

POLO ATIVO (apenas um eleitor(a) por processo):

ELEITOR(A): _____

TÍTULO: _____

INTERESSADO:

ZE: _____

2. OBJETO DO PROCESSO (pedido):

- ☐ EXCLUSÃO DE ASE PELA CGE.
- ☐ RETIFICAÇÃO PELA CORREGEDORIA:
- ☐ MOTIVO/FORMA
- ☐ COMPLEMENTO
- ☐ OCORRÊNCIA

3. JUSTIFICATIVA:

_____

4. DADOS PARA CORREÇÃO:

EXCLUSÃO*:

ASE A SER EXCLUÍDO: _____ MOTIVO/FORMA _____

_____

COMPLEMENTO:_____

PROCESSAMENTO:_____

**Mais de um ASE, copie os campos acima.*

RETIFICAÇÃO*:

MOTIVO/FORMA EQUIVOCADO:

MOTIVO/FORMA CORRETO:

DATA DE OCORRÊNCIA EQUIVOCADA:

DATA DE OCORRÊNCIA CORRETA:

COMPLEMENTO EQUIVOCADO:

COMPLEMENTO CORRETO:

**Delete os campos que não forem preenchidos.*

5. INFORMAR ANEXOS (espelho ELO, telas INFODIP, doc que originou a anotação etc):

6. SUBSCREVENTE/ASSINATURA DIGITAL

TÍTULO III
COINCIDÊNCIAS

Capítulo I
Definição

O Tribunal Superior Eleitoral, periodicamente, promove o cruzamento de informações de dados biográficos dos(as) eleitoras e eleitores constantes do cadastro, com o objetivo de identificar duplicidade ou pluralidade de registros pertencentes a um(a) mesmo(a) eleitor(a).

Esses cruzamentos, também chamados de batimentos, são realizados em duas ocasiões:

1. quando houver movimentação de uma das inscrições; ou
2. por determinação do Tribunal Superior Eleitoral.

Somente após o sistema processar o batimento entre os dados da nova inscrição e os registros existentes é que a operação RAE estará concluída. Portanto, é necessário o acompanhamento diário das coincidências pelo cartório eleitoral. Novos batimentos podem ser monitorados pelo Sistema ELO em Ajuste – Coincidência – Pendências.

Se o batimento identificar mais de uma inscrição com dados coincidentes, o sistema gerará uma ocorrência, denominada "coincidência", para análise da autoridade judiciária competente.

Caso a coincidência se refira a inscrições já inseridas no cadastro, essas não poderão ser movimentadas enquanto não resolvido o agrupamento, e as decisões serão registradas no Sistema ELO.

A existência de uma inscrição regular e outra em situação cancelada, atribuídas a mesma pessoa, não configura hipótese de duplicidade de inscrições a que se refere o art. 26 da Resolução TSE n. 23.659/2021. Nessa hipótese, a inscrição regular poderá ser movimentada normalmente.

A coincidência de dados entre mais de uma inscrição regular, a indicar potencial duplicidade de inscrições para um(a) mesmo(a) eleitor(a) (ou entre uma inscrição regular e registro ativo na Base de perda e Suspensão de Direitos Políticos, a indicar potencial irregularidade da inscrição), também pode ser detectada espontaneamente por operador(a) do cadastro eleitoral, independentemente de batimento.

Nesse caso, recomenda-se a elaboração de informação à autoridade judiciária, que, a seu critério, poderá adotar os procedimentos de autuação e diligências de forma a possibilitar análise e decisão sobre a necessidade ou não de atualização do Cadastro.

Capítulo II

Classificação e Competências

Os agrupamentos formados por duas inscrições são denominados "duplicidades" e são identificados por um número e três letras, como, por exemplo:

1DBR 98 00637150

O primeiro número refere-se à competência para decisão:

1 – autoridade judiciária;

2 - Corregedora ou Corregedor Regional;

3 – Corregedora ou Corregedor-geral.

A primeira letra será D, no caso de "duplicidade", ou P caso se trate de "pluralidade".

As duas letras subsequentes indicam a Unidade da Federação à qual pertencem as inscrições (se ambas pertencerem ao mesmo Estado). Se envolverem inscrições pertencentes a Unidades da Federação diversas, constará BR. Dessa forma, as coincidências serão classificadas da seguinte maneira:

- 1DMA: duplicidade de competência da autoridade judiciária, envolvendo inscrições pertencentes ao Estado do Maranhão, da mesma zona ou zonas distintas, cabendo à autoridade judiciária da zona da inscrição mais recente a competência para decidir a coincidência;
- 1DBR: duplicidade de inscrições de estados distintos, de competência da autoridade judiciária, cabendo à autoridade judiciária da circunscrição onde está a inscrição mais recente a competência para decidir o agrupamento;
- 2DMA: coincidência decorrente do processamento de alistamento, transferência ou revisão de dados, para pessoa com registro de suspensão na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos, de competência da Corregedoria Regional; e
- 3DBR: coincidência decorrente do processamento de alistamento, transferência ou revisão de dados, para pessoa com registro de suspensão na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos, de competência da Corregedoria-Geral Eleitoral.

Os agrupamentos formados de três ou mais inscrições são denominados "pluralidades" e apresentam a seguinte classificação:

- 1PMA: inscrições pertencentes à mesma zona eleitoral, de competência da autoridade judiciária;
- 2PMA: inscrições pertencentes a zonas Eleitorais do mesmo estado, cuja competência para a decisão cabe ao Corregedor(a); e
- 3PMA: inscrições pertencentes a UFs distintas, remetendo-se à Corregedoria-Geral a competência.

A autoridade judiciária poderá determinar o cancelamento ou a regularização de qualquer inscrição, porém só poderá registrar no Sistema ELO o cancelamento daquela que pertença a sua jurisdição. Na hipótese de determinação pelo cancelamento de inscrição pertencente a ZE

diversa, necessário o encaminhamento dos autos do PJe para o cartório eleitoral competente, para cumprimento (lançamento de ASE 450-3).

Nas pluralidades dos tipos 2PMA e 3PMA, o Corregedor(a) Regional ou Corregedor(a)-Geral, respectivamente, poderão se pronunciar acerca de qualquer inscrição agrupada na pluralidade.

Capítulo III

Códigos de Identificação dos Agrupamentos

Na base de coincidências, as inscrições agrupadas estarão identificadas por códigos que indicarão a sua causa, definida no campo "ocorrência", como se vê abaixo:

Inscr: 012285250400	UF: PI Zona: 0062	Seção: 0096	**Ocorrenc: 50**
Decisão:	Nome: FULANO DE TAL	Nasc: 22/06/1946	Req.:
Mae : TEREZA DE TAL	Insc: 18/09/1986	Sexo:	
Pai : ERNESTO DE TAL	OF.00000000	Origem: ELEITOR(A)	

Inscr: 038524810930	UF: MA Zona: 0056	Seção: 0000	**Ocorrenc: 51**
Decisão:	Nome: FULANO DE TAL	Nasc: 22/06/1946	Req.:
Mae : TEREZA DE TAL	Insc: 30/04/1998 Sexo: M		
Pai : ERNESTO DE TAL	OF: 00000	Origem: RAE ALIST.	

Esses códigos observam a definição feita pela Corregedoria-Geral Eleitoral

Os códigos de final zero sinalizam as inscrições "liberadas"; os de final um, as "não liberadas"; os de final dois referem-se a eleitoras e eleitores suspensos ou pessoas com registro de suspensão na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos; e os finalizados em três, aquelas que foram liberadas em agrupamento anterior.

Abaixo, segue a tabela com cada um dos códigos das coincidências:

Código	Descrição
20	Eleitor(a) com marca de gêmeo / homônimo
21	Em coincidência com eleitor(a) gêmeo/homônimo
31	Em coincidência com eleitor(a) suspenso(a)
32	Eleitor(a) suspenso(a)
33	Eleitor(a) liberado(a) de agrupamento anterior de coincidência, par de eleitor(a) com ocorrência 32
50	Eleitor(a) cuja inscrição já foi objeto de decisão anterior
51	Em coincidência com eleitor(a) cuja inscrição já foi objeto de decisão anterior
70	Inscrição regular com par em coincidência
71	Em coincidência
81	Em coincidência com eleitor(a) que perdeu seus direitos políticos
82	Eleitor(a) que perdeu seus direitos políticos
83	Eleitor(a) liberado de agrupamento anterior

Capítulo IV

Procedimentos

Seção I
Autuação e Instrução

Identificadas inscrições em duplicidade ou pluralidade, o TSE dará conhecimento às zonas Eleitorais envolvidas da existência de agrupamentos aguardando exame pelo respectivo juízo, por meio de informativo do Sistema ELO, comunicando aos usuários interessados o fim dos trabalhos relativos a cada batimento, dando conta da necessidade de consulta específica.

Impressa a comunicação mencionada, o cartório providenciará imediatamente a autuação no PJe - Classe processual - DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES – COINCIDÊNCIAS.

O procedimento de duplicidade será instruído com informações que possam subsidiar a decisão da autoridade judiciária e com os seguintes documentos:

1. relatório extraído do Sistema ELO;
2. requerimento de regularização de inscrição (RRI) preenchido e assinado pelo(a) eleitor(a), se este comparecer ao cartório;

3. cópia do RAE;
4. cópia do PETE;
5. cópia do título do(a) eleitor(a), se apresentado; e
6. cópia dos documentos pessoais do(a) eleitor(a), se apresentados.

O(A) chefe(a) de cartório, por meio de termo nos autos, informará a circunstância que originou o agrupamento, tal como ausência de consulta ao cadastro, homonímia, identificação de irmão gêmeo, etc.

Havendo no cartório documentos que comprovem e elucidem o caso, o agrupamento poderá ser resolvido de ofício, sem necessidade de intimação prévia do interessado, salvo o cancelamento de uma das inscrições.

Em razão medidas preventivas adotadas durante a pandemia, que restringem o atendimento ao público externo, o cartório eleitoral poderá:

a) primeiro, verificar se é possível resolver a coincidência de ofício, sem necessidade de intimação do(s)(a) envolvido(s)(a) (consultando, por exemplo, os documentos e informações encaminhados no pedido do Título Net);

b) segundo, caso não seja possível resolver de ofício, entrar em contato com o(s)(a) eleitor(es)(a) envolvido(s)(a) para sanar a questão, indagando sobre os dados e averiguando se se trata da mesma pessoa, sem necessidade de se aguardar o decurso de prazo de 20 dias para manifestação. O contato deverá ser realizado preferencialmente por telefone ou aplicativo Whatsapp informado.

Nessa mesma linha e enquanto perdurar o Plantão Extraordinário (Resolução TSE n. 23.615/2020) a Corregedoria-Geral Eleitoral (CGE) também determinou:

a) a suspensão temporária de envio, via Correios, das notificações para manifestação aos(as) eleitoras e eleitores envolvidos(as);

b) a suspensão dos prazos para o cartório eleitoral efetuar o lançamento da decisão das coincidências no Sistema ELO, apesar do Sistema ELO ainda indicar "Digitar a decisão até xx/xx/xxxx". No caso, orientamos que essa data seja adotada como prazo ideal de registro, com intuito de se evitar eventuais prejuízos aos(as) eleitoras e eleitores.

As zonas Eleitorais poderão eventualmente receber autos PJe encaminhados pela Corregedoria para tratamento de coincidências do tipo 2DMA, que envolvem operação RAE local com pessoa com registro ativo na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos – BPSDP. A matéria, porém, não se confunde com a coincidência acima mencionada.

Seção II
Prazos

O(A) eleitor(a) envolvido(a) em duplicidade ou pluralidade terá vinte dias, a contar do batimento, para comparecer ao cartório e solicitar a regularização de sua situação.

Ordinariamente, a notificação do(a) eleitor(a) será realizada por meio de notificação, encaminhada pelo TSE, ao endereço constante no cadastro eleitoral.

A autoridade judiciária terá quarenta dias para apreciar e decidir a ocorrência, a contar da data da realização do batimento nacional.

A inobservância desse prazo implicará a atualização automática do agrupamento, com o cancelamento da movimentação mais recente.

No prazo de dez dias, contados do término do prazo da autoridade judiciária (quarenta dias), a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE atualizará o cadastro eleitoral, exceto durante o período de Plantão Extraordinário (Resolução TSE n. 23.615/2020), consoante Ofícios-Circulares CGE n. 6, 12 e 50/2020.

A Corregedoria-Geral e a Corregedoria Regional poderão solicitar informações para a instrução de procedimentos de duplicidade ou pluralidade de suas competências.

As decisões exaradas nos autos de duplicidade deverão ser publicadas no PJE.

Seção III
Agrupamentos Envolvendo Eleitoras e eleitores Gêmeos ou Homônimos

Tratando-se de agrupamento envolvendo eleitoras e eleitores gêmeos(as), a autoridade judiciária determinará a regularização de ambas as inscrições, independentemente de requerimento, bastando a juntada ao procedimento de documentos que evidenciem a circunstância.

Para as inscrições envolvendo gêmeos(as), deverá ser lançado o ASE 256 nos cadastros dos(as) eleitoras e eleitores, após a digitação da decisão no ELO, exceto se a condição de gêmeo(a) já foi assinalada no RAE no momento do atendimento.

Se um(a) dos(as) eleitoras e eleitores envolvidos(as) pertencer a outra zona eleitoral, o juízo competente deverá ser comunicado (via ofício ou encaminhamento dos autos de PJe) para o lançamento do ASE respectivo.

No caso de homonímia comprovada, após a digitação da decisão para a regularização das inscrições agrupadas, deve ser digitado o ASE 248 no histórico das inscrições.

Assim como no caso de gêmeo(a), se um dos homônimos pertencer a outra zona eleitoral, a autoridade competente deverá ser comunicada (encaminhamento dos autos de PJe) para que lance o registro do ASE 248.

Seção IV
Agrupamentos Envolvendo o Mesmo(a) eleitor(a)

Não sendo possível identificar, de imediato, se as inscrições pertencem a pessoas distintas, a autoridade judiciária aguardará o comparecimento do(a) eleitor(a) e determinará diligências para a instrução do caso.

Quando comparecer, o(a) eleitor(a) deverá ser orientado(a) a requerer a regularização por meio do Requerimento de Restabelecimento de Inscrição – RRI –, ou a solicitar, oportunamente,

transferência, revisão ou segunda via.

Tratando-se da mesma pessoa, o cancelamento de uma ou mais inscrições deverá recair, preferencialmente, sobre:

I – a mais recente;

II – a que não pertence ao domicílio eleitoral do(a) eleitor(a);

III – aquela cujo título não tenha sido entregue;

IV – a que não tenha sido utilizada para o exercício do voto; ou

V – a mais antiga.

Essa ordem de critérios é preferencial, podendo ser alterada em razão da necessidade de manutenção do histórico eleitoral e para evitar prejuízo ao(a) eleitor(a), de acordo com a decisão da autoridade competente.

Seção V
Agrupamentos Envolvendo eleitor(a) com Suspensão de Direitos Políticos

Se o agrupamento envolver inscrições de pessoa com direitos políticos suspensos (códigos 31 e 32), somente poderá ser procedida à regularização (decisão "regularizar") se o(a) eleitor(a) comprovar a extinção do impedimento, com a apresentação de documentação hábil.

Não sendo comprovado o cumprimento da pena, a autoridade judiciária determinará o cancelamento da inscrição pertencente à sua jurisdição. Se o agrupamento envolver inscrição pertencente a outra zona eleitoral, a autoridade competente deverá ser comunicada (encaminhamento dos autos de PJe) para registro do ASE 450-3.

No Sistema ELO, deverá ser determinar a regularização (Ajuste / Coincidência / Pendências – decisão "regularizar") para ambas as ocorrências, sendo o cancelamento efetivo realizado pelo juízo competente pelo registro do ASE 450-3 na respectiva inscrição.

Seção VI
Agrupamentos Envolvendo Registro na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos

Poderá ocorrer que, ao ser promovida uma nova inscrição, o batimento detecte a existência de registro na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos.

Isso significa que o alistando possui uma ocorrência de suspensão de direitos políticos registrada nessa base, o que exigirá o exame da situação para verificar se o impedimento permanece ou se já foi extinto.

Nesse caso, a nova inscrição não será processada e ficará agrupada até que a Corregedoria – que é o órgão competente para decidir – digite no sistema a determinação exarada no pro-

cedimento respectivo. Se não for comprovada a cessação do impedimento, o alistamento será cancelado.

O processamento das coincidências do tipo 2DMA foi regulamentado pelo Provimento CREMA n. 7, que prevê, no âmbito da zona eleitoral, mediante solicitação da Corregedoria as providências que deverão ser adotadas, em especial, para notificação do(a) eleitor(a).

Seção VII
Regularização das Coincidências

A regularização das inscrições agrupadas no cadastro eleitoral deverá ser feita no Sistema ELO.

Se o agrupamento não for analisado tempestivamente ou se a decisão não for digitada no sistema no prazo fixado, haverá atualização automática, passando a inscrição liberada a constar como "regular" no cadastro, e a "não liberada" como cancelada, exceto durante o período de Plantão Extraordinário (Resolução TSE n. 23.615/2020), consoante Ofícios- Circulares CGE n. 6, 12 e 50/2020.

Quando o agrupamento (de coincidência) decorrer de operação RAE de transferência ou de revisão, com mudança de jurisdição, (neste caso, em municípios com mais de uma zona eleitoral), e havendo decisão pelo cancelamento da inscrição transferida ou revisada, a operação RAE será efetivada na zona eleitoral de destino, simultaneamente ao cancelamento. Assim, pode-se cancelar a inscrição na base de coincidências, que refletirá no cadastro como cancelada na zona eleitoral que procedeu à operação RAE (Ofício-Circular CGE n. 1/2006).

Na hipótese de ser a autoridade competente para decisão a mesma que tem jurisdição sobre a inscrição na origem (transferência de inscrição entre municípios de uma mesma zona eleitoral), o cancelamento informado no agrupamento será efetivado, contudo, não ocorrerá o processamento da transferência (Ofício-Circular CGE n. 1/2006).

No caso de agrupamento envolvendo inscrição eleitoral e registro na base de perda e suspensão e não havendo comprovação da cessação do impedimento, após o registro da decisão, aquela continuará cancelada na zona eleitoral de origem e o registro, na base, ficará ativo.

Se a decisão for pela regularização da inscrição, ela refletirá na zona eleitoral de destino como regular.

Capítulo V
Digitação das Coincidências

A decisão prolatada pela autoridade judiciária deverá ser lançada no Sistema ELO, no menu "Ajuste / Coincidência / RRI", onde será digitado o número da inscrição agrupada ou a identificação do agrupamento, o que deverá ser feito no prazo de quarenta dias.

O resultado da consulta trará os dados do agrupamento e disponibilizará link em cor azul, que permitirá o acesso às inscrições agrupadas, conforme abaixo:

Conferidos os dados do agrupamento, será inserido o número do respectivo processo do PJe.

A decisão deverá ser inserida com a escolha de uma das opções disponibilizadas: "regularizar" ou "cancelar".

Tratando-se de inscrição pertencente a outra zona eleitoral, não será permitido o cancelamento, sendo obrigatória a regularização (opção "regularizar"). Se for o caso, deverá ser remetido o procedimento administrativo diretamente ao juízo competente (via PJe), para solicitação do cancelamento da inscrição eleitoral envolvida (para registro do ASE 450-3).

Concluída a digitação, o usuário gravará a decisão por meio do ícone "gravar".

Na hipótese de equívoco, a correção será feita pelo ícone "excluir".

Depois da digitação, deverá ser impresso o espelho da coincidência (clicando no ícone "imprimir"), juntando-o aos autos e certificando- se o cumprimento da decisão.

Sendo o caso de transferência equivocada, após decisão, os autos PJe de "Duplicidade/Pluralidade de Inscrições – Coincidências" poderão ser convertidos em autos de "Regularização de Situação Eleitoral" e submetidos a apreciação do Juízo Eleitoral competente para a reversão da operação RAE.

Havendo indício de fraude, a autoridade judiciária poderá, ainda, determinar/decidir pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral do Estado do Maranhão – MPE.

Capítulo VI

Códigos de ASE Envolvidos

No histórico das inscrições, serão inseridos códigos ASE que identificam a inscrição agrupada e a decisão digitada no sistema:

Código	Descrição	Situação no Cadastro	Causa	Comando
418	Envolvido em duplicidade/ pluralidade	"Não Liberado"	Inserido pelo sistema, ao ser identificado o agrupamento	Automático pelo sistema
566	Envolvido em duplicidade/ pluralidade	"Liberado"	Inserido pelo sistema, ao ser identificado o agrupamento	Automático pelo sistema
027	Decisão automática pelo sistema	"Cancelado"	Inserido automaticamente quando não há digitação pela autoridade competente	Automático pelo sistema
086	Decisão automática pelo sistema	"Regular"	Inserido automaticamente quando não há digitação pela autoridade competente	Automático pelo sistema
493	Regularização - sentença de autoridade judiciária competente	"Regular"	Inserido pelo sistema, após a digitação da decisão no sistema	Automático pelo sistema
507	Sentença de autoridade judiciária competente – homônimo de pessoa com perda de direitos políticos	"Regular"	Inserido automaticamente, após a digitação da decisão no sistema	Automático pelo sistema
450	Cancelamento - sentença de autoridade judiciária competente	"Cancelada"	Inserido automaticamente, após a digitação, no sistema, da decisão de cancelamento	Automático pelo sistema
450-3	Cancelamento - sentença de autoridade judiciária competente	"Cancelada"	Decisão de cancelamento, em coincidência não detectada por batimento, ou proferida por juízo competente diverso da zona da inscrição.	Zona da inscrição

Em casos específicos, após a regularização do agrupamento no sistema, o cartório deverá digitar os seguintes códigos ASE:

248	Comprovada a condição de homônimo	"Regular" "Homônimo"	Deve ser digitado após a regularização da inscrição, quando comprovada a homonímia	Zona eleitoral
256	Comprovada a condição de gêmeo	"Regular" "Gêmeo"	Deve ser digitado após a regularização da inscrição, quando comprovada a condição de gêmeo	Zona eleitoral

Capítulo VII

Coincidências biométricas

Seção I

Disposições gerais

Nos termos do Ofício-Circular n. 23/2016-CGE, em caráter de projeto piloto, o Tribunal Superior Eleitoral vem disponibilizando, desde 27.04.2016, consulta de ocorrências geradas pelo batimento biométrico, realizado pelo Sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System), a serem examinadas pelas autoridades judiciárias competentes, adotando-se sistemática análoga à utilizada em relação às coincidências biográficas e observada, no que couber, a regulamentação contida na Res. TSE n. 23.659/2021 (arts. 77 a 101).

Seção II

Módulo de coincidências biométricas

As ocorrências de coincidência biométrica devem ser consultadas, pelo menos semanalmente, no módulo respectivo, acessível pelo Sistema ELO, menu Ajuste – Coincidência – Coincidência Biométrica.

Por meio deste módulo (página/tela "Business Process Workspace") devem ser analisados os dados e informações disponíveis sobre as coincidências biométricas, bem como registrados os procedimentos relativos ao respectivo tratamento.

O guia técnico de utilização do módulo está disponível no SIOCREZ, Comunicado CRE/COFIC nº. 6/2017. E também no módulo FAQ do sistema CAZE - Coincidências.

Seção III

Análise e processamento das coincidências biométricas

O referencial normativo a ser observado na análise e processamento das coincidências biométricas, frise-se, é a Res. TSE n. 23.659/2021 – art. 77 a art. 90, especialmente,

No Sistema ELO, os cancelamentos serão operacionalizados por meio do código ASE 450 - motivo/forma 3.

Quando da análise das coincidências biométricas, deve-se atentar às principais causas potenciais:

Equívoco no atendimento RAE - realização de operação RAE (e respectiva coleta biométrica) repetida para o(a) mesmo(a) requerente. O resultado, nesse caso, deverá ser o cancelamento das inscrições "a mais" desse(a) eleitor(a).

Equívoco no atendimento RAE - confusão na coleta das digitais de requerentes diversos. O resultado, nesse caso, deverá ser a manutenção das inscrições dos(as) eleitoras e eleitores envolvidos(as) e, tão logo seja possível, realização de nova coleta (RAE revisão) para o(a) eleitor(a) que

teve as digitais de outro cadastradas como suas. Não sendo possível o ajuste antes das eleições subsequentes, o(a) mesário(a) dessa Seção Eleitoral deverá ser alertado(a) - por meio de anotação no caderno de votação - sobre a ocorrência peloa autoridade judiciária, a fim de que se previnam distúrbios nos trabalhos no momento da identificação para votação.

Falso positivo (especialmente se houver coincidência da digital em apenas um dos dedos) -constata-se tratar, em princípio, de eleitoras e eleitores diferentes (a partir dos dados biográficos e comparação facial), cujas digitais de apenas um dos dedos foram detectadas como coincidentes (possivelmente em razão de má qualidade de ambas as coletas). O resultado, nesse caso, deverá ser a manutenção das inscrições dos(as) eleitoras e eleitores envolvidos(as).

Hipótese de ilícito penal - evidenciada tentativa de obtenção de mais de uma inscrição eleitoral. Nesse caso, observar as orientações do capítulo seguinte quanto ao encaminhamento às autoridades competentes para a apuração e, oportunamente, informar a abertura de inquérito no módulo de coincidências biométricas. No âmbito administrativo e eleitoral, o resultado, nesse caso, deverá ser o cancelamento das inscrições "a mais" para esse(a) eleitor(a).

O cumprimento da decisão, no Sistema ELO, será efetivado por meio do cancelamento das inscrições detectadas como repetidas (seja por equívoco, seja por fraude) com o código ASE 450 (motivo/forma 3).

Capítulo VIII

Hipótese de Ilícito Penal

Decidida a duplicidade ou pluralidade e tomadas as providências de praxe, se duas ou mais inscrições, em cada grupo, forem atribuídas a um(a) mesmo(a) eleitor(a), excetuados os casos de evidente falha dos serviços Eleitorais, os documentos que comprovem o suposto ilícito deverão ser remetidos ao Ministério Público Eleitoral, via PJE.

Manifestando-se o Ministério Público pela existência de indício de ilícito penal eleitoral a ser apurado, o processo deverá ser remetido, pela autoridade judiciária competente, à Polícia Federal, para a instauração de inquérito policial.

A Polícia Federal exercerá, com prioridade sobre suas atribuições regulares, a função de polícia judiciária em matéria eleitoral, limitada às instruções e requisições do TSE, dos Tribunais Regionais ou dos Juízes Eleitorais, nos termos da Resolução TSE n. 22.376/2006.

Quando no local da infração não existir órgãos da Polícia Federal, a polícia estadual terá atuação supletiva.

Concluída a investigação – ou no caso de pedido de dilação de prazo – o inquérito policial deverá ser encaminhado, pela autoridade policial que o presidir, à autoridade judiciária a quem couber julgar o processo-crime.

Arquivado o inquérito ou julgada a ação penal, a autoridade judiciária comunicará a decisão à autoridade judiciária que determinou a instauração do inquérito, com a finalidade de tornar possível a adoção das medidas cabíveis na esfera administrativa.

O rito processual, no que for aplicável, será regido pelas disposições do Código Eleitoral e, subsidiariamente, pelas normas do Código de Processo Penal.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Resolução TSE n. 23.659/2021
- Resolução TSE n. 22.376/2006
- Provimento CGE n. 6/2003
- Provimento CGE n. 18/2011
- Ofício-Circular CGE n. 6/2020
- Ofício-Circular CGE n. 12/2020
- Ofício-Circular CGE n. 50/2020
- Resolução TSE n. 23.615/2020
- Comunicado 6/2017 CRE/COFIC
- Provimento CRE nº 7 /2021

TÍTULO IV

CANCELAMENTO E EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL

Capítulo I

Disposições Gerais

Disposiçõs Gerais são hipóteses de cancelamento de inscrição:

I – ausência à revisão do eleitorado;

II – duplicidade e pluralidade de inscrições;

III – falecimento do(a) eleitor(a);

IV – fraude no alistamento;

V – ausência a três eleições consecutivas; e

VI – perda dos direitos políticos.

A ocorrência de qualquer uma das causas enumeradas acima acarretará o cancelamento da inscrição, que poderá ser promovida ex officio ou a requerimento de delegado de partido ou de qualquer eleitor(a) no caso do inciso IV.

A autoridade judiciária só poderá determinar a regularização e o cancelamento de inscrição que pertencer à sua jurisdição.

Tomando conhecimento da necessidade de cancelar inscrição eleitoral que não pertença a sua zona, a autoridade judiciária encaminhará à zona da inscrição o expediente correspondente acompanhado dos respectivos documentos.

Se o cancelamento se referir à pessoa com domicílio eleitoral em outra unidade da federação, o expediente deverá ser encaminhado diretamente à respectiva zona eleitoral, conforme o art. 51, da Resolução TSE n. 23.659/2021.

O cancelamento de inscrição em virtude de ausência à revisão do eleitorado está descrito na Seção V, Capítulo III, Título VIII, desta parte.

Capítulo II

Cancelamento por Falecimento

Seção I
Comunicação de Óbito

O Provimento N.º 004/2015 - CRE dispõe sobre a tramitação das comunicações de óbito, por meio eletrônico, mediante a utilização do Sistema de Informações de Direitos Políticos – Infodip, de uso obrigatório pelas zonas Eleitorais, a ser realizado, em síntese, de acordo com as seguintes orientações:

1. a orientação e cadastramento dos órgãos responsáveis pelo encaminhamento das comunicações de óbito, caberá à zona eleitoral em que estiver localizado o respectivo órgão comunicante;
2. recebida a comunicação pelo Sistema Infodip e identificado o(a) eleitor(a) no cadasto com dados correspondentes aos informados, o cartório solicitará o processamento da comunicação, que após o batimento das informações com os dados do Cadastro Eleitoral terá o respectivo tratamento, no Elo, de forma automatizada;
3. tratamento periódico das ocorrências de óbito, no âmbito do Juízo Eleitoral, a compreender, conforme o caso:
    a. tratamento no Infodip de todas as comunicações recebidas (em meio físico ou eletrônico) relativas às inscrições identificadas para aquele Juízo Eleitoral;
    b. encaminhamento das ocorrências à Corregedoria Regional ou a outro Juízo Eleitoral, na hipótese de atribuição da ocorrência a registro na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos – BPSDP – ou na situação de eleitor(a) sem inscrição eleitoral detectada no Elo; ou, ainda, quando a inscrição estiver vinculada à outra Unidade da Federação, para o tratamento a seu cargo;
    c. análise de inconsistências identificadas pelo Sistema;

A competência para tratamento das ocorrências de óbito será:

1. do Juízo Eleitoral ao qual vinculado à inscrição eleitoral;
2. do Juízo Eleitoral no qual situada a serventia de origem dos dados, em relação às ocorrências não automaticamente vinculadas a uma inscrição eleitoral.
3. da Corregedoria Regional Eleitoral, em relação às ocorrências vinculadas, pelos Juízos Eleitorais, a registro na BPSDP ou inscrições Eleitorais vinculadas a outra Unidade da Federação.

O Sistema Infodip, para uso interno, está acessível através do Guardião.

Os procedimentos técnicos a serem observados, pelos órgãos comunicantes, para o tratamento de ocorrências de óbito no Sistema Infodip constarão de manual do sistema, disponível no site do TRE-MA (Serviços judiciais > mais serviços> Informações de Direitos Políticos>Acesso ao manual do sistema.

Seção II
Registro do Óbito no Cadastro

Para o registro do óbito no cadastro eleitoral, são indispensáveis os seguintes dados:

I – nome do falecido;

II – filiação;

III – data de nascimento; e

IV – data do óbito.

Na ausência de alguma informação, caberá ao cartório diligenciar ao órgão informante para que complemente os dados. No Infodip a opção 'Devolver' deverá ser acionada para o esclarecimento das dúvidas junto ao órgão comunicante.

Recebida comunicação, o cartório promoverá minuciosa análise aos dados que retornarem do cadastro nacional de eleitor(a)es, para a correta individualização da inscrição correspondente.

O(a) Servidor(a) atuará com extrema diligência nessa pesquisa, a fim de distinguir possíveis homônimos, conferindo sempre todos os dados da qualificação.

Detectada inscrição em outra zona eleitoral do estado, a documentação será remetida ao cartório respectivo por meio da opção 'Encaminhar'.

Se o(a) eleitor(a) estiver inscrito em outra Unidade da Federação, o expediente deverá ser encaminhado diretamente à respectiva zona eleitoral do domicílio do(a) eleitor(a), conforme o art. 51, da Resolução TSE n. 23.659/2021.

Já existindo registro de ASE 019 no histórico da inscrição, a comunicação será arquivada, ficando dispensada a remessa à Corregedoria, exceto se a pessoa tiver registro ativo na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos.

Localizada a inscrição, ainda que em situação cancelada ou suspensa, deverá ser digitado o ASE 019.

Seção III
Processamento de Comunicações de Óbito oriundas de fora do sistema

As comunicação que não forem recebidas através do Infodip, deverão ser inseridas no sistema, pelo cartório eleitoral.

Seção IV
Cancelamento por Batimento com o INSS

O cancelamento por batimento com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decorre de ajuste firmado entre o TSE e aquela entidade (Resolução TSE n. 22.166/2006), para o fornecimento, a título de cooperação com a Justiça Eleitoral, de registros de falecimento cuja origem

e autenticidade viabilizam sua utilização para cancelamento das inscrições Eleitorais correspondentes, sem prejuízo da comunicação a que se refere o art. 71, § 3º, do Código Eleitoral.

Tendo em vista a expiração do respectivo convênio, o cancelamento automático de inscrições encontra-se suspenso. O último processamento foi realizado pelo TSE em agosto de 2013, relativo aos óbitos de julho daquele ano.

Capítulo III

Cancelamento Decorrente de Procedimento de Identificação de Irregularidade

Qualquer irregularidade determinante de cancelamento de inscrição será comunicada por escrito, por iniciativa de qualquer interessado, à autoridade judiciária.

O cancelamento definitivo pelo ASE 450 será processado da forma seguinte:

1. registro e autuação (PJE – CLASSE RS) da petição, informação ou representação, com os documentos que a instruírem;

2. juntada de informação e de documentos existentes no cartório eleitoral sobre a situação do(a) eleitor(a);

É recomendável que, no curso do procedimento, em especial se houver indícios de irregularidade, seja aberta vista ao representante do Ministério Público Eleitoral.

Cessada a causa do cancelamento, poderá o interessado requerer nova inscrição, observados os requisitos necessários ao alistamento eleitoral.

Capítulo IV

Ausência a Três Pleitos Consecutivos

Será cancelada a inscrição do(a) eleitor(a) que se abstiver de votar em três eleições consecutivas, salvo se houver apresentado justificativa para a falta ou efetuado o pagamento da multa, ficando excluídos do cancelamento os eleitoras e eleitoresque, por prerrogativa constitucional, não estejam obrigados ao exercício do voto (Acórdão TSE n. 649/2005), tais como: conscritos, analfabetos, menores de dezoito anos e maiores de setenta anos.

O referido procedimento é realizado somente em ano não eleitoral.

Cada turno de eleição será considerado como um pleito, assim com referendos, plebiscitos e eleições suplementares.

Será colocada, à disposição do juízo do respectivo domicílio, a relação dos eleitoras e elei-

tores cujas inscrições sejam passíveis de cancelamento, devendo ser afixado edital no mural do cartório eleitoral.

Decorridos sessenta dias da data do batimento que identificou as inscrições sujeitas a cancelamento e inexistindo comando dos códigos ASE "078 – Quitação de multa" ou "167 – Justificativa de ausência às urnas", ou ainda processamento das operações de transferência, revisão ou segunda via, a inscrição será automaticamente cancelada pelo sistema, pelo código ASE "035 – Cancelamento – ausência às urnas nos três últimos pleitos".

Ressalta-se que, no caso de anistia dos débitos com a Justiça Eleitoral, o(a) eleitor(a) deixará de pagar a multa, mas a situação de abstenção permanecerá contando como ausência para efeitos de cancelamento automático, exceto em relação à anistia decorrente da Resolução TSE n. 23.637/2021 (Ofício-Circular CGE n. 6/2021).

Capítulo V

Anotação do Cancelamento na Folha de Votação

No período em que o cadastro estiver fechado para a inclusão de novas informações – cento e cinquenta dias antes da eleição –, as ocorrências que ensejarem cancelamento de inscrição deverão, após submetidas à apreciação da autoridade judiciária, ser anotadas na folha de votação.

Nova funcionalidade do Sistema ELO tem permitido a anotação de ASE mesmo durante o período eleitoral. Portanto, o documentos que ensejaram essas anotações deverão ser tratados normalmente (com a devida apreciação da autoridade judiciária, com ou sem autuação). Em se trantando das comunicações de óbito, deverão ser tratadas manualmente no Infodip.

Nesse primeiro momento, recomenda-se, após a reabertura do cadastro, o monitoramento do relatório de ASE, para eventual retificação do cadastro (ou lançamento manual do respectivo código ASE), na hipótese de erro no registro automático, das anotações efetuadas no período de cadastro fechado.

Após a atualização da situação eleitoral no cadastro, o cumprimento da decisão da autoridade judiciária será certificado nos autos.

Capítulo VI

Regularização de Inscrição Cancelada

Os cancelamentos regularmente processados por 035 (ausência às urnas nos três últimos pleitos), 469 (revisão do(a) eleitor(a)ado), 027 (duplicidade/pluralidade) deverão ser regularizados por meio de operação RAE - revisão ou transferência – conforme a hipótese, com a quitação prévia dos débitos ou sua dispensa e a observância dos demais requisitos necessários ao RAE, sendo desnecessária a formalização de procedimento específico.

A regularização de inscrição cancelada pelo ASE 469, cancelamento – revisão do(a) eleitor(a)

ado, por meio de operação RAE – Revisão, deverá ser precedida de comprovação de domicílio, que deverá obedecer aos mesmos critérios estabelecidos para a revisão do(a) eleitor(a)ado (Provimento CGE n. 7/2003).

Não será deferido pedido de regularização por meio de RAE se o(a) eleitor(a) possuir outra inscrição em situação regular, suspensa ou envolvida em coincidência – liberada ou não liberada.

O(a) eleitor(a) que residir no exterior deverá dirigir-se a uma repartição consular no país onde se encontrar, para que lá seja comandado o RAE de transferência para o restabelecimento da inscrição cancelada ou solicitar o atendimento de título pelo Título Net Exterior.

Capítulo VII

Restabelecimento de Inscrição Cancelada por Equívoco

A regularização de inscrição cancelada por equívoco – ASEs 019 (falecimento), 450 (sentença judiciária) ou 469 (revisão do(a) eleitor(a)ado) – será promovida por meio do código ASE 361, somente pela zona eleitoral da inscrição, sendo necessária a autuação de PJE, Classe RSE, e juntada de documentos que originaram a anotação equivocada, certidão do cartório e/ou RRI do(a) eleitor(a) e despacho da autoridade.

Nesses casos, desnecessária o encaminhamento de PJE - Exclusão de código de ASE à Corregedoria.

Para tanto, na hipótese de a regularização ser requerida pelo(a) eleitor(a), deverá ser preenchido e assinado o formulário "Requerimento de Regularização de Inscrição – RRI", que será juntado nos autos do PJE.

Caso o equívoco tenha sido detectado pelo cartório, a regularização será feita de ofício, a partir de informação feita à autoridade judiciária eleitoral, a qual servirá de peça inicial ao procedimento de regularização.

Capítulo VIII

Exclusão do Cadastro

Pelas regras atuais, seja qual for a causa de cancelamento, as inscrições permanecerão no banco de dados eleitoral por prazo indeterminado.

Cabe registrar que antes da Resolução TSE n° 23.490/2016, os títulos eram excluídos do cadastro eleitoral após 06 (seis) anos do cancelamento, por força da redação anterior do art. 47, 3°, da Resolução TSEn° 21.538/2003. Assim, se um eleitor(a) comparecer ao cartório portando um título cuja inscrição não conste no cadastro, após minuciosa pesquisa – pelos parâmetros referidos no Capítulo I do Título II desta parte – será procedido novo alistamento eleitoral.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Constituição Federal
- Código Eleitoral, art. 71 e seguintes
- Ofício-Circular CGE n. 6/2021
- Resolução TSE n. 21.538/2003
- Resolução TSE n. 22.166/2006
- Resolução TSE n° 23.490/2016
- Resolução TSE n° 23.637/2021
- Provimento CGE n. 7/2003
- Provimento CGE n. 1/2004
- Provimento N.º 004/2015 – CRE

TÍTULO V

PERDA, SUSPENSÃO, E RESTABELECIMENTO DE DIREITOS POLÍTICOS

Capítulo I

Disposições Gerais

Seção I

Terminologias Relativas a Direitos Políticos (siglas, sistemas, conceitos)

Antes de ter contato mais direto com o conteúdo prático, algumas siglas e conceitos devem ser apresentados, visando a melhor compreensão possível e essa lista abaixo também poderá ser consultada sempre que ocorrer uma dúvida.

- Agrupamento em coincidência da BPSD: identifica a situação em que, na tentativa de alistamento ou regularização de inscrição cancelada - revisão/transferência, o sistema localiza registro ativo de restrição de direitos políticos na BPSDP com dados idênticos ou semelhantes aos do eleitor, agrupando esse registro com a respectiva inscrição eleitoral.
- BPSDP: refere-se à Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos do Sistema ELO (Prov.CGE nº. 18/2011). Usada para registrar situações de direitos políticos para eleitores sem título eleitoral. Competência da CRE.
- Cessação: significa cessação de restrição, restabelecimento de direitos políticos ou liberação.
- Conscrição: Situação em que o eleitor está cumprindo o serviço militar obrigatório (recruta) – Dec. 57.654/1966.
- Código de ASE: número que indica restrições no histórico do eleitor. Ex. 337 = suspensão de direitos políticos.
- ELO: Sistema que abriga todo o cadastro eleitoral.
- Estatuto da Igualdade: Decreto n. 3.927/01, de 22/04/00 - Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a Republica Federativa do Brasil e a Republica Portuguesa.
- INFODIP: refere-se ao Sistema de Informação de Direitos Políticos.
- Incapacidade Civil Absoluta: situação jurídica em que há interdição de pessoa/eleitor na esfera cível.

- Improbidade Administrativa: ilícito cível que gera suspensão de direitos políticos. E pode gerar inelegibilidade.
- Motivo: número que representa a situação concreta da restrição. Ex. motivo 2 = condenação criminal.
- Perda de Direitos Políticos: situação em que há cancelamento de naturalização de "estrangeiro" ou aquisição de outra nacionalidade por "brasileiro".
- PJe Zonas: Sistema de processo judicial eletrônico de 1º grau (zonas eleitorais);
- Prescrição da Pretensão Executória: causa de extinção da punibilidade em que a pessoa não pode mais ser compelida a cumprir pena criminal, mas gera suspensão de direitos políticos.
- Restrição: significa suspensão/perda de direitos políticos ou seu impedimento;
- Situações de inscrição eleitoral: status do título eleitoral em relação ao cadastro:
- Regular: título apto a todos os direitos políticos.
- Suspensa: título com restrição a direitos políticos.
- Cancelada: título não apto ao gozo de direitos políticos por irregularidade no cadastro eleitoral.

Seção II
Considerações Gerais Suspensão de Direitos Políticos

A suspensão dos direitos políticos refere-se a um grupo de situações que impedem, temporariamente, o exercício do voto e de se candidatar a mandato eletivo.

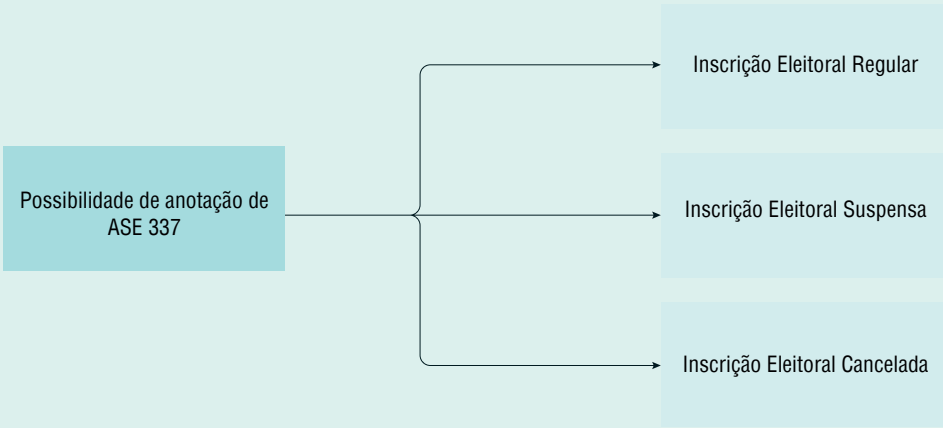
Tais situações devem ser registradas no histórico do eleitor e são subsidiadas, em regra, pelo sistema INFODIP, que foi alçado como base unificada de informações referentes a condenações por improbidade administrativa e outras situações que impactem no gozo dos direitos políticos pela Resolução Conjunta nº. 06/2020-TSE/CNJ e Portaria Conjunta nº. 07/2020-TSE/CNJ. Dessa forma, se o cartório receber comunicações de direitos políticos fora desse sistema, os dados deverão ser registrados no INFODIP e depois refletidos no sistema ELO.

Esse registro no cadastro eleitoral é feito por meio dos códigos de atualização da situação do eleitor (ASE), que refletem os fatos informados nas comunicações, os quais serão explicitados neste manual.

O código de ASE que aponta suspensão de direitos políticos é o "337". Ele possui descritivos mais concretos, os quais correspondem aos motivos, esses trazem as situações práticas e ensejadoras das restrições propriamente ditas. A cessação do impedimento e, por conseguinte, o restabelecimento dos direitos políticos é feita por meio do código de ASE 370.

Outro dado relevante é o complemento do código de ASE, ele demonstra a origem da informação e possui formato próprio como se verá adiante, contudo pode ser facilmente retirado da comunicação recebida no INFODIP, mediante o conteúdo do campo "documento de origem".

A inscrição está apta a receber código de ASE 337 nas seguintes situações eleitorais, segundo Provimento CGE nº. 18/2011, art. 7º:



Caso não haja inscrição eleitoral no cadastro, o registro da restrição será feito na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos (BPSDP) do Sistema ELO pela seção competente da Corregedoria.

E se houver recebimento de comunicações de extinção de punibilidade criminal ou de improbidade administrativa sem anotação do código de ASE de condenação anterior, o cartório eleitoral deverá apenas arquivar tal comunicação (Provimento nº. 18/2011-CGE), devendo ser observada existência de inelegibilidade e possibilidade de registro de código de ASE 540. Se não existir inscrição eleitoral para a pessoa, essa informação deverá ser encaminhada à Corregedoria para análise.

- São causas de suspensão dos Direitos Políticos e seus respectivos códigos de ASE:
- Condenação Criminal: código de ASE 337 – Motivo 2.
- Improbidade Administrativa: código de ASE 337 – Motivo 3.
- Estatuto da Igualdade: código de ASE 337 – Motivo 4.
- Recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta: código de ASE 337 – Motivo 5.
- Condenação Criminal com incidência da LC n. 64/90, art. 1º, I, "e": código de ASE 337 – Motivo 7.
- Condenação Criminal Eleitoral: código de ASE 337 – Motivo 8
- Incidência da Lei n. 11.343/06 na suspensão dos direitos políticos (ASE 337 – Motivo 7, inclusive o art. 28).
- Conscrição (ASE 043).

Com a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei nº. 13.146/2015, a incapacidade civil absoluta, que correspondia ao ASE 337 – motivo 1, deixou de ser uma causa de suspensão de direitos políticos, podendo o eleitor por seu representante ou o Ministério Público Eleitoral requerer sua cessação.

Nos casos de pessoa incapaz de exprimir sua própria vontade, por deficiência mental ou intelectual a autoridade judiciária eleitoral poderá determinar a anotação do código de ASE 396-4: Eleitor com deficiência, motivo 4: Dificuldade para o exercício do voto no histórico cadastral respectivo por meio de processo sob a Classe RSE. E se a inscrição estiver cancelada ou se a pessoa não for eleitor: expedição de certidão de quitação por prazo indeterminado (Resolução TSE nº. 21.920/04, art. 2º).

Outrossim, ressalta-se que por força do Enunciado 4, emitido na I Jornada de Direito Eleitoral, ocorrida entre 4 de fevereiro e 20 de maio de 2021, suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado não é mais óbice à alistabilidade, bem como não proíbe outras operações eleitorais. Nesse sentido, grupo de trabalho foi reunido no TSE para elaborar protocolos e rotinas de operação, notadamente no sistema ELO e entrou em vigor a Res. TSE 23.659/2021, que trouxe em seu texto essa inovação quanto aos direitos políticos.

Traremos informações objetivas e referências práticas para que o servidor possa identificar cada situação fática e seu respectivo código de ASE.

Seção III
Prescrição da Pretensão Punitiva e Prescrição da Pretensão Executória

Uma das formas de extinção da punibilidade é a prescrição. Aqui vamos tratar apenas das prescrições da pretensão punitiva e da pretensão executória.

Cometido um delito, o estado tem o direito de investigar e punir alguém dentro de um espaço de tempo definido pelo código penal (art. 109), essa é a pretensão punitiva (PPP).

Já a prescrição da pretensão executória (PPE) ocorre depois de uma efetiva condenação, isto é, após o trânsito em julgado. Nesse caso, há comunicações à Justiça Eleitoral da penalização anterior, que deverá ser registrada no sistema ELO.

Quando o cartório eleitoral recebe uma comunicação de extinção de punibilidade por prescrição da pretensão punitiva, nada deve ser feito no cadastro eleitoral, salvo se houve algum registro de código de ASE, o qual deverá ser excluído na forma do tópico próprio deste manual.

No concernente à comunicação de PPE, como houve condenação e trânsito em julgado, deverá ser observada a inativação do código de ASE de acordo com o caso concreto.

Seção IV
Perda de Direitos Políticos

É um procedimento de competência da Corregedoria-Geral Eleitoral (CGE), que ocorre em duas situações:

a) Perda da naturalização por sentença judicial transitada em julgado e

b) Aquisição voluntária por brasileiro/brasileira de outra nacionalidade (Lei nº. 13.445/2017).

Informações relevantes:

- A inscrição pode estar com os seguintes status: regular, suspensa ou cancelada (exceto cancelamento por ASE 450).
- Comando é manual feito pela CGE.
- É inativado pelo "contra-ase" 353. Documentos comprovantes para reaquisição: decreto ou portaria do Ministério da Justiça e preenchimento de declaração de situação de direitos políticos, autuados no PJe na classe DP, com o seguinte assunto: DIREITO ELEITORAL (11428) | Corregedoria (12065) | Reaquisição (12070).
- Impede o exercício do voto e quitação eleitoral.

Seção V
Sistema de Informação de Óbitos e Direitos Políticos (INFODIP)

O INFODIP é o sistema responsável pelo recebimento de comunicações referentes a direitos políticos e óbitos, tanto nas zonas eleitorais como na Corregedoria.

Em maio de 2020, por meio da Resolução Conjunta nº. 06/2020-TSE/CNJ, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) alçaram o INFODIP como base unificada e obrigatório para registro e envio, no âmbito do Poder Judiciário, de informações concernentes a condenações por improbidade administrativa e outras situações que impactem no gozo dos direitos políticos.

As seguintes situações são tratadas no INFODIP:

Comunicação	Código de ASE
Condenação Criminal	337-2
Condenação Criminal Eleitoral	337-8
Condenação por Improbidade Administrativa	337-3
Conscrição	043
Direitos Políticos – LC 64/90	337-7
Extinção de Punibilidade	370
Óbitos	019
Término do Serviço Militar	370

Cada uma das comunicações deverá ser "individualizada" , para identificação da pessoa interessada.

Caso os dados sejam insuficientes para a consulta e individualização, sendo os principais: nome, data de nascimento, nome da mãe e nome do pai, a comunicação deverá ser devolvida ao órgão comunicante, mencionando-se a devida justificativa.

Seção VI
Referências Normativas Gerais

DIREITOS POLÍTICOS REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- **GERAIS**
  - **CF e Códigos**
    - Constituição Federal
    - Código Penal
    - Código de Processo Penal
  - **Leis**
    - Lei Complementar nº 64/1990 — Lei das Inelegibilidades
    - Lei Complementar nº 135/2010 — Lei da Ficha Limpa
    - Lei nº 13.146/2015 — Estatuto da Pessoa com Deficiência
    - Lei nº 818/1949 — Aquisição, Perda, Reaquisição da Nacionalidade e Perda dos Direitos Políticos
  - **Decretos**
    - Decreto nº 70.391/1972 — Estatuto da Igualdade
    - Decreto nº 57.654/1966 — Regulamento Serviço Militar
    - Decreto nº 3.927/2001 — Tratado da amizade
- **TSE e CGE**
  - **Resoluções**
    - Resolução TSE nº 23.659/2021
    - ~~Resolução TSE nº 21.538/2003~~
    - Resolução TSE nº 22.193/2006
    - Resolução TSE nº 23.490/2016
  - **Provimentos**
    - Provimento CGE nº 2/2003
    - Provimento CGE nº 6/2007
    - Provimento CGE nº 6/2009
    - Provimento CGE nº 18/2011
    - Provimento CGE nº 8/2019
  - **Ofícios Circulares**
    - Ofício Circular CGE nº 42/2005
    - Ofício Circular CGE nº 22/2019
    - Ofício Circular CGE nº 23/2019
    - Ofício Circular CGE nº 45/2020

Capítulo II

Suspensão de Direitos Políticos

Seção I
Anotação do Complemento de Código de ASE

Esses dados são:

- número do processo de origem;
- ano do processo;
- órgão de origem (vara: judicial/única/criminal/cível, outros);
- comarca;
- estado (UF).

Como as comunicações deverão ser recebidas todas pelo INFODIP, tais dados e seu formato são retirados do próprio sistema, esse procedimento foi totalmente automatizado, conforme demonstrado na FAQ CAZE 721: http://helpze.tre-ma.jus.br/otrs/customer.pl?Action=CustomerFAQZoom;ItemID=721.

Seção II
Anotação de Suspensão de Direitos Políticos em Folha de Votação

No período de suspensão do cadastro eleitoral as restrições aos direitos políticos dos eleitores deverão ser anotadas diretamente nos cadernos de votação, visando o impedimento ao exercício do voto.

Durante esse interregno os registros de código de ASE deverão ser feitos no módulo "off line", conforme orientações da Corregedoria à época e do cronograma operacional do cadastro nacional.

Seção III
Códigos de ASE e Situações Fáticas de Suspensão de Direitos Políticos (ASE's 337 e 043)

CONDENAÇÃO CRIMINAL - CODIGO DE ASE 337 - MOTIVO 2:

- Condenados/condenadas penalmente, após o trânsito em julgado da condenação, terão seus direitos políticos suspensos durante o cumprimento da sua pena.

- No cadastro há inserção do código de ASE 337, motivo 2.
- Destaca-se que o trânsito em julgado a ser informado no INFODIP, em caso de decisão de Tribunal, é o último acórdão, conforme entendimento do STF apontado em "jurisprudências relevantes".

CESSAÇÃO DO IMPEDIMENTO / CONTRA-ASE 370:

- Ocorrência: data da sentença de extinção da punibilidade ou do efetivo cumprimento da pena, quando não houver sentença de extinção.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:

- Quinta Turma aplica tese do STF sobre interrupção da prescrição por acórdão que confirma sentença condenatória:

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quinta-Turma-aplica--tese-do-STF-sobre-interrupcao-da-prescricao-por-acordao-que-confirma-sentenca--condenatoria.aspx

CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CÓDIGO DE ASE 337 - MOTIVO 3. (LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 - ARTIGO 12).

Código de ASE 337, motivo 3:

- Necessidade de trânsito em julgado da decisão.
- Para além, o ASE 540-7 poderá ser imputado à pessoa para refletir o efeito de inelegibilidade legal.

ESPÉCIES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA:

1. Enriquecimento Ilícito.
2. Lesão ao Erário.
3. Aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o §1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº. 116, de 31 de julho de 2003.
4. Atentar contra os princípios da administração publica.

FIM DO IMPEDIMENTO / CONTRA-ASE 370:

- Data da Ocorrência: data do termo final do prazo de suspensão determinado na sentença.

JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/inelegibilidades-e-condicoes-de--elegibilidade/parte-i-inelegibilidades-e-condicoes-de-elegibilidade/improbidade-administrativa-e-condenacao-em-acao-civil-publica-ou-acao-popular/generalidades

LEI DA FICHA LIMPA NO TSE (LC 64-90):

https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-de-inelegibilidade/lei-de-inelegibilidade-lei-complementar-nb0-64-de-18-de-maio-de-1990

ESTATUTO DA IGUALDADE: CÓDIGO DE ASE 337 - MOTIVO 4.

- Enseja inserção do código de ASE 337, motivo 4, no cadastro do eleitor.

FIM DO IMPEDIMENTO / CONTRA-ASE 370:

- Data da Ocorrência: data da sentença da autoridade judiciária eleitoral que reconhecer a extinção da causa de restrição.

JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/inelegibilidades-e-condicoes-de--elegibilidade/parte-i-inelegibilidades-e-condicoes-de-elegibilidade/nacionalidade/portugues-com-igualdade-de-direitos

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO A TODOS IMPOSTA - CÓDIGO DE ASE 337 – MOTIVO 5.

- Geralmente aplicado a casos de recusa ao serviço militar obrigatório, por motivos de crenças religiosas ou filosóficas.

FIM DO IMPEDIMENTO / CONTRA-ASE 370:

- Data da Ocorrência: data da sentença eleitoral que reconhecer a extinção da causa de restrição.

CONDENAÇÃO CRIMINAL COM INCIDÊNCIA DA LC N. 64/90, ART. 1O, I, E - CODIGO DE ASE 337 - MOTIVO 7.

- Ao ser condenado por um dos crimes da lista abaixo, a pessoa tem seus direitos políticos suspensos. E após o cumprimento da respectiva pena, ficará inelegível por 8 anos (ou seja, não poderá ser candidato).
- Você encontrará aqui uma tabela exemplificativa com crimes que podem levar à inelegibilidade aqui tratada.
- Destaca-se que o trânsito em julgado a ser informado no INFODIP, em caso de decisão de Tribunal, é o último acórdão, conforme entendimento do STF apontado em "jurisprudências relevantes".
- Ofício-Circular 45/2020-CGE (30.nov.2020, encaminhado 7.dez.2020), ao ser registrado o cumprimento de pena (ASE 370-1), automaticamente será gerado um ASE 540-4 (Of. Circular nº. 585/2020-TRE-MA/CRE/COFIC).

- Ofício-Circular CGE nº. 26/2021 noticiou alteração do Manual ASE em que o código de ASE 540 será lançado de forma automática em seguida ao comando do ASE 370, posterior ao ASE 337 – motivo/forma 7, tendo como data de ocorrência a mesma da sentença de extinção de punibilidade e inativação também automática, após transcorridos 8 (oito) anos.

FIM DO IMPEDIMENTO / CONTRA-ASE 370:

- Data da Ocorrência: data da sentença de extinção da punibilidade ou do efetivo cumprimento da pena, quando não houver sentença de extinção:

JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES:

- Quinta Turma aplica tese do STF sobre interrupção da prescrição por acórdão que confirma sentença condenatória:

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quinta-Turma-aplica--tese-do-STF-sobre-interrupcao-da-prescricao-por-acordao-que-confirma-sentenca--condenatoria.aspx

- Inelegibilidade por crimes específicos:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/inelegibilidades-e-condicoes-de--elegibilidade/parte-i-inelegibilidades-e-condicoes-de-elegibilidade/condenacao-criminal/inelegibilidade-por-crimes-especificos

CONDENACAO CRIMINAL ELEITORAL - CÓDIGO DE ASE 337 – MOTIVO 8.

- Embora os crimes eleitorais figurem entre os que geram inelegibilidade apos o cumprimento da pena (LC n? 64/90, art. 1º, I, e), seu registro far-se-á por intermédio do motivo/forma 8, de forma especializada.

FIM DO IMPEDIMENTO / CONTRA-ASE 370:

- Data da Ocorrência: data da sentença de extinção da punibilidade ou do efetivo cumprimento da pena, quando não houver sentença de extinção.

CONSCRIÇÃO – SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO CÓDIGO DE ASE 043.

- Data da Ocorrência: - Deve ser a data da incorporação na organização militar da ativa.
- O eleitor deve possuir 17 anos completos até a data de ocorrência.
- Informação do documento que comunicou a conscrição, no formato: Of. Nº /ano-orgão/local/UF.
- Será inativado pelo código de ASE 370 indicado: Data da matrícula em órgão de formação da reserva.

Eleitor com baixa na conscrição, mas sem registro de código de ASE 043, essa informação merece apenas ser arquivada e caso haja débito de eleições no período da conscrição, deverá ser aplicado código de ASE 078-2, como contra-ase do ASE 094 ou o ASE 612 para os demais casos.

Pessoa sem título eleitoral, caso chegue comunicação de conscrição ou de extinção de conscrição, tal informação merece apenas arquivamento. E deverá ser dispensada de multa no período do serviço militar obrigatório ao se inscrever na Justiça Eleitoral.

O cidadão ao se inscrever eleitor, com idade entre 18 e 45 anos, não precisa comprovar sua quitação com o serviço militar (art. 35, §2º, Res.TSE. 23.635/2021).

Seção IV
Quadro Sinóptico com dados essenciais para o registro do código de ASE 337

MOTIVO	DATA DA OCORRÊNCIA	COMPLEMENTO
Motivo 2- condenação criminal	Data do trânsito em julgado da sentença	Nº do processo + ano + vara de origem + cidade + UF
Motivo 3- condenação por improbidade administrativa	Data do trânsito em julgado da sentença	Nº do processo + ano + vara de origem + cidade + UF
Motivo 4- estatuto da igualdade	Data informada na comunicação do Ministério da Justiça	Nº do processo + ano + órgão + cidade + UF ou Nº do documento que comunicou a suspensão
Motivo 5- recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta ou prestação alternativa	Data da decretação da suspensão	Nº do processo + ano do documento que declarou a suspensão
Motivo 7- condenação criminal por crime previsto na Lei das Inelegibilidades (art. 1º, I, e)	Data do trânsito em julgado da sentença	Nº do processo + ano + vara de origem + cidade + UF
Motivo 8- condenação criminal eleitoral	Data do trânsito em julgado da sentença	Nº do processo + ano + vara de origem + cidade + UF

*Idealizado pelo servidor Volgane Oliveira Carvalho, da 4ª Zona Eleitoral de Caxias.

Capítulo III

Crimes que geram Inelebilidade (art. 1º, inc. I, "e", LC 64/90)

A suspensão dos direitos políticos é bastante abrangente, possuindo espectro de alcance bastante superior às inelegibilidades. As causas de inelegibilidade são situações narradas pela Constituição e pela Lei Complementar nº 64/90 que impedem o eleitor de candidatar-se, mas mantém o seu direito ao voto.

Nesse cenário, quem está com os direitos políticos suspensos sempre estará inelegível, contudo, o inverso não é verdade.

As inelegibilidades constitucionais decorrerão de situações concretas: impossibilidade do exercício de terceiro mandato seguido no Executivo, analfabetismo, parentesco com o Chefe do Executivo, por exemplo.

As inelegibilidades infraconstitucionais estão concentradas na Lei Complementar nº 64/90 e se referem a efeitos legais de eventos prévios: condenação criminal, condenação por improbidade administrativa, perda de mandato eletivo, demissão do serviço público, por exemplo.

No caso da condenação criminal, a legislação prevê uma inelegibilidade que perdurará por 8 anos após a extinção da pena. Desse modo, entre o trânsito em julgado da condenação e a extinção a pena o eleitor estará com os direitos políticos suspensos, após a extinção dos efeitos da pena, ele recuperará a plenitude dos direitos políticos, mas estará inelegível por 8 anos.

Os crimes que se submetem a este regramento estão elencados na Tabela a seguir :

DIPLOMA LEGAL (tipos mais comuns de ocorrer)	ASEs 337-7 e 540
Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40)	Arts. 121 (caput, §§ 1º a 2º-A, 6º e 7º), 122 (§§1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º) e 123 a 127, 129, §§ 2º e 3º combinados com o § 12, 149, 149-A, 155, 157 a 160, 162, 163 (p. u., I, II e III), 168, 168-A, 171 a 175 (§1º), 177 (caput e §1º), 178, 180 (caput, §§ 1º e 2º), 180-A e 184 (§§1º a 4º)
	Arts. 213 a 215-A, 217-A a 218-C, 227 a 230, 232-A, 250, §1º, II, b, 267 (caput e § 1º), 270 (caput e §1º), 271 (caput), 272 (caput, §§1º e 1º-A), 273 (caput, §§ 1º, 1º-A e 1º-B), 274 a 277, 278 (caput) e 280 (caput), 288 a 289 (caput, §§ 1º e 3º), 290, 291, 293 (caput, §§ 1º, 2º e 3º), 294, 296, 297, 298 e 299.
	Arts. 300, 303, 304 (conforme o falso), 305, 306, 309 a 311-A, Arts. 312 (caput e § 1º), 313, 313-A, 314, 316, 317 (caput e § 1º), 318, 322, 323 (§ 2º), 325 (§ 2º), 328 (p. u.), 329 (§ 1º), 332 a 334-A, 337 a 337-C, 337-E a 337-M, 337-O, 338, 339, 342 a 344, 351 (§§ 1º a 3º), 353, 355 a 357, 359-C, 359-D, 359-G e 359-H

Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98)	Arts. 30, 32, § 1º-A, 33 a 35, 38 (caput), 38-A (caput), 39, 40 (caput, §§1º e 2º), 41, 42, 50-A, 54 (caput e §2º), 56 (caput, §§1º e 2º), 61, 62 (caput), 63, 66, 67 (caput), 68 (caput), 69 e 69-A (caput, §2º)
Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06)	Arts. 33 (caput, §§1º, 2º e 4º), 34 a 37 e 39
DIPLOMA LEGAL (tipos mais raros de ocorrer)	**ASEs 337-7 e 540**
CLT (Decreto-Lei nº 5.452/43)	Art. 49
Lei nº 1.521/51	Art. 3º
Lei nº 2.888/56	Arts. 1º, 2º (a a d) e 3º (a a d)
Lei nº 4.591/64	Art. 65
Lei nº 4.728/65	Arts. 66-B (§2º), 73 e 74
Decreto-Lei nº 73/66	Art. 110
Decreto-Lei nº 201/67	Art. 1º
Código Penal Militar (Decreto--Lei nº 1.001/69)	Arts. 149 a 152, 154 a 156, 157 (§§1º, 3º e 4º), 158, 167 a 170, 177 (§1º), 178 (§§1º a 3º), 181, 182, 191 (II), 199
	200, 201, 205, 207, 208, 232 a 235, 238, 239 a 254, 257, 258, 259, 26, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267, 290, 291 e 292 (caput e §1º), 293 (caput, §§1º e 2º), 294 (caput), 295 (caput), 296 (caput), 297, 298
	303 (caput, §§1º e 2º) a 318, 320, 321. 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 e 352 (caput), 353 a 382 a 385, 387 a 399
	400 a 402, 404, 406, 407 e 408
Lei nº 6.385/76	Arts. 27-C e 27-D
Lei nº 6.766/79	Art. 50 e 51
Lei nº 6.938/81	Art. 15
Lei nº 7.170/83	Arts. 13, 15, 18 e 28
Lei nº 7.492/86	Arts. 2º a 23
Lei nº 7.716/89	Arts. 1º, 3º a 14 e 20
ECA (Lei nº 8.069/90)	Arts. 240 a 241-D e 244-A
Lei nº 8.137/90	Art. 1º, 3º, 4º e 7º (caput, I a IX)
Lei nº 8.176/91	Art. 1º e 2º
Lei nº 8.666/93	Art. 89, 90, 92, 94, 95 e 96
Lei nº 9.296/96	Art. 10-A (caput e §2º)
Lei nº 9.455/97	Arts. 1º
Lei nº 9.472/97	Art. 183
Lei nº 9.613/98	Art. 1º
Lei Complementar nº 105/01	Art. 10
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03)	Art. 99, §2º, 102, 106 e 107

Lei de Falências (Lei nº 11.101/05)	Arts. 168 a 177
Lei nº 12.850/13	Arts. 2º e 18 a 20
Lei nº 13.260/16	Arts. 2º a 6º
Lei nº 13.869/19	Arts. 9º, 10, 13, 15, 19, 21, 22 (caput e §1º), 23 a 25, 28, 30 e 36
DIPLOMA LEGAL (crimes eleitorais)	**ASEs 337-8 e 540**
Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65)	Arts. 289, 291, 298, 299, 301, 302, 307 a 309, 315 a 317, 326-A, 339, 340, 348 a 350 e 352 a 354-A
Lei nº 6.091/74	Art. 11 (III e IV)
Lei nº 6.996/82	Art. 15
Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97)	Art. 57-H (§1º) e 72

Orientações importantes para o uso da Tabela de Inelegibilidades decorrentes de condenação criminal:

Todos os tipos penais elencados na Tabela levam à necessidade de anotação do ASE 337-7 quando houver a comunicação da condenação judicial com trânsito em julgado

Os crimes eleitorais, embora constem do rol do art. 1º, I, e da Lei Complementar nº 64/90, devem ser anotados sob o ASE 337-8, por ser mais específico.

Importante observar, neste caso, que todos os crimes eleitorais geram o ASE 337-8, mas apenas os crimes constantes da Tabela resultarão na anotação do ASE 540;

Se o tipo penal constante do comunicado não fizer parte da listagem representada pela Tabela deverá ser anotado o ASE 337-2.

Um exemplo bastante comum é o delito de porte ilegal de arma (art.14 da Lei nº 10.826/03), neste caso, como não consta da Tabela deverá ser anotado o ASE 337-2;

Quando houver a comunicação da extinção da punibilidade deverá ser procedida a anotação do ASE 370 e para todos os delitos constantes da Tabela o Elo gerará automaticamente o ASE 540.

É importante frisar que o ASE 540 deverá ser anotado, ainda que não tenha havido a anotação prévia do ASE 337 e nesta hipóteses a notação do ASE 540 não será automática, devendo ser realizada pelo servidor.

Seção I
Direitos Políticos e Situações Especiais

Os cartórios eleitorais se deparam na prática com questionamentos a respeito de fatos que podem gerar (ou não) suspensão dos direitos políticos.

Vamos discorrer de forma objetiva algumas dessas situações, dando ênfase ao modo prático de solução.

Situações que geram a suspensão de direitos políticos e preservam a manutenção do código de ASE 337:

LIVRAMENTO CONDICIONAL (SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA):

Aqui o condenado continua com seus direitos políticos suspensos, pois a pena ainda está sendo cumprida, mesmo que em liberdade. Mantém-se registro do código de ASE 337 no histórico do eleitor ou informação na BPSDP.

Certidão circunstanciada deverá ser fornecida ao eleitor, pois a suspensão dos direitos políticos não gera obstáculo a outros atos da vida civil, como: obtenção de emprego, acesso a outros documentos etc (ver no CAZE – FAQ: COGEO – Certidões do Cadastro)

MEDIDA DE SEGURANÇA:

Medida de Segurança é um dos tipos de pena previstos no Código Penal (art. 96, CP).

A condenação é mantida, só a que pena é cumprida em hospital de custódia ou com tratamento ambulatorial.

Mantém o registro dos códigos de ASE 337, motivos 2, 7, e 8.

CONTRAVENÇÃO PENAL:

É uma das espécies de delito criminal previstas no ordenamento jurídico brasileiro.

A pessoa condenada pelo cometimento de uma contravenção penal, merece a anotação do código de ASE 337, motivo 2.

PENA DE MULTA E PENA RESTRITIVA DE DIREITOS:

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 3.150/DF, pacificou a tese de que pena de multa, enquanto não devidamente cumprida, ou seja, paga, gera suspensão de direitos políticos e a inserção do código de ASE respectivo.

O mesmo ocorre com as penas restritivas de direito, foi o que o STF disse no Recurso Extraordinário (RE) 601.182/MG.

Situações que não geram a suspensão de direitos políticos:

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL:

Figura introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei nº. 13.964/2019).

É o acordo firmado entre o réu e o Ministério Público que, se cumprido, levará à extinção da punibilidade. O cumprimento do acordo resulta na extinção da punibilidade, logo não exige a anotação na Justiça Eleitoral.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO:

Instituto despenalizante previsto na Lei nº. 9.099/95.

Não há condenação, apenas imposição de condições num período de tempo, as quais evitam o seguimento de processo movido contra o acusado.

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA:

Medida repressiva imposta ao adolescente infrator, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os quais não cometem crime, mas sim ato infracional análogo a crime.

Adolescente que cumpre medida de segurança não terá registro em seu histórico no cadastro eleitoral.

INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

Curatela só gera efeitos patrimoniais ou negociais (art. 89, Lei nº. 13146/2015).

Não há mais suspensão de direitos políticos por incapacidade civil absoluta.

TRANSAÇÃO PENAL (LEI 9099/95)

Instituto despenalizante previsto na Lei nº. 9.099/95, impede os que cometem os chamados: crimes de menor potencial ofensivo, de serem processados por tais fatos.

Aceita a transação penal pelo acusado, o único registro a ser feito no cadastro eleitoral é o referente o código de ASE 388 para início do cumprimento, cujo condão é apenas de evitar no prazo de 5 (cinco) anos, que a mesma pessoa tenha outro benefício igual, sua inativação é automática.

Descumpridas as condições da transação, sua revogação deverá ser informada ao cartório, que registrará o código de ASE 426 – complemento: Proc. nº./órgão julgador/UF.

LEI DE DROGAS (L. 11343/2006) – PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28)

É instituto despenalizante da Lei de Drogas, não gerando qualquer anotação no cadastro do eleitor.

RESTABELECIMENTO DE DIREITOS POLÍTICOS E ISENÇÃO DE MULTA

Durante o cumprimento da restrição não serão cobradas multas por ausência às urnas (Fax-Circular CGE nº. 20/2003).

REGISTRO AUTOMÁTICO NA BPSDP PARA INSCRIÇÕES SUSPENSAS OU CANCELADAS

Houve atualização do Manual de ASE (Provimento CGE nº. 8/2019) para que não seja mais gerado registro na BPSDP de forma automática em inscrições canceladas, sendo mantidos os registros anteriores que serão inativados mediante a comunicação de extinção da punibilidade respectiva.

Dessa forma, pessoa com inscrição cancelada poderá ter registrado em seu histórico o código de ASE gerador da suspensão de direitos políticos, bem como o que extingue o impedimento, tudo isso sem criação de registro na base de perda e suspensão de direitos políticos, concentrando toda a informação em seu próprio cadastro.

Seção II
Quadro Sinóptico Direitos Políticos e Situações Especiais

FIGURA	ANOTAÇÃO DO ASE 337	ANOTAÇÃO DE ASE 370	ANOTAÇÃO DE OUTRO ASE
Acordo de não persecução penal	Não	Não	Não
Suspensão condicional do processo ou sursis processual	Não	Não	Não
Medida socioeducativa	Não	Não	Não
Incapacidade Civil Absoluta	Não	Não	Não
Transação penal	Não	Não	ASE 388
Pena restritiva de direitos	Sim	Apenas após o cumprimento	Não
Suspensão condicional da pena ou sursis penal	Sim	Apenas após o cumprimento	Não
Livramento condicional	Sim	Apenas após o cumprimento	Não
Medida de segurança	Sim	Apenas após o cumprimento	Não
Multa	Sim	Apenas após o pagamento	Não
Contravenção penal	Sim	Apenas após o cumprimento	Não

TÍTULO VI
INELEGIBILIDADE

Capítulo I
Disposições Gerais

As situações de inelegibilidade, como dito anteriormente, podem ser constitucionais ou infraconstitucionais.

A Lei Complementar nº. 64/90 (Lei das Inelegibilidades) indica fatos que são decorrentes de crime (vide tabela acima) e também trazem indicações próprias, como se verá adiante.

Todas as anotações de código de ASE 540 seguem este padrão:

- Ocorrência: Deve ser a data da decisão que reconheceu a situação fática prevista na Lei Complementar nº. 64/1990 ou do ou do trânsito em julgado, quando a lei assim o exigir.
- Complemento: Proc. ou ato nº/ano-orgão/local/UF - retirado do campo "documento de origem" da comunicação do INFODIP (copiar e colar no campo respectivo do ELO). Ver tópico "anotação do complemento de código de ASE" deste manual.
- Inativação: contra ASE 558 – complemento: Proc. nº/ano-orgão/local/UF ou Of. nº/ano-órgão/local/UF.

Por fim, quando não existir registro anterior de código de ASE 337, que gera inelegibilidade (código de ASE 540), não será necessária anotação retroativa da condenação, bastando anotar-se diretamente o 540, no caso de comunicação de extinção da punibilidade criminal.

Capítulo II
Códigos de ASE Referentes à Inelegibilidade (ASE 540)

ASE 540-1 - LC 64/90, ART. 1º, I, b (PERDA DE MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E VEREADOR)

- Para os casos em que a perda do mandato decorrer de violação do contido no art. 55, incisos I e II da Constituição ou dos dispositivos equivalentes nas Constituições Estaduais e na Lei Orgânica dos Municípios e do Distrito Federal (art. 1º, I, b da Lei Complementar 64/90)

- Ocorrência: Deve ser a data da decisão que reconheceu a situação fática prevista na Lei Complementar nº. 64/1990 ou do ou do trânsito em julgado, quando a lei assim o exigir.
- Complemento: Proc ou ato nº/ano-órgão/local/UF.

ASE 540-2 - LC 64/90, ART. 1º, I, C (PERDA DE MANDATO DE GOVERNADOR E VICE, PREFEITO E VICE)

- Nos casos em que a perda do mandato decorrer de violação a dispositivos da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou de Município (art. 1º, I, c, da Lei Complementar 64/90).
- Ocorrência: Deve ser a data da decisão que reconheceu a situação fática prevista na Lei Complementar nº. 64/1990 ou do ou do trânsito em julgado, quando a lei assim o exigir.
- Complemento: Proc ou ato nº/ano-órgão/local/UF.

ASE 540-3- LC 64/90, ART. 1O, I, D, H (CONDENAÇÃO EM AÇÃO POR ABUSO DE PODER ECONÔMICO, POLÍTICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO)

- Nos casos em que a Justiça Eleitoral julgar procedente os pedidos veiculados em ação (Representação, AIJE e AIME), com decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado (art. 1o, I, d, h da Lei Complementar 64/90).

JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES:

- Representação ou investigação judicial eleitoral:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/inelegibilidades-e-condicoes-de--elegibilidade/parte-iii-procedimentos-judiciais/representacao-ou-investigacao-judicial--eleitoral

- Rito:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/inelegibilidades-e-condicoes-de--elegibilidade/parte-iii-procedimentos-judiciais/representacao-ou-investigacao-judicial--eleitoral/rito

- Capacidade postulatória:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/inelegibilidades-e-condicoes-de--elegibilidade/parte-iii-procedimentos-judiciais/representacao-ou-investigacao-judicial--eleitoral/capacidade-postulatoria

- Julgamento:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/inelegibilidades-e-condicoes-de--elegibilidade/parte-iii-procedimentos-judiciais/representacao-ou-investigacao-judicial--eleitoral/julgamento

- Execução da Decisão:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/inelegibilidades-e-condicoes-de--elegibilidade/parte-iii-procedimentos-judiciais/representacao-ou-investigacao-judicial--eleitoral/execucao-da-decisao

- Análise das Contas de Campanha e Gastos Ilícitos: RES.TSE 23.607/2019:

http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-607-de-17-de-dezembro-de-2019

ASE 540-4: LC 64/90, ART. 1º, I, E (CONDENAÇÃO CRIMINAL) - NOS CASOS DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO PENAL, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO OU PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO (ART. 1º, I, E DA LEI COMPLEMENTAR 64/90).

- Usado nos casos de condenação em ação penal, com decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado (art. 1º, I, e da Lei Complementar 64/90).
- Destaca-se alteração noticiada pelo Of. Cir. 45/2020-CGE, 07.dez.2020, que essa situação terá comando automático ao ser informado o cumprimento de pena (ASE 370-1), face condenação criminal (ASE 337-7) (Of. Cir. nº. 585/2020-TRE-MA/CRE/COFIC).
- Contudo, pode haver comando manual para esse respectivo ASE.
- Verificar tabela de crimes que geram inelegibilidade deste manual.

ASE 540-5: LC 64/90, ART. 1º, I, G (CONTAS REJEITADAS) - QUANDO A REJEIÇÃO DE CONTAS FOR ASSENTADA POR DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA OU CÂMARA DE VEREADORES (ART. 1º, I, G DA LEI COMPLEMENTAR 64/90).

- Quando a rejeição de contas for assentada por decisão do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa ou Câmara de vereadores (art. 1º, I, g da Lei Complementar 64/90).

JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES:

- Prazo da inelegibilidade:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/inelegibilidades-e-condicoes-de--elegibilidade/parte-i-inelegibilidades-e-condicoes-de-elegibilidade/rejeicao-de-contas/prazo-da-inelegibilidade

- Prestação de contas intempestiva:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/inelegibilidades-e-condicoes-de--elegibilidade/parte-i-inelegibilidades-e-condicoes-de-elegibilidade/rejeicao-de-contas/prestacao-de-contas-intempestiva

ASE 540-6: LC 64/90, ART. 1º, I, J (CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO ELEITORAL, CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO, CAPTAÇÃO E GASTO ILÍCITO DE RECURSOS DE CAMPANHA E CONDUTA VEDADA, QUANDO IMPLICAR NA CASSAÇÃO DO REGISTRO OU DIPLOMA)

- Utilizado nos casos em que a Justiça Eleitoral julgar procedente os pedidos veiculados em ação, quando cominar a cassação do registro ou diploma, com decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado (art. 1º, I, j da Lei Complementar 64/90).

JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES:

- Rejeição de Contas:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/contas-de-campanha-eleitoral/prestacao-de-contas/efeitos/rejeicao-das-contas

- Capitação Ilícita de Sufrágio:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/inelegibilidades-e-condicoes-de--elegibilidade/parte-ii-temas-diversos-sobre-inelegibilidades-e-condicoes-de-elegibilidade/fatos-que-nao-geram--ou-geravam-inelegibilidade/captacao-ilicita-de-sufragio

- Representação com fundamento no art. 30-A da Lei no 9.504/97:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/contas-de-campanha-eleitoral/representacao-com-fundamento-no-art.-30-a-da-lei-no-9.504-97

- Penalidades do art. 30-A da Lei nº. 9.504/97:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/contas-de-campanha-eleitoral/representacao-com-fundamento-no-art.-30-a-da-lei-no-9.504-97/penalidade

JURISPRUDÊNCIAS ESPECÍFICAS:

- Registro. Quitação eleitoral. Desaprovação das contas de campanha. 1. A jurisprudência do TSE tem assentado que, em face do disposto na parte final do § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504/97, acrescido pela Lei nº 12.034/2009, não constitui óbice à quitação eleitoral a desaprovação das contas de campanha do candidato, exigindo-se somente a apresentação delas. 2. Se as contas forem desaprovadas, por existência de eventuais irregularidades, estas poderão eventualmente fundamentar a representação de que cuida o art. 30-A da Lei nº 9.504/97, cuja procedência poderá ensejar, além da cassação do diploma, a inelegibilidade por oito anos, conforme prevê a alínea j do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, dando eficácia, no plano da apuração de ilícitos, à decisão que desaprovar tais contas. [...]"

(Ac. de 23.8.2012 no AgR-REspe nº 10893, rel. Min. Arnaldo Versiani; no mesmo sentido o Ac. de 30.8.2012 no AgR-REspe nº 11197, rel. Min. Nancy Andrighi e oAc. de 30.9.2010 no REspe nº 158184, rel. Min. Hamilton Carvalhido.)

- Prestação de contas. Desaprovação. Quitação eleitoral. [...] 1. Nos termos da jurisprudência do TSE, exige-se apenas a apresentação das contas de campanha para fins de obtenção da quitação eleitoral. 2. Essa orientação não viola os princípios da moralidade, probidade e da transparência. Com efeito, na hipótese de serem constatadas eventuais irregularidades quanto à arrecadação e gastos dos recursos de campanha, essas poderão fundamentar a representação de que cuida o art. 30-A da Lei nº 9.504/97, cuja condenação atrai a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, j, da LC nº 64/90. Precedentes. 3. O TSE já decidiu inexistir afronta ao princípio da segurança jurídica decorrente do que assentado no pedido de reconsideração na Instrução nº 1542-64. Isso porque as regras do jogo eleitoral não foram alteradas em prejuízo dos candidatos, tendo prevalecido, acerca do tema, o mesmo entendimento aplicado ao pleito de 2010. Precedente. [...]

(Ac. de 29.11.2012 no AgR-REspe nº 27053, rel. Min. Dias Toffoli.)

TSE E CONTAS ELEITORAIS:

- Contas Eleitorais:

http://www.tse.jus.br/eleicoes/contas-eleitorais/contas-eleitorais-normas-e-regulamentos

ASE 540-7 – LC 64/90, ART. 1º, I, L (CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA) - NOS CASOS DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS VEICULADOS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 1º, I, L DA LEI COMPLEMENTAR 64/90).

- Em casos de procedência dos pedidos veiculados em ação de improbidade administrativa (art. 1o, I, l da Lei Complementar 64/90). ASE 540-7.
- Não precisa de ASE 337-3 anterior, ativo ou inativo, isto e, pode ser lançado diretamente no histórico do eleitor, refletindo apenas a situação fática a ser aferida em possível registro de candidatura.

REQUISITOS LEGAIS:

- Decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado.
- Ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio publico e enriquecimento ilícito, cumulativamente.

COMPLEMENTO DO ASE:

- Proc. ou ato nº/ano-orgão/local/UF – retirado do campo "documento de origem" da comunicação do INFODIP (copiar e colocar no campo respectivo do ELO, ver tópico "anotação do complemento de código de ASE" deste manual).

JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/inelegibilidades-e-condicoes-de--elegibilidade/parte-i-inelegibilidades-e-condicoes-de-elegibilidade/improbidade-administrativa-e-condenacao-em-acao-civil-publica-ou-acao-popular

JURISPRUDÊNCIAS ESPECIFICAS:

- "Eleições 2016. Registro de candidatura. Prefeito. Inelegibilidade. Improbidade administrativa. Condenação. Lei 8.429/92. Art. 11. Violação de princípios. Inelegibilidade não caracterizada. Condição de elegibilidade. Filiação. Prazo. Suspensão. Direitos políticos. Impossibilidade de contagem do período de suspensão. Registro indeferido. 1. Na linha da jurisprudência do Tribunal, a condenação por prática de ato de improbidade apenas com base na violação a princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/92) não enseja o reconhecimento da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, L, da Lei Complementar 64/90. Precedentes. Votação unânime. 2. Não há eficácia da filiação partidária, para atender o prazo de seis meses antes da eleição, durante o período em que perdurou a

suspensão de direitos políticos decorrente do trânsito em julgado da condenação por improbidade [...]"

(Ac de 30.3.2017 no AgR-REspe nº 11166, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.)

- "Eleições 2016. Recursos especiais. Registro de candidatura. Cargo. Prefeito. Deferimento. Art. 1°, i, g, da LC n° 64/90. Aferição dos requisitos. Divergência quanto à ocorrência do dolo. Rejeição de contas pelo TCU assentando a presença de elemento volitivo na prática das irregularidades apuradas. Acórdão da justiça comum consignando ausência do dolo. Cenário de dúvida razoável objetiva acerca do estado jurídico de elegibilidade. Exegese que potencialize o exercício do ius honorum como critério norteador do equacionamento da controvérsia. Incidência do princípio da razoabilidade. Inelegibilidade não configurada. Condenações de suspensão dos direitos políticos em ações diversas. Impossibilidade de soma dos prazos das sanções políticas para fins de reconhecimento de condição de elegibilidade. Recursos especiais a que se nega provimento [...] 2. O art. 1º, I, l, da Lei Complementar nº 64/90, pressupõe o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) a condenação por improbidade administrativa, transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, (ii) a suspensão dos direitos políticos, (iii) o ato doloso de improbidade administrativa e (iv) a lesão ao patrimônio público e (v) o enriquecimento ilícito [...] 9. Recursos especiais desprovidos."

(Ac. de 6.4.2017 no REspe nº 21321, rel. Min. Luiz Fux.)

- "Eleições 2016. Recurso especial. Registro de candidatura indeferido. Cargo. Prefeito. Condenação pela prática de improbidade administrativa. Alegada afronta ao art. 275 do CE. Ausência de omissão. Inelegibilidade prevista no art. 1º, i, l, da LC nº 64/90. Regras introduzidas e alteradas pela LC nº 135/2010. Aplicação às situações anteriores à sua vigência. ADCS nº 29 e nº 30 e ADI nº 4.578/STF. Eficácia erga omnes e efeito vinculante. Manutenção do substrato jurídico que lastreou o pronunciamento da suprema corte em sede de fiscalização abstrata e concentrada. Vedação ao rejulgamento da matéria pelos demais órgãos judiciais quando não se verificar a modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas que autorizam a anticipatory overruling. Alegada ofensa ao art. 23 da convenção americana de direitos humanos. Não caracterização. Condenação por ato doloso de improbidade. Suspensão de direitos políticos. Dano ao erário e enriquecimento ilícito. Análise in concrecto pela justiça eleitoral, a partir da fundamentação do decisum condenatório da justiça comum. Desvio integral de recursos públicos oriundos de convênio. Verbas não aplicadas em qualquer finalidade pública. Requisitos demonstrados. Prazo da inelegibilidade. 8 (oito) anos após o cumprimento da pena. Aferição. Exaurimento/adimplemento de todas as cominações impostas no título condenatório. Inobservância. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Ausência de similitude entre os julgados confrontados. Recurso especial a que se nega seguimento. [...] 6. O reconhecimento da causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l, da Lei Complementar 64/90, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, reafirmada nas Eleições de 2016, demanda a condenação à suspensão dos direitos políticos, por meio de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em razão de ato doloso de improbidade administrativa que importe, cumulativamente, dano ao erário e enriquecimento ilícito.[...] 8. Para efeito da aferição do término da inelegibilidade prevista na parte final da alínea l do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, o cumprimento da pena deve ser compreendido não apenas a partir do exaurimento da suspensão dos direitos políticos e do ressarcimento ao erário, mas a partir do instante em que todas as cominações impostas no título condenatório tenham sido completamente adimplidas, inclusive no que tange à eventual perda de bens, perda da função pública, pagamento da multa civil ou suspensão do direito de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente.[...] d) A decisão condenatória proferida no âmbito da ação civil pública por improbidade administrativa transitou em julgado em 3.9.2010, não tendo havido, ainda,

o adimplemento da cominação de ressarcimento do dano ao erário, constante daquele título judicial, o que inviabiliza o início da contagem do prazo de inelegibilidade previsto no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90;[...]"

(Ac de 1.2.2018 no REspe nº 23184, rel. Min. Luiz Fux.)

ASE 540-8: LC 64/90, ART. 1º, I, O (CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL QUE IMPORTE DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO)

- Nos casos de demissão do serviço publico determinada por decisão judicial ou administrativa (art. 1º, I, o, da Lei Complementar 64/90).
- Não há código de ASE antecedente e não tem cunho criminal.

JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES:

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/inelegibilidades-e-condicoes-de--elegibilidade/parte-i-inelegibilidades-e-condicoes-de-elegibilidade/condenacao-administrativa

JURISPRUDÊNCIAS ESPECIFICAS:

- "Eleições 2016. Agravo regimental no recurso especial. Registro de candidatura. Vereador. Art. 1°, i, o, da LC n° 64/90. Penalidade de demissão. Suspensão por decisão liminar do TJ/BA. Alteração fático-jurídica superveniente ao registro. Surgimento após inauguração da instância superior. Documento novo. Admissibilidade. Fato novo anterior à diplomação. Aptidão para afastar causa de inelegibilidade. Art. 11, § 10, da lei nº 9.504/97. Manutenção dos fundamentos da decisão verberada. Agravos regimentais desprovidos. 1. O art. 1º, I, o, da Lei Complementar nº 64/90 se materializa na hipótese de demissão do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, desde que o ato demissional não tenha sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário [...]"

(Ac de 15.8.2017 no AgR-REspe 12025, rel. Min. Luiz Fux.)

- "Eleições 2016. Agravo regimental no recurso especial. Registro de candidatura. Vereador. Art. 1°, i, o, da LC n° 64/90. Penalidade de demissão. Suspensão por decisão liminar do TJ/BA. Alteração fático-jurídica superveniente ao registro. Surgimento após inauguração da instância superior. Documento novo. Admissibilidade. Fato novo anterior à diplomação. Aptidão para afastar causa de inelegibilidade. Art. 11, § 10, da lei nº 9.504/97. Manutenção dos fundamentos da decisão verberada. Agravos regimentais desprovidos. 1. O art. 1º, I, o, da Lei Complementar nº 64/90 se materializa na hipótese de demissão do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, desde que o ato demissional não tenha sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário [...]"

(Ac de 15.8.2017 no AgR-REspe 12025, rel. Min. Luiz Fux.)

ASE 540-9: LC 64/90, ART. 1º, I, (DEMAIS ALÍNEAS DO INCISO I, ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 64/90)

- Anotado para o registro que possa se enquadrar nas demais alíneas do inciso I, art. 1º da Lei Complementar 64/90, ou para comando anterior ao Provimento nº. 08/2019-CGE.

Capítulo III

Fim da Inelegibilidade – Inativação da Restrição

Seção I
Peculiaridades

- As situações acima descritas deixam a pessoa inelegível, isto é, não poderá candidatar-se a cargo eletivo pelo tempo determinado na lei ou após a condenação.
- As condições de inelegibilidade são analisadas no momento do Registro de Candidaturas, podendo ser afastadas no caso concreto, não gerando mais ausência de quitação eleitoral Processo Administrativo nº. 313-98.2013.6.00.0000-TSE)

Seção II
Informações Relevantes

- A inscrição poderá estar em alguma dessas situações: regular; cancelada; suspensa.
- Comando Manual: somente pela zona eleitoral da inscrição.
- Comando Automático: pelo sistema, apos o prazo de 8 anos a contar da data de ocorrência do ASE 540 com motivo/forma 4 (art. 1º, I, e, da Lei Complementar 64/90).
- Cada ASE 540 deve ser inativado individualmente.
- Deve ser indicado o ASE que será inativado, por meio da listagem com os ASE's 540 ativos.
- Complemento: Proc.nº/ano-órgão/local/UF ou Of.nº/ano-órgão/local/UF. Para evitarem-se erros, o complemento deverá ser copiado na forma descrita no item "anotação do complemento de código de ASE" deste manual.

INFORMAÇÕES RELEVANTES:

- Inscrição pode estar com os seguintes status: regular, suspensa ou cancelada (exceto cancelamento por ASE 450).
- Comando é manual feito pela CGE.
- É inativado pelo "contra-ase" 353. Documentos comprovantes para reaquisição: decreto ou portaria do Ministério da Justiça e preenchimento de declaração de situação de direitos políticos, autuados no PJe na classe DP, com o seguinte assunto: DIREITO ELEITORAL (11428) | Corregedoria (12065) | Reaquisição (12070).
- Impede o exercício do voto e quitação eleitoral.

TÍTULO VII
MULTAS E CUSTAS ELEITORAIS

Capítulo I
Aspectos Gerais

Seção I
Multas Aplicáveis a Eleitor(a)es

Aplicam-se as disposições deste Manual, referentes ao cálculo, anistia, dispensa de pagamento, regularização de inscrição, emissão da GRU e seu recolhimento, às multas administrativas aplicadas a eleitor(a)es.

Tendo em vista o reduzido valor da taxa para a emissão da segunda via – valor fixo de R$ 0,70 (setenta centavos) –, e os custos bancários da operação para a Justiça Eleitoral, recomenda-se que o referido valor não seja cobrado. Sugere-se, ainda, em substituição à operação de segunda via, a realização da operação RAE – Revisão, para a atualização dos dados cadastrais do(a) eleitor(a).

Em 2017 o TSE disponibilizou novo serviço ao(a) eleitor(a), possibilitando a emissão, pela internet, de GRU de multas relativas às ausências às urnas e ausência aos trabalhos Eleitorais.

Comparecendo(a) eleitor(a) com a GRU quitada, recomenda-se especial atenção para a necessidade de complementação da quantia paga, uma vez que o sistema emite a multa em seu valor mínimo (o montante da multa expresso no boleto é calculado conforme as regras fixadas nos §§ 2º a 4º do art. 3º da Res. TSE n. 23.088/2009). Assim, na hipótese de a autoridade judiciária eleitoral determinar o pagamento, no caso concreto, de valor superior ao constante do boleto emitido no novo serviço, a unidade de atendimento eleitoral emitirá nova GRU, no valor complementar para a quitação da(s) multa(s) a ser(em) paga(s) pelo(a) eleitor(a).

Da mesma forma, considerando a possibilidade de pagamento perante qualquer juízo eleitoral de débitos decorrentes de ausência aos trabalhos Eleitorais, destaca-se:

- deve-se proceder à consulta ao juízo que aplicou a multa, a fim de confirmar o valor a ser exigido do devedor (Resolução TSE n. 21.823/2004);
- quando não houver necessidade de operação RAE, após comprovada a quitação do débito, será lançado o ASE 612 (Registro individual de pagamento de multa eleitoral), moti-

vo-forma 1, para a inscrição do(a) eleitor(a), que inativará o ASE 442 selecionado;

- o recolhimento ou a dispensa da multa deverá ser comunicado ao Juízo Eleitoral da inscrição, para a finalidade de instruir os autos em que foi arbitrada.

O registro do ASE 612, motivo/forma 2 (Dispensa de recolhimento) não pode ser utilizado para multas decorrentes da aplicação da Lei nº 9.504/97 e Leis Conexas (ASE 264 com motivo/forma 2 ou 3).

Excepcionalmente, os eleitoras e eleitores que deixaram de votar nas Eleições 2020 e não apresentaram justificativa eleitoral ou não pagaram a respectiva multa, tiveram sua ausência às urnas (094) anistiada por força da Resolução TSE n. 23.637/2021 (que suspendeu os efeitos referidos pelo art. 7º do Código Eleitoral para esses eleitor(a)es), em razão da persistência da pandemia da Covid-19 e enquanto vigente o Plantão Extraordinário da Resolução TSE n. 23.615/2020.

Nessas hipóteses, os registros de ausências às urnas (094) foram inativados pelo código de ASE 604, pela CGE.

Lembrando que a presença do código de ASE 442 não impedirá obtenção de certidão de quitação eleitoral se a função para a qual o(a) eleitor(a) tiver sido convocado for diversa de membro de mesa receptora de votos ou de justificativas (código de ASE 183 - complemento 1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

Na hipótese de valor pago, por equívoco, a maior, para a restituição e o respectivo depósito, deverão ser encaminhados, para cogeo@tre-ma.jus.br, informação da chefia do cartório a respeito da ocorrência, contendo os dados bancários do(a) eleitor(a) (com CPF e endereço) e cópia do comprovante de pagamento da GRU (para identificação dos códigos necessários).

Seção II
Cálculo das Multas

Na imposição e na cobrança de qualquer multa, deverá ser levada em conta a condição econômica do devedor.

As multas terão como base de cálculo o valor de referência de 33,02 Ufirs (1 Ufir = R$ 1,0641), último valor fixado para a Ufir, o qual prevalecerá até a aprovação de novo índice, em conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União (art. 127 da Res. TSE n. 23.659/2021). Exemplo de cálculo:

Esclarecemos que o valor da Ufir não vem sendo atualizado desde janeiro de 2000, devendo ser utilizado o valor de referência acima para os cálculos das multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, sendo o caso.

Os valores das multas, a teor do disposto no § 2º do art. 367 do Código Eleitoral, poderão ser aumentados em até dez vezes se a autoridade judiciária ou o Tribunal considerar que, em virtude da condição econômica do infrator, seja ineficaz a pena estabelecida, mesmo que fixada no máximo.

Para efeito de imposição de multa decorrente de ausência à eleição, cada turno será considerado como uma eleição.

TÍTULO VIII
QUITAÇÃO ELEITORAL

Capítulo I
Disposições Gerais

A quitação eleitoral deverá ser exigida para a realização de qualquer operação RAE.

A quitação eleitoral pressupõe exclusivamente:

1. a plenitude do gozo dos direitos políticos;
2. o regular exercício do voto, salvo quando facultativo;
3. o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar nas Mesas Receptoras de Voto ou de Justificativa Eleitoral;
4. a inexistência de pendências referentes a multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral, com ressalva do regular parcelamento e das anistias legais;
5. a apresentação de contas de campanha.

Em relação às multas eleitorais aplicadas, serão considerados quites as eleitoras e eleitores que:

1. condenados ao pagamento de multa, tenham, até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura, comprovado o pagamento ou o parcelamento da dívida regularmente cumprido;
2. pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo- se qualquer modalidade de responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos e em razão do mesmo fato.

Por outro lado, impedirá a quitação eleitoral a existência de restrição aos direitos políticos decorrente de perda ou suspensão, ou nas situações indicadas no parágrafo anterior, previstas no art. 11, §§ 7º e 8º da Lei n. 9.504/1997.

A não prestação de contas de campanha (ASE 230, enquanto ativo, com o motivo/formas 1, 2, 5 e 6) impedirá a quitação eleitoral até que sejam prestadas ou até o fim do mandato para o qual o candidato concorreu, se apresentada de forma extemporânea e após julgamento pela não prestação das contas.

A desaprovação de contas de campanha (ASE 230, motivos/formas 3 e 4) não impedirá a obtenção da certidão de quitação eleitoral (Processo n. 10.839/2010-CGE).

A presença do código de ASE 442 não obsta a quitação eleitoral se a função para a qual a eleitora ou eleitor tiver sido convocado for diversa de membro de mesa receptora de votos ou de justificativas (código de ASE 183 - complemento 1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

Nos termos da decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral no Processo Administrativo n. 313-98.2013.6.00.0000, a inelegibilidade (ASE 540) não deve ser considerada causa restritiva à quitação eleitoral, razão pela qual não impede a realização de qualquer operação RAE e o fornecimento de certidão de quitação eleitoral, assim como a inabilitação para o exercício de função pública (ASE 515).

Capítulo II

Emissão da Certidão de Quitação Eleitoral

A certidão de quitação eleitoral será fornecida à própria eleitora ou eleitor.

A certidão de quitação eleitoral também estará disponível no aplicativo e-Título.

A emissão poderá ser realizada pelo ELO ou mediante confecção pelo próprio cartório (editor de texto) nas hipóteses em que este não estiver disponível ou houver a necessidade de inclusão de outras informações (certidão circunstanciada).

No período imediato às eleições, a emissão de certidão de quitação eleitoral dependerá da apresentação, pelo interessado, do comprovante de votação ou do requerimento de justificativa eleitoral – RJE relativo ao pleito, até que concluído o processamento dos arquivos das urnas eletrônicas.

Se a eleitora ou o eleitor requerer apenas a emissão de certidão de quitação ou de antecedentes criminais a servidora ou servidor do cartório promoverá a conferência dos dados do cadastro com sua qualificação atual, orientando-o a promover a revisão com a atualização dos dados cadastrais.

Na hipótese de recolhimento das multas devidas, poderá ser, de imediato, fornecida certidão de quitação, devendo o cartório que fez o atendimento lançar o ASE 078, independente da eleitora ou do eleitor estar ou não em seu domicílio eleitoral salvo se foi realizada alguma movimentação no cadastro da eleitora ou eleitor, quando será dispensada a digitação do mencionado ASE.

Quando o recolhimento da multa ocorrer perante a Fazenda Nacional – após o envio para inscrição em dívida ativa – o fornecimento da certidão de quitação estará condicionado à apresentação de guia de pagamento da multa ou de certidão do referido órgão fazendário, específicos para o débito apurado pelo cartório.

Ao eleitor ou eleitora com inscrição cancelada deverá ser emitida certidão circunstanciada na qual serão consignadas as razões do cancelamento, consoante detalhamento posterior.

Ao eleitor ou eleitora que apresentar justificativa, por ausência a eleição, em zona eleitoral diversa daquela em que está inscrito, somente poderá ser emitida a certidão após apreciação e deferimento da justificativa pelo juízo de sua zona eleitoral, devendo aguardar o lançamento do respectivo ASE 167. Na hipótese desse eleitor ou eleitora necessitar da quitação de imediato, deverá ser orientado a recolher a(s) multa(s) em seu valor máximo.

Constatada a existência de multa aplicada a mesária ou mesário faltoso ou que tenha abandonado os trabalhos eleitorais, será necessário consultar a zona eleitoral de inscrição do eleitor ou eleitora para obtenção do valor arbitrado e emissão da guia de recolhimento. Não havendo valor arbitrado, a eleitora ou eleitor deverá ser informado da situação e orientado a contatar o cartório eleitoral respectivo.

O registro do recolhimento de GRU é realizado automaticamente no Sistema ELO em até 48 horas do pagamento (sendo necessário, todavia, o comando manual do ASE 078). O lançamento do competente ASE 612 indicado, por outro lado, dependerá da atuação do cartório eleitoral da inscrição da mesária ou mesário faltoso, que deverá sempre ser consultado.

A presença do código de ASE 442 não impedirá obtenção de certidão de quitação eleitoral se a função para a qual a eleitora ou eleitor tiver sido convocado for diversa de membro de mesa receptora de votos ou de justificativas (código de ASE 183 - complemento 1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

Para a emissão de certidões durante os 150 dias anteriores às eleições, deve-se atentar ao regramento especial comumente fixado pelo TSE por ocasião da definição do "cronograma operacional do cadastro eleitoral".

Capítulo III

Certidão de Quitação Eleitoral por Tempo Indeterminado

A Resolução SE n. 21.920/2004 trata do alistamento e do exercício do voto dos cidadãos portadores de deficiência, cuja natureza e situação impossibilitem ou tornem demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais.

Independentemente da atual situação eleitoral do eleitor no cadastro, a autoridade judiciária, apreciando requerimento de pessoa nas condições descritas no parágrafo anterior, de seu representante legal ou de procurador devidamente constituído, poderá determinar a expedição, em favor do interessado, de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado.

Para a obtenção da referida quitação, o interessado apresentará documentação comprobatória da deficiência, para instrução de procedimento administrativo específico (Procedimento Judiciário Eletrônico – PJE, classe Regularização de Situação Eleitoral, assunto DIREITO ELEITORAL (11428)|Corregedoria Eleitoral (12450) | Regularização de Histórico (12575) | Regularização de Histórico – Lançamento de Códigos de ASE|), conforme roteiro disponibilizado no Portal PJE Zonas – Roteiros de Procedimentos.

Deferido o pedido, a autoridade judiciária determinará a expedição da certidão de quitação e o registro do ASE 396-4 no cadastro eleitoral, se o requerente for eleitora ou eleitor e estiver com a situação regular. Na hipótese de título eleitoral cancelado, fica impossibilitado o lançamento do ASE 396-4. Nesse caso, basta a emissão e a entrega da certidão ao interessado.

O comando do código ASE 396-4 poderá ser realizado a qualquer tempo (mesmo em período de cadastro fechado) e inativará, quando processado, eventual registro de ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais (ASE 094 e 442).

A expedição da certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado não impede, a qualquer tempo, o alistamento eleitoral de seu beneficiário, que não estará sujeito à penalidade prevista no art. 8º do Código Eleitoral.

O disposto na Resolução TSE n. 21.920/2004 não alcança as demais sanções aplicadas pela Justiça Eleitoral com base no Código Eleitoral e em leis conexas. Havendo multas dessa natureza pendentes, o interessado ou seu representante ou procurador deverá quitá-las antes da expedição da certidão.

Capítulo IV

Certidão de Isenção das Obrigações Eleitorais

Em algumas situações, as pessoas abrangidas pela isenção das obrigações eleitorais (analfabetos, maiores de setenta anos, e maiores de dezesseis e menores de dezoito anos, consoante o art. 14, § 1º, II, da CF) são obrigadas a apresentar a determinados órgãos públicos certidões que atestem a mencionada isenção.

Nesses casos o cartório fornecerá certidão de isenção das obrigações eleitorais, desde que apresentado documento de identidade do qual conste expressamente tais situações.

O modelo de certidão de isenção está disponível, no sistema CAZE, na FAQ- "Modelos de certidões do cadastro".

Capítulo V

Certidão de Ausência de Débito para Fins Civis

Para comprovação da ausência de débito relativo ao comparecimento às urnas, por eleitoras e eleitores que tenham anotada restrição à quitação eleitoral nos termos da Resolução TSE n. 21.823/2004, mas não tenham incorrido nos impedimentos previstos no art. 7º, § 1º do Código Eleitoral, poderá ser fornecida certidão específica dessa situação, para fins civis (emissão de passaporte, matrícula em instituição pública de ensino etc.).

As situações cadastrais mais comuns que ensejam essa situação são as afetas à irregularidade em prestação de contas de campanha ou restrição de direitos políticos.

O modelo de certidão de isenção está disponível, no sistema CAZE, na FAQ- "Modelos de certidões do cadastro".

REFERÊNCIA NORMATIVA

- Lei n. 12.034/2009
- Resolução TSE n. 23.659/2021
- Resolução TSE n. 21.823/2004
- Resolução TSE n. 21.848/2004
- Resolução TSE n. 21.920/2004
- Resolução TSE n. 23.217/2009
- Provimento CGE n. 5/2004
- Provimento CGE n. 6/2009
- Provimento CGE n. 8/2019
- Resolução TSE n. 21.975/2004

TÍTULO IX
JUSTIFICATIVAS POR AUSÊNCIA A ELEIÇÃO

Seção I
Disposiçõs Gerais

1. A justificativa pode ser realizada no dia da eleição, prioritariamente, pelo aplicativo e-Título, se a eleiotora ou eleitor estiver fora do seu município de voto.
2. Após as eleições, a justificativa poderá ser requerida, no prazo de 60 dias, pelo aplicativo e-Título ou pelo Sistema Justifica.
3. A justificativa será aceita no dia da eleição, se encaminhada das 7h às 17h.
4. Para justificar pelo celular ou tablet, a eleiotora ou eleitor deve baixar e acessar o aplicativo e-Título e seguir as orientações que estarão disponíveis no dia das eleições (tomando a cautela de ativar o localizador/GPS no dispositivo).
5. No dia do pleito, serão aceitas apenas as justificativas de quem estiver fora do seu município de votação, ou seja, o aplicativo não aceitará a justificativa se a eleiotora ou eleitor estiver dentro do município em que vota.
6. Após as eleições é possível enviar a justificativa pelo aplicativo e-Título ou por meio do sistema Justifica (disponível no sítio do TRE-MA, na internet).
7. O requerimento de justificativa encaminhado após o pleito será analisado pela autoridade judiciária, podendo ser aceito ou não.
8. Ao efetuar sua justificativa pós-eleitoral, a eleiotora ou eleitor é obrigado a declarar o motivo de seu não comparecimento (viagem, motivo de saúde, acidente etc.), e juntar documentos que comprovem a impossibilidade do voto e da justificativa no dia da eleição (bilhete de passagem, atestado médico, boletim de ocorrência etc.).

Subseção I
RJE apresentado no cartório da inscrição em relação ao sistema Justifica (Provimento CRE-MA n. 5/2016)

O Sistema Justifica conta com os seguintes ambientes de operação (Provimento CRE-MA n. 5/2016):

1. ambiente "internet", para o recebimento das justificativas de ausência às urnas pós-eleição, de eleitoras e eleitores inscritos nesta circunscrição, por meio de formulário eletrônico, disponível no sítio do TRE-MA;

2. ambiente "intranet" (acessado via Odin 3) para tratamento das justificativas apresentadas no ambiente acima descrito e, a critério da autoridade judiciária, dos requerimentos apresentados em cartório, exclusivamente por eleitores inscritos nesta circunscrição.

O tratamento dos requerimentos de justificativa encaminhados por meio eletrônico, via Sistema Justifica, abrangerá as seguintes etapas:

1. registro do requerimento perante a Justiça Eleitoral, diretamente pela eleitora ou eleitor, caso realizado pela internet, ou por intermédio de atendente, se formulado em cartório;

2. remessa automática, ao juízo eleitoral competente, do requerimento corretamente preenchido;

3. análise, pelo cartório eleitoral, dos requerimentos apresentados para recebimento ou recusa de ofício (daqueles cuja documentação anexa não atenda aos requisitos legais);

4. submissão à autoridade judiciária e decisão (dispensada mediante portaria local);

5. registro da decisão pelo cartório eleitoral, com automática (pelo sistema) disponibilização e notificação do interessado; e

6. acompanhamento do processamento no cadastro eleitoral, a cargo do cartório eleitoral. Isso porque a nova versão do Sistema Justifica dispensa quaisquer providências adicionais por parte do cartório eleitoral, relativamente ao registro dos códigos de ASE 167. Basta que se registre o deferimento no RJE e uma rotina automatizada, no âmbito do TSE, migrará os dados do Justifica para o Sistema ELO, inserindo-se os códigos de ASE 167.

A sistemática a ser adotada ficará a critério do Cartório Eleitoral, mas deve ser observado o seguinte:

1. cabe à autoridade judiciária deferir ou indeferir os RJEs;

2. não é necessário registro de protocolo;

3. o RJE deve estar "recebido" (no sistema) para que se possa registrar o deferimento ou indeferimento, conforme decisão da autoridade judiciária eleitoral;

4. o RJE será "recusado" caso a eleitora ou eleitor tenha anexado como documentação comprobatória documento inábil (por exemplo, documentação ilegível);

5. o RJE será colocado "em diligência", a critério do cartório eleitoral, para organização dos documentos (por exemplo, sinalização que se aguardam dados complementares à apreciação ou assinatura da autoridade judiciária antes do registro de deferimento/indeferimento);

6. o registro dos deferimentos / indeferimentos / recusas deve ser realizado com muita cautela e atenção.

Destaca-se que (1) só há opção de "reconsiderar" os requerimentos indeferidos; que, (2) em caso de indeferimento, é necessário preencher o motivo (para que o mesmo seja incluído na notificação da decisão que será enviada à eleitora ou eleitor); e, que, (3) não há a opção de reversão de recusa ao requerimento (ficando a eleitora ou eleitor impossibilitado de novo envio pela internet, sendo orientado a contatar seu cartório para buscar informações).

Recomenda-se que o ambiente "intranet" do Sistema Justifica seja acessado periodicamente (sugere-se o acesso diário) pelo cartório eleitoral para verificação de eventuais novos requerimentos de justificativa recebidos.

Em relação aos ausente, o Ofício-Circular nº. 17/2020 CRE/COFIC/ZE, dispensou o recolhimento de multas eleitorais por ausência às urnas durante a suspensão do atendimento presencial (instituído pela Res. TSE n. 23.615/2020). Com relação aos pagamentos de multas eleitorais relativas ao pleito de 2020, cuja Guia de Recolhimento tenha sido gerada anterior ou posteriormente à mencionada resolução, deve continuar a ser anotado o código de ASE de quitação na respectiva inscrição eleitoral. Assim, a zona deve continuar extraindo, diariamente, o relatório de multas e dando prosseguimento à respectiva baixa. Uma alteração significativa é que tratando-se de pagamento de multa anterior à Eleição de 2020, a zona deverá anotar o ASE 612, com referência ao(s) pleito(s) a que se refira o pagamento.

Fica a cargo do Chefe de Cartório o gerenciamento e a atualização dos operadores do Justifica, no Odin 3, no âmbito do respectivo cartório eleitoral.

Subseção II

Fluxo de acompanhamento no Sistema Justifica

O fluxo de acompanhamento dos RJE pós-eleição deverá ser acordado com a autoridade judiciária, sugerindo-se:

1. Acessar o Justifica, via Odin;
2. Acessar o menu Justificativas – Gerenciamento;
3. Selecionar a aba "abertos";
4. Em cada um dos requerimentos, clicar no ícone mais à direita: "Imprimir Requerimento de Justificativa" (recomenda-se não imprimir);
5. Visualizar o PDF e verificar se a documentação anexada é legível
   a. Se a documentação for legível, receber;
   b. Se a documentação for ilegível, recusar.
   c. Finalizada a etapa de recepção/recusa dos requerimentos abertos, selecionar a aba "Recebidos";
6. Selecionar os RJE recebidos e "Gerar relatório";
7. Salvar o relatório e disponibilizá-lo, via SEI para análise e deferimento da autoridade judiciária eleitoral.

Observações:

- Outra opção seria salvar cada um dos requerimentos individualmente e disponibilizá-los à autoridade judiciária (um arquivo por requerimento).
- Caso se entenda conveniente a separação dos RJE que estão sob análise da autoridade judiciária, pode-se utilizar a funcionalidade "Em diligência".

8. Para formalização das decisões da autoridade judiciária:

   a. Imprimir individualmente os requerimentos para os quais houve indeferimento, para que se materialize a respectiva decisão (motivação e assinatura);

   b. gerar relatório coletivo dos requerimentos para os quais houve deferimento. Imprimi-lo/salvar - excluindo-se os anexos - para que se materialize a respectiva decisão (assinatura);

   c. na aba "Recebidos" (ou "em diligência", se for o caso), registrar "Indeferir" para os requerimentos indeferidos pela autoridade judiciária, anotando-se a respectiva motivação;

   d. na aba "Recebidos" (ou "em diligência", se for o caso), registrar "deferir" para os requerimentos deferidos pela autoridade judiciária, anotando a respectiva motivação, se houver.

A nova versão do Sistema Justifica, hospedada no TSE por ocasião das Eleições de 2018, dispensa quaisquer providências adicionais por parte do cartório eleitoral, relativamente ao registro dos códigos de ASE 167. Basta que se registre o deferimento no RJE. Uma rotina automatizada, no âmbito do TSE, migrará os dados do Justifica para o Sistema ELO, inserindo- se os códigos de ASE 167 no histórico das inscrições que tiveram registrado o deferimento do requerimento.

O Sistema Justifica deverá ser periodicamente acessado para verificação de novos requerimentos que porventura tenham entrado.

Seção II
RJE apresentado no cartório da inscrição

Recomenda-se que os requerimentos de justificativa eleitoral apresentados presencialmente no cartório da inscrição da eleitora ou eleitor sejam autuados no SEI, para submissão à autoridade judiciária para decisão, e digitação online do código ASE 167 no Sistema ELO em caso de deferimento, conforme instruções elencadas no Ofício-Circular nº 502 / 2020 - TRE-MA/CRE/COFIC e anexos(SIOCREZ).

O ASE 167 poderá ser comandado fora do prazo de 60 dias após a data da eleição se a eleitora ou eleitor comprovar que estava no exterior no dia da eleição e que retornou ao Brasil nos últimos 30 dias.

A justificativa poderá ser protocolizada por terceiro que apresente cópia do título eleitoral ou do documento de identidade da eleitora ou eleitor, bem como comprovante do impedimento do voto, sendo dispensada a autorização por escrito ou procuração.

Decorrido o prazo para a apresentação da justificativa ou sendo ela indeferida, será arbitrada multa.

Os interessados serão orientados da necessidade de confirmar o deferimento do requerimento.

A certidão de quitação somente poderá ser fornecida após o deferimento da justificativa pelo Juízo da zona eleitoral da inscrição, que implicará registro do código ASE 167 no histórico da inscrição do requerente.

Se a eleitora ou eleitor não quiser aguardar a decisão da autoridade competente, poderá optar pelo recolhimento da multa, no valor máximo, na zona eleitoral em que se encontrar. Nesse caso, deverá ser registrado no histórico da inscrição o código ASE 078 com o motivo-forma correspondente, conforme o caso.

Seção III
RJE apresentado em cartório diverso

Há duas opções para tratamento do requerimento:

1. Acessar, no momento do atendimento, o ambiente intranet Sistema Justifica (Justificativas, Requerimento de Justificativa Eleitoral) e preencher o requerimento, digitalizando e anexando na hora a documentação instrutória;
2. Receber o requerimento em papel, promovendo posteriormente o encaminhamento, via e-mail, fazendo constar tal providência no respectivo processo SEI, antes do arquivamento.

Seção IV
Justificativas oriundas de outras Zonas Eleitorais

Os requerimentos de justificativa protocolizados em outras Zonas Eleitorais, ao serem recebidos em cartório, deverão ter o mesmo tratamento daqueles apresentados presencialmente no cartório da inscrição.

Caberá à autoridade judiciária a apreciação das justificativas apresentadas.

O deferimento da justificativa, recebida fora do Sistema Justifica, implicará registro do código ASE 167 no histórico da inscrição do requerente.

O indeferimento do requerimento ensejará a anotação da decisão no respectivo processo.

REFERÊNCIA NORMATIVA

- Resolução TSE n. 23.659/2021
- Resolução TSE n. 21.823/2004
- Resolução TSE n. 23.615/2020
- Provimento CGE n. 8/2019
- Ofício-Circular nº 17 / 2021 - TRE-MA/CRE/COFIC

TÍTULO X
MESÁRIAS E MESÁRIOS FALTOSOS

Capítulo I
Disposições Gerais

O membro de mesa receptora de voto ou de justificativa que não comparecer ao local, dia e hora determinados para a realização da eleição, ou que abandonar os trabalhos eleitorais durante o dia, deverá apresentar justificativa à autoridade judiciária eleitoral.

Não aceita a justificativa, a autoridade judiciária arbitrará multa que terá como base de cálculo o valor de 33,02 Ufirs (R$ 35,14), obedecidos o patamar mínimo de 50% (R$ 17, 57) e o máximo de 100% .

Esse valor poderá ser aumentado em até dez vezes, dependendo da situação econômica do eleitor.

Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até quinze dias. Nesse caso, será registrado automaticamente pelo sistema o ASE 442, motivo-forma 3 ou 4.

A inativação do código de ASE 442 (ausência aos trabalhos eleitorais) quando comandado com o motivo 3 (ausência – servidor público) ou 4 (abandono - servidor público) poderá se dar pelo ASE 175 motivo-forma 1 (justificativa) ou motivo-forma 3 (cumprimento da pena de suspensão).

Caso a mesária ou mesário alegar insuficiência econômica, poderá a autoridade judiciária dispensá-lo(a) da multa, na forma da lei, se comprovado seu estado de pobreza.

A presença do código de ASE 442 não impedirá obtenção de certidão de quitação eleitoral se a função para a qual o eleitor tiver sido convocado for diversa de membro de mesa receptora de votos ou de justificativas (código de ASE 183 - complemento 1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

De acordo com o art. 124 do Código Eleitoral, as mesárias e os mesários faltosos(as) terão o (1) prazo de 30 (trinta) dias, contados da eleição, para justificarem o não comparecimento à seção eleitoral; ou o (2) prazo de 3 (três) dias, no caso de abandono aos trabalhos eleitorais.

Nos casos de eleitor convocado para trabalhar em zona diversa da sua inscrição (eleição suplementar) o comando dos competentes códigos de ASE de mesárias e mesários (ASE 183, ASE 442 e ASE 175) deverá ser autorizado pela autoridade judiciária da zona do eleitor, via sistema, registrado no módulo de convocação.

Nessa hipótese, somente será aceito o registro automático do ASE 183 quando a data de ocorrência coincidir com uma data de eleição do municipio que convocou o eleitor para os trabalhos eleitorais.

Em caso de impossibilidade técnica, a anotação deverá ser feito pela Corregedoria Geral (CGE).

Capítulo II

Justificativa Apresentada no Prazo Legal

Roteiro no Sistema SEI

ETAPA 1 – IDENTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA/ABANDONO AOS TRABALHOS ELEITORAIS

O cartório realizará minuciosa análise das atas advindas das mesas receptoras a fim de averiguar a ausência ou abandono dos trabalhos eleitorais das mesárias e mesários convocados para sua realização.

As ausências serão constatadas no dia seguinte após o pleito, devendo a serventia providenciar a anotação do ASE 442 nos respectivos históricos eleitorais, e a autuação desse processo, no prazo máximo de 3 (três) dias.

Para melhor identificação da relação de mesárias e mesários que faltaram ou abandonaram aos trabalhos eleitorais, o servidor poderá juntar ao processo o Relatório do Sistema ELO referente ao comando do Código de ASE 442 (Relatório / Eleitores / ASE Específico).

O processo SEI será único e coletivo para o recebimento das justificativas e pagamento espontâneo de multa dentro do prazo (30 dias) após o pleito – fase administrativa.

Caso haja 2º turno, as justificativas por ausência/abandono aos trabalhos eleitorais e comprovações de pagamento espontâneo da multa determinada mediante Portaria, expedida pela zona, poderão ser recebidas no mesmo processo autuado para o 1º turno.

Importante lembrar que a mesária ou mesário servidor(a) público/autárquico não poderá requerer o pagamento espontâneo da multa, sendo permitida apenas a apresentação de justificativa dentro do prazo legal. Esse prazo é de apenas 3 (três) dias para os casos de abandono aos trabalhos eleitorais.

Decorrido esse prazo, eventual justificativa deve ser verificada em processo próprio, autuado individualmente em nome da mesária ou mesário no PJe; de igual forma, eventual multa deve ser arbitrada individualmente nos autos do processo próprio.

ETAPA 2 – AUTUAÇÃO

- Acessar o SEI e clicar em Menu / "Iniciar processo".
- Tipo de processo: ELEIÇÕES
- Especificação: Justificativas e pagamento espontâneo de multa de mesária ou mesário faltoso.
- Classificação por assunto: 1.2.1.1.5 – JUSTIFICATIVA DE MESÁRIA E MESÁRIO FALTOSO.
- Interessados: selecionar a Zona Eleitoral
- Observação desta Unidade: campo de livre preenchimento, se desejar
- Nível de Acesso: Público

- Autuado o processo, clicar no ícone "Incluir documento" para elaboração da Informação do chefe de cartório ou do servidor responsável pela autuação.
- Tipo de documento: Informação
- Descrição: Justificativa e Pagamento Espontâneo – Mesária ou Mesário Faltoso
- Nível de Acesso: Público

Modelo de informação abaixo:

REQUERIMENTOS DE JUSTIFICATIVA E PAGAMENTO ESPONTÂNEO DE MULTA – MESÁRIOS FALTOSOS

Senhor(a) Juiz(a),

Apresento em anexo a relação dos mesários que não compareceram ou abandonaram os trabalhos eleitorais referentes ao 1º turno das Eleições 2020, os quais poderão, desde que observado o prazo legal, apresentar justificativa ou requerer o pagamento espontâneo da multa arbitrada nos ternos da Portaria _/[ano], também anexa.

- Salvar e assinar a informação.
- Clicar novamente no ícone "Incluir documento" para juntada dos anexos.
- Tipo de documento: Externo
- Tipo do documento: ANEXO
- Número/Nome na árvore: Relação de mesárias e mesários faltosos 1º turno
- Nível de acesso: Público
- Clicar em "Escolher arquivo" e anexar a relação nominal das mesárias e mesários faltosos verificados, que deve estar em formato .pdf.
- Clicar novamente no ícone "Incluir documento" para juntada dos anexos.
- Tipo de documento: Externo
- Tipo do documento: ANEXO

- Número/Nome na árvore: Portaria n. xx/2020
- Nível de acesso: Público
- Clicar em "Escolher arquivo" e anexar a Portaria4 Judicial que determinou o valor da multa em caso de requerimento de pagamento espontâneo, que deve estar em formato .pdf.

ETAPA 3 - JUNTADA DE DOCUMENTOS APRESENTADOS

As mesárias e mesários faltosos poderão apresentar justificativa mediante envio de e-mail ou através do WhatsApp Business do cartório. Caso o cartório esteja aberto para atendimento ao público, a justificativa também pode ser apresentada fisicamente em balcão. De todo modo, o servidor deve inserir no processo coletivo a justificativa apresentada para apreciação judicial.

- Clicar no ícone "Incluir documento" para juntada do Requerimento de Justificativa;
- Tipo de documento: Externo
- Tipo do documento: REQUERIMENTO
- Número/Nome na árvore: inserir o nome da mesária ou mesário faltoso interessado(a)
- Nível de acesso: Público
- Clicar em "Escolher arquivo" e anexar a justificativa apresentada, que deve estar em formato .pdf.

Quanto ao pagamento espontâneo da multa, as mesárias e mesários poderão solicitar ao cartório, via e-mail ou WhatsApp Business, a emissão da GRU para pagamento. Não há necessidade de posterior apresentação do comprovante, pois a serventia poderá verificar o pagamento mediante consulta ao Sistema ELO6. Nesse caso, anotar o Código de ASE 612 no histórico do eleitor e inserir no processo SEI uma certidão.

Cabe lembrar que que pode demorar cerca de 3 a 5 dias para o pagamento realizado constar no Sistema ELO. Caso a mesária ou mesário faltoso apresente comprovante antes de verificado o pagamento, juntar no processo SEI e anotar o Código de ASE cabível.

- Tipo do documento: CERTIDÃO
- Descrição: ASE 612 – nome da mesária ou mesário interessado
- Nível de acesso: Público

Modelo de certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, diante de verificação de pagamento espontâneo da multa no valor arbitrado em Portaria, comandei o Código de ASE 612 no histórico do(a) eleitor(a) , inscrição nº _ .

Ainda sobre o pagamento espontâneo, ressaltamos que a eleitora ou eleitor conseguirá emitir a GRU para pagamento da multa de mesária ou mesário faltoso diretamente no site do TSE. Nesse caso, independente da mesária ou mesário ter faltado ou abandonado o trabalho eleitoral, a GRU emitida será no valor fixo de R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos). Assim, caso verificado no Sistema ELO o pagamento desse valor, mas o montante determinado na Portaria for superior, será necessário emitir uma GRU com o valor faltante e entrar em contato com a mesária ou mesário (por WhatsApp e/ou e-mail) para que complemente o pagamento, pois o ASE 612 só poderá ser anotado após a quitação integral da multa. Em caso de ausência do complemento e decurso do prazo para tanto, cabível a autuação de processo individual em nome da mesária ou mesário faltoso, no PJE.

ETAPA 4 – APRECIAÇÃO JUDICIAL DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS

As justificativas apresentadas pelas mesárias ou mesários que abandonaram os trabalhos eleitorais devem ser apreciadas até o 4º dia após o pleito. Em caso de indeferimento do pedido ou ausência de justificativa, após o decurso o 3º dia após o pleito, cabível a autuação de processo individual no PJe, em nome da mesária ou do mesário. A determinação judicial para autuação do processo individual será proferida no processo SEI.

Em contrapartida, as justificativas apresentadas pelas mesárias ou pelos mesários que não compareceram aos trabalhos eleitorais podem ser apreciadas até o 31º dia após o pleito. Neste caso, havendo indeferimento do pedido ou ausência de justificativa, cabível a autuação de processo individual em nome da mesária ou do mesário faltoso, mediante determinação judicial, após o decurso do prazo de 30 dias após o turno.

Como a mesária ou o mesário cuja justificativa for indeferida pode requerer o pagamento espontâneo da multa, desde que ainda dentro do prazo para tanto, recomendamos que os requerimentos de justificativa juntados ao processo SEI sejam apreciados pela autoridade judiciária no mínimo 1(uma) por semana.

- Clicar no ícone "Incluir documento" para elaboração da minuta do despacho judicial.
- Escolha o Tipo do documento: Despacho
- Descrição: Deferimento / Indeferimento de justificativa (conforme o caso)
- Nível de acesso: Público
- Após elaboração da minuta, clicar em "Salvar" e NÃO ASSINAR.

Para assinar o despacho, o magistrado terá que acessar o SEI com seu login e senha já cadastrados.

Exemplo, meramente ilustrativo, de minuta de despacho

DESPACHO

Vistos. Acolho as justificativas constantes nos doc. nºs____, e _____. Comande-se o Código de ASE 175 no histórico dos eleitores interessados.

Ainda, indefiro a justificativa apresentada pelo mesário Fulano de Tal, doc nº , uma vez que [justificativa do magistrado]. Ciência ao interessado.

Juíza ou Juiz Eleitoral da [XX]ZE/MA

ETAPA 5 – CERTIDÃO DE ANOTAÇÃO DO ASE 175 (JUSTIFICATIVA DEFERIDA) E CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO DA MESÁRIA OU DO MESÁRIO FALTOSO (JUSTIFICATIVA INDEFERIDA)

Em caso de justificativa deferida, anotar o Código de ASE 175 no histórico da eleitora ou eleitor e certificar no processo SEI.

- Tipo do documento: CERTIDÃO
- Descrição: ASE 175 – nome da mesária ou do mesário interessado(a)
- Nível de acesso: Público

Modelo de certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, diante de deferimento da justificativa apresentada, comandei o Código de ASE 175 no histórico do(a) eleitor(a) , inscrição nº _ .

Havendo decisão judicial de indeferimento da justificativa apresentada, diligenciar para que a mesária ou o mesário tenha conhecimento da decisão. A comunicação poderá ser feita por qualquer meio eletrônico que se mostrar eficiente.

- Certificar no processo
- Tipo do documento: CERTIDÃO
- Descrição: Ciência de indeferimento – nome da mesária ou do mesário interessado(a) Nível de acesso: Público

Modelo de certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, entrei em contato com o mesário faltoso Fulano de Tal, inscrição nº _ que está ciente sobre o indeferimento da justificativa apresentada

ETAPA 6 – DECISÃO FINAL

Decorrido o prazo máximo de 30 dias após o pleito, encerra-se o período para apresentação de justificavas ou requerimento de pagamento espontâneo da multa. Assim, cabível a autuação de processo específico e individual para todas as mesárias ou os mesários que não apresentaram justificativa, ou que tiveram o requerimento indeferido, e que também não efetuaram o pagamento espontâneo da multa.

- Clicar no ícone "Incluir documento" para elaboração da minuta do despacho judicial.
- Escolha o Tipo do documento: Decisão
- Descrição: autuação de processo individual
- Nível de acesso: Público
- Após elaboração da minuta, clicar em "Salvar" e NÃO ASSINAR.

Para assinar o despacho, o magistrado terá que acessar o SEI com seu login e senha já cadastrados.

Exemplo, meramente ilustrativo, de minuta de decisão:

Vistos. Considerando o decurso do prazo final de 30 dias para apresentação de justificativa ou pagamento espontâneo da multa, proceda-se à autuação de processo específico e individual em nome dos mesários faltosos _ e _ _, no qual será apurada a ausência aos trabalhos eleitorais.

Ademais, considerando o indeferimento da justificativa apresentada por , que se manteve silente após intimação da decisão proferida, autue-se processo individual em nome do mesário faltoso, no qual será apurada a ausência aos trabalhos eleitorais.

Juíza ou Juiz Eleitoral da [XX]ZE/MA

Em síntese, da decisão final do SEI resultará as seguintes providências:

1. Deferida a justificativa, lançar o código de ASE 175 no cadastro da eleitora ou eleitor, certificado o registro nos autos, dispensando-se a notificação do interessado.
2. Indeferida a Justificativa, proceder com a autuação do processo individual de apuração da ausência aos trabalhos eleitorais que deve ser depois do 30º dia após a realização do pleito
    a. Recolhida a multa arbitrada de forma espontânea, certificar nos autos e despachar o lançamento do código de ASE 612, motivo/forma 1, no histórico da eleitora ou eleitor.

Caso tenha havido 2º turno, necessário o levantamento em até 3 dias após o pleito e juntada ao processo da relação das mesárias e dos mesários faltosos. Nesse caso, observar todas as instruções anteriores no que forem cabíveis.

O fluxo da fase 1 de autuação SEI da mesária ou do Mesario faltoso pode ser acessado na FAQ – SERSE – Mesária ou Mesário Faltoso – Fluxo "Requerimento de Justificativa Mesária ou Mesario Faltoso".

Capítulo III

Não-Apresentação da Justificativa no Prazo Legal

PROCESSO INDIVIDUAL – MESÁRIA OU MESÁRIO FALTOSO (CMR)

A autuação do processo individual de apuração do abandono aos trabalhos eleitorais deve ser no 4º dia seguinte à realização do pleito.

Em contrapartida, a autuação do processo individual de apuração da ausência aos trabalhos eleitorais deve ser depois do 30º dia após a realização do pleito.

O processo individual será autuado em face da mesária ou do mesário faltoso que não apresentou justificativa, ou teve a justificativa indeferida pelo magistrado, e não apresentou comprovante de pagamento espontâneo da multa dentro do prazo legal que é até 3 (três) dias após o pleito em caso de abandono e até 30 (trinta) dias após o pleito em caso de ausência aos trabalhos.

Roteiro no Sistema PJE-ZE

ETAPA 1: VERIFICAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DEFERIDA OU AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO DA MULTA ARBITRADA EM PORTARIA

Após a decisão proferida no processo SEI coletivo, atuado para recebimento de justificativas e comprovantes de pagamento espontâneos apresentados dentro do prazo legal, no qual foram apontadas pelas mesárias ou mesários faltosos que não apresentaram justificativa, ou que tiveram a justificativa indeferida pelo magistrado, e também não comprovaram o pagamento espontâneo da multa, autuar um processo individual para cada mesária ou mesário.

ETAPA 2: DIGITALIZAÇÃO/DOWNLOAD DAS PEÇAS

A peça inicial do processo consiste em uma Informação do chefe de cartório ou do servidor responsável pela autuação, que deve ser acompanhada dos seguintes anexos em formato .pdf:

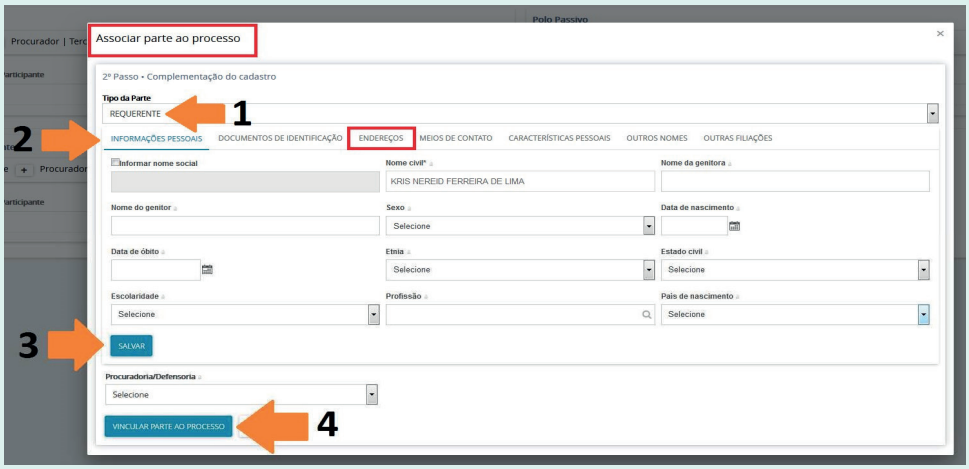
- Cópia da nomeação;
- Cópia da Ata da Mesa Receptora;
- Download da decisão proferida no processo SEI – Requerimento de Justificativas e

Comprovação de Pagamento Espontâneo, a qual determinou a autuação de processo individual em face da mesária ou de mesário faltoso.

O download da decisão deve ser feito após a assinatura. Para tanto, localizar o documento no SEI e clicar nele. Em seguida, clicar no ícone "Imprimir do documento" no canto superior direito. Salvar o documento, que conterá assinatura eletrônica do magistrado, para posterior juntada ao processo individual de cada mesária ou mesário faltoso.

ETAPA 3 : AUTUAÇÃO

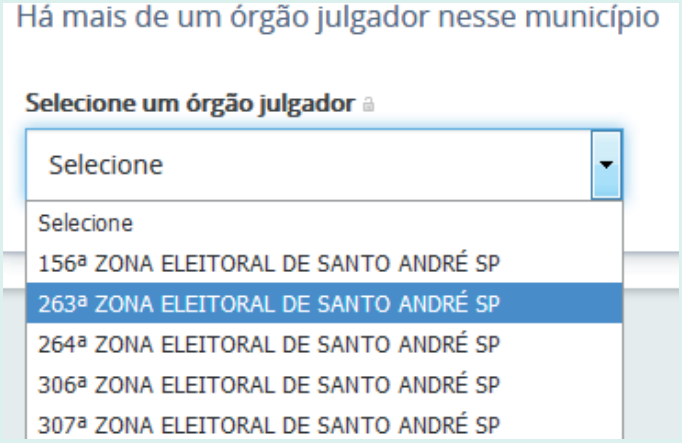
- Fazer login no Sistema PJE-ZE com o perfil Servidor.
- No menu principal, selecionar a opção "Processo. Novo Processo".
- No cadastro do processo, aba "Dados Iniciais", preencher "Estado", "Município", "Jurisdição", "Classe processual" [COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550)] e o campo "Ano da Eleição";
- Clicar em "Incluir".
- Na aba "Assunto", no campo "Código" escolher o(s) assunto(s) conforme a hipótese e clicar na seta à esquerda para adicionar (selecionar mais de 1 assunto, se for o caso):
- 12566 - DIREITO ELEITORAL | Eleições | Ausência ou Abandono aos Trabalhos Eleitorais
- 11642 - DIREITO ELEITORAL | Eleições | Eleições - 1°Turno| 11643 - DIREITO ELEITORAL | Eleições | Eleições - 2°Turno|
- Na aba "Partes", incluir o nome da mesária ou do mesário faltoso no Polo Ativo, selecionando o símbolo "+ Parte".
- Tipo de parte: Interessado.
- Tipo de pessoa: Física (preenchido automaticamente).
- Digitar o CPF3 da eleitora ou eleitor na janela "Associar parte ao processo", pressionar "Pesquisar".
- Confirmado que o número do CPF indicado corresponde ao nome da mesária ou do mesário faltoso, clicar em "Confirmar".
- Verificar os dados da eleitora (atualizar se necessário e "Salvar").



- Após, verifique na parte inferior da aba "ENDEREÇOS" se o endereço desejado (que pode ser único ou figurar no meio aos já cadastrados) é o adotado na coluna "Usar no processo" (em regra, o sistema deve marcá-lo automaticamente após o clique no botão "INCLUIR" do passo anterior); Conferido, acione o botão "VINCULAR PARTE AO PROCESSO" para finalizar a etapa. Se o endereço for desconhecido, clique no botão "Endereço desconhecido" e, depois, confirme a operação.

O cadastro do Polo Ativo com tipo de parte "interessado" foi finalizado.

- Nesse tipo de processo, não será preenchido o Polo passivo.
- Nesse tipo de procedimento, o Promotor Eleitoral será adicionado automaticamente como "Fiscal da Lei" no campo Outros Participantes.
- Na aba "Características", adicionar prioridades ao processo, se for o caso, clicando em "Incluir" após selecionar qual a prioridade.
- Na aba "Incluir Petições e Documentos", observar o adequado preenchimento dos campos, conforme segue:
- Tipo de documento: Petição Inicial.
- Descrição: Informação mesária ou mesário faltoso
- ao Inserir na caixa de texto a Informação que identifique o nome da mesária ou do mesário faltoso, número da inscrição eleitoral, o turno da eleição em que faltou/abandonou os trabalhos e a menção ao número do processo coletivo SEI em que foi determinada a autuação do processo individual.
- Clicar em "Salvar".
- Clicar em "Adicionar" para anexar5 os documentos mencionados na Etapa 2.
- ara concluir a juntada dos documentos é necessário selecionar o "Tipo do documento", dentre o rol taxativo apresentado pelo sistema. Selecionar "Documentos anexos à inicial".
- Após classificação do tipo do documento será habilitado o ícone para assinatura. Assinar documento.
- Na aba "Protocolar Inicial", quando se tratar de município com mais de uma Zona Eleitoral, será necessário selecionar o Juízo Eleitoral de jurisdição.
- Após a seleção, serão abertos todos os dados da autuação para conferência. Conferir
- e, estando corretos, pressionar "Protocolar". O número da autuação aparecerá em uma nova tela de pop up.



ETAPA 4 – INCLUSÃO DO OBJETO (ETAPA OBRIGATÓRIA)

- Após a autuação, o processo poderá será encontrado na tarefa "Analisar Novo Processo – ZE".
- Antes de qualquer atuação, será necessário incluir o Objeto do processo.
- Caso os documentos não sejam juntados durante a autuação, deverá ser realizada a juntada posteriormente (ver etapa 5).
- Exemplo de objeto: AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES [ANO]. [TURNO(S)]. SEÇÃO [NÚMERO DA SEÇÃO] - [NOME DO MESÁRIO] – IE N. [NÚMERO DA INSCRIÇÃO].
- Após redigir o Objeto, clicar em SALVAR.
- Caso haja algum dado da autuação que seja necessário retificar, selecionar "Encaminhar para..." e clicar em "Retificar a autuação".

ETAPA 5 – DESPACHO PARA CITAÇÃO DA MESÁRIA OU DO MESÁRIO FALTOSO

- Feita a instrução, os autos serão conclusos para despacho com vistas à citação do interessado para apresentar justificativa ou requerer o arbitramentoo de multa.
- Localizar o processo desejado, clicar no número e selecionar "Encaminhar para..." "Remeter Concluso".
- O processo passará automaticamente para a tarefa "Minutar ato".
- Opcionalmente, na atividade "Minutar ato", o servidor pode minutar a decisão judicial. Basta iniciar a digitação do texto para que o editor do PJE-ZE carregue as opções de documentos e seus modelos.

  I. Tipo de documento: Despacho

  II. Modelo de documento: [necessário o cadastro prévio de modelo para seleção]
- Ao finalizar a edição, salvar e NÃO ASSINAR.
- No botão superior direito, encaminhar para "Remeter para assinatura" da autoridade judiciária.
- O processo ficará aguardando a apreciação judicial na tarefa "Assinar ato".

Exemplo, meramente ilustrativo, de minuta de decisão judicial

Vistos.

Cite-se o mesário através de (via Oficial de Justiça ou atraves de carta com aviso de recebimento) para que, no prazo de 5 dias, apresente justificativa pelo abandono/ausência aos trabalhos eleitorais referentes ao __º turno das Eleições Municipais/Gerais de [ano].

[Município], [data] de [mês] de [ano].

Juíza ou Juiz Eleitoral da [XX]ZE/MA

- Após a assinatura da decisão pela autoridade judiciária, o fluxo processual segue automaticamente para a Tarefa "Lançar Movimento processual", tanto no perfil de "Juíza ou Juiz Eleitoral" como no perfil de "Servidora ou Servidor".

ETAPA 6 – LANÇAR MOVIMENTO PROCESSUAL

- Antes de prosseguir com a análise dos autos, o servidor deve finalizar o registro da decisão judicial proferida, com o lançamento do movimento processual. Trata-se, na verdade, da classificação do tipo de despacho/decisão proferido(a).
- Localizar o processo na tarefa "Lançar movimentação processual" e clicar no número do processo.
- Rolar a tela para baixo até encontrar o campo "Selecione os movimentos processuais" para preenchimento do "Código ou descrição".
- Selecionar o movimento Despacho / Mero expediente (11010)
- A opção escolhida aparecerá na tela à direita.
- Clicar em Salvar.
- No botão "Encaminha para...", selecionar "Prosseguir".

ETAPA 7 – CITAÇÃO DA MESÁRIA OU DO MESÁRIO FALTOSO

- A citação deverá priorizar os meios eletrônicos de comunicação, conforme estabelecido pelo Provimento CRE nº. 9/2021. Excepcionalmente, será utilizado o meio DJE caso a mesária ou o mesário tenha constituído advogado no processo ou em caso de necessidade de publicação de edital para intimação.
- Localizar o processo, que provavelmente estará na Tarefa "Analisar Determinações - ZE", e clicar no número.
- Clicar em "Encaminhar para..." e selecionar "Preparar atos de comunicação". O processo será alocado para a tarefa "Preparar comunicação"7.
- Certificar nos autos a expedição da carta ou mandado.
- Após assinatura do ato de comunicação, o processo será alocado na Tarefa "Processos com Prazo em Curso", ainda que pendente de verificação de cumprimento de AR ou mandado de justiça.
- Caso a primeira tentativa de citação seja frustrada, remeter o processo novamente concluso para que seja determinado o novo meio do ato de comunicação. Observar, no que for cabível, as orientações das Etapas 5 e 6 até que a mesária ou o mesário seja efetivamente citado(a).

ETAPA 8 – APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU DECURSO DE PRAZO SEM RESPOSTA

- Caso a eleitora ou eleitor apresente a defesa em cartório ou por e-mail, caberá à serventia a juntada no processo eletrônico, uma vez que não se trata de expediente em que há obrigatoriedade de constituição de advogado.

- Para a juntada, utilizar a tarefa "Elaborar documentos" ou a ferramenta "Juntar documentos" dentro dos autos digitais.
- Caso a mesária ou o mesário tenha apresentado resposta fora do prazo legal, fazer constar a informação no termo de juntada.
- Preencher os campos obrigatórios e na caixa de texto informar que a resposta se encontra em anexo.
- Após salvar a certidão de juntada e anexar a defesa, assinar.
- Caso decorra o prazo legal sem manifestação da mesária ou do mesário faltoso, o próprio sistema PJe lançará o movimento automático de decurso do prazo. No entanto, é necessário certificar esse decurso de prazo in albis.

ETAPA 9 – ABERTURA DE VISTAS AO MPE

- Todas as comunicações ao Ministério Público Eleitoral devem ser feitas por meio da tarefa "Preparar comunicação", ainda que se trate de simples abertura de vistas, utilizando-se sempre o meio Sistema. No caso em questão, o magistrado deverá determinar o prazo para manifestação do Parquet.
- Findo o prazo, os autos serão conclusos para decisão judicial independentemente de manifestação.
- Etapa 10 – Julgamento
- Conforme tratado na Etapa 5, após remeter concluso o processo, este será alocado na Tarefa "Minutar ato".
- O servidor pode minutar a decisão. Basta iniciar a digitação do texto para que o editor do PJE-ZE carregue as opções de documentos e seus modelos.

  I. Tipo de documento: Sentença

  II. Modelo de documento: Escolher o modelo cadastrado na unidade
- Ao finalizar a edição, salvar e NÃO ASSINAR.
- No botão superior direito, encaminhar para "Remeter para assinatura" da autoridade eleitoral.
- O processo ficará aguardando a assinatura da autoridade judicial.
- Após a decisão, os autos serão alocados para a Tarefa "Lançar movimentação processual", onde será necessário registrar o "tipo" da decisão. Para o caso em questão, movimento de "Julgamento".

ETAPA 11 – ANÁLISE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL

- Encerrada a fase de lançamento da movimentação processual, o processo será alocado na Tarefa "Analisar Determinações – ZE".
- Para intimar a mesária ou o mesário faltoso e o MPE acerca do conteúdo da sentença, realizar ato de comunicação por meio da Tarefa "Preparar comunicação", conforme disposto na Etapa 7.

- No momento de selecionar o meio de intimação da mesária ou do mesário faltoso, escolher o mesmo em que foi positiva a citação, seja Correios, Central de Mandados, Pessoalmente. Excepcionalmente, será utilizado o meio DJE caso a mesária ou o mesário tenha constituído advogado no processo ou em caso de necessidade de publicação de edital para intimação.

ETAPA 12 – RECEBIMENTO DE RECURSO E REMESSA DOS AUTOS AOS TRE/MA

- Na hipótese de apresentação de recurso pela mesária ou mesário faltoso, os documentos podem ser juntados conforme descrito na Etapa 8, caso a mesária ou o mesário não possua advogado, uma vez que o juízo de admissibilidade será feito no 2º Grau.
- Após a juntada do recurso, localizar o processo e clicar no número.
- Clicar em "Encaminha para..." e selecionar "Remeter processo para o TRE".
- O processo será realocado para a Tarefa "Remeter processo para o TRE".
- Na aba "Dados iniciais", escolher:
  1. Instância: TRE-MA
  2. Seção/Subseção: TRE-MA
  3. Classe Judicial: RECURSO ELEITORAL
  4. Motivo da remessa: em grau de recurso
- Na aba "Assuntos", selecionar o(s) assunto(s) conforme o caso:
  1. Eleições - 1°Turno
  2. Eleições - 2°Turno Eleições - Eleição Majoritária
  3. Eleições - Eleição Suplementar
- Nas abas "Partes", "Eleitoral" e "Características do processo", atualizar o que for necessário;
- Na aba "Processo" pressionar "GRAVAR" e "REMETER".
- O processo passará para a tarefa "Aguardando apreciação do TRE".

ETAPA 13 – TRÂNSITO EM JULGADO

- Em caso de decurso in albis do prazo para interposição de recurso, necessário registrar no sistema e certificar o trânsito em julgado da decisão judicial.
- Localizar o processo na Tarefa "Analisar Determinações – ZE" ou "Analisar Processo – ZE" e clicar no número.
- Clicar em "Encaminha para..." e selecionar "Registrar trânsito em Julgado".
- O processo será realocado para Tarefa "Registrar trânsito em Julgado"8.

ETAPA 14 – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA MULTA

- Caso a sentença transitada em julgado tenha determinado à mesária ou ao mesário faltoso o pagamento de multa pelo abandono/ausência aos trabalhos eleitorais, cabível a elaboração de ato de comunicação para intimação para pagamento no prazo de 30 dias.
- As multas previstas no Código Eleitoral serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa do faltoso. Será também aplicada em dobro a pena a quem abandonar os trabalhos no decurso da votação, sem justa causa.
- Conforme já mencionado, o ato de comunicação deve ser realizado por meio da Tarefa "Preparar comunicação", utilizando-se o mesmo meio aplicado para a intimação para ciência da sentença.
- Havendo comprovação de pagamento no prazo estipulado, cabível a anotação do Código de ASE 612, motivo/forma 1- Recolhimento, no histórico da eleitora ou eleitor, o que deve ser certificado nos autos.
- Todavia, em caso de decurso do prazo sem a comprovação de pagamento, certificar e fazer concluso ao magistrado, que determinará a manutenção da ativação do ASE 442, impossibilidade de emissão de quitação até que haja pagamento integral da dívida e arquivamento dos autos.
- Para o arquivamento, observar as orientações abaixo:
    1. Localizar o processo na Tarefa "Analisar Determinações – ZE" ou "Analisar Processo – ZE" e clicar no número.
    2. Antes de arquivar o processo, certificar nos autos o arquivamento.
    3. Clicar em "Encaminhar para..." e selecionar "Arquivar processo definitivamente".

ETAPA 16 - PAGAMENTO DE MULTA X MESÁRIA OU MESÁRIO FORA DO DOMICILIO ELEITORAL

- A mesária ou o mesário faltoso que necessitar de certidão de quitação eleitoral ou realizar qualquer outra operação eleitoral poderá recolher a multa devida na zona por ele procurada, a qual deverá ser precedida de consulta à zona de origem sobre o valor arbitrado.
- O recolhimento ou a dispensa da multa deverá ser comunicado à zona eleitoral que comandou o ASE 442, para a finalidade de instruir os autos em que foi arbitrada.
- Em 2017 o TSE disponibilizou novo serviço ao eleitor, possibilitando a emissão, pela internet, de GRU de multas relativas às ausências às urnas e ausência aos trabalhos eleitorais.
- Comparecendo a eleitora ou eleitor com a GRU quitada, recomenda-se especial atenção para a necessidade de complementação da quantia paga, uma vez que o sistema emite a multa em seu valor mínimo (o montante da multa expresso no boleto é calculado conforme as regras fixadas nos §§ 2º a 4º do art. 3º da Res. TSE n. 23.088/2009). Assim, na hipótese de a autoridade judiciária eleitoral determinar o pagamento, no caso concreto, de valor superior ao constante do boleto emitido no novo serviço, a unidade de atendimento eleitoral emitirá nova GRU, no valor complementar para a quitação da(s) multa(s) a ser(em) paga(s) pela eleitora ou eleitor.
- Da mesma forma, considerando a possibilidade de pagamento perante qualquer juízo

eleitoral de débitos decorrentes de ausência aos trabalhos eleitorais, destaca-se: (a) deve-se proceder a consulta ao juízo que aplicou a multa, a fim de confirmar o valor a ser exigido do devedor (Resolução TSE n. 21.823/2004); (b) quando não houver necessidade de operação RAE, após comprovada a quitação do débito, será lançado o ASE 612 indicado para inscrição da eleitora ou eleitor, que inativará o ASE 442; (c) o recolhimento ou a dispensa da multa deverá ser comunicado ao Juízo Eleitoral da inscrição, para a finalidade de instruir os autos em que foi arbitrada.

- Conforme divulgado pelo Ofício-Circular CGE n. 7/2020, as GRUs pagas (cujo registro dar-se-á automaticamente em futuro próximo), dependem na atualidade, da atuação do juízo eleitoral da respectiva inscrição. Tal situação deverá ser tratada pelo cartório eleitoral, rotineiramente, por meio da emissão, no Sistema ELO, do Relatório de Multas Pagas, com o competente registro do ASE 078 (Quitação de multa), motivoforma 1 (Recolhimento) ou ASE 612 (Registro individual de pagamento de multa eleitoral) – motivo-forma 1 (Recolhimento) no cadastro dos envolvidos.
- Não havendo valor arbitrado na zona eleitoral de inscrição, a eleitora ou eleitor deverá ser informado(a) da situação e orientado(a) a contatar o cartório eleitoral respectivo.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

– Código Eleitoral

– Ofício-Circular CGE n. 7/2020

– Provimento CGE n. 8/2019

– Resolução TSE n. 21.823/2004

- Roteiros de Procedimentos “Mesário Faltoso” TRE-SP

- Ofício-Circular CRE/COFIC n. 554/2020

- Provimento CRE nº. 09/2021

TÍTULO XI

ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO CADASTRO

Capítulo I

Fornecimento de Dados dos Eleitores

As informações constantes do cadastro eleitoral serão acessíveis às instituições públicas e privadas e às pessoas físicas, nos termos do disposto na Res. TSE n. 23.659/2021, no Provimento n. 6/2016-CGE, Provimento CGE n. 1/2021.

O tratamento das informações pessoais assegurará a preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do cidadão, restringindo- se o acesso a seu conteúdo, na forma das citadas normativas.

A partir da publicação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei n. 13.709/2018), direitos e tutela sobre dados pessoais passam a se referir, em maior ou menor medida, a todas as informações pessoais, e não apenas àquelas com potencial de vulnerar os direitos de personalidade (art. 5º, X, da Constituição Federal), chamadas informações sensíveis.

De acordo com a LGPD, portanto, sensível é o "dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural" (art. 5º, II).

Em relação ao fornecimento de dados do cadastro (analisados conforme a normativa ainda vigente, descritas acima), excluem-se dessa restrição os pedidos relativos a procedimento previsto na legislação eleitoral, a ele relacionado ou de cujo atendimento resultem subsídios a sua análise, e o acesso:

1. do eleitor a seus dados pessoais;
2. de autoridade judicial, de órgão do Ministério Público e, desde que haja expressa autorização legal para acesso aos dados mantidos pela Justiça Eleitoral, de órgãos e agentes públicos ou outras entidades, vinculada a utilização das informações obtidas às respectivas atividades funcionais, exclusivamente;
3. de órgãos públicos, desde que signatários de convênios com o Tribunal Superior Eleitoral - TSE, cujos objetos estejam alinhados às respectivas missões institucionais, e de Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo - TCMS, na forma prevista pelo art. 18, parágrafo único, do Decreto nº 7.845/2012.

O acesso de outros órgãos ou agentes públicos não indicados nos itens b e c, acima elencados, não incluirá informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, aí considerados ocupação, estado civil, escolaridade, telefone, impressões digitais, fotografia, assinatura digitalizada e endereço. Essa restrição incidirá sobre outras informações cuja obtenção possa comprometer, mesmo que indiretamente, as regras de proteção estabelecidas.

Para tratamento de solicitações recebidas de forma virtual, por meio do Atendimento Virtual ao Eleitor (e-email ou WhatsApp business) ou Título Net é preciso determinar a identidade do requerente por documento oficial hábil e, na hipótese vigente de atendimento eleitoral virtual recomenda-se a solicitação de: (a) de documento de identidade oficial com foto (frente e verso); e (b) de foto estilo selfie segurando, ao lado de sua face, o referido documento oficial de identificação, mostrando o lado dos dados.

Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

Capítulo II

Sistema de Informações Eleitorais – SIEL

A solicitação e o fornecimento de informações pessoais constantes do cadastro eleitoral realizar-se-á exclusivamente por meio do Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, disponibilizado na rede mundial de computadores em sítio com certificação digital, nos termos do regulamentado no Provimento CGE n. 1/2021.

A utilização dos dados fornecidos está vinculada às atividades funcionais das autoridades judiciais, policiais e do Ministério Público.

O acesso ao SIEL, bem como o respectivo link para o formulário de solicitação de acesso pelas autoridades legitimadas e as instruções pertinentes, encontra-se na URL [https://www.tre-ma.jus.br/servicos-judiciais/mais-servicos/sistema-de-informacoes-eleitorais-siel].

O acesso ao SIEL será permitido apenas à autoridade legitimada (unidade gestora) e a, no máximo, 3 (três) servidores por ela cadastrados como operadores.

A consulta formulada por usuário do SIEL abrange dados de todo o cadastro nacional de eleitores, exceto os referentes a códigos de ASE e aos dados biométricos, que deverão ser solicitados internamente via sistema, por meio da consulta personalizada.

Assim, as solicitações de dados pessoais do cadastro eleitoral formuladas por autoridades legitimadas a tal acesso serão atendidas exclusivamente com o envio de orientações sobre a necessidade de cadastramento no SIEL – exceto em caso de autoridades de outra UF, que serão orientadas sobre a necessidade de solicitação de orientações sobre o cadastramento no SIEL perante a Corregedoria Regional Eleitoral respectiva.

Os tribunais e juízes eleitorais poderão, ainda, no âmbito de suas jurisdições, autorizar o fornecimento dos dados de natureza estatística levantados com base no cadastro eleitoral, relativos ao eleitorado ou ao resultado de pleito eleitoral, salvo quando lhes for atribuído caráter reservado, condicionado o fornecimento à sua disponibilidade em meio magnético, sem ônus para a Justiça Eleitoral.

Os juízes e os tribunais eleitorais não fornecerão dados do cadastro de eleitores não pertencentes a sua jurisdição, salvo na hipótese de certidão de quitação eleitoral.

Poderão ser fornecidos por telefone, o número de inscrição do eleitor, desde que adotadas medidas que visem agregar segurança ao atendimento, tais como indagação ao interessado quanto a outros dados pessoais anotados no cadastro.

Capítulo III

Fornecimento de Relação de Eleitores

Os Juízes Eleitorais poderão autorizar a geração de relação de eleitores pelos cartórios eleitorais, no Sistema ELO, em atendimento aos pedidos devidamente protocolizados na respectiva zona eleitoral (Lei n. 13.709/2018 - LGPD).

O pedido de relação de eleitores do Estado será protocolizado na Seção de Protocolo do Tribunal Regional Eleitoral (ou encaminhado por meio do sistema CAZE, disponibilizado no sítio do TRE-ma, na internet) e dirigido à Corregedoria Regional Eleitoral.

O pedido deverá conter a identificação do requerente, a especificação da informação requerida e o endereço eletrônico para contato e recebimento dos dados.

Nas relações geradas deverão constar somente os nomes dos eleitores e os respectivos números de inscrição, sendo vedado:

1. o fornecimento de informações de caráter personalizado – assim consideradas as "relações de eleitores acompanhadas de dados pessoais (filiação, data de nascimento, profissão, estado civil, escolaridade, telefone e endereço)" (Resolução TSE n. 21.659/2021 e Lei n. 13.709/2018);

2. o fornecimento de dados sensíveis, considerado assim o "dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural" (Lei n. 13.709/2018, art. 5º, II); e

3. a inclusão de dados relativos às seções eleitorais e aos locais de votação.

Na inviabilidade de geração do relatório pelo Sistema ELO, deverá ser registrado chamado na Central de Serviços, com as instruções para a geração da listagem requerida.

Os dados serão disponibilizados exclusivamente por meio eletrônico, respondendo o interessado por eventuais custos com a transmissão para mídia, se for o caso.

Não sendo possível conceder acesso imediato às informações solicitadas, o interessado será notificado, em prazo não superior a 15 (quinze) dias, sobre:

1. a data, local e modo para realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidã o;

2. las razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; o

3. a indisponibilidade das informações, com indicação do órgão ou da entidade que a de-

tém, se for do conhecimento do Órgão da Justiça Eleitoral.

Caso as informações estejam disponíveis para consulta no sítio do Tribunal Regional Eleitoral ou do Tribunal Superior Eleitoral, na internet, o requerente será orientado sobre o modo de acesso.

Capítulo IV

Informações em ações judiciais envolvendo potencial e quívoco em atualização do cadastro eleitoral

O indevido impedimento ao exercício do direito de votar, ou outras consequências afetas ao cadastro eleitoral ocasionadas por equívocos operacionais que impactem a atualização dos respectivos assentamentos – sejam praticados no âmbito da Justiça Eleitoral, sejam praticados no âmbito da origem da ocorrência que ensejou a anotação de código de ASE – pode vir a ser objeto de demanda judicial do eleitor que se sinta prejudicado, para o fim de compensação por danos morais pelo Estado.

Em ações dessa natureza, a Justiça Eleitoral é comumente instada à prestar informações para subsidiar a atuação da Procuradoria do ente envolvido. Em quaisquer dessas hipóteses, as solicitações protocolizadas junto aos Juízos Eleitorais devem ser respondidas diretamente ao solicitante caso se trate de eleitor vinculado àquela zona, formulando as devidas informações a serem prestadas, e dando conhecimento à Corregedoria Regional Eleitoral, sem prejuizo de eventual medida de ordem correicional.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Resolução TSE n. 23.659/2021
- Provimento CGE n. 6/2006
- Provimento CGE n. 1/2021
- Processo Administrativo CGE n. 9.740/2005
- Lei dos Partidos Políticos
- Lei n. 13.709/2018

PARTE 4

ATOS PROCESSUAIS

TÍTULO I
FEITOS EM GERAL

Capítulo I
Disposições Gerais

As Autoridades Judiciárias Eleitorais deverão fiscalizar o trâmite processual nas zonas eleitorais. Esse controle deve ser realizado permanentemente, cabendo ao cartório extrair mensalmente relatório estatístico de feitos eleitorais por meio do link disponibilizado na página do PJe na intranet e encaminhar a autoridade judiciária a tabela editada com os dados da respectiva Zona Eleitoral.

Concomitantemente, a Corregedoria acompanhará o trâmite processual nos cartórios eleitorais, por meio dos sistemas informatizados disponíveis.

DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO

Considera-se como razoável o período máximo de um ano para a duração dos processos dos quais resultem perda de mandato eletivo, contado da apresentação à Justiça Eleitoral e considerada a tramitação em todas as instâncias (art. 97-A da Lei n. 9.504/1997). Expirado o prazo, a legislação prevê a possibilidade de abertura de procedimento disciplinar para apurar irregularidades, sem prejuízo de comunicação ao Conselho Nacional de Justiça.

Nos termos do artigo 226 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos processos cíveis e administrativos eleitorais, as Autoridades Judiciárias Eleitorais deverão:

1. proferir os despachos no prazo de 5 (cinco) dias;
2. as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias; e
3. as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias.

Nesse passo, caberá aos servidores dos cartórios eleitorais:

1. remeter conclusos os autos no prazo de 1 (um) dia;
2. executar os atos processuais no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data em que (1) houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei, ou (2) tiver ciência da ordem, quando determinada pela Autoridade Judiciária Eleitoral (Artigo 228 do CPC).

Por fim, acrescenta-se que entre as metas nacionais de nivelamento do Poder Judiciário, instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a identificação dos processos judiciais

mais antigos e a adoção de medidas concretas para que sejam julgados. Assim, é recomendável que cada zona eleitoral faça o mapeamento dos processos autuados há mais de 2 anos que ainda estejam em trâmite, no intuito de imprimir a tais feitos maior agilidade.

Capítulo II

Autuação

Em regra, a autuação e a distribuição, dos autos será realizada pela parte interessada, por meio de advogado constituído, ou pelo Ministério Público Eleitoral diretamente no PJe, que fornecerá recibo eletrônico.

AUTUAÇÃO PELO CARTÓRIO

Excepcionalmente, o Cartório Eleitoral receberá a peça processual "em papel" e deverá realizar a autuação para o interessado no PJe (Res. TSE 23.417/2014), nos seguintes casos:

1. Partes ou terceiros desassistidos de advogados, que não possuam capacidade postulatória e que ainda não estejam cadastrados no sistema, podem apresentar peças processuais em papel, segundo as regras ordinárias, que serão digitalizadas e inseridas no processo eletrônico pelo Cartório (art. 13, § 1º, Res. TSE 23.417/2014);
2. PJE indisponível e o prazo não for prorrogável na forma do art. 11 da citada Resolução, ou essa prorrogação puder causar perecimento do direito (§2º);
3. Prática de ato urgente ou destinado a impedir o perecimento do direito, quando o usuário externo não possua, por força maior ou caso fortuito, assinatura digital (§ 2º).

AUTUAÇÃO IMEDIATA

Nesses casos, sendo possível a autuação imediata do pedido no PJe, bem como pela necessidade de análise de pedido de liminar, caberá ao servidor:

1. reduzir a termo as informações, sendo o caso, ou digitalizar as peças processuais, viabilizando a prática do ato (art. 6º, § 1º, Res. TSE 23.417/2014);
2. autuar o expediente no PJe;
3. certificar o motivo da autuação diretamente pelo servidor da Justiça Eleitoral;
4. concluir o processo a autoridade judiciária eleitoral para decisão; e
5. devolver os documentos originais ao interessado.

AUTUAÇÃO POSTERIOR

Não sendo possível a autuação imediata, caberá ao Cartório:

- gerar um Protocolo Administrativo Eletrônico no Sistema SEI e informar o número ao

interessado ou encaminhá-lo via e-mail, pelo próprio sistema;

- informar que os documentos apresentados poderão ser retirados no prazo máximo de 45 dias. Porém, que o usuário deverá preservá-lo até o trânsito em julgado (art. 15 da Res. TSE 23.417/14 c/com art. 11, § 3º da Lei n. 11.419/06). Passado o prazo de 45 dias, o usuário poderá declarar desinteresse em retirar o documento e/ou o cartório poderá inutilizar o documento;
- em se tratando de expediente que deva tramitar no PJe, após a autuação neste sistema, deverá o cartório certificar o procedimento no protocolo SEI, arquivá-lo e informar, via e-mail, a autuação do PJe para acompanhamento;
- após a autuação e demais procedimentos de praxe, submeter os autos ao juízo.

RECEBIMENTO DE PETIÇÕES VIA SEI

Em se tratando de recebimento de petições iniciais que deveriam ser autuadas no PJe, mas que foram protocolizadas por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, o Cartório Eleitoral deverá certificar o ocorrido no SEI e submeter a peça processual a Autoridade Judiciária Eleitoral.

Petição avulsa de processo em curso autuada erroneamente como novo processo pelo advogado

Nas hipóteses em que o advogado autuar um novo processo quando na verdade tinha a intenção de juntar uma petição a autos em trâmite, caberá ao cartório:

1. certificar o ocorrido; e
2. submeter os autos à apreciação da Autoridade Judiciária Eleitoral.

AUTUAÇÃO DE OFÍCIO

Os documentos que darão origem a um processo/procedimento serão autuados de ofício pelo cartório eleitoral (art. 206, CPC), no PJe ou no SEI, dependendo do tipo de procedimento, com a anotação de todos os dados exigidos pelo sistema.

Processos recebidos, com pedido de liminar, terão preferência sob os demais processos, devendo ser encaminhados imediatamente a Autoridade Judiciária Eleitoral.

CLASSES PROCESSUAIS

Deverá ser observada a classificação processual prevista no:

Provimento CGE nº 13/2019

CLASSES PROCESSUAIS	SIGLA
Ação Cautelar	AC
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo	AIME
Ação de Investigação Judicial Eleitoral	AIJE
Ação Penal Eleitoral	APE
Apuração de Eleição	AE
Auto de Prisão	APri
Boletim de Ocorrência Circunstanciada	BoOcCi
Cancelamento de Inscrição Eleitoral	CIE
Carta de Ordem Cível	CartOrdCiv
Carta de Ordem Criminal	CartOrdCrim
Carta Precatória Cível	CartPrecCiv
Carta Precatória Criminal	CartPrecCrim
Carta Rogatória Cível	RogatoCiv
Carta Rogatória Criminal	RogatoCrim
Composição de Mesa Receptora	CMR
Correição Extraordinária	CorExt
Correição Ordinária	CorOrd
Cumprimento de Sentença	CumSen
Descarte de Material	DM
Direitos Políticos	DP
Duplicidade/Pluralidade de Inscrições – coincidências	DPI
Embargos à Execução	EE
Exceção	Exc
Execução Fiscal	EF
Execução da Pena	ExPe
Filiação Partidária	FP
Habeas Corpus	HC
Habeas Data	HD
Impugnação à Composição da Junta Eleitoral	ICJE
Impugnação perante as Juntas Eleitorais	IPJe
Inquérito	Inq
Inspeção	Insp
Lista de Apoiamento para Criação de Partido Político	LAP
Mandado de Injunção	MI
Mandado de Segurança	MS
Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral	NIP
Petição Administrativa	PetADM
Petição	PET
Processo Administrativo	PA

Recurso/Impugnação de Alistamento Eleitoral	RIAE
Registro de Candidatura	RCand
Registro de Debates	RD
Regularizção de Situação do Eleitor	RSE
Representação	Rp
Sindicância	Sind
Termo Circunstanciado	TCO

Não obstante a previsão no Provimento CGE Nº 13/2019, o descarte de material, a partir da nova regulamentação de gestão documental do TREMA, passou a ser realizado por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

A classe "Direitos Políticos – DP" do sistema PJe está prevista para abranger apenas:

- A exclusão ou retificação de ASE envolvendo direitos políticos;
- A regularização de BPSDP.

O registro na respectiva classe processual terá como parâmetro a classe eventualmente indicada pela parte na petição inicial, competindo a autoridade judiciária eleitoral fazer as adequações necessárias.

Sempre que a classe informada pela parte não estiver de acordo com os parâmetros acima apontados, o cartório deverá submeter a questão à apreciação da autoridade judiciária eleitoral, sugerindo-lhe a classe adequada, a fim de que este avalie e determine a reautuação. Essa adequação é essencial para que se realize o correto acompanhamento processual, bem como para que os levantamentos estatísticos realizados reflitam a realidade cartorária.

DADOS INICIAIS

No momento de autuação de um processo no PJe, caberá ao cartório preencher os Dados Iniciais:

- aba assuntos, deve-se selecionar o(s) assunto(s) dentre os relacionados que mais se adequem ao pedido;
- aba partes, ao preencher o campo apropriado com o CPF, CNPJ ou o número da OAB do advogado, o sistema apresenta informações sobre os dados cadastrados no PJe.

PARTE NÃO CADASTRADA

Caso a parte a ser incluída no processo ainda não esteja cadastrada no PJe, ao realizar a pesquisa em pré-cadastro o sistema baixo os dados da Receita Federal, por meio do CPF/CNPJ informado, ou na OAB, sendo o caso.

PARTE CADASTRADA

Se já estiver cadastrada, o sistema traz os dados que constam do próprio PJE.

NOME CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL DISTINTO DOS DADOS OFICIAIS

Caso o nome informado na petição inicial esteja diferente daquele informado pela Receita Federal, o Cartório deverá certificar a divergência e submeter o processo a Autoridade Judiciária Eleitoral.

Não se recomenda a alteração do nome obtido através do site da Receita, pois toda e qualquer mudança irá refletir no PJe nacionalmente e não somente naquele processo, o que poderá trazer prejuízos à administração da Justiça.

DADOS DOS ADVOGADOS

Recomenda-se seja dada bastante atenção ao lançamento correto dos dados dos procuradores, pois qualquer falha pode gerar a nulidade de intimações.

CADASTRO DE ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS COMO PARTE ZONA ELEITORAL

- Quando a parte for a ZONA ELEITORAL, selecionar o Tipo de pessoa "Ente ou autoridade", cujo padrão de grafia deverá seguir o seguinte exemplo:
- JUÍZO DA XXXª ZONA ELEITORAL DE XXXXXXXXXXX MA.
- Escreva no campo apropriado parte do nome acima e aguarde o sistema carregar as informações cadastradas, para que se possa selecionar a parte referente à ZE adequada.

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Para o Ministério Público Eleitoral, quando parte, deve ser selecionado o Tipo de pessoa "Ente ou Autoridade", devendo sempre ser identificado como "PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO".

Quando o MPE for apenas fiscal da lei, o PJe já o insere automaticamente como outros participantes.

POLÍCIA FEDERAL

A Polícia Federal deve ser incluída no "POLO ATIVO" como parte nos inquéritos policiais dela oriundos. Para tanto é necessário selecionar "ente ou autoridade" e iniciar a descrição da referida regional cadastrada à qual pertence a Delegacia ou procuradoria que enviou o inquérito

POLÍCIA CIVIL

Para a inclusão da POLÍCIA CIVIL, quando parte, deve ser selecionada POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, também como "ente ou autoridade". Pode-se digitar "Polícia Civil do" ou "Polícia Civil do Estado do Maranhão".

TRE, PFN, AGU

Para o Tribunal Regional Eleitoral, a AGU e a Procuradoria da Fazenda Nacional, quando partes, selecionar o Tipo de pessoa "Pessoa Jurídica", e digitar o respectivo CNPJ:

PESSOA JURÍDICA	CNPJ
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	05.962.421/0001-17
Advocacia Geral da União (Procuradoria –Regional da União no Maranhão)	26.994.558/0015-29
Procuradoria da Fazenda Nacional no Maranhão	00.394.460/0233-54

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO E POLÍCIA MILITAR

Outros entes que também devem ser incluídos como "Pessoa Jurídica", e digitar o respectivo CNPJ:

PESSOA JURÍDICA	CNPJ
Polícia Militar do Estado do Maranhão	06.650.139/0006-71
Defensoria Pública do Estado do Maranhão – DPE/MA	00.820.295/0001-42

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO-DPU

A Defensoria Pública da União – DPU, quando parte, deve ser inserida como "ente ou autoridade", selecionada "DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DO MARANHÃO".

COLIGAÇÃO

Quando a parte for uma COLIGAÇÃO, deve ser cadastrada como "Pessoa Jurídica", marcar como NÃO possuir número de CNPJ, e no questionamento "possui outro documento que o identifique", escolher a opção "NÃO". No campo "Informe o nome ou alcunha", incluir o nome correto da Coligação, seguindo o padrão sugerido.

Caso o nome do município não seja parte integrante do nome da coligação, o cartório deverá acrescentar o nome do município, entre colchetes [colchetes].

PARTIDO POLÍTICO

Quando a parte for Partido Político, deve ser cadastrada como Nome do Partido – Nome do Município – UF – Municipal, seguindo o padrão de cadastro da Receita Federal (Ato Declaratório Executivo Nº 11 da Receita Federal do Brasil).

Caso o sistema baixe um cadastro antigo da Receita Federal que não respeite a regra atual, caberá ao Cartório Eleitoral fazer a retificação da autuação para fazer as adequações necessárias.

1. ABA CARACTERÍSTICAS- preencher, se necessário, as características presentes no Processo, devendo-se verificar se:
   - há pedido de liminar ou de antecipação da tutela, ou ainda pedido de efeito suspensivo;
   - o processo é sigiloso;
   - no processo tem algum caso de prioridade.
2. ABA INCLUIR PETIÇÕES E DOCUMENTOS - preencher o Tipo de Documento e Descrição, sendo obrigatório a apresentação de Petição Inicial.

3. aba procolotar a inicial será gerado um número de processo, o qual deve ser anotado, além disso, é possível salvar o comprovante do protocolo.

OBJETO

Após a autuação, sendo esta realizada pelo Cartório ou diretamente pela parte, a primeira providência será inserir o objeto e revisar os dados incluídos no processo.

Os dados incluídos no campo objeto permitem a pesquisa de um processo utilizando-se referidos termos. Além disso, ele também aparecerá na capa dos autos digitais.

Inclua o campo Objeto com exatidão, pois ele é uma informação importante para se encontrar o processo através da pesquisa.

É possível realizar uma pesquisa sobre a quantidade de processos sobre determinado tema no Cartório, por isso o preenchimento deve ser padronizado, dependendo do tipo de processo.

ANOTAÇÃO DO CAMPO ELEIÇÕES

Também é importante que o Cartório Eleitoral verifique se a parte selecionou o campo "Eleições" corretamente, com o ano a que se refere, nos dados iniciais no momento da autuação, devendo ser retificado, caso necessário.

SEGREDO DE JUSTIÇA

Tratando-se de causa que por disposição legal deva tramitar em segredo de justiça, deverá o cartório promover a anotação dessa condição no PJe (ex.: art. 14, § 11, CF, e art. 189, CPC).

SUBSTABELECIMENTO

Se no curso do processo houver substabelecimento, com ou sem reserva de poderes, deverá ser promovida a anotação no sistema do advogado que passará a atuar no processo.

No caso de substabelecimento "sem reserva de poderes", deverá, ainda, ser promovida a exclusão do nome daquele advogado que substabeleceu os poderes.

Caso, no decorrer do processo, ocorra renúncia ao mandato conferido por meio de substabelecimento, tendo sido este conferido "com reserva de poderes", o advogado originário retoma a outorga plenamente. Caso tenha sido "sem reserva", a parte deverá ser intimada pessoalmente para constituir novo procurador, mesmo procedimento a ser adotado na hipótese de renúncia do advogado ao mandato.

Por fim, se no curso do processo houver a revogação expressa dos poderes outorgados ao advogado, a parte deverá nomear outro defensor.

Contudo, ocorrendo a juntada de nova procuração sem qualquer menção quanto à revogação dos poderes do advogado anterior, estará configurada a revogação tácita. Dessa forma, determinada qualquer intimação, esta deverá ser feita na pessoa do último advogado nomeado.

Seção I
Preferência e Prioridade

Caberá ao cartório observar as hipóteses de preferência e de prioridade, que deverão constar da autuação.

PREFERÊNCIA

Nos termos do art. 71 da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso – e art. 1.048 do CPC, terão prioridade de tramitação os processos e procedimentos em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos ou portadora de doença grave.

Para gozar de referida preferência, o interessado deverá formular pedido a Autoridade Judiciária Eleitoral, juntando prova da alegação, a quem caberá decidir a respeito.

Sendo deferido o pedido de preferência, o cartório deverá revisar a autuação, incluindo a preferência no PJe, na Aba Características, caso a parte não tenha inserido diretamente no momento da atuação, devendo referidos autos terem prioridade na tramitação e na execução de atos e diligências.

Ressalta-se que a prioridade não cessa com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite ou companheiro(a), em união estável.

PRIORIDADE

No momento da retificação da autuação, o cartório deverá promover a anotação de prioridade nos seguintes casos:

1. quaisquer processos autuados nas classes AIME, RCED, AIJE e Representações Especiais (Lei n 9.504/1997, art. 97-A);
2. nas ações eleitorais que tenham como parte ré candidatos que tenham sido eleitos, além da anotação de prioridade, tais processos deverão ser identificados por meio de etiquetas com a descrição "ELEITO", a fim de facilitar a localização e o rápido processamento.

Capítulo III
Segredo de Justiça e Informações Sigilosas

A Resolução TSE n. 23.326/2010 dispõe sobre as diretrizes de tramitação de documentos e processos sigilosos no âmbito da Justiça Eleitoral.

SEGREDO DE JUSTIÇA

Todos os processos que tramitam no PJe serão visíveis na Consulta Pública de Processos na página do Tribunal na internet. Assim, quando a lei ou o interesse social/defesa da intimidade

exigir o sigilo, a opção "segredo de justiça" deverá ser assinalada no PJe, no momento da revisão ou da autuação, conforme o caso.

Os atos processuais, em regra, são públicos, porém, alguns processos correm em segredo de justiça, conforme definido no art. 189 do Código de Processo Civil.

Os processos em segredo de justiça são definidos por lei e podem também ser decretados pela Autoridade Judiciária Eleitoral quando houver interesse público. Tramitam normalmente, mas somente as partes e os advogados têm acesso a eles.

SIGILO DE DOCUMENTOS OU PROCESSOS

O sigilo, por sua vez, é condição temporária na qual o acesso ao processo ou a documentos dos autos fica restrito a Autoridade Judiciária Eleitoral, Ministério Público e a servidores indicados pelo juízo.

Ou seja, no processo sigiloso, nem as partes têm acesso aos autos. Esses processos correm em sigilo por determinação judicial e a Autoridade Judiciária Eleitoral define quem pode ter acesso, inclusive quanto aos servidores da Justiça Eleitoral.

Em suma, o segredo de justiça é atribuído por lei e tem como escopo proteger as pessoas envolvidas e tutelar valores da sociedade, como o direito à intimidade e à imagem, ao passo que o processo sigiloso visa à proteção do processo, sendo muito utilizado na fase investigatória devido à necessidade de preservação de provas e com intuito de não prejudicar as investigações.

Na autuação de um processo no PJe, os advogados podem atribuir segredo de justiça ao feito. Neste caso, o processo aparecerá no PJe com uma tarja vermelha, o que facilita a identificação pelo cartório eleitoral.

Quando o Cartório Eleitoral recebe o processo autuado, após a retificação da autuação, deverá certificar essa situação e remeter a Autoridade Judiciária Eleitoral (para que decida a respeito, determinando a manutenção do sigilo ou o seu levantamento).

Após a autuação, a atribuição ou o levantamento do sigilo é efetuado por meio de comando específico no menu dos autos digitais.

Para atribuir sigilo ao processo, o usuário deverá seguir para o menu dos autos digitais e selecionar "segredo ou sigilo". Após clique em "Opções" (ícone azul no canto superior direito) e em "Tornar processo sigiloso". Conclua escrevendo a justificativa e clique em "Confirmar".

Em seguida, todas as partes aparecerão relacionadas como visualizadores, podendo ser excluídas da relação, se necessário.

Também é possível retornar para "Opções" e alterar o nível de acesso.

Os servidores do Cartório Eleitoral podem atribuir até o nível 3. Já os níveis 4 e 5 somente podem ser atribuídos pela autoridade judiciária eleitoral.

NÍVEIS DE ACESSO

- SEGREDO DE JUSTIÇA: acessíveis aos servidores do Judiciário, aos servidores dos órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça e às partes do processo.
- SIGILO MÍNIMO: acessível aos servidores do Judiciário e aos demais órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça.

- SIGILO MÉDIO: acessível aos servidores do órgão em que tramita o processo, à(s) parte(s) que provocou(ram) o incidente e àquele(s) que for(em) expressamente incluído(s).
- SIGILO INTENSO: acessível a classes de servidores qualificados (Autoridade Judiciária Eleitoral, diretor de secretaria/escrivão, oficial de gabinete/assessor) do órgão em que tramita o processo, às partes que provocaram o incidente e àqueles que forem expressamente incluídos.
- SIGILO ABSOLUTO: acessível apenas a autoridade judiciária eleitoral do órgão em que tramita, aos servidores e demais usuários por ele indicado e às partes que provocaram o incidente.

Ao ser atribuído o sigilo, o PJe, por padrão, atribui o nível 1, devendo o servidor ou a Autoridade Judiciária Eleitoral, se necessário, mudar o nível de sigilo.

CONCESSÃO DE ACESSO A PROCESSO SIGILOSO PELO MAGISTRADO

Mesmo atribuindo-se o nível 5 (sigilo absoluto), a Autoridade Judiciária Eleitoral pode conceder acesso a pessoa ou servidor específico.

Para tanto, no menu dos autos digitais, deve:

- clicar em "segredo ou sigilo";
- selecionar "Opções" (ícone azul no canto superior direito);
- clicar em "acrescentar visualizador""; e
- informar o CPF da pessoa ou servidor que deseja dar visibilidade.

Também é possível liberar "visualização para todos os servidores do cartório eleitoral" e/ou "para todas as partes". Para tanto é necessário selecionar a tarefa de mesmo nome em "Opções".

PARTES SIGILOSAS

O PJe também permite, mesmo em processos públicos, que determinadas partes permaneçam em sigilo, a fim de que não sejam identificadas pelos demais usuários.

Para isso, deverá o cartório:

- clicar em "Opções" e na tarefa de mesmo nome;
- inserir uma justificativa;
- selecionar a parte que deseja tornar sigilosa, clicando no sinal positivo;
- clicar em "concluído".

INSERÇÃO DE SIGILO PELO ADVOGADO

É muito comum os advogados autuarem o processo como sigiloso no PJe, devendo o cartório eleitoral certificar o ocorrido e submeter a opção à apreciação judicial.

Após a decisão da Autoridade Judiciária Eleitoral, o cartório poderá retirar o sigilo da seguinte maneira:

- no menu dos autos digitais selecione "Segredo ou Sigilo";
- clicar em "Tornar processo público";
- escrever uma justificativa; e
- selecionar "Confirmar".

Cabe a Autoridade Judiciária Eleitoral, diante do caso em concreto, avaliar a aplicação das regras referente ao sigilo e definir o nível de acesso.

A obtenção de certidões referentes a documentos e processos sigilosos, bem como o acesso aos autos, restringem-se às partes e a seus procuradores.

O desarquivamento de documentos e processos sigilosos será fundamentado e somente será atendido após a autorização da autoridade judicial competente.

Seção I
Processos

Os despachos e as decisões interlocutórias nos processos que tramitem em segredo de justiça serão publicados no DJEMA e, quando for o caso, no mural eletrônico, observadas as seguintes orientações:

- o nome das partes será omitido e no local constará a expressão "SIGILOSO";
- no cabeçalho constará o número do processo, o número do protocolo e os nomes dos advogados; e
- na hipótese de a decisão conter transcrição de documentos sigilosos ou de quaisquer dados que comprometam o sigilo, somente a parte dispositiva será publicada.

Destaca-se que a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo tramita em segredo de justiça por expressa previsão constitucional (art. 14, § 11).

Além disso, orienta-se que os procedimentos criminais sejam conclusos a Autoridade Judiciária Eleitoral para que avalie quanto à decretação do sigilo do trâmite processual, nos termos do art. 5º, LX, CF e do art. 792, CPP.

Finda-se o sigilo do processo com o seu julgamento. Todavia, quando o segredo houver sido decretado em face de documento sigiloso juntado aos autos, o sigilo em relação a este permanece, mesmo após o julgamento.

Seção II
Documentos

Os documentos sigilosos serão identificados pela cor vermelha no PJe e com a expressão "SIGILOSO" na relação de documentos dos autos digitais.

No caso de documento sigiloso vinculado a um processo, o sigilo em relação àquele permanece, mesmo após o julgamento deste.

Seção III
Expedição de processos físicos arquivados e documentos

Havendo a necessidade de expedição de documentos e processos sigilosos arquivados e em meio físico para outros órgãos, deverá o cartório atender às seguintes orientações:

- acondicionamento dos anexos em envelope opaco ou caixa, devidamente lacrados, no qual serão inscritos o número do documento ou do processo a que se referem, bem como a indicação "CONTEÚDO SIGILOSO";
- o envelope ou a caixa deverão, necessariamente, ser acondicionados em outra caixa, que não terá qualquer indicação do caráter sigiloso ou do teor do seu conteúdo; e
- na caixa externa serão inscritos os nomes e endereços do remetente e do destinatário.

Na hipótese de processo em que a lei estabeleça o trâmite em segredo de justiça, todos os volumes do feito serão condicionados no envelope ou na caixa antes referidos.

Capítulo IV
Conflito de Competência

Os conflitos de competência podem ser positivos ou negativos. Será positivo quando, além do juízo eleitoral, outra Justiça ou juízo eleitoral diverso também se der por competente para processar e julgar a mesma ação. Será negativo quando ambos os juízos eleitorais, ou uma Autoridade Judiciária Eleitoral e outro de Justiça diversa, declararem-se incompetentes para processar e julgar a mesma ação.

Declarando-se incompetente a Autoridade Judiciária Eleitoral e não havendo declaração de incompetência anterior, o cartório remeterá os autos ao juízo indicado na decisão como competente. O conflito se instalará se a Autoridade Judiciária Eleitoral destinatária também se considerar incompetente.

No caso de recebimento de autos oriundos de outra Autoridade Judiciária Eleitoral que tenha se declarado incompetente:

- o processo passará a ter a tramitação normal se a Autoridade Judiciária Eleitoral destinatária se declarar competente. Assim, os autos serão recebidos em "Remeter processo a outra jurisdição", devendo o Cartório cancelar no sistema essa tarefa e concluir para a Autoridade Judiciária Eleitoral;
- caso a Autoridade Judiciária Eleitoral suscitada venha a se declarar também incompetente e também não indicar a outra Autoridade Judiciária, restará configurado o conflito.

Na hipótese de conflito, Autoridade Judiciária Eleitoral deverá expor suas razões, as quais serão encaminhadas ao órgão superior do Poder Judiciário, via ofício, seguindo as regras previstas na Constituição Federal e Código de Processo Civil ou Penal.

Se o conflito se der entre dois juízos eleitorais do mesmo estado, o órgão competente será o Tribunal Regional Eleitoral correspondente; tratando-se de juízos eleitorais de estados distintos, será o Tribunal Superior Eleitoral; e caso se trate de uma Justiça diversa da eleitoral, a remessa se dará ao Superior Tribunal de Justiça.

COMPETÊNCIA DO TREMA

Quando a competência para o julgamento do conflito for do TREMA, o cartório autuará o conflito de competência no PJe Zona, com cópia de toda a documentação dos autos principais e remeterá para o TREMA para julgamento.

COMPETÊNCIA DO TSE OU DO STJ

Sendo a competência para julgamento do TSE ou do STJ, será necessário encaminhar ofício assinado pela Autoridade Judiciária Eleitoral, com cópia dos autos para o processamento do conflito, diretamente a esses Tribunais, não sendo necessário que sejam encaminhados via TREMA.

Com o ofício, o cartório deverá encaminhar cópia da petição inicial, defesa e alegações das partes e do órgão ministerial que já constem no processo, das decisões proferidas, e de todos aqueles documentos necessários à elucidação da questão.

Os autos do processo principal deverão permanecer na zona eleitoral, aguardando a solução do conflito suscitado.

O Cartório deverá certificar o envio do ofício no processo principal, juntando cópia deste, ou certificar o encaminhamento do processo incidental ao TREMA, podendo a Autoridade Judiciária Eleitoral determinar a suspensão dos autos até que seja decidido na instância Superior.

Retornando os autos com a solução do conflito, o cartório informará a decisão nos autos principais e concluirá a Autoridade Judiciária Eleitoral para despacho.

Capítulo V

Suspeição e Impedimento

As causas de impedimento e suspeição estão previstas nos arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil e dizem respeito à imparcialidade da Autoridade Judiciária Eleitoral no exercício de sua função.

É dever da Autoridade Judiciária declarar-se impedido ou suspeito. Caso não o faça, a parte poderá alegar a suspeição ou o impedimento por meio de petição específica dirigida a Autoridade Judiciária Eleitoral do processo, indicando o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

Declaração de suspeição ou impedimento

Declarando-se suspeito ou impedido, ou o declarando o Tribunal, a Autoridade Judiciária deixará de atuar no processo, devendo ser encaminhado ao substituto.

Para tanto, caberá ao cartório:

- entrar em contato com a Seção de Apoio Jurídico ao 1º grau (SEJUD), que irá verificar qual a Autoridade Judiciária Eleitoral substituta e tomar as providências de seu cargo para a designação;

- recebidas as instruções da citada Seção, inserir no PJe a Autoridade Judiciária que irá responder pelos processos da respectiva Zona Eleitoral.

Os atos necessários ao trâmite dos processos envolvidos na suspeição ou impedimento serão realizados pela zona eleitoral de origem.

Caso a Autoridade Judiciária Eleitoral não reconheça a suspeição alegada pela parte, deverá determinar a autuação em autos apartados do processo de suspeição e remetê-lo ao Tribunal para decisão.

Capítulo VI

Formação dos Autos

Seção I
Armazenamento de materiais

Os materiais físicos apresentados em cartório referentes a processo no PJe deverão ser acondicionados em caixas ou envelopes, identificados com a numeração do respectivo processo, certificando-se nos autos o local onde foram armazenados.

Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável devido ao grande volume, tamanho/formato ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados em secretaria no prazo de dez dias, contados do envio de petição eletrônica que comunicou o fato.

Após o trânsito em julgado, os referidos documentos serão devolvidos, incumbindo à parte preservá-los até o final do prazo para propositura de ação rescisória, quando admitida.

Seção II
Apensamento

É a reunião de dois ou mais processos por determinação da Autoridade Judiciária Eleitoral, ou por disposição legal, cujos assuntos guardem identidade entre si, no todo ou em parte, a fim de que sejam decididos simultaneamente, ou para que um dos processos, já julgado, sirva de documento ou base para o julgamento do outro.

No PJe, o apensamento apenas promove a associação dos processos, o que poderá ser verificado nos autos digitais. Porém, os autos continuam tramitando de forma independente, razão pela qual podem permanecer localizados em tarefas diferentes no PJe.

PROVIDÊNCIAS IMPORTANTES

Considerando que os autos continuam tramitando de forma independente, é fundamental que os servidores utilizem etiquetas para facilitar a identificação.

Ademais, deve o Cartório Eleitoral tomar as providências para que os processos sejam conclusos ou remetidos para outra jurisdição em conjunto, se necessário, bem como certificar em ambos os processos a associação.

Quando a legislação não exigir que os processos associados sejam remetidos em conjunto, como nos casos em que seja apresentado recurso somente em um deles, o Cartório remeterá somente o processo recorrido, sendo que o processo não recorrido continuará tramitando em primeiro grau, sendo o caso, ou permanecerá suspenso aguardando decisão superior, a critério da Autoridade Judiciária Eleitoral.

Os termos de apensamento deverão constar tanto nos autos principais quanto nos apensados.

Seção III
Desentranhamento de Documentos

O desentranhamento de documentos será efetuado em cumprimento à determinação da autoridade judiciária eleitoral, lavrando-se certidão nos autos, em que constará o motivo, o despacho que autorizou o desentranhamento, o número e a natureza do processo em que serão juntados os documentos – se for o caso – ou o nome de quem os recebeu em devolução, mediante recibo, e um breve resumo, indicando a natureza, a origem e o conteúdo desses.

Determinado o desentranhamento de documento dos autos, no PJe, o Cartório deverá abrir os autos digitais e excluir o documento referido na decisão, após, será necessário encaminhar o processo para a tarefa "Desentranhar documentos" e certificar.

Seção IV
Desmembramento de Autos

O desmembramento de autos significa a cisão do processo e deverá ser determinado pela Autoridade Judiciária Eleitoral. Poderá ocorrer nos seguintes casos (rol exemplificativo):

- quando há um número excessivo de partes em pelo menos um dos polos e a Autoridade Judiciária determina o desmembramento para possibilitar o processamento da ação, de modo a não causar tumulto processual;
- quando, havendo mais de uma pessoa no mesmo polo, não houver recurso de todas elas; determinação de autuação de autos suplementares; Interposição de recurso em sentido estrito (CPP);
- recurso inominado apresentado pela parte em primeiro grau de jurisdição (em virtude da falta de previsão legal para recurso de decisões interlocutórias na Justiça Eleitoral);
- eventualmente, quando a parte ingressa com agravo de instrumento erroneamente em primeiro grau.

Para tanto, deverá o cartório:

- tramitar o processo para tarefa "desmembrar processos";
- selecionar os documentos que devem seguir para o processo desmembrado, que também permanecerão, em cópia, nos autos principais;
- fazer constar dos novos autos certidão relativa ao desmembramento, fazendo-se referência ao despacho que o determinou.

Seção V
Restauração de Autos Físicos

A restauração se dá nos casos de perda total ou parcial dos autos, seja por desaparecimento, extravio, inutilização, deterioração ou outra causa que impossibilite o reparo, como, por exemplo, em caso de alagamentos, perda em arquivos e destruição dolosa.

Existindo, contudo, autos suplementares, nestes prosseguirá o processo, não havendo interesse na restauração de autos (art. 712, parágrafo único do CPC).

Na hipótese de restauração, o cartório deverá reunir todos os elementos que tiver em seu poder a respeito dos autos desaparecidos, como, por exemplo, registros no SADP e cópias eventualmente existentes em cartório (termos de audiência, registro de sentença, etc.), bem como solicitar às partes os documentos relativos ao processo que estas mantenham arquivados.

O procedimento de restauração está previsto nos arts. 712 a 718 do CPC e 541 a 548 do CPP.

A restauração poderá ser promovida a pedido das partes ou, de ofício, pela Autoridade Judiciária Eleitoral, a partir de informação do chefe de cartório acerca do desaparecimento/extravio dos autos.

Seção VI
Autos Suplementares

Os autos suplementares são uma cópia dos autos originais.

A Autoridade Judiciária poderá determinar a formação de autos suplementares, nos seguintes casos (rol exemplificativo):

- execução provisória (quando o principal estiver pendente de recurso sem efeito suspensivo);
- execução definitiva (quando houver mais de um autor ou réu e apenas um deles recorrer); e
- liquidação e cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito, a requerimento da parte ou a critério da Autoridade Judiciária Eleitoral (art. 356, II, §4º, CPC).

Em todos os casos, os autos originais deverão ser encaminhados ao TREMA, ficando os suplementares em cartório.

Para tanto, deverá o cartório:

- tramitar o processo para tarefa "desmembrar processos";
- duplicar os documentos que formarão os autos suplementares e que também permanecerão, em cópia, nos autos principais;
- selecionar as partes que devem seguir para o processo derivado (suplementar). Havendo a necessidade de se manter parte em ambos os processos, o Cartório deverá previamente duplicá-la no sistema.
- fazer constar dos novos autos certidão relativa à formação dos autos suplementares, fazendo-se referência ao despacho que o determinou.

Retorno dos autos suplementares

Retornando os autos principais ao cartório, a regra será o apensamento do suplementar àqueles, a não ser que haja determinação da Autoridade Judiciária Eleitoral em sentido contrário. No caso de apensamento, deverá ser certificado, nos autos originais, os atos que já foram executados nos suplementares, a fim de que naqueles tenham continuidade. Para tanto, é necessário que o Cartório tramite os autos para a tarefa "Apensar processo".

Capítulo VII

Trâmite Processual

Após a implementação do Processo Judicial Eletrônico- PJe, todo o trâmite processual ocorrerá executando-se a tarefa diretamente nos autos do processo no PJe. Desse modo, mesmo no caso em que as providências ocorram fora do sistema, a exemplo de contatos efetuados com os correios, com advogados, entre outros, deverão ser certificadas no PJe.

Portanto, os cartórios devem estar atentos para lançar todas as informações processuais corretamente, a fim de evitar nulidades e atrasos nas tramitações em decorrência de equívocos na execução de tarefas nos processos eletrônicos.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE ATOS

Nenhum processo deverá permanecer paralisado em cartório além dos prazos legais ou fixados, bem como ficar sem andamento por mais de 30 (trinta) dias no aguardo de diligências (informações, respostas a ofícios ou requisições, providências das partes, etc.).

Cabe ao cartório:

- remeter conclusos os autos no prazo de 1 (um) dia;
- executar os atos processuais no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data em que (1) hou-

ver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei, ou (2) tiver ciência da ordem, quando determinada pela Autoridade Judiciária Eleitoral (Artigo 228 do CPC); e

- revisar periodicamente os autos dos processos. Expirado o prazo processual ou estando alguma diligência pendente de cumprimento por mais de 30 (trinta) dias, o fato deverá ser certificado e os autos conclusos, caso o impulso processual dependa de despacho da Autoridade Judiciária Eleitoral.

É necessário reforçar que no PJe deverá constar sempre a última movimentação processual e a data de sua ocorrência.

PERÍODOS CRÍTICOS- POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FLUXO DE PROCESSOS ESPECÍFICOS

Nas hipóteses em que o cartório esteja passando por períodos críticos, com acúmulo acentuado de tarefas, e em que seja previsível a impossibilidade de manter regularizado o trâmite processual, a Autoridade Judiciária Eleitoral poderá expedir portaria determinando a suspensão do trâmite de processos/procedimentos específicos, utilizando-se, para tanto, a função de sobrestamento no PJe.

Findo o período crítico, o curso processual deverá ser retomado imediatamente.

Destaca-se que as ações relacionadas ao período eleitoral, bem como inquéritos e processos criminais, não deverão ser paralisados.

ASSINATURA DE EXPEDIENTES JUDICIAIS

Os mandados e ofícios de citação e intimação, editais e cartas precatórias, bem como os ofícios dirigidos a autoridades, deverão ser assinados pela Autoridade Judiciária Eleitoral.

A critério deste, por meio de portaria, a subscrição de tais atos processuais poderá ser delegada ao chefe ou a outro servidor do cartório, que fará constar, sempre, que os executa "De ordem da Autoridade Judiciária Eleitoral", excetuando- se os destinados à Presidência do Tribunal, à Corregedoria, às Autoridades Judiciárias do Tribunal e/ou ao Procurador Regional Eleitoral.

Seção I
Certidões Processuais

Certidão processual é o documento que atesta eventos ocorridos no processo como desentranhamento, apensamento, decurso de prazo, etc., ou que reproduz peças ou escritos nele contidos.

As certidões serão assinadas pelo chefe de cartório e, no caso de seu afastamento, pelo substituto, que fará menção dessa condição na certidão. As certidões serão elaboradas na tarefa Elaborar documentos" no PJE.

A Autoridade Judiciária Eleitoral poderá autorizar a subscrição de tal ato por outros servidores do cartório, por meio de portaria.

Serão objeto de certidão:

- ocorrência de feriado local ou qualquer outro fato que possa influir na contagem de prazo processual;
- decurso de prazo para cumprimento de ato;
- trânsito em julgado;
- incidentes relativos a cumprimento de despacho;
- sobrestamento do trâmite;
- desentranhamento de documentos;
- existência de apenso ou incidente;
- existência de provas ou materiais apreendidos e armazenados no cartório;
- equívoco na numeração dos autos; e
- outros atos ou fatos de relevância para o curso do processo

O PJe fornecerá certidão de autuação e distribuição dos autos ao usuário automaticamente quando do protocolo de um processo.

Poderão ser solicitadas ao cartório eleitoral certidões de distribuição de ações civis e criminais. Tal certidão se refere a eventual autuação de processo em nome de determinada pessoa. Para tal certificação se faz necessário consultar o SADP e o PJe. Orienta-se que a certidão de distribuição seja expedida apenas no âmbito do respectivo cartório eleitoral.

Seção II
Termos

Termo é a documentação escrita de atos processuais. Registra os atos realizados oralmente e os de movimentação processual, tais como juntada, vista, recebimento, conclusão, etc.

O termo será datado e assinado pelo chefe de cartório, podendo a Autoridade Judiciária Eleitoral autorizar a subscrição de tal ato por outro servidor.

Salienta-se ser de responsabilidade do chefe de cartório a permanente supervisão de todo o serviço prestado no cartório eleitoral, devendo os termos de conclusão, vista e remessa, por exigirem conferência dos autos, ser realizados preferencialmente pelo chefe de cartório.

Seção III
Juntada de Documento

Juntada é o ato pelo qual são anexados ao processo petições, laudos, provas ou qualquer outra peça processual.

A juntada de documentos aos autos será promovida de ofício pelo cartório.

No PJe é possível fazer a juntada por meio dos autos digitais –"Juntada de documentos", ou por meio da tarefa "Elaborar documentos" no sistema.

Seção IV
Conclusão e Vista

A conclusão do processo para a Autoridade Judiciária Eleitoral será executada pela tarefa "Remeter processo", enquanto a vista ao Ministério Público Eleitoral será executada por expediente diretamente no PJe, na tarefa "Preparar atos de comunicação".

O chefe de cartório fará os autos conclusos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da data em que tiver sido cumprido o ato processual anterior, salvo no caso de ações típicas de período eleitoral, hipótese em que os autos deverão ser imediatamente conclusos.

Seção V
Audiências

A designação de audiências é atribuição exclusiva e indelegável da Autoridade Judiciária Eleitoral.

No PJe, para que o sistema permita o registro da audiência designada é necessário o lançamento prévio de uma decisão judicial.

Os atos processuais, notadamente as audiências, devem ser realizados preferencialmente no horário de funcionamento do respectivo cartório eleitoral, salvo situações excepcionais fundamentadamente justificadas.

ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS

Designada a audiência, cível ou criminal, caberá ao cartório tomar algumas providências jurisdicionais anteriormente à sua realização, bem como providências no sistema PJe, conforme descrevemos a seguir:

1. proceder à intimação pessoal das partes e advogados: Sempre que na designação da audiência constar o depoimento pessoal das partes (cível), ou o interrogatório do réu (crime), a intimação será feita pessoalmente.

   O advogado constituído será intimado pelo DJEMA; por sua vez, o defensor público, o dativo e o membro do Ministério Público serão intimados via sistema PJe.

   Em se tratando de processo criminal, se o réu estiver preso, deverá constar dos mandados de intimação a expressão "RÉU PRESO". Neste caso, deverá ser expedido ofício ao Delegado ou Diretor do presídio, requisitando sua apresentação quando designada a Audiência de Instrução, em que será ouvido.

2. proceder à intimação pessoal de testemunhas, via oficial de justiça: As testemunhas a serem intimadas constam dos róis de testigos indicados pelas partes. Deste modo, é necessário verificar, tanto na inicial como na contestação as testemunhas arroladas, bem como em eventuais pedidos posteriores deferidos pela Autoridade Judiciária, atentando-se para mudanças de endereços informadas posteriormente.

   Em havendo Policiais arrolados como testemunhas, estes não serão intimados, e sim

requisitados ao órgão ao qual pertencem, através de seu superior hierárquico.

ATENÇÃO: As testemunhas que serão intimadas para comparecer à audiência são apenas aquelas residentes na circunscrição do cartório eleitoral. Caso alguma testemunha resida fora dessa circunscrição, será necessária a expedição de Carta Precatória.

3. Verificar se há alguma determinação judicial ainda não cumprida. Caso positivo, deverá o Cartório, por ato ordinatório, tomar as providências para seu cumprimento.

4. Nas 48 horas que antecedem a audiência, recomenda-se verificar se todos os mandados foram cumpridos, se todas as partes foram intimadas e se todos os ofícios foram recebidos.

5. No PJe, é necessário verificar se a sala de audiências já está configurada. Sendo necessário configurá-la, o cartório deverá seguir as instruções publicadas na página da SEJUD na intranet (http://intranet/institucional/o-tribunal/corregedoria/guias-e-manuais/normativas-sejud);

6. Após configurar a sala e registrar a audiência designada no sistema PJe, o cartório deve preparar com antecedência os termos de audiência, remetendo o processo para a tarefa "Verificar a existência de Audiência" e informar os dados necessários. Após, o sistema permitirá que o cartório remeta o processo para "Minutar Ata de Audiência" e, na sequência, "Assinar Ata de Audiência". Nessas duas tarefas, também visualizáveis pela Autoridade Judiciária Eleitoral, pode-se baixar o modelo de ata previamente criada e fazer as alterações necessárias.

7. Quando houver adiamento ou nova designação para continuação, a data será marcada no próprio termo, com ciência imediata aos presentes.

8. Os termos de audiência serão ditados pela Autoridade Judiciária e conterão, em resumo, todo o ocorrido durante a audiência, inclusive, por extenso, os despachos e a sentença, quando proferidos no ato.

9. As atas e os termos de audiência poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, assim como o documento digital, no caso de audiências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro em termo (Artigo 25, da Res. TSE n. 23.417/2014).

10. Os demais participantes da audiência que possuam assinatura digital poderão assinar os termos, caso queiram.

11. Gravados os depoimentos em vídeo, o cartório fará upload dos arquivos diretamente na ata da audiência, antes da assinatura da Autoridade Judiciária Eleitoral.

12. Excepcionalmente, por motivos técnicos, o cartório poderá fazer a juntada posteriormente dos depoimentos gravados em vídeo, por meio de termo de juntada, devendo a ata da audiência referenciar este fato.

13. As partes e depoentes serão qualificadas com os seguintes dados: nome, filiação, nacionalidade, data e local de nascimento, estado civil, profissão, endereço de residência e do local onde exerce a profissão, número de documento de identidade, CPF, título eleitoral ou de outro documento hábil de identificação.

14. A apresentação do título eleitoral possibilita a obtenção de informações sobre o depoente/declarante no cadastro eleitoral, caso haja incorreção nos dados informados. O número do CPF também é importante, pois é necessário para a emissão da GRU, em caso de aplicação de multa eleitoral.

Seção VI
Diligência

É a providência determinada pela autoridade julgadora, de ofício, ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, visando a esclarecer fatos ou a suprir a falta de documentos necessários ao julgamento do processo.

Salvo disposição em contrário, os atos processuais deverão ser realizados em dias úteis (de segunda a sábado, inclusive), das 6 às 20 horas, podendo ser concluídos após esse horário, se seu adiamento puder causar prejuízo (art. 212, caput e §1º, CPC).

Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário mencionado no parágrafo anterior, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (art. 212, §2º, CPC).

Decorrido o prazo sem que a diligência tenha sido atendida, o cartório certificará a ocorrência nos autos, por meio da tarefa "Elaborar documentos".

Realizada a diligência ou decorrido o prazo, os autos serão conclusos à autoridade julgadora.

Seção VII
Mandados

Em todos os mandados expedidos deverão ser registrados o número e o ano do processo, a classe processual, a finalidade da diligência, o prazo e a cominação (se houver), bem como todos os possíveis endereços em que os destinatários poderão ser localizados.

Tratando-se de citação, o mandado deverá estar acompanhado de cópia da inicial e documentos.

Quando se tratar de intimação de sentença ou decisão, o mandado deverá estar acompanhado de cópia desta.

Os mandados deverão ser entregues pessoalmente aos encarregados das diligências, mediante a respectiva anotação para fins de controle.

A designação de oficial de justiça, para cumprimento de mandados judiciais, deverá recair sobre oficial de justiça de carreira da Justiça Comum Estadual (Portaria TRE 881/2018). Excepcionalmente, e mediante justificativa fundamentada da Autoridade Judiciária Eleitoral, a designação poderá recair em servidor, efetivo ou requisitado, lotado no cartório eleitoral.

A nomeação dos oficiais de justiça que atuarão no respectivo juízo se dará por meio de portaria da Autoridade Judiciária Eleitoral.

No cumprimento dos mandados, o oficial de justiça deverá ler seus termos ao destinatário, entregando-lhe contrafé (cópia do mandado e documentos que o instruem). Deverão ainda ser certificados, no verso do mandado, o dia e a hora da efetivação do ato, bem como a aceitação ou recusa da contrafé.

Em determinadas situações, poderá ser necessário o uso de reforço policial, caso em que a

Autoridade Judiciária Eleitoral deverá solicitar a medida, via ofício dirigido ao respectivo comando.

Mensalmente, o chefe de cartório relacionará os mandados em poder dos oficiais de justiça além dos prazos legais ou fixados, comunicando a Autoridade Judiciária Eleitoral para as providências que esse entender cabíveis.

Devolvido o mandado, cumprido integral ou parcialmente, será feita a devida anotação para fins de controle, bem como juntado aos autos do processo, com a respectiva certidão.

As despesas decorrentes dos atos praticados por oficial de justiça em cumprimento a ordem de Autoridade Judiciária Eleitoral serão, dependendo da disponibilidade orçamentária, reembolsadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Para tanto, é necessário o encaminhamento de documento SEI à Seção de Cálculos e Informações de Pagamentos (SECIP).

Seção VIII
Remessa dos Autos

PARA OUTRA ZONA ELEITORAL

Sendo necessário remeter os autos para outra Zona Eleitoral, inclusive de outros Estados, o cartório utilizará a tarefa "Remeter processo a outra jurisdição".

PARA O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Sendo necessário remeter os autos para o Tribunal, a tarefa a ser selecionada é "Remeter processo para o TRE".

Para o Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria da Fazenda Nacional, Advocacia-Geral da União e Polícia Federal

Os autos não mais são remetidos para esses entes como se fazia com autos físicos. Com o PJe, eles são comunicados das providências necessárias por expediente elaborado nos autos do processo eletrônico, através da tarefa "Elaborar atos de comunicação".

POLÍCIA CIVIL

Como a Polícia Civil ainda não utiliza o PJe por motivos técnicos, é necessária a formação de cópia dos autos por meio físico ou eletrônico para o envio a esse órgão.

Quando o cartório eleitoral receber processo da Polícia Civil, seja por meio eletrônico (e-mail, mensagem, pendrive etc.), ou físico, deverá realizar a migração para o PJe.

Atenção! Verificar os procedimentos na Parte V – Título II – Capítulo II – Seção II – Inquérito Policial deste manual, bem como no Manual Prático do PJe publicado na intranet.

Seção IX
Cartas Precatórias, de Ordem e Rogatórias

A carta precatória é o instrumento que permite a realização de ato judicial em zona eleitoral distinta daquela onde tramitam os autos. A carta de ordem permite a delegação de atos processuais para uma instância inferior. Por fim, a carta rogatória destina-se à realização de ato judicial no estrangeiro.

Em todas as cartas, a Autoridade Judiciária declarará o prazo dentro do qual deverão ser cumpridas.

CARTAS PRECATÓRIAS

Por acordo entre as Corregedorias dos Tribunais Regionais, restou definido que a autuação da Carta Precatória será de responsabilidade do Juízo Deprecante. Todavia, a atuação será feita na jurisdição do Juízo Deprecado, diretamente no PJe.

Após a autuação pelo Juízo Deprecante, a Zona Eleitoral Deprecada receberá a Carta autuada na Tarefa "Analisar Novo Processo – ZE" e observará as providências necessárias ao cumprimento.

Caso seja verificado pelo Juízo Deprecado que não é competente para o cumprimento da Carta, é cabível a remessa do processo à Zona competente, mediante determinação judicial que reconheça a incompetência do Juízo.

Uma vez cumprida a Carta Precatória, os servidores da Zona Eleitoral responsável deverão encaminhar e-mail à Zona Eleitoral deprecante para informar o cumprimento.

Tratando-se de Carta com anotação de segredo de justiça, deverá constar na mensagem eletrônica o download completo do processo.

Todavia, caso a Carta tramite sem anotação de segredo, o e-mail será meramente informativo, cabendo ao servidor da ZE deprecante a consulta aos autos eletrônicos para download dos documentos que entender necessários.

Após o recebimento do e-mail, a Zona Eleitoral do Juízo deprecante deverá acessar os autos da Carta Precatória, fazer o download e juntá-la aos autos principais.

CARTAS DE ORDEM

As cartas de ordem recebidas pelas Zonas Eleitorais deverão ser autuadas no PJe. Porém, após o seu cumprimento, não deverão ser remetidas para o Tribunal via PJe, sendo arquivadas pela Zona Eleitoral ordenada.

Cumprida a determinação, a devolução ao Tribunal se fará mediante comunicação eletrônica (Breve à CRIP). Deverá ser encaminhada certidão constando o cumprimento, com a materialização apenas de peças essenciais à compreensão dos atos realizados, arquivando-se os autos no PJe ZE.

ORIENTAÇÕES GERAIS

As partes serão cientificadas da expedição da carta precatória por meio do seu advogado, que terá conhecimento da expedição desta pelo registro do movimento processual no PJe.

O juízo que receber a carta de ordem ou a precatória deverá comunicar ao juízo deprecante a designação de audiência (se for o caso) e demais informações que entender necessário.

O cartório deverá tão somente cumprir o que estiver determinado na carta. Tratando-se de citatória, a apresentação de defesa, pela parte citada, será feita no juízo ou Tribunal que expediu a carta.

Deve-se frisar que as precatórias têm caráter itinerante, podendo ser encaminhadas a juízo diverso do que dela consta, sempre que constatado que o ato deprecado deverá ser cumprido em outra jurisdição, evitando, assim, a devolução ao juízo deprecante sem o devido cumprimento. Para tanto, o juízo deprecado determinará a remessa da carta a outra jurisdição, sendo o caso.

Em casos especiais, nos quais, além do ato citatório, tenha sido deprecada a realização de algum ato subsequente, é possível que a apresentação de defesa se faça também no juízo deprecado, em razão da necessidade dos elementos a serem apresentados para o cumprimento do ato subsequente.

Caso o ato deprecado se refira à intimação/citação/notificação, o ato deverá ser realizado por meio de oficial de justiça e não por correspondência com AR.

Se destinada à realização de audiência, o juízo deprecado deverá comunicar ao deprecante a data designada para a realização do ato. O Ministério Público do juízo deprecado também deverá ser cientificado para que, querendo, acompanhe o ato.

Capítulo VIII

Prazos

Inicialmente, destaca-se que o Código de Processo Civil de 2015 promoveu significativas alterações no processo civil pátrio, especialmente em seu art. 219, que estabelece que na contagem dos prazos assinalados em dia serão computados somente os dias úteis.

Com o objetivo de estabelecer diretrizes para a aplicação da novel legislação, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a Resolução TSE n. 23.478/2016.

Relativamente à contagem dos prazos processuais, estabelece o art. 7º da citada Resolução:

> *Art. 7º O disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais.*
>
> *§ 1º Os prazos processuais, durante o período definido no calendário eleitoral, serão computados na forma do art. 16 da Lei Complementar nº 64, de 1990, não se suspendendo nos fins de semana ou feriados.*
>
> *§ 2º Os prazos processuais, fora do período definido no calendário eleitoral, serão computados na forma do art. 224 do Novo Código de Processo Civil.*
>
> *§ 3º (...)*

Deste modo, pode-se afirmar que não se aplica aos feitos eleitorais a contagem dos prazos somente em dias úteis, razão porque, a contrário senso, a contagem dar-se-á em dias corridos, como já ocorria na regulamentação prevista no Código de Processo Civil de 1973.

Ademais, relembra-se que os atos processuais deverão ser realizados nos prazos legais. Em caso de ausência de previsão em lei, caberá a Autoridade Judiciária fixá-los.

Computam-se os prazos excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento (art. 224, caput do CPC).

Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica (art. 224, §1º do CPC).

Os prazos começam a correr do primeiro dia útil após a intimação, incluindo-se a do MPE.

Salvo disposição em sentido diverso, os prazos de citação, notificação e intimação começarão a correr (art. 231, do CPC):

- da data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;
- da data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;
- da data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;
- o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pela Autoridade Judiciária, quando a citação ou a intimação for por edital;
- do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;
- da data de juntada do comunicado de cumprimento da carta precatória, rogatória ou de ordem ou, não havendo este, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;
- da data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; ou
- do dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

EDITAL

Quando a intimação, notificação ou citação for realizada por meio de edital, caberá a Autoridade Judiciária Eleitoral fixar o prazo do edital, nos termos do art. 257, III, do CPC, o qual não se confundirá com o prazo processual (aquele que a parte terá para se manifestar nos autos).

Os editais serão publicados no DJEMA.

AUDIÊNCIA

Quando a decisão for publicada em audiência, as partes reputar-se-ão intimadas nessa data.

DJEMA

Quando a parte estiver representada por advogado, a intimação dos atos processuais será realizada na pessoa desse, por meio do DJEMA, salvo disposição em contrário.

Nas intimações via DJEMA, a contagem do prazo terá início a partir do primeiro dia útil seguinte à data da publicação, sendo esta considerada como o primeiro dia útil após sua disponibilização (data da veiculação do DJEMA na página do Tribunal na internet), nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006.

Na hipótese de a lei fixar prazo em horas e a decisão ou o despacho for disponibilizado no DJEMA, para efeito de contagem de prazo, utiliza-se a conversão em dias (TSE, AgR-AI n. 858-76, Min. Aldir Passarinho Júnior, Acórdão de 23/11/2010). Essa possibilidade de conversão não é aplicável em todos os casos, mas apenas quando não for possível precisar o horário da notificação/intimação.

PROCESSO ELETRÔNICO

No processo eletrônico, quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia (art. 10, §1º, da Lei n. 11.419/2006).

Se o PJe se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema (§2º).

A indisponibilidade dos sistemas de tramitação eletrônica de processos será registrada em relatório a ser divulgado pela Internet com as seguintes informações, pelo menos:

- Data, hora e minuto do início da indisponibilidade;
- Data, hora e minuto do término da indisponibilidade; e
- Serviços que ficaram indisponíveis.

O relatório de interrupção, assinado digitalmente e com efeito de certidão, estará disponível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até as onze horas do dia seguinte ao da indisponibilidade.

PROCESSO ELETRÔNICO- PRORROGAÇÃO DE PRAZOS

Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 9º da Res. TSE 23.417/2014 serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

- A indisponibilidade for superior a sessenta minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre seis horas e vinte e três horas; e
- Ocorrer indisponibilidade na última hora do prazo, independentemente da sua duração.

A prorrogação será feita automaticamente pelo sistema PJe, sem necessidade de requerimento pelo interessado, contudo, eventual pedido da parte para que seja reconhecida a indisponibilidade do sistema, com prorrogação de prazo, deverá ser submetido a Autoridade Judiciária Eleitoral para decisão.

CONTAGEM DO PRAZO PARA A AUTORIDADE JUDICIÁRIA

Os prazos para a autoridade judiciária serão contados da conclusão.

PRAZOS EM ANOS OU MESES

Quando o prazo for fixado em anos ou em meses, contar-se-á do dia do início ao dia correspondente do ano ou mês de vencimento. Se não houver, no ano ou mês de vencimento, o dia correspondente, o termo final será o primeiro dia subsequente.

PRAZO EM HORAS

Quando o prazo for fixado em horas é preciso anotar, no mandado, o horário preciso do cumprimento do ato. No entanto, a contagem no processo eletrônico desconsidera o minuto a minuto, pois o seu vencimento sempre ocorrerá às 24h do último dia do prazo.

PRAZO EM DOBRO NA JUSTIÇA ELEITORAL

Segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, não se aplica na Justiça Eleitoral a contagem em dobro de prazo, prevista no art. 229 do Código de Processo Civil, para os casos de litisconsortes com diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos.

TREMA NOMENCLATURA DOS PRAZOS NO PJE

Com o processo judicial eletrônico, é necessário que o cartório fique atento à nomenclatura utilizada pelo sistema:

- Data Certa deverá ser selecionado quando o prazo processual tiver que vencer em data determinada a ser assinalada pelo usuário. Hipóteses:
- O prazo precisa ser contado de forma contínua e seu vencimento puder ocorrer em finais de semana e feriados, como nos processos relativos às eleições (art. 16, LC nº 64/90), enquanto perdurarem os plantões;
- Quando o prazo tiver de ser computado na forma prescrita no art. 219, do CPC, isto é, somente em dias úteis, como ocorre, por exemplo, nas execuções fiscais.
- O ato de comunicação for preparado no PJE após a data de ciência da parte (Exemplo: quando, por equívoco, o Cartório deixar de preparar o ato de comunicação antecipadamente, embora a parte já tenha tomado ciência do ato por outro meio e o Cartório deva regularizar o processamento no PJe para manter a data efetiva da intimação). Neste caso, após elaborado o ato de comunicação, deve-se lavrar certidão a respeito do ocorrido.
- Sem prazo: quando a lei ou a autoridade judiciária não fixar prazo. Esse tipo de prazo é utilizado quando a comunicação não depende de prazo processual. Como, por exemplo, vista ao MPE apenas para ciência sem a necessidade de manifestação do órgão. Nessa hipótese, o processo ficará por 30 dias na caixa de tarefas do MPE. Após o decurso desse prazo sem manifestação, o expediente será fechado automaticamente pelo PJE.
- Prazo (informar o prazo para a execução do ato): quando houver prazo fixado em lei ou pela autoridade judiciária. Nesse caso, no campo "prazo", dever ser colocado a quantidade de dias do prazo.

No caso de procedimento criminal, deve-se observar o disposto no capítulo próprio deste manual.

Capítulo IX

Citação

A citação é a comunicação que se faz ao réu ou interessado de que contra ele foi formulado pedido em juízo, para que, querendo, defenda-se. Possui duas finalidades: convocar o réu a juízo e cientificar-lhe do teor da demanda formulada.

Na legislação eleitoral, o chamamento do réu ou interessado para integrar a relação processual é usualmente denominado notificação, em vez de citação. No entanto, trata-se do mesmo procedimento, devendo ser obedecidos os requisitos do Código de Processo Civil.

A citação para integrar a relação processual será feita pessoalmente ao réu ou ao seu representante legal ou procurador legalmente autorizado, mediante carta de citação com aviso de recebimento (mãos próprias) ou mandado, quando frustrada a citação pelo correio, for ré pessoa incapaz, tratar-se de processo de execução ou o local não for atendido pela entrega domiciliar dos Correios.

A citação pelo correio poderá ser realizada para pessoa domiciliada em qualquer zona eleitoral do país, dispensando a expedição de carta precatória. Esta só se fará necessária no caso de o correio retornar a citação sem entrega ao destinatário ou quando for necessário o cumprimento do ato pessoalmente.

Não estão excluídas as demais formas legais de citação, que poderão ser utilizadas segundo as peculiaridades do caso concreto, sob orientação da Autoridade Judiciária Eleitoral.

A citação das pessoas jurídicas (partidos, jornais, empresas de pesquisa, etc.) será realizada na pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Não se exigirá, contudo, a assinatura pessoal do representante quando se tratar de correspondência com aviso de recebimento (Teoria da Aparência)

No período eleitoral, em situações expressamente previstas em lei, admite-se a citação por mensagem instantânea, ou e-mail, dependendo do regramento normativo relativa a cada eleição.

É importante que o cartório realize a citação, assim como os demais atos processuais, pela forma menos onerosa ao erário. Em alguns casos, isso ensejará a realização do ato por meio de oficial de justiça, em vez de correspondência com AR.

Seção I
Citação por Hora Certa

Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando/requerido/réu em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Independentemente de novo despacho, o oficial de justiça deverá retornar no dia e hora

designados para efetuar a diligência (arts. 252 a 254 do CPC).

Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.

A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.

Na certidão deverão constar as 2 (duas) tentativas de localização do réu, a razão de sua ausência, a data e hora da citação por hora certa e, ainda, o nome da pessoa que recebeu a contrafé.

Realizada a citação nesses termos, o chefe de cartório deverá encaminhar uma carta ao réu, dando-lhe de tudo ciência (art. 254 do CPC).

Capítulo X

Intimações

As intimações prestam-se a dar conhecimento às partes ou aos interessados de atos do processo, como despachos, decisões e sentenças, e devem consumar-se por meio de:

1. publicação na imprensa oficial, sempre que as partes estiverem representadas por advogado;
2. correspondência com aviso de recebimento (AR);
3. termo nos próprios autos, caso a intimação ocorra em cartório;
4. mandado, por oficial de justiça, conforme regulamentação própria; ou
5. edital, conforme disposição em capítulo próprio deste manual.

Da intimação é indispensável constar o número do processo, o nome das partes e de sues advogados, o teor do despacho, o prazo apra cumprimento do ato e outros elementos necessários à sua identificação, sob pena de nulidade.

A publicação de sentenças, despachos e decisões na imprensa oficial somente deverá ocorrer, para fins de intimação, se a parte estiver representada por advogado.

O chefe de cartório deverá acompanhar com regularidade a devolução dos avisos de recebimento das cartas postadas no correio, providenciando para que sejam juntados aos autos, imediatamente após devolvidos, dando início à contagem do prazo.

INTIMAÇÃO POR MANDADO

A intimação por mandado será realizada levando-se em conta a disponibilidade orçamentária e os recursos humanos e materiais disponíveis na zona eleitoral.

INTIMAÇÃO POR EDITAL

Em regra, a intimação por edital somente será realizada quando frustradas as demais formas de intimação.

INTIMAÇÃO EM CARTÓRIO

No caso de a intimação ser feita em cartório, serão certificados nos autos a data e o horário da intimação e o nome da pessoa intimada, devendo a informação ser imediatamente lançadas no PJe.

Intimação do Ministério Público, Defensorias, AGU e PFN

As intimações do Ministério Público, Defensorias, AGU e PFN serão sempre por expediente, utilizando-se como meio "Sistema", no ato de comunicação, no PJe, bem como para comunicação à Polícia Federal de providência a ser realizada em inquérito policial.

INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO

Se o processo exigir a intimação do defensor dativo, essa se realizará pessoalmente. No mandado de intimação deverão constar os documentos para ciência do defensor. Se o defensor dativo já constar no processo como representante da parte, será intimado via publicação no Diário de Justiça.

INTIMAÇÃO DE DIRETÓRIO PARTIDÁRIO

No caso de necessidade de intimação de diretório partidário municipal que não esteja regularmente constituído (ex.: vigência expirada) ou não sendo seu representante localizado, deverá ser adotada uma ou mais das seguintes providências:

- intimação do representante municipal, com representação nos autos, para ciência da decisão, ainda que com vigência expirada;
- intimação do representante regional (diretório estadual) para ciência da decisão e/ou da irregularidade da situação do diretório municipal; e/ou
- intimação do representante nacional para ciência da decisão e/ou da irregularidade da situação dos diretórios municipal e estadual.

Optar pela forma de intimação menos onerosa

O cartório deve realizar a intimação pela forma menos onerosa ao erário.

Nos termos do §2º do art. 275 do CPC, caso necessária, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. Nesse caso, deverá ser observado o mesmo procedimetno da citação por hora certa.

Capítulo XI

Perícias

O perito judicial é um auxiliar da justiça, nomeado em razão da confiança da Autoridade Judiciária Eleitoral, sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

A perícia é meio de prova que pode ser requerida pelas partes ou pelo Ministério Público ou ainda determinada de ofício pela Autoridade Judiciária da causa, e pode consistir em exame, vistoria ou avaliação (art. 464 e seguintes do CPC).

Nomeado o perito pela Autoridade Judiciária, as partes serão intimadas do despacho de nomeação. Da intimação, começa a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para que arguam o impedimento ou a suspeição do profissional, caso seja o caso; indiquem assistentes técnicos; e apresentem os quesitos a serem respondidos (art. 465, § 1º, do CPC).

Aceito o encargo, o perito apresentará em 5 (cinco) dias proposta de honorários; currículo, com comprovação de especialização; e contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

Cumprido o disposto no art. 465, §3º, do Código de Processo Civil, a Autoridade Judiciária poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

O pagamento ao profissional particular é devido pelos requerentes da prova, ainda que realizada em processos em que esteja assegurada a gratuidade do direito de ação, uma vez que a realização de perícia não está incluída entre os atos necessários ao exercício da cidadania.

Não há qualquer impedimento à realização, bem como ao pagamento de honorários periciais nas ações eleitorais, cabendo ressaltar que, em razão de inexistir sucumbência, não haverá ressarcimento dos valores arcados com a perícia, no caso de o solicitante desta vier a ser vencedor na ação.

A perícia é meio de prova do processo e reflete efeitos dos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurando o devido processo legal.

Caso o requerente da perícia seja o órgão ministerial ou a própria Autoridade Judiciária Eleitoral (prova do juízo), a perícia deverá ser enviada à Superintendência da Polícia Federal no Maranhão ou a outra instituição pública, a fim de evitar o ônus dela decorrente.

Outrossim, quando estivermos diante das hipóteses previstas no art. 478 do CPC, as perícias também deverão ser realizadas, preferencialmente, pela Polícia Federal.

Capítulo XII

Sentença

Após a assinatura da sentença pela Autoridade Judiciária Eleitoral, o processo desloca-se para a tarefa "Lançar movimento processual", cabendo ao servidor selecionar o lançamento cor-

reto e gravar conforme o tipo de decisão proferida.

As partes serão intimadas obedecidas as formas referidas no capítulo que trata das intimações.

Em relação aos procedimentos administrativos, deverão ser observadas as orientações constantes no capítulo XIII.

Capítulo XIII

Lançamento de movimento processual

O lançamento adequado da movimentação processual é tarefa de suma importância a ser realizada pelo Cartório Eleitoral, pois os dados ali inseridos servirão para fins estatísticos e controle das metas de nosso Tribunal junto ao CNJ.

Assim que a Autoridade Judiciária assine o ato minutado, automaticamente o processo passa para a fase "Lançar movimentação processual", a qual tanto pode ser realizada pelo Autoridade, quanto pelo servidor. Todavia, a orientação é que esta tarefa seja sempre realizada pelo servidor do cartório.

Assim, ao receber os autos da Autoridade Judiciária, antes de prosseguir com a análise, o servidor deve finalizar o registro da decisão judicial proferida, com o lançamento do movimento processual.

Trata-se, na verdade, da classificação do tipo de despacho/decisão/sentença proferido (a).

Ao lançar o movimento processual é preciso ficar atento ao tipo de despacho/decisão/sentença proferido (a):

- Registro de despacho de mero expediente (art. 203, § 3º, CPC): selecionar o tipo "Despacho (11009) " e, quanto ao subnível final na árvore de possibilidades, o cartório deverá escolher o que melhor se enquadre ao conteúdo da decisão.
- Decisão final em procedimentos administrativos: no "lançamento da movimentação processual" da decisão final em procedimentos administrativos deverá ser selecionado o tipo "Julgamento (193) " (em que pese não se tratar de uma sentença propriamente dita, pois essa é a forma de o PJE computá-las para fins de baixa).

Quanto ao subnível a ser escolhido na árvore de possibilidades abaixo do tipo "julgamento", o cartório também deverá escolher, dentre as possibilidades relacionadas a que melhor se enquadre ao conteúdo da decisão.

- Registro das Decisões interlocutórias ou liminares (art. 203, § 2º, CPC): selecionar o tipo "Decisão (3) " e, quanto ao subnível final na árvore de possibilidades, o cartório deverá escolher o que melhor se enquadre ao conteúdo da decisão.

Registro das Sentenças: Selecionar o tipo "Julgamento (193)". Quanto ao subnível a ser escolhido, há duas possibilidades; com julgamento de mérito (art. 487, CPC) e sem julgamento de mérito (art. 458, CPC).

DICA!

Para localizar o tipo de despacho/julgamento/decisão pressione o pontinho ao lado da opção "Magistrado". Em seguida, pressione mais uma vez o pontinho ao lado da opção "Julgamento (193) " e selecione o subnível na árvore mais adequado à decisão (ex.: procedência, improcedência ou procedência em parte).

Lançado o movimento processual, o processo seguirá para "Analisar determinação ZE", devendo o cartório executar as providências determinadas na decisão.

Capítulo XIV

Recursos em Geral

Os recursos eleitorais, em regra, serão interpostos no prazo de 3 (três) dias, da publicação o ato, resolução ou despacho, salvo disposição legal em contrário (art. 258 do CE).

Nos processos em que a parte não esteja representada por advogado, o prazo para recurso conta-se da sua intimação pessoal.

Os recursos não terão efeito suspensivo, salvo:

- o recurso interposto contra a expedição do diploma, em que o diplomado poderá exercer o mandato em toda sua plenitude enquanto não houver decisão do Tribunal Superior Eleitoral (art. 216, CE); e
- o recurso ordinário interposto contra decisão proferida por Autoridade Judiciária Eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo (art. 257, § 2º, CE).

DECISÃO QUE DECLARA A INELEGIBILIDADE

A decisão que declarar a inelegibilidade na ação de investigação judicial eleitoral surtirá efeitos após o trânsito em julgado ou quando publicada a decisão proferida por órgão colegiado (art. 15, LC n. 64/1990).

PROCEDIMENTO CARTORÁRIO

Interposto recurso, o processo passará a figurar também na tarefa "Analisar petição avulsa", informando o Cartório Eleitoral da peça processual que ingressou.

Via de regra, constatando a interposição do recurso, o cartório deverá remeter os autos a Autoridade Judiciária Eleitoral, que poderá reconsiderar a decisão, nos casos previstos em lei, ou determinar a intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões, em prazo igual ao estabelecido para interposição do recurso.

Em algumas hipóteses, porém, havendo portaria do juízo que preveja a desnecessidade de se

fazer conclusão dos autos para análise do recurso, o cartório intimará o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

PRESSUPOSTOS RECURSAIS

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão entende que a competência para analisar os requisitos de admissibilidade e o cabimento dos recursos interpostos é do próprio Tribunal.

Assim, ainda que o recurso seja apresentado a destempo ou não preencha os demais requisitos legais, a parte recorrida deverá ser intimada para apresentar suas contrarrazões. Caso a parte deixe de apresentá-las, o cartório deverá certificar o decurso do prazo.

ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Juntadas as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, será dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação.

A intimação do Ministério Público será exclusivamente por intermédio de expediente no Processo Judicial Eletrônico (PJE), nos termos do art. 19 da Res. TSE n. 23.417/2014.

Não sendo o Ministério Público Eleitoral parte nos autos, poderá o representante do MPE local decidir não se manifestar, ante a necessária intervenção da Procuradoria Regional Eleitoral perante o segundo grau, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido (Acórdão TSE n. 15759).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL

Por força do disposto no art. 275 do Código Eleitoral, são admissíveis os embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. A interposição de embargos declaratórios interrompe o prazo para a interposição de recurso (art. 1.026 do NCPC).

Isto significa que caso a parte oponha embargos de declaração, o prazo para eventual recurso é interrompido, de modo que sua contagem é reiniciada após a intimação das partes a respeito do julgamento dos embargos.

Seção I
Recursos de Decisões Interlocutórias

No Código Eleitoral não há previsão de recurso de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas em primeira instância. Em face da ausência de previsão legal, prevalece na jurisprudência o entendimento de que no processo eleitoral as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato, não precluem e devem ser analisadas pela Autoridade Judiciária Eleitoral novamente no ato da sentença.

Destarte, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil houve uma grande mudança no regramento do agravo de instrumento, uma vez que em seu art. 1015 a citada lei arrola expressamente as hipóteses de cabimento, estabelecendo que "se não couber agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, esta poderá ser impugnada em preliminar de apelação (art. 1009, §1º, CPC).

Em vista disso, discute-se o cabimento do Agravo de Instrumento em sede eleitoral, especialmente porque embora o Código Eleitoral não o preveja, também não o veda, de modo que é possível que nos cartórios eleitorais seja protocolizado esse tipo de recurso, cabendo aos servidores darem o devido encaminhamento.

O recurso da decisão interlocutória poderá ser apresentado pela parte em forma de agravo de instrumento, diretamente ao Tribunal (art. 1015, CPC), ou como recurso inominado (art. 265, CE), no cartório eleitoral.

Caso sejam interpostos referidos recursos perante o cartório, serão adotados os seguintes procedimentos:

RECURSO INOMINADO

- deverá ser certificado nos autos o fato de ter sido interposto contra uma decisão interlocutória, bem como a data em que as partes foram intimadas de referida decisão;
- remeter os autos deverão a Autoridade Judiciária Eleitoral, uma vez que este poderá reconsiderar a sua decisão;
- intimar a parte recorrida para apresentar suas contrarrazões, que serão juntadas diretamente no PJE. Caso a parte deixe de apresentá-las, o cartório deverá certificar o decurso do prazo.
- Juntadas as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, o cartório deverá autuar novo processo, por meio da tarefa "Desmembrar Processos", para o qual deverão ser transladas cópias das principais peças do processo a que se refere o recurso.

A função "desmembrar processo permite a criação de um novo processo a partir de outro já existente, copiando para os novos autos uma "parcela" dos documentos, assuntos e partes já cadastrados no processo de origem. Tendo em vista que todas as partes deverão integrar no novo processo, é importante duplicar o polo ativo e passivo antes do desmembramento.

- associar o novo processo ao principal, por meio da tarefa "apensar e desapensar processos", certificando-se o procedimento nos respectivos autos.
- o novo processo deverá ser remetido para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por meio da tarefa "Remeter Processo para o TRE".

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Sua interposição deve se dar diretamente no Tribunal. Todavia, caso seja interposto agravo de instrumento em primeiro grau, este deverá ser processado nos mesmos moldes do recurso inominado (vide item anterior), cabendo ao Tribunal avaliar sua admissibilidade.

Capítulo XV

Trânsito em Julgado

Decorrido o prazo de recurso sem manifestação das partes, deverá ser lavrada certidão de trânsito em julgado da decisão, verificando-se, pela leitura da sentença, quais as providências a serem adotadas pelo cartório (cancelamento de inscrição, anotação no rol de culpados, notificação para pagamento de multa, etc.).

A certidão de trânsito em julgado somente deverá ser lavrada no dia útil seguinte ao último dia do prazo, uma vez que deverá ser considerada tempestiva a petição transmitida até às 24h do último dia do prazo processual (parágrafo único, art. 3º, Lei n. 11.419/2006).

Todos os atos executados pelo cartório em cumprimento às determinações contidas na sentença deverão ser documentados e/ou certificados nos autos.

Após o trânsito em julgado de processo judicial em que constar materiais apreendidos, o cartório dever manter 1 (um) exemplar apenas nos casos em que não for possível juntar digitalmente uma cópia nos autos digitais, podendo o restante ser encaminhado para o descarte.

Capítulo XVI

Remessa de Processo ao Tribunal

O chefe de cartório fará a revisão dos autos que devam ser remetidos ao Tribunal Regional, suprindo as eventuais omissões, inclusive quanto a atos processuais pendentes de cumprimento e certificação.

Cumpridas as determinações, deverá ser lavrada certidão de conferência de autos. Tal certidão deve ser circunstanciada, sendo necessário constar todas as intercorrências processuais.

Observa-se, ainda, que deve ser dada especial atenção às alterações na representação processual das partes, visto que tais mudanças são bastante comuns em sede recursal, de modo que todas as alterações devem ser promovidas nos autos, por meio da tarefa "Retificar autuação" e certificadas.

Para realizar a remessa dos autos ao TREMA, o cartório deverá selecionar o processo desejado e encaminhar para a tarefa "Remeter Processo para o TRE".

Após a remessa ao Tribunal, o processo passará para a tarefa "Aguardando apreciação do TRE" e o cartório eleitoral poderá acompanhar o trâmite dos autos por meio da ferramenta "Consulta Pública Unificada", disponibilizada pelo TSE, que abrange os processos públicos autuados no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) do TSE, TREs e Cartórios Eleitorais.

Capítulo XVII

Decisões Proferidas pelo Tribunal

O cartório eleitoral, ao receber cópia de despachos/decisões proferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral em agravo de instrumento, recurso inominado, cautelar, entre outros, normalmente encaminhados, via mensagem eletrônica, pela Secretaria Judiciária, para cumprimento ou ciência, deverá proceder à juntada da comunicação aos autos do processo principal, sempre que este ainda estiver tramitando na zona eleitoral.

Capítulo XVIII

Retorno dos Autos após Julgamento de Recurso

Ao receber autos baixados do Tribunal, o chefe de cartório lavrará termo de recebimento e fará os autos conclusos a Autoridade Judiciária Eleitoral para ciência e outras providências cabíveis à espécie (ciência do Ministério Público Eleitoral e arquivamento, cumprimento da decisão de segundo grau, etc.).

Tratando-se de pedido autuado e apreciado pelo Tribunal (ex.: agravo de instrumento, recurso em sentido estrito, cautelar, etc.), referente a processo de competência da zona eleitoral, aquele deverá ser apensado a este, por meio da tarefa "Apensar e desapensar processos".

Capítulo XIX

Arquivamento de Processos em Geral

Esgotadas todas as formalidades, deverá ser providenciado o arquivamento dos autos. Para tanto, o cartório deverá:

- certificar o cumprimento de todas as determinações da sentença;
- verificar se há expediente abertos no processo e, caso positivo, fechá-los manualmente;
- remeter o processo para a tarefa "Arquivar processo definitivamente". Os autos passarão para a tarefa "Manter processo arquivado."

Importante alertar que os processos só poderão ser arquivados quando houver determinação nesse sentido, com as devidas anotações e os atos necessários.

Capítulo XX

Ministério Público Eleitoral

Não há uma regra própria com relação à participação do Ministério Público Eleitoral nos feitos eleitorais. Assim, a abertura de vista ao órgão ministerial deverá se dar seguindo a regra dos arts. 178, 179 e 279 do Código de Processo Civil, pela qual o MPE intervirá sempre que houver interesse público.

A definição de interesse público, porém, caberá ao próprio MPE fazer. Assim, e tendo em vista que as questões eleitorais podem envolver o regime democrático, cuja defesa cabe ao Ministério Público (art. 127, CF/1988), sugere-se que seja sempre aberta vista dos autos, exceto nas hipóteses em que este já tenha se manifestado pela inexistência de interesse.

Seja na qualidade de fiscal da lei ou parte no processo, a intimação do Ministério Público será exclusivamente por intermédio de expediente no Processo Judicial Eletrônico (PJE), nos termos do art. 19 da Res. TSE n. 23.417/2014.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Constituição Federal
- Código de Processo Civil
- Código de Processo Penal
- Código Eleitoral
– LC n. 64/1990
– LC n. 135/2010
– Lei n. 4.410/1964
– Lei n. 8.906/1994
– Lei n. 9.096/1995
– Lei n. 9.504/1997
– Lei n. 10.741/2003
– Lei n. 11.419/2006
- Resolução TSE n. 22.676/2007
- Resolução TSE n. 23.326/2010
- Resolução TSE n. 23.478/2016
- Resolução CNJ n. 59/2008
- Provimento CRESC n. 3/2008
– Recomendação CNJ n.12/2013, de 25.06.2013
– Provimento CGE n.13/2019 (19/08/2019)

TÍTULO II
PROCEDIMENTO CRIMINAL

Capítulo I
Disposições Gerais

Aplica-se ao procedimento criminal o disposto nos Capítulos I a VIII, XII e XIII, XV, XVIII a XXI, do título "Feitos em Geral".

Aplicação subsidiária do Código de Processo Penal.

O Direito Eleitoral não possui um conjunto de normas que regulamente de forma exaustiva o processo criminal eleitoral. Em vista disso, prevê o Código Eleitoral em seu artigo 364 que o Código de Processo Penal é aplicado à instrução e ao julgamento dos crimes eleitorais e comuns que a eles forem conexos, assim como nos recursos e na execução, como lei subsidiária ou supletiva.

RESOLUÇÃO TSE 23.396/2013

Com a finalidade de regulamentar a matéria, o Tribunal Superior Eleitoral expediu a Resolução TSE 23.396/2013, que dispõe sobre a apuração dos crimes eleitorais e estabelece procedimentos.

A citada Resolução estabelece que a Polícia Federal exercerá, com prioridade sobre suas atribuições regulares, a função de polícia judiciária em matéria eleitoral. Contudo, quando no local da infração não existir órgão da Polícia Federal, a polícia estadual terá atuação supletiva.

O cartório verificará se há nos autos de inquérito policial e/ou de processo criminal indiciado(a), acusado(a), vítima, réu(ré), colaborador(a) e/ou testemunha protegidos(as) pela Lei n. 9.807, de 13.7.1999, caso em que deverá retificar a autuação para incluir essa informação no objeto dos autos e conferir prioridade na tramitação do processo e de execução de atos e diligências (art. 19-A da Lei 9.807/99).

Recomenda-se que o cartório inclua uma etiqueta no processo, e utilize a opção favoritar os autos, a fim de facilitar o controle e evitar o atraso no andamento processual.

No que se refere ao sigilo de documentos e processos, deverão ser observadas as orientações constantes do capítulo "Segredo de Justiça e Sigilo" deste Manual.

Seção I
Foro por Prerrogativa de Função

No processo penal, a competência também se define em razão da função exercida pela pessoa (ratione personae), nos termos os art. 84 e 87 do CPP.

Nesse caso, tanto o processo e o julgamento dos crimes, quanto a condução do inquérito, serão de competência dos tribunais, conforme definido na Constituição Federal de 1988 e na Constituição do Estado do Maranhão, desde que tais pessoas ainda estejam no exercício de suas funções.

Esclarece-se, ainda, que o processo/inquérito não será desmembrado caso se processem/investiguem pessoas com e sem prerrogativa nos mesmos autos, a não ser que exista decisão específica da autoridade eleitoral nesse sentido.

Assim, caso exista no cartório algum inquérito policial/notícia- crime/ação penal em que o(a) investigado(a)/réu(ré) tenha a prerrogativa de função, deverá o fato ser certificado e feita a conclusão dos autos à autoridade eleitoral para que determine as providências de remessa dos autos ao órgão competente.

Sobrevindo a determinação, os autos serão remetidos imediatamente para o TRE/Ma, por meio da função "Remeter processo para o TRE".

Seção II
Defensoria Dativa

Nos juízos em que não houver Defensoria Pública ou, havendo, os serviços forem insuficientes para o atendimento da demanda, as autoridades eleitorais poderão nomear defensores dativos, a fim de resguardar a defesa dos(as) necessitados(as) e os princípios constitucionais de acesso à Justiça.

É permitido que o cartório mantenha um cadastro de advogados(as) interessados(as) em serem nomeados(as) como dativos(as), devendo ser respeitado um sistema de rodízio entre eles(as).

Aos(Às) advogados(as) que atuarem como defensores(as) dativos(as) em processos da Justiça Eleitoral, serão fornecidas cópias das sentenças, com os valores arbitrados a título de honorários.

De posse de referidas sentenças, os credores de tais honorários poderão ingressar com ação de execução na Justiça Federal.

Seção III
Garantias processuais de pessoas indígenas processadas criminalmente.

Em 2.10.2019, entrou em vigor a Resolução n. 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu procedimentos relacionados ao tratamento das pessoas indígenas acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade, e dá diretrizes para assegurar os direitos à essa população no âmbito criminal do Poder Judiciário, inclusive nos processos criminais que tramitam na Justiça Eleitoral.

Em cumprimento ao disposto no art. 17 da referida resolução, o Conselho Nacional de Justiça publicou Manual com as orientações aos tribunais, magistrados(as) e servidores(as).

Os procedimentos da Resolução CNJ n. 287/2019 serão aplicados a todas as pessoas que se identifiquem como indígenas, brasileiros ou não, que se expressem tanto em português quanto em línguas nativas, independentemente do local de moradia, em contexto urbano, acampamentos, assentamentos, áreas de retomada, terras indígenas regularizadas e em diferentes etapas de regularização fundiária.

O reconhecimento da pessoa como indígena se dará por meio de auto declaração, que poderá ser manifestada em qualquer fase do processo criminal ou na audiência de custódia (art. 3º).

Havendo indícios ou informações de que a pessoa seja indígena, a autoridade judiciária eleitoral deverá (1) cientificá-la da possibilidade de auto declaração, (2) informá-la das garantias decorrentes dessa condição, e (3) em caso de auto declaração indagá-la acerca da etnia, da língua falada e do grau de conhecimento da língua portuguesa.

Quanto à forma, a indagação realizada pela autoridade judiciária eleitoral deverá ser feita de forma simples e clara, "esclarecendo que o reconhecimento como indígena no processo criminal assegura direitos que protegem sua condição de indígena e suas necessidades específicas" (Manual Resolução CNJ n. 287/2019, Capítulo 2, item "a").

Diante da identificação de pessoa indígena, o cartório deverá:

1. encaminhar cópias dos autos à regional da Fundação Nacional do Índio - Funai mais próxima, em até 48 (quarenta e oito) horas. O CNJ entende que essa exigência de prazo estará cumprida na hipótese de ser possibilitado o acesso digital aos autos dentro do mesmo prazo;
2. identificar nos autos eletrônicos a pessoa como indígena;
3. fazer constar em todos os atos processuais a informação quanto a etnia e língua falada da pessoa indígena.

Ocorrendo a identificação do(a) acusado(a), réu(ré) ou condenado(a) como indígena, todo o processo deve se orientar no sentido de agregar às garantias processuais gerais as garantias específicas dos indígenas submetidos à justiça criminal, previstas na Resolução CNJ 287/2019, a saber:

1. o direito a contar com intérprete em todas as etapas do processo (art. 5º);
2. a responsabilização deverá considerar os mecanismos próprios da comunidade indígena a que pertença a pessoa acusada (art. 7º);
3. o respeito aos costumes e tradições na aplicação de medidas cautelares (art. 8º);

4. o respeito aos costumes e tradições na aplicação de penas restritivas de direitos (art. 9º, I);
5. considerar a conversão da multa em prestação de serviços à comunidade, nos termos da lei (art. 9º, II);
6. o cumprimento preferencial da prestação de serviços à comunidade para a comunidade indígena (art. 9º, III);
7. a aplicação, sempre que possível, do regime especial de semiliberdade previsto no art. 56 do Estatuto do Índio quando haja condenação a pena de reclusão e de detenção (art. 10); e
8. a adequação das condições de cumprimento de pena em estabelecimento penal às especificidades culturais indígenas em matéria de visitas sociais, alimentação, assistência à saúde assistência religiosa, acesso a trabalho e educação (art. 14);

Para atender a todas as premissas estabelecidas pelo art. 4º da Resolução-CNJ n. 287/2019, o TSE está desenvolvendo um mecanismo para que seja possível inserir no PJe a informação relacionada à etnia do(a) réu(ré)/acusado(a) indígena.

Contudo, até que o Tribunal Superior Eleitoral disponha versão do PJE com a funcionalidade a identificação da pessoa indigência, o(a) servidor(a) precisará incluir no objeto do processo:

1. A etnia;
2. A língua falada;
3. Se conhece ou não a língua portuguesa.

Recomenda-se, ainda, que o cartório identifique, com uma etiqueta específica, todos os procedimentos criminais em que figurarem como parte pessoas indígenas acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade.

Ressalta-se que as etiquetas servem para identificar os processos com informações importantes e serão muito úteis para o controle das garantias processuais dos indígenas.

Seção IV
Aplicação da Lei n. 9.099/1995 e Acordo de não persecução criminal.

Aos processos criminais eleitorais aplicam-se tão somente os benefícios da Lei n. 9.099/1995, ou seja, transação penal (art. 76) e suspensão condicional do processo (art. 89), e não o rito nela previsto.

Ressalta-se, ainda, que apenas a transação penal (art. 76) conta com código de ASE específico (ASE 388) para atualização da situação eleitoral, sendo a data de ocorrência a data da aplicação da pena restritiva de direitos ou de multa.

Nos casos em que houver a concessão de benefício da Lei 9.099/1995, seja em ações penais, inquéritos ou notícias-crime, o cartório deverá:

1. registrar a decisão no PJE.

   No caso de Transação Penal - o código "Julgamento / Com Resolução do Mérito / Ho-

mologação de Transação Penal (12738)";

No caso de Suspensão Condicional do Processo – o código "Decisão / Suspensão ou Sobrestamento / Suspensão Condicional do Processo (264)".

2. certificar nos autos a concessão do benefício, bem como a data prevista do término;
3. inserir uma etiqueta no processo, com o início e término do prazo fixado, a fim de facilitar o controle do período do comparecimento do(a) beneficiado(a).
4. sempre que tiver conhecimento, certificar nos autos o descumprimento de benefício concedido, fazendo imediata conclusão ao(a) juiz(a) eleitoral;
5. decorrido o prazo sem revogação do benefício, abrir vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral;
6. fazer os autos conclusos ao(a) magistrado(a).

Subseção I
Transação Penal

O Ministério Público Eleitoral poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou de multa, a ser especificada na proposta, para o que deverá ser designada audiência.

Havendo proposta de transação penal, o processo deverá ser autuado ou reautuado na classe Petição Criminal (1727).

Designação de Audiência para oferecimento da proposta.

Sendo designada pela autoridade eleitoral a audiência para proposta de transação, caberá ao cartório:

1. Intimar o acusado/indiciado/noticiado(a) pessoalmente para comparecer à audiência, devendo constar do mandado a data e hora da audiência designada; a finalidade a que se destina; e a advertência de que deverá comparecer acompanhado de advogado(a) e, caso não o faça, ser-lhe-á nomeado(a) defensor(a).
2. Se houver advogado(a) constituído, intimá-lo(a) via Diário de Justiça Eletrônico;
3. Configurar uma audiência no PJe, providenciando a preparação do termo, fazendo referência aos que deverão estar presentes (juiz(a) eleitoral, MPE, parte, advogados(as)), ao dia e horário da realização do ato, deixando para fazer as devidas adequações no momento da audiência.

Aceita a proposta pelo acusado(a), a autoridade judiciária eleitoral poderá homologá-la, cabendo ao cartório:

Procedimento Cartorário

1. Atualizar a situação do eleitor no Cadastro Nacional de Eleitores por meio do lançamento do ASE-388 (Transação penal eleitoral).

***Atenção!** A inativação do ASE 388 será efetivada pelo ASE 426 (Revogação da transação penal eleitoral) ou automaticamente após o decurso do prazo de cinco anos contados da data de ocorrência.*

2. Fazer o acompanhamento da execução do acordo, nos próprios autos, até o seu cumprimento integral;
3. Protocolizar, registrar e juntar aos autos do processo os relatórios mensais recebidos de instituições em que o beneficiado cumpra as condições;
4. Protocolizar, registrar e juntar aos autos do processo eventual pagamento efetuado, bem como dos termos de comparecimento em cartório;
5. Certificar nos autos eventuais intercorrências, faltas e ausência de pagamento, devendo ser feita conclusão para apreciação do(a) magistrado(a).

Caso o(a) réu(ré) não cumpra as condições impostas no acordo, o Ministério Público poderá retomar a persecução penal com o oferecimento da denúncia ou a requisição de inquérito policial, uma vez que a mencionada decisão não faz coisa julgada material (Súmula Vinculante n. 35).

6. Expirado o prazo de transação penal sem revogação, certificar o decurso do prazo;
7. Abrir vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, via sistema PJe;
8. Retornando os autos do MPE, fazer conclusão a autoridade;
9. Cumpridas as condições impostas, a autoridade judiciária eleitoral declarará extinta a punibilidade do suposto autor do fato delituoso, cabendo apelação desta decisão no prazo de 10 (dez) dias;

RECOLHIMENTO DE VALORES

Caso seja acordado na transação penal o recolhimento de valores a instituições beneficentes, o depósito deverá ser efetuado e mantido em conta única aberta pelo juízo eleitoral, até que o Tribunal Regional Eleitoral regulamente a matéria, em observância à Resolução CNJ n. 154/2012.

A Lei 9.703/1998 determina que os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais serão efetuados na Caixa Econômica Federal. Assim, em regra o depósito só poderá ser feito nesse Banco (CEF).

Com a digitalização dos procedimentos bancários, a Caixa Econômica Federal passou a disponibilizar no seu site, por meio do endereço https://depositojudicial.caixa.gov.br/sigsj_internet/depositos-judiciais/justica- federal/, formulário eletrônico para a geração de Guias de Recolhimentos de Depósitos Judiciais.

Ao ingressar no endereço acima, o sistema apresentará na primeira tela as opções quanto ao tipo de depósito, devendo o cartório selecionar "Depósitos Judicias NÃO enquadrados na Lei 9.703/1998 e Lei 12.099/2009 (Depósitos Judicias enquadrados na Lei 9.289/1996 e Decreto Lei 1.737/1979)" e confirmar. Em seguida deverá verificar se a guia a ser gerada refere-se ao primeiro depósito, ou trata-se de um depósito em continuação a prestações parceladas (selecionando a opção primeiro depósito, o sistema criará a conta bancária vinculada. Tratando-se de depósito em continuação, o sistema exigirá que o cartório informe os dados da conta bancária aberta anteriormente, bem como o número do processo).

Tratando-se de primeiro depósito e após o cartório confirmar os dados, deverá preencher os campos obrigatórios com as seguintes informações:

- Tribunal: Tribunal Regional Eleitoral – MA;
- UF: Maranhão;

- Regional: São Luís;
- Vara: Tribunal Regional Eleitoral;
- Agência: XXXXXXXXXX;
- Número Único do Processo: número respectivo;
- Ação / Classe: 0000000299;
- Autor: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão;
- CNPJ: 05.858.851/0001-93;
- Réu: dados do(a) réu(ré) do Processo;
- Responsável pelo Preenchimento: dados do(a) servidor(a);
- Depositante: dados do(a) réu(ré);
- Referente à: selecione "Depósito Referente à";
- Complemento*: escreva "Prestação pecuniária referente ao processo n. xxxxx".

*Obs.: Esta mesma guia poderá ser utilizada para depósitos referentes a transações penais e suspensão condicional do processo.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

Caso seja acordado na transação penal a prestação de serviço à comunidade, caberá ao cartório:

1. Expedir ofício à instituição onde os serviços serão prestados, informando que o(a) beneficiário(a) irá cumprir a pena estabelecida naquela unidade, bem como o total de horas ou dias em que deverá comparecer, solicitando que o respectivo juízo seja informado acerca do comparecimento mensal do(a) beneficiário(a), bem como de eventual descumprimento das regras do acordo.

Atenção! O acompanhamento do cumprimento do acordo deve ser realizado pela própria entidade onde os serviços serão executados, cabendo a esta encaminhar mensalmente relatório das atividades prestadas pelo(a) beneficiário(a).

2. Juntar aos autos cópia do referido ofício, promovendo as anotações necessárias;
3. Juntar aos autos os relatórios circunstanciados das atividades do(a) condenado(a), encaminhados mensalmente pela entidade respectiva;
4. Em caso de descumprimento da pena ou ao final desta, certificar o fato nos autos e abrir vista ao Ministério Público Eleitoral, com posterior conclusão à autoridade eleitoral.

Subseção II
Suspensão Condicional do Processo

Nos crimes cuja pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público Eleitoral poderá propor a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 a 4 anos, devendo ser designada audiência para tanto.

Em regra, a proposta de suspensão condicional do processo é feita pelo Ministério Público Eleitoral, juntamente com a denúncia. Para tanto, a autoridade judiciária eleitoral designará audiência para apresentação de referida proposta ao(a) acusado(a).

Designação de Audiência para oferecimento de proposta de Suspensão Condicional do Processo:

1. Autuar ou reautuar o processo na Classe "Ação Penal Eleitoral"
2. Intimar o(a) acusado(a)/indiciado(a)/noticiado(a) pessoalmente para comparecer à audiência, devendo constar do mandado a data e hora da audiência designada; a finalidade a que se destina; e a advertência de que deverá comparecer acompanhado de advogado(a) e, caso não o faça, ser-lhe-á nomeado(a) defensor(a).
3. Se houver advogado(a) constituído, intimá-lo(a) via DJE;
4. Configurar uma audiência no PJe, providenciando a preparação do termo, fazendo referência aos que deverão estar presentes (juiz(a) eleitoral, MPE, parte, advogados(as)), ao dia e horário da realização do ato, deixando para fazer as devidas adequações no momento da audiência.

Aceita a proposta, caberá ao(a) juiz(a) receber a denúncia e suspender o curso do processo, fixando as condições a que ficará sujeito o(a) acusado(a).

Ao cartório, na hipótese de ser aceita a proposta de suspensão condicional do processo, compete:

1. Registrar no Pje o recebimento da denúncia – "Decisão / Recebimento / Denúncia (391)";
2. Fazer o acompanhamento da execução, nos próprios autos, até o cumprimento e certificar eventuais intercorrências, faltas e ausência de pagamento;
3. Protocolizar, registrar e juntar aos autos do processo os relatórios mensais recebidos de instituições em que o beneficiado cumpra as condições;
4. Protocolizar, registrar e juntar aos autos do processo eventual pagamento efetuado, bem como dos termos de comparecimento em cartório;
5. Expirado o prazo de suspensão condicional do processo sem revogação, o cartório deverá certificar o decurso do prazo da suspensão;
6. Abrir vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, via sistema;
7. Retornando os autos do MPE ou findo o prazo, fazer conclusão ao(a) juiz(a) eleitoral.
8. Extinta a punibilidade, registrar no PJe a sentença como "Julgamento / Com Resolução do Mérito / Extinção da Punibilidade / Cumprimento da Suspensão Condicional do Processo (11411)".

A autoridade judiciária eleitoral declarará extinta a punibilidade do(a) acusado(a), nos termos do art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95, decisão da qual caberá recurso de apelação no prazo de 10 (dez) dias, uma vez que, é incabível a interposição de recurso em sentido estrito nos juizados especiais criminais (Enunciado n. 48 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE).

Cabe por fim anotar que não há ASE específico para registro da suspensão no cadastro eleitoral, como ocorre com a transação penal.

Subseção III

Acordo de Não Persecução Penal

O acordo de não persecução penal está regulamentado no art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019. Trata-se de novo instituto do direito penal negocial, que amplia profundamente as possibilidades anteriormente existentes de realização de acordo com as autoridades públicas - em especial o Ministério Público - antes de haver acusação formal quanto à prática de crimes.

Conforme previsão expressa do art. 28-A do Código de Processo Penal, em não sendo caso de arquivamento da investigação, se o(a) investigado(a) tiver confessado a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal.

Apresentada a proposta de não persecução penal pelo MPE, os autos deverão ser remetidos para a autoridade eleitoral, a fim de que seja designada audiência para homologação, oportunidade em que o(a) magistrado(a) ouvirá o(a) investigado(a) na presença de seu advogado(a) para aferir a voluntariedade e legalidade do ato (art. 28-A, § 4º do CPP).

Caso a autoridade eleitoral considere inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do(a) investigado(a) e seu(sua) defensor(a).

Recusada a homologação, a autoridade judiciária eleitoral devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia, devendo o cartório preparar o ato de comunicação, intimado o MPE via expediente no PJE.

Homologado o Acordo, caberá ao cartório o acompanhamento do cumprimento das condições impostas, devendo informar à autoridade judiciária eleitoral caso constate o seu descumprimento.

Cumprido integralmente o Acordo de Não Persecução Penal, o cartório deverá certificar o fato nos autos e remeter o processo concluso para a autoridade judiciária eleitoral.

A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais.

Havendo proposta de Acordo de Não Persecução Penal, o processo deverá ser autuado ou reautuado na classe Petição Criminal (1727).

Registrar o acordo no PJe "decisão/homologação/homologação de acordo de não persecução penal (12733)".

Havendo a revogação do acordo, registrar no PJe "decisão/revogação/revogação do acordo de não persecução penal (12734)"; havendo cumprimento do acordo, registrar sentença no PJe "julgamento/extinção da punibilidade/extinção de punibilidade em razão do cumprimento de acordo de não persecução penal (12735)"

Capítulo II

Procedimentos Preliminares

Seção I
Procedimento Investigatório Criminal – PIC

Nos termos do art. 1º da Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) "o procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e investigatória, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal".

Não obstante se trate de procedimento instaurado pelo Ministério Público, a promoção de arquivamento será apresentada ao juízo competente, o que exigirá, portanto, a apreciação da autoridade judiciária eleitoral, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal; do art. 19, § 1º, da citada resolução.

Recebido um Procedimento Investigatório Criminal, o cartório deverá adotar os seguintes procedimentos:

1. o procedimento investigatório criminal deverá ser autuado pelo MPE diretamente no PJE, na classe processual "Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP - Código 1733)".

   Sempre que um processo for autuado, será recepcionado pelo cartório na tarefa "Analisar Novo Processo – ZE".

2. retificar autuação incluir o objeto;

3. remeter os autos à autoridade judiciária eleitoral para apreciação.

Seção II
Notícia-crime Propriamente Dita

Qualquer pessoa que tiver conhecimento da existência de infração penal eleitoral deverá comunicá-la, verbalmente ou por escrito, à autoridade judicia eleitoral (art. 356, caput, do Código Eleitoral).

Comunicada verbalmente, a autoridade judiciária eleitoral mandará reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por duas testemunhas (art. 356, parágrafo único, CE).

Recebida uma notícia-crime o cartório deverá adotar os seguintes procedimentos:

1. digitalizar e autuar a comunicação no PJE, na classe processual "Representação Criminal/noticia de crime (272)."

   De acordo com a Tabela de Classes Unificadas do Conselho Nacional de Justiça (TPU),

a classe processual "Representação Criminal/noticia de crime" deve ser utilizada para cadastramento de autos e outras peças que veiculam notícia de crime. Essa classe também é usada para cadastrar as queixas crimes autônomas, quando não há procedimento anterior.

2. certificar os antecedentes criminais do(a) suposto(a) infrator(a).

3. dar vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, por meio de expediente no PJE.

PJE: VISTA SEM PRAZO ESPECÍFICO

Quando a vista ao MPE for sem prazo específico, no campo "Tipo de Prazo" deve-se marcar "sem prazo". Nesse caso o processo ficará por 30 dias na caixa de tarefas do MPE. Após o decurso de 30 dias sem manifestação, o expediente será fechado automaticamente pelo PJE.

PJE: ETIQUETA

Sugere-se que o cartório vincule uma etiqueta ao respectivo processo para o acompanhar se houve manifestação do MPE, bem como o decurso do prazo de 30 dias.

Observação: Ao dar vista ao(a) promotor(a) eleitoral de uma notícia-crime, poderão ocorrer as seguintes possibilidades:

a. Manifestação pelo arquivamento:

- Deferido o pedido, bastará ao cartório proceder ao arquivamento dos autos;

b. Manifestação por diligências:

- Na hipótese de o Ministério Público Eleitoral requerer a realização de diligências, após despacho judicial, deverá ser enviado expediente para a Polícia Federal, via PJe; ou por meio de ofício, à Polícia Civil, conforme o caso, para o cumprimento das medidas solicitadas pelo MPE.

c. Oferecimento de Denúncia

- Entendendo pela viabilidade da notícia apresentada, o MPE apresentará Denúncia, via petição nos autos da própria Notícia-Crime.

- Após, o cartório deverá promover a evolução de classe para a Ação Penal- AP, retificar a autuação e incluir novo objeto do processo.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do órgão ministerial, remeter os autos à autoridade judiciária eleitoral para a análise do pedido de diligências, arquivamento ou avaliação da denúncia, conforme o caso;

Aplicam-se à notícia-crime, no que couber, os procedimentos previstos para o inquérito policial eleitoral.

Seção III
Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)

Nos casos de crimes de menor potencial ofensivo em que a lei comine pena máxima não superior a dois anos ou multa, será lavrado termo circunstanciado de ocorrência (TCO) pela delegacia de polícia em substituição ao inquérito policial.

USO DO PJE PELOS ÓRGÃOS POLICIAIS.

A Polícia Federal está cadastrada no PJe como "Procuradoria" desde o dia 11.12.2019, de modo que o acesso aos autos eletrônicos passou a ser nos mesmos moldes do Ministério Público Eleitoral.

Contudo, em se tratando da Polícia Civil, o envio e o recebimento dos procedimentos criminais eleitorais ainda se dá da forma tradicional (físico, e-mail ou pen drive).

Diante disso, as ocorrências policiais envolvendo crimes eleitorais serão encaminhadas ao cartório eleitoral:

1. pela Polícia Federal, diretamente pelo PJE;
2. pela Policia Civil, por e-mail, pen drive ou entregue diretamente em meio físico, cabendo ao cartório fazer a autuação manual no PJE.

TCO AUTUADO PELA POLÍCIA FEDERAL NO PJE

O TCO encaminhado pela Policia Federal será recepcionado pelo cartório na tarefa "Analisar Novo Processo – ZE".

Caberá ao cartório:

1. retificar a autuação e incluir o objeto;
2. certificar os antecedentes criminais eleitorais do(a) suposto(a) infrator(a), juntado as respectivas certidões nos autos, na tarefa elaborar documentos.

   Registra-se que os antecedentes criminais das Justiças Comum, Federal e Militar só serão certificados caso haja determinação do(a) juiz(a) eleitoral, o que se dará por meio da expedição de ofício ao respectivo juízo, uma vez que os acessos concedidos aos(as) servidores(as) da Justiça Eleitoral ao banco de dados das demais justiças restringem-se somente às consultas, não sendo permitido emitir certidões.
3. dar vista ao Ministério Público Eleitoral, a fim de que o órgão ministerial requeira as providências que entender cabíveis, inclusive a designação de audiência para a propositura de transação penal ou de suspensão condicional do processo.

   A intimação do Ministério Público será exclusivamente por intermédio de expediente no Processo Judicial Eletrônico (PJE), nos termos do art. 19 da Res. TSE n. 23.417/2014.

PJE: VISTA SEM PRAZO ESPECÍFICO

Quando a vista ao MPE for sem prazo específico, ao preparar o ato de comunicação no campo "Tipo de Prazo" deve-se marcar "sem prazo". Nesse caso, o processo ficará por 30 dias na caixa de tarefas do MPE. Após o decurso de 30 dias sem manifestação do MPE, o expediente será fechado automaticamente pelo PJE. PJe: etiqueta.

Neste caso, sugere-se que o cartório vincule uma etiqueta ao respectivo processo para o acompanhar se houve manifestação do MPE, bem como o decurso do prazo de 30 dias.

4. decorrido o prazo, com ou sem manifestação do órgão ministerial, o processo deve ser remetido concluso à autoridade judiciária eleitoral para apreciação.

TCO RECEBIDO FISICAMENTE

Recebido o TCO fisicamente, caberá ao cartório:

a. digitalizar (se em papel) e autuá-lo no PJE na classe "Termo Circunstanciado";

b. nos casos de entrega em papel, após sua digitalização, os documentos deverão ser arquivados em cartório, observando-se as regras da gestão documental.

c. uma vez autuado, seguir os procedimentos definidos para o recebimento pela Polícia Federal, acima descritos.

Seção IV
Inquérito Policial

O inquérito policial eleitoral somente será instaurado mediante requisição do Ministério Público Eleitoral ou determinação da Justiça Eleitoral, salvo a hipótese de prisão em flagrante (art. 8º da Resolução TSE 23.396/2013).

USO DO PJE PELOS ÓRGÃOS POLICIAIS

A Polícia Federal está cadastrada no PJe como "Procuradoria" desde o dia 11.12.2019, de modo que o acesso aos autos eletrônicos passou a ser nos mesmos moldes do Ministério Público Eleitoral.

Contudo, em se tratando da Polícia Civil, o envio e o recebimento dos procedimentos criminais eleitorais ainda se dá da forma tradicional (físico, e-mail ou pen drive).

Diante disso, as ocorrências policiais envolvendo crimes eleitorais serão encaminhadas ao cartório eleitoral:

1. pela Polícia Federal, diretamente pelo PJE;

2. pela Policia Civil, por e-mail, pen drive ou entregue diretamente em meio físico, cabendo ao cartório fazer a autuação manual no PJE.

Subseção I

IP autuado pela Polícia Federal no Pje

O Inquérito Policial encaminhado pela Policia Federal será recepcionado pelo cartório na tarefa "Analisar Novo Processo – ZE".

Caberá ao cartório:

1. retificar a autuação e incluir o objeto;
2. verificar quanto à ocorrência de sigilo dentro do inquérito policial, que apenas ocorrerá quando houver determinação da autoridade policial nesse sentido (art. 20 do CPP). Neste caso, ao retificar a autuação, o cartório deverá atribuir sigilo aos autos, sem a necessidade de despacho judicial.

   Para anotação do sigilo, o cartório deverá proceder conforme disposto no Capítulo III, Título I, Parte V.
3. verificar se há indiciado(a) preso(a), situação essa que também deverá ser certificada nos autos.

   Recomenda-se a inclusão de etiqueta nos processos com réu(ré) preso(a), para melhor acompanhamento do trâmite processual, bem como a fim de se evitar a demora no cumprimento das determinações judiciais.
4. havendo indiciado(a) preso(a) ou pedido de diligências solicitadas pela autoridade policial, os autos serão conclusos à autoridade judiciária eleitoral.

   Atenção! No caso de indiciado(a) preso(a), os autos serão remetidos imediatamente ao(a) magistrado(a).
5. se requerida dilação de prazo pela autoridade policial, o cartório dará vista dos autos ao Ministério Público, por meio de expediente no PJE, e, após o retorno destes, remeterá à autoridade judiciária eleitoral para apreciação.
6. em se tratando de inquérito concluído e não havendo incidentes, o cartório certificará os antecedentes criminais eleitorais do(a) indiciado(a).

   Os antecedentes criminais das Justiças Comum, Federal e Militar só serão certificados caso haja determinação da autoridade judiciária eleitoral, o que se dará por meio da expedição de ofício ao respectivo juízo, uma vez que os acessos concedidos aos servidores da Justiça Eleitoral ao banco de dados das demais justiças restringem-se somente às consultas, não havendo autorização para emissão de certidões.
7. dar vista ao Ministério Público Eleitoral, a fim de que o órgão ministerial requeira as providências que entender cabíveis, inclusive a designação de audiência para a propositura de transação penal ou de suspensão condicional do processo.

   A intimação do Ministério Público será exclusivamente por intermédio de expediente no Processo Judicial Eletrônico (PJE), nos termos do art. 19 da Res. TSE n. 23.417/2014.

   PJe: Vista sem prazo

   Quando a vista ao MPE for sem prazo específico, ao preparar o ato de comunicação no campo "Tipo de Prazo" deve-se marcar "sem prazo". Nesse caso, o processo ficará por 30 dias na caixa de tarefas do MPE. Após o decurso de 30 dias sem manifestação do MPE, o expediente será fechado automaticamente pelo PJE.

PJE: ETIQUETAS

Neste caso, sugere-se que o cartório vincule uma etiqueta ao respectivo processo para o acompanhar se houve manifestação do MPE, bem como o decurso do prazo de 30 dias.

8. decorrido o prazo, com ou sem manifestação do órgão ministerial, o processo deve ser remetido concluso à autoridade judiciária eleitoral para apreciação.

Subseção II
Inquérito Policial recebido da Polícia Civil

Recebido o IP fisicamente ou por meio de pen drive ou e-mail, caberá ao cartório:

1. digitalizar (se em papel) e autuá-lo no PJE na classe "Inquérito Policial".

   Nos casos de entrega em papel, após sua digitalização, os documentos deverão ser arquivados em cartório, observando-se as regras da gestão documental.

   Além disso, o cartório deverá anotar na capa do IP o número dos autos no PJe, fazendo no processo físico as devidas certificações.

2. informar à Delegacia de Polícia que o Inquérito foi autuado no PJe, indicando o número dos autos - essa comunicação pode ser feita por ofício, assinado digitalmente, e enviada por e-mail;

3. seguir os procedimentos definidos para o recebimento pela Polícia Federal, acima descritos (subseção I).

DEVOLUÇÃO DO INQUÉRITO À POLÍCIA CIVIL

Sendo o caso de devolução do expediente à Polícia Civil para outras diligências, o cartório deverá:

1. processo físico: imprimir os documentos novos do PJe e juntá-los ao processo, encaminhando-o à Delegacia;

2. entrega de IP em meio digital: fazer o download dos documentos novos do PJe e encaminhá-los à Delegacia.

   Em ambos os casos, o cartório deverá expedir ofício encaminhando os novos documentos do Inquérito Policial, fazendo dele constar expressamente que se trata de ofício expedido em face da determinação judicial para complementação de diligências, nos autos do IP n., oriundos da Delegacia, dentre outras informações que julgar necessárias.

3. Quando os autos retornarem da Delegacia, o cartório deverá digitalizar a nova documentação e juntá-la nos autos do respectivos Inquérito Policial em tramite PJe.

   Atenção! O cartório deverá ficar atento quando do recebimento de qualquer Inquérito da Delegacia de Polícia, para, na hipótese deste Inquérito já ter passado pelo cartório, evitar a realização de uma nova autuação no PJe.

Subseção III
Controle dos Inquéritos Policiais

O cartório deverá manter rigoroso controle do andamento dos inquéritos, informando ao(a) juiz(a) eventual excesso de prazo, inclusive dos que estiverem com vista ao Ministério Público.

Subseção IV
Arquivamento do Inquérito

A Lei 13.964/2019 (Lei Anticrime), trouxe uma importante alteração no modelo anterior e a nova redação do art. 28 do CPP diz respeito à ingerência da autoridade judiciária criminal sobre a decisão de arquivamento de uma investigação criminal.

De acordo com a atual redação do art. 28 do CPP, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao(a) investigado(a) e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

Ocorre que, em decisão cautelar proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6298, 6299, 6300 e 6305, a eficácia da nova redação do art. 28 do CPP, alterado pela Lei 3.964/2019, foi suspensa, por tempo indeterminado.

Diante disso, permanece vigendo o disposto no antigo art. 28 do CPP, de modo que, opinando o Ministério Público pelo arquivamento do inquérito, serão os autos conclusos à autoridade judiciária eleitoral.

Procedimento cartorário - acolhimento da promoção ministerial pelo arquivamento.

1. opinando o Ministério Público pelo arquivamento do Inquérito, os autos deverão ser conclusos à autoridade judiciária eleitoral;

2. determinado o arquivamento dos autos, o cartório deverá cientificar o Ministério Público e o indiciado da decisão. Caso exista advogado(a) constituído(a), este(a) deverá ser intimado(a) via DJE;

   Recurso contra a decisão: Não há previsão legal para recurso contra decisão que determina o arquivamento do inquérito. Contudo, caso a parte recorra, os autos deverão ser remetidos conclusos, para análise da autoridade judiciária eleitoral. Na contagem do prazo para recurso, deve-se aplicar a regra geral prevista no art. 362 do Código Eleitoral, segundo o qual o prazo para recurso contra decisão final condenatória ou absolutória é de 10 (dez) dias.

3. decorrido o prazo para recurso, o cartório iniciará o procedimento para o arquivamento dos autos;

4. certificar o cumprimento de todas as determinações da sentença;

5. verificar se há expediente abertos no processo e, caso positivo, fechá-los manualmente;

6. remeter o processo para a tarefa "Arquivar processo definitivamente". Os autos passarão para a tarefa "Manter processo arquivado".

Procedimento cartorário - não acolhimento da promoção ministerial pelo arquivamento.

Por outro lado, se a autoridade judiciária eleitoral considerar improcedentes as razões invocadas pelo Ministério Público para o arquivamento do inquérito, determinará a remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, cabendo ao cartório:

- Fazer o download integral dos autos eletrônicos;
- Encaminhar expediente à Procuradoria Regional Eleitoral, via Protocolo Eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/ouvidoria/app/protocolo/);
- Certificar a remessa do expediente nos autos eletrônicos, podendo a autoridade judiciária eleitoral determinar o sobrestamento do feito até a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral.

Recomenda-se a inclusão de etiqueta no processo a fim de facilitar o controle processual.

7. recebida a resposta ao expediente, juntar aos autos e fazer conclusão ao(a) magistrado(a).

Seção V
Auto de Prisão em Flagrante

O auto de prisão em flagrante é o expediente pelo qual a autoridade policial comunica a autoridade judiciária eleitoral a ocorrência de prisão em flagrante, devendo referido auto ser submetido à autoridade judiciária em até 24 horas da prisão para que, nos termos da Resolução CNJ n. 87/2009, decida a respeito:

1. da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei a admitir;
2. da manutenção da prisão, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva, sempre por decisão fundamentada e observada a legislação pertinente; ou
3. do relaxamento da prisão ilegal.

Em regra, o auto de prisão em flagrante já vem concluído e seguirá a mesma tramitação do inquérito policial, ressalvada algumas peculiaridades.

A comunicação do flagrante, pela autoridade policial, será feita:

Policia Civil: por e-mail, pen drive ou entregue diretamente em meio físico, cabendo ao cartório fazer a autuação manual no PJe.

Polícia Federal: diretamente pelo PJe.

Procedimento Cartorário

1. Autuação:
   a. Polícia Civil: o flagrante deverá ser autuado no PJE pelo próprio cartório eleitoral, na classe processual "Auto de Prisão";
   b. Polícia Federal: o processo de Flagrante será recepcionado pelo cartório na tarefa "Analisar Novo Processo – ZE".

***Atenção!** Tanto no flagrante autuado pelo cartório, quanto o encaminhado via PJE, deverá ser retificada a autuação e incluído o objeto.*

2. Certificar os antecedentes criminais eleitorais do(a) indiciado(a);

   Os antecedentes criminais das Justiças Comum, Federal e Militar só serão certificados caso haja determinação da autoridade judiciária eleitoral, o que se dará por meio da expedição de ofício ao respectivo juízo, uma vez que os acessos concedidos aos servidores da Justiça Eleitoral ao banco de dados das demais justiças restringem-se somente às consultas, não havendo autorização para emissão de certidões.

3. Conclusão - autos devem ser remetidos imediatamente a autoridade judiciária eleitoral para deliberação sobre a prisão (art. 310 do CPP);

4. Cumprimento da decisão - Recebida a decisão, cumprir o determinado no comando judicial:

   a. Relaxamento da prisão: caberá ao cartório expedir Alvará de Soltura, por meio da Base Nacional de Mandados de Prisão, devendo o órgão prisional ser comunicado da decisão, o que poderá ser efetuada via fax ou por outro meio indicado pela autoridade judiciária eleitoral.

   b. Concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança: deverão ser observadas as orientações constantes do capítulo respectivo.

   c. Conversão da prisão em flagrante em preventiva, caberá ao cartório comunicar a autoridade policial, que deverá dar ciência ao(a) preso(a).

5. Após, o cartório deverá avaliar e cumprir as demais determinações contidas e, em havendo advogado(a) constituído nos autos, este(a) deverá ser notificado(a) dos termos da decisão;

6. Vista ao Ministério Público Eleitoral, mediante expediente no PJe;

7. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, deverão ser conclusos à autoridade judiciária eleitoral para a análise do pedido de diligências ou de arquivamento, conforme o caso.

Seção VII
Da interceptação telefônica

Subseção I
Do procedimento

A Resolução CNJ 59/2008 uniformizou o procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática que tramitam em meio físico.

1. Os pedidos de interceptação deverão ser encaminhados ao cartório em envelope lacrado contendo o pedido e documentos necessários (art. 2º).

2. Na parte externa do envelope referido no item 1 não poderá haver indicação do nome do requerido, só podendo conter as seguintes informações (art. 3º):

I. "medida cautelar sigilosa";

II. Delegacia de origem ou órgão do Ministério Público;

III. comarca de origem da medida.

3. Em um envelope menor, também lacrado, anexado ao referido no item 1, deverá constar o número e o ano do procedimento investigatório ou do Inquérito Policial.

4. Para o protocolo e registro do documento deverá ser aberto o envelope menor, sendo cadastrado no sistema apenas o número do procedimento investigatório e a delegacia ou o órgão do Ministério Público de origem.

5. Para transporte dos autos para fora da Zona Eleitoral, deverão ser observados os termos do art. 15 da citada resolução:

   I. Serão os autos acondicionados em envelopes duplos;

   II. No envelope externo não constará nenhuma indicação do caráter sigiloso ou do teor do documento;

   III. No envelope interno serão apostos o nome do destinatário e a indicação de sigilo ou segredo de justiça, de modo a serem identificados logo que removido o envelope externo;

   IV. O envelope interno será fechado, lacrado e expedido mediante recibo, que indicará, necessariamente, remetente, destinatário e número ou outro indicativo do documento; eO transporte e a entrega de processo sigiloso ou em segredo de justiça serão efetuados preferencialmente por agente público autorizado.

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO

No PJE os pedidos de interceptação telefônica serão autuados na classe "Pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico".

ANOTAÇÃO DO SIGILO

Trata-se de processo sigiloso, ao qual nem as partes têm acesso. Esses processos correm em sigilo por determinação judicial e a autoridade judiciária eleitoral define quem poderá ter acesso, inclusive quanto aos(as) servidores(as) do cartório.

Caso haja dúvidas no procedimento a ser adotado no PJE para concessão de acesso a determinados(as) servidores(as) em processos sigilosos, recomenda-se a consulta ao passo a passo descrito no Manual Prático do PJE.

Deverão ser tomadas as devidas cautelas quanto à segurança e sigilo de tais processos, inquéritos e documentos, não sendo permitido o fornecimento de quaisquer informações, direta ou indiretamente, a terceiros ou a órgão de comunicação social, de elementos neles contidos.

Subseção II
Do registro das interceptações

Havendo interceptação telefônica no âmbito da zona eleitoral, a autoridade judiciária eleitoral deverá preencher todas as informações processuais referentes aos pedidos de interceptação de comunicações e de decisões que determinaram a quebra do sigilo, no respectivo processo, de acordo com as Tabelas Processuais Unificadas - TPUs, instituídas pela Resolução CNJ n. 46/2007. (Art. 18 da Resolução CNJ 59/2008, com redação alterada pela Resolução CNJ n. 328/2020).

Ressalta-se que a coleta dos dados do Sistema Nacional de Controle de Interceptações de Comunicações - SNCI - será feita, automaticamente, a partir da Base Nacional de Dados Processuais do Poder Judiciário – DataJud (art. 18-A Resolução CNJ n. 59/2008).

Os dados quantitativos do SNCI serão disponibilizados em painel construído pelo Conselho Nacional de Justiça, para consulta pública, em conformidade com a Lei n. 13.709/2018, e normas correlatas.

Registra-se não haver mais necessidade de qualquer comunicação sobre interceptação telefônica à Corregedoria Regional Eleitoral (Provimento CGE n. 17/2017, que revogou o Provimento CGE 11/2008).

Capítulo III

Ação Penal

De acordo com disposto no art. 364 do Código Eleitoral "no processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal."

Seção I
Denúncia

Recebido o inquérito policial com o relatório final da autoridade policial, será dada vista ao Ministério Público, por meio de expediente no PJe, que poderá oferecer denúncia nos próprios autos (art. 6º, Portaria TSE n. 329/2019), mediante petição.

Oferecimento da Denúncia

1. Caberá ao cartório realizar a evolução de classe no PJe através da tarefa disponível no Menu Execução/Evoluir Classe Processual.

   No intuito de prevenir a ocorrência da prescrição penal, a Resolução CNJ n. 112/2010 determinou que os tribunais e os juízos dotados de competência criminal farão constar dos autos e dos sistemas informatizados o registro das seguintes informações:

- a data do fato;
- a classificação penal dos fatos contida na denúncia;
- a pena privativa de liberdade cominada ao crime (se houver);
- a idade do(a) acusado(a);
- a pena aplicada para cada um dos crimes;
- as datas de ocorrência das causas de interrupção previstas no art. 117 do Código Penal; e
- as datas de prescrição para cada delito a que se refira a ação penal.

No PJe, as informações necessárias para o controle da prescrição serão gravadas quando da autuação no sistema de processo criminal. Essas informações constarão da capa dos autos digitais, devendo também os cartórios se atentarem para essas informações, alertando os(as) Juízes(as) Eleitorais sobre eventuais proximidades do prazo de prescrição. É possível, inclusive, inserir etiquetas com os prazos de prescrição, até que o TSE crie no PJe Zona Eleitoral mecanismo eficiente de alertas para a proximidade dos prazos de prescrição.

2. Se o(a) acusado(a) estiver preso(a), deverá ser atribuída prioridade ao processo, bem como incluída etiqueta nos autos - "RÉU(RÉ) PRESO(A)"-, de modo que seja possível diferenciá-lo(a) dos demais, bem como facilitar o cumprimento dos prazos.

3. Certificar os antecedentes criminais, caso estes não constem dos autos do IP, TC ou APF (isso porque, se tais processos já passaram pelo cartório, provavelmente os antecedentes já foram neles certificados).

4. Fazer os autos conclusos ao(a) juiz(a) eleitoral para apreciação.

I. Não recebimento da denúncia

Caso não seja recebida a denúncia, o cartório deverá providenciar a intimação do Ministério Público Eleitoral e aguardar o prazo de três dias para a interposição de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, I, do Código de Processo Penal.

Caso haja a interposição do recurso referido, o cartório deverá seguir as orientações constantes da seção referente ao "Recurso em Sentido Estrito".

Transcorrido o prazo, os autos deverão ser arquivados. Para tanto, o cartório deverá:

a. certificar o cumprimento de todas as determinações da sentença;

b. verificar se há expediente aberto no processo e, caso positivo, fechá-los manualmente;

c. em seguida remeter o processo para a tarefa "Arquivar processo definitivamente". Os autos passarão para a tarefa "Manter processo arquivado."

II. Recebimento da denúncia

Recebida a denúncia pela autoridade judiciária eleitoral, esta determinará a citação do Réu(Ré) para apresentar a resposta à acusação, conforme a seguir.

Inicialmente, porém, insta acrescentar que o curso processual seguirá o rito previsto nos artigos 359 e seguintes do Código Eleitoral, com a observância das determinações previstas no artigo 13 da Resolução TSE n. 23.396/2013:

"Art. 13 - A ação penal eleitoral observará os procedimentos previstos no Código Eleitoral, com a aplicação obrigatória dos artigos 395, 396, 396-A, 397 e 400 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008. Após esta fase, aplicar-se-ão os artigos 359 e seguintes do Código Eleitoral."

Neste ponto, vale destacar que uma das principais modificações introduzidas pela Resolução TSE n. 23.396/2013 no rito dos processos crimes eleitorais diz respeito ao deslocamento do interrogatório do(a) acusado(a) do início da fase instrutória, para o final da audiência de instrução a julgamento, buscando reforçar a garantia da ampla defesa.

Dessa forma, em que pese o art. 359 do Código Eleitoral estabelecer que "recebida a denúncia, a autoridade judiciária eleitoral designará dia e hora para o depoimento pessoal do(a) acusado(a), ordenando a citação deste(a) e a notificação do Ministério Público", a partir da Resolução TSE n. 23.396/2013, os(as) juízes(as) eleitorais deverão observar o disposto no art. 400 do Código de Processo Penal, o qual, como já mencionado, desloca o interrogatório para o final da audiência de instrução:

"Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do(a) ofendido(a), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o(a) acusado(a). (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008)." (grifamos)

Atenção! A definição do rito é matéria decisória, de competência da autoridade judiciária eleitoral.

Seção II
Citação

Recebida a denúncia pela autoridade judiciária eleitoral, esta determinará a citação do(a) Réu (Ré) para apresentar a resposta à acusação, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal.

No processo criminal, a citação deverá ser sempre pessoal, ou seja, o(a) réu(ré) deverá ser citado(a) pessoalmente, a fim de garantir o exercício da ampla defesa.

Em regra, o(a) acusado(a) será citado(a) por meio de mandado judicial, para cumprimento por oficial(a) de justiça. Para tanto, deve residir ou poder ser encontrado dentro da jurisdição da autoridade judiciária eleitoral processante.

No entanto, caso o(a) réu(ré) esteja fora da jurisdição da autoridade judiciária eleitoral, deverá ser citado(a) por carta precatória (art. 353 do CPP) ou encontrando-se no estrangeiro, por carta rogatória (art. 368 do CPP).

Ademais, caso não seja encontrado, poderá ser citado(a) por edital (arts. 361 e 363, §1º do CPP) ou, ainda, caso esteja se ocultando para não ser citado(a), por hora certa (art. 362 do CPP).

Subseção I

Citação por mandado judicial - Procedimento Cartorário

1. Expedir o Mandado de Citação diretamente no PJE, na função elaborar documentos, do qual deverá constar (art. 352 do CPP):
   a. nome da autoridade judiciária eleitoral;
   b. o nome do(a) réu(ré), ou, se for desconhecido(a), os seus sinais característicos;
   c. a residência do(a) réu(ré), se for conhecida;
   d. o fim para o qual é feita a citação;
   e. o prazo para apresentação de resposta (10 dias);
   f. o juízo, o lugar, o dia e a hora em que o(a) réu(ré) deverá comparecer; e
   g. subscrição do(a) chefe(a) de cartório e, caso não expedida "De ordem", a rubrica do(a) juiz(a);
   h. cópia da denúncia e documentos que a acompanham, bem como a decisão que a recebeu (constar da via do mandado a ser entregue ao(a) réu(ré)); e
   i. a informação de que caso o(a) acusado(a) não possua defensor(a), atuará em sua defesa a Defensoria Pública ou defensor(a) dativo(a).
2. Caso não haja portaria delegando poderes para o(a) chefe(a) de cartório assinar mandado, após sua elaboração, deverá ser remetido para assinatura do(a) juiz(a) eleitoral.
3. Uma vez assinado, o cartório deverá preparar ato de comunicação, indicando como modo "pessoalmente". O processo passará para tarefa "Registrar ciência por telefone ou pessoalmente".
4. Entregar 2 (duas) vias do mandado ao oficial/oficiala de justiça para cumprimento, juntamente com cópia da inicial e dos documentos a serem entregues ao(a) réu(ré) no momento da citação;
5. Certificar a entrega do mandado ao oficial/oficiala de justiça; e
6. Aguardar a devolução do mandado para ser juntado aos autos;
7. Cumprido o mandado, o(a) servidor(a) deverá registrar a data da ciência e clicar em prosseguir. O processo passará para a tarefa "processo com prazo em curso".
8. Digitalizar o mandado e a certidão do oficial/oficiala de justiça, que deverão ser juntados aos autos. A juntada poderá ser realizada por meio do menu dos autos digitais, em "juntar documentos" ou na tarefa elaborar documentos.

Citação de militar

A citação de militar será feita sempre por ofício, por intermédio do chefe(a) do respectivo serviço. Trata-se de prática decorrente da tradição de hierarquia e disciplina a que está vinculado.

- Citação de Réu(ré) preso(a)

- Réus presos deverão ser citados pessoalmente.
- Citação por hora certa
- Sendo verificado que o(a) réu(ré) se oculta para não ser citado(a), a ocorrência deverá ser certificada para fins de citação por hora certa, conforme seção específica do título "Feitos em Geral".

Subseção II

Citação por Carta Precatória - Procedimento Cartorário

Se o(a) réu(ré) estiver em circunscrição diversa daquela originária da citação, esta será feita por carta precatória.

Por orientação do Colégio de Corregedores, as Cartas Precatórias são autuadas diretamente no Juízo Deprecado pelo Deprecante. Deste modo, após o despacho judicial, caberá:

Ao Juízo Deprecante

1. Autuar uma carta precatória diretamente no PJE, na classe Cartas, devendo esta autuação ser na jurisdição do juízo deprecado, responsável pelo cumprimento da Carta.

   A Precatória deverá conter:

   - identificação do juízo deprecado e do juízo deprecante;
   - a sede da jurisdição de um e de outro;
   - o fim para que seja feita a citação, com todas as especificações;
   - o juízo, o dia, a hora e o lugar em que o(a) réu(ré) deverá comparecer.

2. uma vez autuada, o cartório deverá certificar o fato nos autos principais, com indicação do número dos autos da Carta Precatória autuada; deprecada; acompanhar o trâmite da precatória na zona eleitoral

3. recebida a precatória no juízo deprecado, este deverá incluir o objeto e retificar a autuação e, na sequência, remeter os autos à autoridade judiciária eleitoral para que determine o cumprimento e posterior devolução;

4. após o cumprimento do ato deprecado, fazer as devidas certificações nos autos para posterior arquivamento;

5. encaminhar e-mail à zona eleitoral deprecante para informar o cumprimento da carta, certificar e arquivar.

   Atenção! Em se tratando de Carta com anotação de segredo de justiça, o e-mail deverá ser instruído com a cópia completa do processo.

Juízo Deprecante

6. recebido o e-mail, a zona eleitoral deverá consultar os autos eletrônicos, fazer o para download dos documentos que entender necessários e juntá-los aos autos da ação principal.

7. fazer as devidas certificações e aguardar o decurso do prazo.

Subseção III
Citação por Carta Rogatória- Procedimento Cartorário

A Carta Rogatória é o instrumento utilizado para requerer que órgão jurisdicional de outro país pratique um determinado ato judicial (art. 783, CPP). Será necessária sua expedição nas hipóteses em que o(a) réu(ré) se encontre no estrangeiro.

Nos termos do art. 783 do CPP, o juízo requerente deverá encaminhar a Carta Rogatória diretamente ao Ministério da Justiça, no Brasil, que se encarregará de transmitir o pedido para a Autoridade Central requerida, no exterior.

Na hipótese de citação por carta rogatória, o curso do prazo prescricional ficará suspenso até o seu cumprimento (art. 368, CPP).

Subseção IV
Citação por edital - Procedimento Cartorário

Frustrada a citação pessoal, caberá ao cartório certificar o ocorrido e fazer os autos conclusos ao(a) juiz(a) eleitoral. Se assim entender, o(a) magistrado(a) determinará a expedição de edital para citação, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.

Determinada a citação por edital, caberá ao cartório,

1. "minutar" o documento no PJe, que poderá ser assinado pelo(a) Juiz(a) ou pelo(a) chefe(a) de cartório, caso tenha portaria delegando poderes.

   Do edital de citação constará:

   a. o nome da autoridade judiciária eleitoral que a determinar;

   b. o nome do(a) réu(ré), ou, se não for conhecido(a), os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo;

   c. o fim para que seja feita a citação;

   d. o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o(a) réu(ré) deverá comparecer, se for está a hipótese; e

   e. o prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação (se as datas de publicação não forem coincidentes, considerar-se-á a de maior prazo, salvo determinação em contrário).

2. uma vez assinado o Edital, deve-se preparar o ato de comunicação do PJe e em paralelo, encaminhá-lo para publicação no DJE.

3. o edital será publicado no DJE e afixado no local de costume;

4. após a disponibilização e publicação do edital do DJE é obrigatória a certificação, nos autos eletrônicos, da efetiva publicação, devendo ainda registrar ciência no PJe, atentando-se para o fato de que disposto nos §§3º e 4º do art. 4º da Lei n. 11.419/2006, ou seja:

   a. considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibili-

zação da informação no Diário da Justiça eletrônico (§3º) e;

b. os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação (§ 4º).

5. não havendo apresentação de defesa, fazer os autos conclusos à autoridade judiciária eleitoral, que poderá determinar a suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366, CPP). Neste caso, o prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento do(a) réu(ré) ou da constituição de advogado(a) (parágrafo único do art. 396 do CPP).

6. Havendo o sobrestamento do curso processual, lançar o respectivo movimento no PJe.

Subseção V

Nomeação de Defensor(a) - Procedimento Cartorário

Se o(a) acusado(a), citado(a) pessoalmente ou por hora certa, não apresentar defesa no prazo fixado, caberá ao cartório:

1. certificar o decurso de prazo, fazendo as devidas anotações no PJe; e

2. fazer os autos conclusos à autoridade judiciária eleitoral, que nomeará defensor(a) dativo(a).

DEFENSORIA DATIVA

Nos juízos em que não houver Defensoria Pública ou, havendo os serviços forem insuficientes para o atendimento da demanda, a autoridade judiciária eleitoral poderá nomear defensores(as) dativos(as), a fim de resguardar a defesa dos(as) necessitados(as) e os princípios constitucionais de acesso à Justiça.

É permitido que o cartório mantenha um cadastro de advogados(as) interessados(as) em serem nomeados(as) como dativos(as), devendo ser respeitado um sistema de rodízio entre eles(as).

Aos(As) advogados(as) que atuarem como defensores(as) dativos(as) em processos da Justiça Eleitoral, serão fornecidas certidões circunstanciadas, com os valores arbitrados a título de honorários fixados na sentença pela autoridade judiciária eleitoral

De posse de referidas certidões, os(as) defensores(as) poderão ingressar com ação de execução na Justiça Federal.

Ressalta-se, porém, que cabe ao cartório eleitoral somente a expedição de certidão referente à condenação em honorários, sendo que as execuções de tais valores deverão ser processadas e julgadas pela Justiça Federal da circunscrição a que pertence o respectivo município.

Seção IV
Intimações

Às intimações de acusados(as), testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato processual, serão aplicáveis, no que couber, as mesmas regras válidas para as citações.

ADVOGADOS(AS) E ASSISTENTES

1. deverá ser feita por publicação no DJE, devendo sempre constar o nome do(a) acusado(a), sob pena de nulidade;
2. preparar um ato de comunicação no PJe, indicando como meio de intimação "pessoalmente";
3. encaminhá-lo para publicação;
4. após a disponibilização e publicação no DJE é obrigatória a certificação nos autos eletrônicos da efetiva publicação, atentando-se para o fato de que disposto nos §§3º e 4º do art. 4º da Lei n. 11.419/2006;
5. registrar ciência no PJe.

Ministério Público e Defensoria Pública

A intimação do Ministério Público será exclusivamente por intermédio de expediente no Processo Judicial Eletrônico (PJE), nos termos do art. 19 da Res. TSE n. 23.417/2014.

O(A) defensor(a) nomeado(a) será intimado(a) pessoalmente (art. 370, § 4º, do CPP).

FUNCIONÁRIO PÚBLICO

O dia designado para seu comparecimento em juízo será notificado(a) a ele(a) e ao(a) chefe(a) do órgão respectivo, salvo, quanto a este, se o(a) servidor(a) estiver afastado(a).

O ato de notificação deverá ser preparado diretamente no PJE, na tarefa "Elaborar documentos" e sua expedição deve ser certificada nos autos.

RÉU (RÉ) PRESO(A)

O comparecimento de réus presos em juízo deverá ser requisitado ao(a) diretor(a) do presídio/penitenciária, com a anotação devida nos autos.

Ressalta-se que, no caso de inquéritos policiais, se o(a) indiciado(a) estiver representado(a) por advogado(a), a intimação também deverá ser feita pelo DJE, hipótese em que o(a) juiz(a) eleitoral deverá verificar a necessidade de manter o sigilo quanto ao nome do(a) indiciado(a). Se não houver advogado(a) constituído(a), a intimação poderá ser feita via AR ou por mandado, conforme o endereço seja ou não abrangido pela entrega dos correios e os custos de cada uma das diligências.

Subseção I
Revelia - Procedimento Cartorário

Se o(a) acusado(a) for citado(a) ou intimado(a) pessoalmente para a prática de qualquer ato e ele(a) deixar de comparecer em Juízo, sem motivo justificado, ficar inerte na prática do ato ou, ainda, mudar de endereço sem comunicar previamente sua nova residência ao Juízo, caberá ao cartório:

1. certificar a ocorrência nos autos;
2. fazer os autos conclusos à autoridade judiciária eleitoral;
3. decidindo o(a) magistrado(a) pela decretação da revelia, não será mais necessário proceder a futuras intimações pessoais do(a) acusado(a) acerca dos atos do processo, a não ser que este(a) compareça espontaneamente e retome o processo a partir dos atos em que o(a) mesmo(a) se encontrar.

Importante! No processo penal, o efeito da revelia é apenas a desnecessidade de intimação pessoal do(a) réu(ré) para os atos do processo. Todavia, ele(a) jamais ficará sem defesa, cabendo ao(a) juiz(a) nomear defensor(a) dativo(a).

Seção V
Prazos

Aplicam-se as disposições constantes do capítulo "Prazos" do título "Feitos em Geral", aos prazos processuais penais, com a observância de que estes, ao contrário daqueles, correrão da intimação (art. 798, § 5º, "a", CPP e Súmula 710 do STF), e não da juntada aos autos do AR, mandado ou precatória.

Se o(a) réu(ré) estiver regularmente citado(a) e não apresentar a resposta no prazo legal ou não constituir defensor(a), o cartório deverá certificar o fato nos autos e fazer a conclusão à autoridade judiciária eleitoral, para que este nomeie defensor(a) para oferecer a resposta.

Réu (Ré) citado(a) por edital

Sendo o(a) réu(ré) citado(a) por edital, o prazo para defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do(a) defensor(a) constituído(a), oportunidade em que lhe deverá ser entregue cópia de todo o processo, fato que deverá ser certificado nos autos.

Enquanto não comparecer o(a) acusado(a) citado(a) por edital ou o(a) defensor(a) respectivo(a), ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, devendo o cartório certificar o fato nos autos e promover o sobrestamento do feito.

EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA

No caso de carta rogatória para a citação de acusado(a), o curso do prazo de prescrição ficará suspenso até o cumprimento daquela, fato que deverá ser certificado nos autos.

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

No caso de intimação do(a) réu(ré) e seu(sua) defensor(a) dos termos da sentença, segundo entendimento jurisprudencial, o prazo recursal começará a fluir da última intimação, devendo a certidão de transcurso do prazo, caso não haja interposição de recurso, ser feita apenas após a última intimação ter sido concluída.

Deve-se registrar que não há previsão, na legislação eleitoral ou processual penal, para a contagem do prazo da última intimação ou citação no caso de haver mais de um(a) réu(ré), com defensores(as) diversos(as).

Diante disso, caberá ao(a) juiz(a) fixar no mandado o termo inicial do prazo para defesa e prática do ato.

Seção VI
Instrução

A Lei n. 11.719/2008 alterou significativamente o procedimento dos processos criminais comuns do Código de Processo Penal, gerando inúmeras dúvidas sobre a sua aplicação ou não ao processo criminal eleitoral. Em vista disso, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a Resolução n. 23.396/2013 que estabelece em seu artigo 12 que "Aplica-se subsidiariamente ao inquérito policial eleitoral as disposições do Código de Processo Penal, no que não houver sido contemplado nesta resolução".

Em seguida, estabelece o artigo 13 da citada Resolução que "A ação penal eleitoral observará os procedimentos previstos no Código Eleitoral, com a aplicação obrigatória dos artigos 395, 396, 396-A, 397 e 400 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.971, de 2008. Após esta fase, aplicar-se-ão os artigos 359 e seguintes do Código Eleitoral".

Seção VII
Resposta à Acusação

É o meio de defesa do(a) acusado(a), que deve ser escrita e apresentada no prazo de 10 (dez) dias, diretamente no PJe, contados da citação.

Apresentada a resposta à acusação, caberá ao cartório:

1. promover as retificações necessárias nos autos eletrônicos, especialmente quanto à representação processual;
2. fazer a conclusão dos autos à autoridade judiciária eleitoral para que examine se se trata de absolvição sumária ou, caso não o seja, deliberará sobre as arguições da defesa, pedidos de diligências etc., designando a data e hora para a realização de audiência de instrução e julgamento;
3. cumprir as determinações judiciais.

Decorrido o prazo sem apresentação de resposta, caberá ao cartório:

1. certificar o decurso do prazo sem a apresentação de resposta escrita;
2. fazer os conclusos à autoridade judiciária eleitoral, que poderá determinar a nomeação de defensor(a) dativo(a) ou a suspensão do processo, conforme o caso;
3. cumprir as determinações judiciais.

Seção VIII
Audiência De Instrução E Julgamento

Subseção I
Providências Prévias

Designada Audiência de Instrução e Julgamento - AIJ, caberá ao cartório:

1. proceder à intimação pessoal do(a) réu(ré) e advogados(as);

   Atenção! O(A) réu(ré) deverá ser intimado(a) pessoalmente para AIJ, pois nesta audiência será efetuado o seu interrogatório. O(A) advogado(a) constituído(a) será intimado(a) pelo DJE, indicando-se na referida publicação o nome do(a) acusado(a); por sua vez, o(a) defensor(a) público(a) e o membro do Ministério Público serão intimados pessoalmente, via sistema.

2. proceder à intimação de testemunhas, que será feita pessoalmente, via oficial(a) de justiça;

   Atenção! As testemunhas a serem intimadas constam dos rols apresentados na Denúncia pelo Ministério Público e na Resposta à Acusação pelo(a) Réu (Ré). Deste modo, é necessário verificar em ambas as peças processuais, atentando-se para eventuais mudanças de endereços.

3. Se o(a) réu(ré) estiver preso(a), deverá constar dos mandados de intimação a expressão "RÉU(RÉ) PRESO(A)". Neste caso, deverá ser expedido ofício ao(a) Delegado(a) ou Diretor(a) do presídio, requisitando sua apresentação quando designada a Audiência de Instrução, ocasião em que será ouvido(a).

4. Em se tratando de Policiais, estes não serão intimados, e sim requisitados ao órgão ao qual pertencem, através de seu superior hierárquico.

5. Verificar se há alguma determinação judicial ainda não cumprida. Caso positivo, deverá o Cartório, por ato ordinatório, tomar as providências para seu cumprimento.

6. Nas 48 horas que antecedem a audiência, recomenda-se verificar se todos os mandados foram cumpridos, se todas as partes foram intimadas e se todos os ofícios foram recebidos.

7. No PJe, é necessário verificar se a sala de audiências já está configurada. Sendo necessário configurá-la, o cartório deverá seguir as instruções publicadas no item 17.15.1 do Manual Prático do PJe;

8. Após configurar a sala e registrar a audiência designada no sistema PJe, o cartório deve preparar com antecedência os termos de audiência, remetendo o processo para a tarefa "Verificar a existência de Audiência" e informar os dados necessários. Após o sistema permitirá que o cartório remeta o processo para "Minutar Ata de Audiência" e, na sequência, "Assinar Ata de Audiência". Nessas duas tarefas, também visualizáveis pela autoridade judiciária eleitoral, pode-se baixar o modelo de ata previamente criada e fazer as alterações necessárias.

Subseção II
Audiência de Instrução e Julgamento

Durante a audiência, o(a) servidor(a) designado(a) para secretariá-la deve digitar o que a autoridade judiciária eleitoral ditar, formando o termo de audiência e os termos de depoimentos:

1. Termo de audiência: no termo de audiência deverão constar as pessoas presentes e as principais ocorrências havidas no seu transcurso, devendo ser assinado pela autoridade judiciária eleitoral, Ministério Público e representantes das partes.

2. Termo de depoimento: será lavrado um termo de depoimento para cada depoente, em que constará a qualificação deste: nome, filiação, nacionalidade, data e local de nascimento, estado civil, profissão, endereço de residência e do local onde exerce a profissão, número de documento de identidade, CPF, título eleitoral ou de outro documento hábil à identificação. No termo de depoimento será transcrito o que for dito pelas pessoas inquiridas, incluindo as respostas aos questionamentos formulados pelos representantes das partes e/ou Ministério Público.

   Atenção! A apresentação do título eleitoral possibilita a obtenção de informações sobre o depoente/declarante. O número do CPF também é importante, pois é necessário para a emissão da GRU, em caso de aplicação de multa eleitoral.

3. Adiamento da audiência: as partes e testemunhas presentes já devem ser intimadas no próprio ato. Caso não estejam presentes ou não sejam intimadas, o cartório deverá providenciar a imediata cientificação destas quanto à nova data de audiência.

4. As atas e os termos de audiência poderão ser assinados digitalmente apenas pelo(a) presidente do ato, assim como o documento digital, no caso de audiências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro em termo (Artigo 25, da Res. TSE n. 23.417/2014).

5. Os demais participantes da audiência que possuam assinatura digital poderão assinar os termos, caso queiram.

6. Gravados os depoimentos em vídeo, o cartório fará upload dos arquivos diretamente na ata da audiência, antes da assinatura da autoridade judiciária eleitoral.

7. Excepcionalmente, por motivos técnicos, o cartório poderá fazer a juntada posteriormente dos depoimentos gravados em vídeo, por meio de termo de juntada, devendo a ata da audiência referenciar este fato.

Seção IX
Sentença

Ao receber os autos do processo com sentença, o cartório deverá observar o disposto nos capítulos referentes à sentença e ao registro da decisão no sistema, previstos no título "Feitos em Geral", deste manual.

A intimação da sentença será feita na forma prevista nos arts. 390 a 392 do CPP.

Destaca-se que a jurisprudência não é pacífica sobre a necessidade de dupla intimação da sentença penal – réus e defensores, por isso cabe a autoridade judiciária eleitoral definir sobre a forma como se dará a intimação.

Caso não conste da sentença ou de despacho posterior a observação quanto à desnecessidade de intimação pessoal do(a) réu(ré) dos termos da decisão, recomenda-se que o cartório intime tanto o(a) advogado(a) como o(a) réu(ré).

Sendo o(a) defensor(a) constituído pelo(a) réu(ré), a intimação deste será efetivada pela publicação da sentença no Diário da Justiça Eleitoral – DJE.

O(A) Defensor(a) Público(a) e o(a) Promotor(a) Eleitoral serão intimados(as) pessoalmente da sentença penal, o que se dará exclusivamente por intermédio de expediente no Processo Judicial Eletrônico (PJE), nos termos do art. 19 da Res. TSE n. 23.417/2014.

Ressalta-se que todas as intimações são imprescindíveis, mesmo no caso de sentença criminal absolutória.

Sendo condenatória a sentença, o cartório deverá verificar se foi concedido ou negado ao(a) réu(ré) o direito de recorrer em liberdade. Em caso de negação ao direito, o cartório expedirá, além do mandado de intimação da sentença, o de prisão, devendo fazer as anotações devidas nos autos.

Caso não seja encontrado o(a) réu(ré), após conferir se o(a) oficial(a) de justiça diligenciou em todos os endereços constantes do processo, o cartório certificará o fato no processo e fará os autos conclusos, para que a autoridade judiciária eleitoral determine, se assim entender, a intimação editalícia.

Procedendo-se à intimação editalícia, o prazo para a apelação correrá após o término daquele fixado para o edital, salvo se no curso deste a intimação se realizar por qualquer outra forma.

O edital, que deverá conter o inteiro teor da sentença, terá o prazo de:

1. 90 (noventa) dias, se a pena privativa de liberdade for igual ou superior a um ano;
2. 60 (sessenta) dias, nos demais casos.

O cartório deverá certificar o término do prazo do edital (90 ou 60 dias) e, após o término do prazo processual aberto pelo edital (art. 392, §1º do CPP).

Seção X
Recursos em Geral

O recurso deverá ser interposto pela parte diretamente no PJE. Após o processo passará a figurar na tarefa "Analisar petição avulsa", informando o Cartório Eleitoral da peça processual que ingressou.

Constatada a interposição de recurso, o cartório deverá remeter os autos à autoridade judiciária eleitoral.

Quando houver mais de um(a) réu(ré) nos mesmos autos e não houver recurso de todos eles, será necessária a formação de autos suplementares para a continuidade da execução em relação àqueles que não recorreram. Quanto à autuação de suplementares, ver seção específica no título "Feitos em Geral", deste manual.

Subseção I
Recurso Criminal

O recurso criminal é cabível das decisões finais condenatórias e absolutórias, no prazo de 10 (dez) dias, sendo de competência do TRE/Ma a sua apreciação (art. 362 do Código Eleitoral).

No processo penal eleitoral, as razões deverão ser apresentadas juntamente com a petição de interposição, no prazo único de 10 (dez) dias, nos termos do art. 362 do Código Eleitoral. Considerando o princípio da especialidade, esta regra sobrepõe-se à contida no art. 600, § 4º, que autoriza o oferecimento das razões na instância superior.

Convém ainda destacar que a expressão "por termo" do art. 578 do CPP tem aplicação subsidiária ao processo criminal eleitoral, não incidindo, nesta parte, em razão da regra especial prevista no art. 362 do Código Eleitoral exigir que a apresentação simultânea do recurso e as razões no decêndio legal.

Procedimento Cartorário

1. O acompanhado das razões, será apresentado pelo recorrente diretamente via petição no PJe; Fazer a conclusão dos autos a autoridade judiciária eleitoral (art. 578 do CPP).

2. Recebidos os autos, deverá ser intimado(a) o(a) apelado(a) para oferecer as contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, por meio do DJE, caso esteja representado por advogado(a). Porém, caso se trate do Ministério Público, a intimação será exclusivamente por intermédio de expediente no Processo Judicial Eletrônico (PJE), nos termos do art. 19 da Res. TSE n. 23.417/2014.

   Relativamente às contrarrazões, esclarece-se que o Código Eleitoral é silente quanto ao prazo para o seu oferecimento, estabelecendo, somente, o prazo para interposição de recurso.

   Em consulta jurisprudencial, até a edição da atualização deste Manual, não foram encontradas decisões acerca do tema. No entanto, segundo José Jairo Gomes (Recursos Eleitorais, 2º. Ed., 2016, p. 274) e Marcos Ramayana (Direito Eleitoral, 9ª. Ed, p. 669), o citado prazo é de 10 (dez) dias, em observância ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

3. Caso a defesa, regularmente intimada, não apresente contrarrazões, o(a) réu(ré) deverá ser intimado(a) para nomear outro(a) advogado(a), sob pena de nomeação de defensor(a) dativo(a), devendo o cartório lavrar certidão nos autos.

4. Se o(a) defensor(a) já era dativo(a), será nomeado(a) outro(a) para que apresente as contrarrazões, devendo o cartório fazer uma informação a respeito da não apresentação destas, e a conclusão dos autos ao(a) juiz(a).

5. Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de contrarrazões, o cartório deverá certificar o fato no processo.

6. Havendo assistente de acusação habilitado, este(a) será intimado(a) para arrazoar, no prazo de 3 (três) dias, após tê-lo feito o representante do Ministério Público, conforme o art. 600, § 1º, do Código de Processo Penal.

Posteriormente, o cartório deverá fazer rigorosa conferência dos autos, verificando se:

7. Não há pendências a serem solucionadas;

8. Se consta nos autos todas as certidões, fazendo as certificações necessárias;

9. Lavrar a certidão respectiva.

10. Para realizar a remessa dos autos ao TRE/Ma, o cartório deverá selecionar o processo desejado e encaminhar para a tarefa "Remeter Processo para o TRE";

11. Após a remessa ao Tribunal, o processo passará para a tarefa "Aguardando apreciação do TRE" e o cartório eleitoral poderá acompanhar o trâmite dos autos por meio da ferramenta "Consulta Pública Unificada", disponibilizada pelo TSE, que abrange os processos públicos autuados no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) do TSE, TREs e Cartórios Eleitorais.

Subseção II
Recurso em Sentido Estrito

Em face da aplicação subsidiária do CPP ao processo eleitoral, caberá a interposição de recurso em sentido estrito, no prazo de 3 (três) dias, nas hipóteses previstas no art. 581 daquele diploma legal.

1. O recurso, juntamente com as razões, deverá ser juntado pela parte nos próprios autos, devendo o recorrente indicar as peças que pretende serem encaminhadas para o TRE/Ma, sendo obrigatório constar a decisão recorrida, a certidão de sua intimação e o termo de interposição.
2. A subida do recurso para o TRE/Ma pode ser nos próprios autos, nas situações previstas no art. 583 do CPP, ou por instrumento, que no PJe será formado na tarefa "Desmembrar processos".
3. Não tendo as razões acompanhado o recurso, deverá ser aberta vista dos autos ao recorrente para a sua apresentação, no prazo de 2 (dois) dias.
4. Apresentadas as razões ou certificado o decurso do prazo, o recorrido deverá ser intimado para contrarrazoar o recurso no prazo de 2 (dois) dias.
5. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação do recorrido, deverá ser certificado o fato nos autos.
6. Em seguida o processo deverá ser remetido à autoridade judiciária eleitoral, para exercer, querendo, o juízo de retratação e mandar instruir o instrumento do recurso, com os demais documentos que julgar pertinentes.
7. A formação do instrumento do recurso se dará por meio da tarefa "Desmembrar processos". Essa função permite a criação de um novo processo a partir de outro já existente, copiando para o novo auto uma "parcela" dos documentos, assuntos e partes já cadastrados no processo de origem. Tendo em vista que todas as partes deverão integrar no novo processo, é importante duplicar o polo ativo e passivo antes do desmembramento.

   Para o novo processo (instrumento do recurso restrito) deverão ser copiados, obrigatoriamente:

   a. a decisão recorrida,
   b. a certidão de sua intimação
   c. o termo de interposição e,
   d. os documentos indicados pela autoridade judiciária eleitoral.
8. Caso a autoridade judiciária eleitoral reforme a decisão, as partes deverão ser intimadas,

o que poderá se dar por meio do DJE, caso estejam representadas por advogado(a).

9. A parte recorrida poderá, se for o caso, recorrer da decisão reformadora por simples petição, que deverá por ela juntada diretamente no PJE. Nessa hipótese, os autos subirão independentemente de novos arrazoados, isto é, sendo desnecessária nova intimação das partes.
10. Dentro de 5 (cinco) dias, contados da determinação da autoridade judiciária eleitoral, o cartório deverá encaminhar os autos ao Tribunal, por meio da função "Remeter processo para o TRE".
11. Frise-se que, antes do envio ao Tribunal, o cartório deverá fazer rigorosa conferência nos autos, nos moldes previstos na subseção referente ao recurso criminal.

Subseção III

Embargos de Declaração

Este recurso é dirigido à autoridade judiciária eleitoral que proferiu a sentença. Logo, não subirá ao Tribunal, sendo a própria autoridade judiciária eleitoral quem irá decidi-lo.

São interpostos quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC; artigos 382 e 619 do CPP).

O prazo para interposição dos embargos declaratórios é de 3 (três) dias, nos termos do §1º do art. 275 do Código Eleitoral.

Atenção! Os embargos interrompem o prazo para a interposição dos demais recursos (art. 275, § 5º, do Código Eleitoral). Sendo assim, a contagem do prazo para recorrer da sentença será reiniciado quando da intimação da decisão dos embargos de declaração.

Procedimento Cartorário

1. O recurso será apresentado pela parte diretamente no PJe;
2. O cartório deverá fazer os autos conclusos à autoridade judiciária eleitoral para que avalie a necessidade de intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões em razão da possibilidade de futura decisão possuir efeito infringente (altera o resultado da decisão) ou modificativo;
3. Retornando os autos, verificar a determinação para intimação ou não do recorrido.
4. Promover as intimações e certificações de praxe.

Seção IX

Trânsito em Julgado

Não havendo interposição de recurso da sentença, será certificado o trânsito em julgado, verificando-se, pela leitura da sentença, quais as providências a serem adotadas pelo cartório (lançamento do ASE 337/8 e/ou ASE 264 no cadastro; anotação no rol de culpados; notificação do(a) réu(ré) para o pagamento de multa; etc.).

Embora os crimes eleitorais figurem entre os que geram inelegibilidade após o cumprimento da pena (LC nº 64/90, art. 1º, I, e), seu registro far-se-á por intermédio do ASE 337 motivos/formas 8.

A decisão transita em julgado no último momento útil do dia em que se esgota o prazo recursal, devendo ser anotado o trânsito, nos autos eletrônicos, por meio da tarefa "Registrar Trânsito em Julgado".

A certidão de trânsito em julgado somente deverá ser lavrada no dia útil seguinte ao último dia do prazo, uma vez que deverá ser considerada tempestiva a petição transmitida até às 24h do último dia do prazo processual (parágrafo único, art. 3º, Lei n. 11.419/2006)

No caso de decisão condenatória ou absolutória, o art. 362 do Código Eleitoral fixa em 10 dias o prazo para a interposição de recurso, após o qual, a sentença transitará em julgado.

Se houver habeas corpus ou recurso (em sentido estrito - RSE) pendente de julgamento na instância superior, o cartório deverá certificar essa pendência, após efetuar consulta sobre o andamento do HC ou RSE, oficiando ao Tribunal, via SIOCREZ (Comunicação Eletrônica - Resolução TSE n. 23.325/2010), com cópia da sentença e da certidão de trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, o cartório eleitoral deverá:

1. registrar, no cadastro de eleitores(as), o ASE código 337, motivo/forma 8 (Suspensão de Direitos Políticos – condenação criminal eleitoral), para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal, ou, se o(a) condenado(a) for eleitor(a) de outra zona eleitoral, encaminhar a respectiva comunicação;

2. efetuar o cálculo das custas e da multa, caso aplicadas, notificando o(a) réu(ré) para pagamento no prazo de 30 (trinta) dias;

   Importante ressaltar que no processo crime, a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de Maranhão é uníssona no sentido de se afastar a cobrança das custas judiciais. Contudo, nos processos já decididos, com a determinação de pagamento das custas judiciais, deve o cartório fazer cumprir a decisão após o trânsito em julgado.

3. cumprir outras determinações contidas na sentença.

Extinta a punibilidade, pelo cumprimento da pena ou outra causa legal, após o trânsito em julgado da sentença no prazo de 10 dez dias, nos termos do art. 362 do CE, deverá o cartório digitar, no histórico do(a) eleitor(a), no cadastro eleitoral, o ASE 370 (Cessação do Impedimento) e o ASE 540 (Ocorrência a ser examinada em pedido de registro de candidatura) –, se for o caso, na forma disposta no capítulo próprio.

Todos os atos executados pelo cartório, em cumprimento às determinações contidas na sentença, deverão ser documentados ou certificados nos autos.

Para tanto, o cartório deverá:

1. certificar o cumprimento de todas as determinações da sentença;

2. verificar se há expediente aberto no processo e, caso positivo, fechá-los manualmente;

3. em seguida remeter o processo para a tarefa "Arquivar processo definitivamente". Os autos passarão para a tarefa "Manter processo arquivado."

Seção X
Execução da Sentença

Transitada em julgado, caberá ao cartório dar cumprimento ao contido na sentença.

As providências dependerão do tipo de sentença penal. Em linhas gerais, os(as) servidores(as) se depararão com dois tipos:

Sentença absolutória: a) absolutória própria: trata-se da sentença que julga improcedente a acusação, absolvendo o(a) réu(ré) das infrações que a ele(a) são imputadas; b) absolutória imprópria: apesar de não considerarem o(a) réu(ré) um(a) criminoso(a), porque inimputável, impõe a ele(a) uma medida de segurança (trata-se de sanção penal constritiva à liberdade, mas no interesse de sua recuperação).

Sentença condenatória: trata-se da sentença que julga procedente a acusação, impondo algum tipo de pena.

Subseção I
Sentenças Absolutórias

Se a sentença julgar improcedente a acusação, absolvendo o(a) réu(ré) (absolutória própria), caso ainda esteja preso(a), deverá ser expedido mandado de soltura, via Base Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, certificando-se nos autos.

Se a sentença impuser medida de segurança (absolutória imprópria), em razão de ser o(a) réu(ré) inimputável, deverá ser expedida guia de internação para a sua execução (art. 173 da Lei de Execuções Penais).

Subseção II
Sentenças Condenatórias Penas Privativas de Liberdade

A execução das penas privativas de liberdade se dará no juízo de execuções penais da Justiça Comum (Súmula n. 192, STJ), cabendo á autoridade judiciária eleitoral determinar a remessa de cópia dos autos de execução penal para a Vara de Execuções Penais competente logo após o cumprimento do mandado de prisão.

Procedimento Cartorário

Nos casos de sentença ou acórdão condenatório, se já recolhido o(a) réu(ré) (preso provisório) ou cumprido o mandado de prisão, será determinada, pelo(a) juiz(a) eleitoral, a) a expedição de guia de recolhimento do(a) réu(ré) para a execução da pena (art. 106 da Lei de Execução Penal), a ser elaborada via BNMP; b) bem como a formação dos autos de Execução Penal, também conhecido como PEC.

Atenção! A expedição da guia de recolhimento e a formação do PEC só serão realizados após o cumprimento do mandado de prisão expedido pelo(a) magistrado(a). Logo, o cartório

deverá aguardar a comunicação da polícia quanto ao cumprimento do mandado de prisão para adotar os próximos passos do andamento processual.

Cumprido o mandado de prisão, caberá ao cartório:

1. Expedir a Guia de Recolhimento do(a) Réu (Ré), que deverá preencher os requisitos do art. 106 da Lei de Execução Penal, via BNMP;
2. Juntar cópia da guia aos autos do processo;
3. Certificar a expedição no PJe;
4. A guia de recolhimento deverá ser assinada pela autoridade administrativa incumbida da execução da pena, a quem caberá dar ciência de seus termos ao condenado(a);
5. O recibo da Guia de Recolhimento deverá ser juntado aos autos. Autuação do Processo de Execução Criminal (PEC).

   Recolhido o(a) réu(ré) à prisão e após determinação judicial, caberá ao cartório a autuação do Processo de Execução Criminal, da seguinte maneira:

6. Registrar e autuar o processo de execução criminal, na classe "Execução Penal – EP", que será instruído com as seguintes cópias autenticadas:
   a. guia de recolhimento;
   b. denúncia;
   c. sentença ou acórdão (se houver);
   d. certidão de trânsito em julgado;
   e. audo psiquiátrico (se houver incidente de insanidade);
   f. documentos que importem à contagem da pena (prisões); e
   g. cópia da procuração do(a) defensor(a) ou do termo de nomeação.
7. Nos autos da Execução Penal em trâmite no PJe deverá ser certificado o envio de cópia ao juízo de execução, devendo o processo ser arquivado provisoriamente enquanto aguarda-se o cumprimento da pena.
8. Os autos do processo crime ficarão no juízo da condenação para possibilitar a instrução dos pedidos de revisão criminal, habeas corpus, cobrança de pena de multa e outros.

Penas Restritivas de Direito

A pena restritiva de direitos é imposta em substituição à pena privativa de liberdade, consistindo na supressão ou diminuição de um ou mais direitos do(a) condenado(a).

Diversamente das Penas Privativas de Liberdade, a execução das Restritivas de Direito será efetuada pelo juízo da condenação (eleitoral) e não pela Vara de Execuções Penais da Justiça Comum.

Deste modo, o acompanhamento do cumprimento das penas será efetuado pelo cartório eleitoral respectivo, devendo ser expedida a respectiva Guia e autuado o Processo de Execução Criminal no PJE.

Poderá ser determinada pelo juízo a realização de Audiência Admonitória, que tem por objetivo questionar o(a) condenado(a) acerca da aceitação ou não do benefício, bem como informá-lo(a) das condições da aceitação, advertindo-o(a) das possíveis causas de revogação. Neste

caso, caberá ao cartório intimar o(a) réu(ré) pessoalmente (mandado) e por meio de seu(sua) advogado(a) (DJE).

Após determinação judicial, deverá ser a) expedida guia de execução para o respectivo cumprimento, não obstante a inexistência de determinação na Lei de Execução Penal, bem como b) a autuação de processo de execução, instruindo-o com os mesmos documentos previstos na subseção anterior (pena privativa de liberdade).

ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO

Como já mencionado acima, o acompanhamento das condições da pena impostas ao(a) réu(ré) deverá ser feita pelo cartório. Assim, caberá aos servidores(as) verificar mensalmente se estão sendo cumpridas e, no caso de descumprimento, certificar o fato nos autos.

Havendo notícia de descumprimento da pena ou ao final desta, o cartório deverá certificar o fato nos autos e abrir vista ao Ministério Público Eleitoral, com posterior conclusão à autoridade judiciária eleitoral.

Em resumo, cabe ao cartório:

1. Acompanhar o cumprimento das condições impostas na sentença;
2. Atualizar o andamento no PJe;
3. Em caso de descumprimento e/ou ao final do cumprimento da pena, certificar o fato nos autos;
4. Abrir vista ao Ministério Público Eleitoral;
5. Fazer os autos conclusos à autoridade judiciária eleitoral.

Penas restritivas de direitos mais comuns

Dentre as Penas Restritivas de Direitos previstas no art. 43 do Código Penal, as mais comuns na Justiça Eleitoral são a Prestação Pecuniária e a Prestação de Serviços à Comunidade ou a Entidades Públicas.

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

A Prestação Pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pela autoridade judiciária eleitoral, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos (o § 1º do art. 45 do Código Penal).

Caso seja acordado o recolhimento de valores a instituições beneficentes, a orientação desta Corregedoria é de que o depósito seja efetuado e mantido em conta específica aberta pelo juízo eleitoral até que o Tribunal Regional Eleitoral regulamente a matéria, em observância à Resolução CNJ n. 154/2012.

A Lei 9.703/1998 determina que os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais serão efetuados na Caixa Econômica Federal. Assim, em regra, o depósito só poderá ser feito nesse Banco (CEF).

Com a digitalização dos procedimentos bancários, a Caixa Econômica Federal passou a disponibilizar no seu site, por meio do endereço https://depositojudicial.caixa.gov.br/sigsj_internet/depositos-judiciais/justica- federal/, formulário eletrônico para a geração de Guias de Recolhimentos de Depósitos Judiciais.

Ao ingressar no endereço acima, o sistema apresentará na primeira tela as opções quanto ao tipo de depósito, devendo o cartório selecionar "Depósitos Judicias NÃO enquadrados na Lei 9.703/1998 e Lei 12.099/2009 (Depósitos Judicias enquadrados na Lei 9.289/1996 e Decreto Lei 1.737/1979)" e confirmar. Em seguida deverá verificar se a guia a ser gerada refere-se ao primeiro depósito, ou trata-se de um depósito em continuação a prestações parceladas (selecionando a opção primeiro depósito, o sistema criará a conta bancária vinculada. Tratando-se de depósito em continuação, o sistema exigirá que o cartório informe os dados da conta bancária aberta anteriormente, bem como o número do processo).

Tratando-se de primeiro depósito e após o cartório confirmar os dados, deverá preencher os campos obrigatórios com as seguintes informações:

- Tribunal: Tribunal Regional Eleitoral – MA;
- UF: Maranhão;
- Regional: São Luís;
- Vara: Tribunal Regional Eleitoral;
- Agência: xxxxxxxx;
- Número Único do Processo: número respectivo;
- Ação / Classe: 0000000299;
- Autor: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão;
- CNPJ: 05.858.851/0001-93;
- Réu: dados do(a) réu(ré) do Processo;
- Responsável pelo Preenchimento: dados do(a) servidor(a);
- Depositante: dados do(a) réu(ré);
- Referente à: selecione "Depósito Referente à";
- Complemento*: escreva "Prestação pecuniária referente ao processo n. xxxxx".

*Obs.: Esta mesma guia poderá ser utilizada para depósitos referentes a transações penais e suspensão condicional do processo.

Prestação de Serviços à Comunidade ou a Entidades Públicas

O acompanhamento do cumprimento da pena deverá ser realizado pela própria entidade onde os serviços serão executados, cabendo a esta encaminhar mensalmente relatório das atividades prestadas pelo(a) réu(ré), devendo o cartório, para tanto:

1. Expedir ofício à instituição beneficiada, informando que o(a) apenado(a) irá cumprir a pena estabelecida naquela unidade, através da tarefa elaborar documentos no PJe;
2. Juntar aos autos os relatórios circunstanciados das atividades do(a) condenado(a), encaminhados mensalmente pela entidade respectiva, atualizando periodicamente o PJe;
3. Em caso de descumprimento da pena ou ao final desta, certificar o fato nos autos e abrir vista ao Ministério Público Eleitoral, com posterior conclusão à autoridade judiciária eleitoral.

PENA DE MULTA

Se a condenação for somente à pena de multa, o cartório deverá promover o cálculo e, obtidos os valores fixados na sentença, atualizá-los monetariamente, nos termos do art. 49, § 2º, CP, o qual se aplica subsidiariamente ao eleitoral (art. 287, CE).

CÁLCULO DA PENA DE MULTA

Estabelece o art. 49 do Código Penal:

"Art. 49 – A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias- multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias- multa.

§ 1º – O valor do dia-multa será fixado pela autoridade judiciária eleitoral não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

§ 2º – O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária."

Como calcular?

1. Para a apuração do dia-multa será necessário usar o valor do salário mínimo vigente à época do fato (art. 49, §1º, Código Penal), dividindo-o por 30. Assim, a fração obtida, indicará o valor de cada dia-multa;
2. O valor obtido deverá ser multiplicado pelo número de dias - multa estabelecido na sentença, que configurará o montante da pena de multa aplicada.

   Exemplo:

   Suponha-se que em determinada sentença penal o(a) réu(ré) foi condenado(a) ao pagamento de 10 dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. À época dos fatos o salário mínimo era de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

   a. neste caso, será necessário dividir o valor de R$ 1.200,00 (salário mínimo à época) por 30, de modo que o valor de cada dia-multa será de R$ 40,00 (quarenta reais);
   b. após calcular o valor de cada dia-multa (R$ 40,00), basta multiplicar pelo número de dias-multas estabelecido. No exemplo apresentado, multiplicamos 40 x 10, resultando em uma pena de multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Para a atualização monetária, poderá ser utilizada a tabela de índices da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão – CGJMA.

Na planilha que será apresentada, informe apenas os dados constantes da coluna "Correção Monetária", haja vista que não há incidência de juros ou multa:

1. O campo "Valor" deverá ser preenchido com o valor da pena de multa;
2. o campo "Data Inicial", com a data do fato delituoso; e
3. o campo "Data Final", com o último dia do mês anterior àquele em que o cálculo está sendo realizado.

Com o valor atualizado, após a notificação para pagamento, deverá ser emitida a Guia de Recolhimento da União – GRU.

Atenção! Os cálculos deverão ser juntados aos autos, por meio da tarefa "Elaborar documentos", ou no menu dos autos digitais em "Juntar documentos".

Notificação para pagamento

O(A) réu(ré) deverá ser notificado(a) pessoalmente para efetuar o pagamento, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 50 do Código Penal. Tal prazo começa a fluir a partir da intimação do(a) apenado(a).

Ressalta-se que o entendimento do TSE é no sentido de que a sanção pecuniária penal não tem sua natureza criminal descaracterizada pelo simples fato de ter sido emanada da Justiça Eleitoral, competente para o processamento e julgamento nos crimes eleitorais, motivo pelo qual o prazo para o recolhimento de multas dessa natureza deve seguir o disposto na norma de regência, a saber, os arts. 50 e 51 do Código Penal.

Emissão da GRU

As multas aplicadas em processos criminais são destinadas ao Fundo Penitenciário Nacional, devendo ser recolhidas por meio de GRU emitida diretamente no site da Secretaria do tesouro nacional (http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp).

Para tanto, a emissão da GRU deve ser feita da seguinte maneira:

- Unidade Gestora: 200333;
- Gestão: 00001 – Tesouro Nacional;
- Nome da Unidade: DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA;
- Código de Recolhimento: 14600-5 – FUNPEN – Multa Decorrente de Sentença Penal Condenatória;
- Na página seguinte, preencha com os dados do processo.

PERDA DE BENS E VALORES

Caso haja a perda de bens em favor da União, nos termos do art. 91, II, do Código Penal, deverão ser seguidas as disposições constantes dos arts. 118 e seguintes do CPP:

1. em se tratando de instrumentos do crime, deverão ser inutilizados pelo cartório eleitoral ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na conservação dos objetos (art. 124, CPP); e
2. em se tratando de bens adquiridos com os proventos do delito, será caso de leilão, nos termos dos arts. 122 e 133 do CPP. Nessa situação, a autoridade judiciária eleitoral deverá determinar a avaliação e a venda dos bens em leilão público.

As regras a serem seguidas para efetuar o leilão são as constantes do Código de Processo Civil, em especial as dos arts. 886 e seguintes, cabendo a autoridade judiciária eleitoral designar data para a sua realização.

Após a venda dos bens em leilão, os valores arrecadados deverão ser recolhidos em favor do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN.

Capítulo IV

Prisão

Quando houver determinação para a prisão do(a) réu(ré), será expedido mandado dirigido à autoridade policial competente para o cumprimento.

A elaboração será feita diretamente por meio da Base Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP e deverá informar:

1. a indicação da pessoa a ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais característicos;
2. a infração penal que motivar a prisão; e
3. o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração.

A expedição do mandado de prisão deverá ser certificada nos autos.

Para acesso ao referido sistema o cartório deverá encaminhar à Corregedoria via e-mail, o nome completo, data de nascimento, matrícula e CPF do(a) Chefe(a) de Cartório, bem como da autoridade judiciária eleitoral, uma vez que ambos deverão assinar o respectivo mandado, que será elaborado diretamente no sistema.

Quando o(a) réu(ré) estiver em território sujeito à jurisdição de outra zona eleitoral, deverá ser expedida precatória para o cumprimento do ato, o que também deverá ser feito no PJe.

Ocorrendo prisão em flagrante, o(a) preso(a) deverá ser imediatamente conduzido(a) à presença do(a) juiz(a) eleitoral competente, a fim de que este verifique a legalidade do ato. Verificado tratar-se de prisão regular, a autoridade judiciária eleitoral homologará o auto de prisão. A decisão deverá constar do PJe.

Capítulo V

Habeas Corpus

Havendo prisão ou ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, CF), poderá haver pedido de habeas corpus, autuado diretamente pela parte no PJe, na classe processual "Habeas corpus criminal".

Ao constatar novo processo de habeas corpus criminal autuado na zona eleitoral, o cartório deverá remeter imediatamente à autoridade judiciária eleitoral, em face da urgência do exame.

Caso a autoridade judiciária eleitoral defira o habeas corpus liminarmente, o cartório deverá expedir alvará de soltura, que também deverá ser elaborado por meio da Base Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP.

Excepcionalmente, poderá ser determinada a realização de diligências, caso sejam imprescindíveis para a elucidação dos fatos. Nesse caso, o cartório deverá providenciar o cumprimento de todas as determinações constantes da decisão da autoridade judiciária eleitoral, anotando as ocorrências nos autos.

Efetuadas as diligências, se for o caso, o cartório lavrará certidão circunstanciada sobre o cumprimento dessas e fará a conclusão dos autos à autoridade judiciária eleitoral, que decidirá no prazo de 24 horas.

Caso o HC tenha sido impetrado no próprio Tribunal e o cartório receba ofício ou comu-

nicação eletrônica solicitando informações à autoridade judiciária eleitoral, esta deverá ser protocolizada no SEI (caso ainda não esteja). A autoridade judiciária eleitoral deverá ser contatada imediatamente, devendo o cartório encaminhar-lhe o respectivo SEI.

Depois de prestadas as informações pela autoridade judiciária eleitoral, essas serão remetidas à Secretaria Judiciária via SIOCREZ (Comunicação Eletrônica - Resolução TSE n. 23.325/2010), como arquivamento do SEI pelo cartório eleitoral.

Capítulo VI

Liberdade Provisória

A liberdade provisória por crimes inafiançáveis será concedida pela autoridade judiciária eleitoral após a manifestação do Ministério Público (art. 310, CPP), devendo o cartório anotar a medida no BNMP – Base Nacional de Monitoramento de Prisões.

Tratando-se de crime afiançável cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos (art. 322, caput, CPP), a fiança e consequente liberdade provisória poderão ser concedidas pela autoridade policial; nos demais casos, a concessão será feita pela autoridade judiciária eleitoral (art. 322, parágrafo único, CPP).

Concedida a liberdade provisória, deverá ser lavrado alvará de soltura, na BNMP.

Quando vinculada ao cumprimento de obrigações, também deverá ser lavrado termo de compromisso, no qual constarão as obrigações fixadas.

Serão extraídas duas vias do referido termo: uma para entrega ao(a) acusado(a) e outra para juntada aos autos.

O cartório deverá ter o cuidado de colher a assinatura do(a) acusado(a) em uma das vias do termo de compromisso, fazendo a juntada de cópia digitalizada do termo que se colheu a assinatura.

No caso de ser exigida a prestação de fiança, o alvará só deverá ser lavrado após o seu adimplemento, que será certificado nos autos, observando-se o disposto no capítulo seguinte. A expedição do alvará de soltura, bem como o adimplemento da fiança deverão ser certificados nos autos.

Capítulo VII

Fiança

A fiança será tomada por meio de termo lavrado pelo cartório eleitoral (art. 327 do CPP) e assinado pela autoridade judiciária eleitoral (nos casos em que for estabelecida durante o processo-crime) e pela pessoa que a prestar (art. 329 do CPP), devendo constar o valor ou o objeto entregue, com suas especificações.

Se o inquérito policial estiver em andamento, ainda que a fiança tenha sido concedida pela autoridade judiciária eleitoral, ela será prestada perante o(a) delegado(a), a quem serão remetidos os documentos pertinentes.

Se a fiança for concedida já na fase processual, o(a) chefe(a) de cartório deverá juntar o ter-

mo ao processo ou extrair certidão para juntada aos autos.

O cartório manterá registro das fianças concedidas, em livro ou pasta própria (art. 329 do CPP), conforme capítulo específico deste manual.

O(A) acusado(a) e a pessoa que prestarem a fiança serão notificados a respeito das obrigações e sanções legais, as quais constam do próprio termo de fiança. Assim, tanto o(a) acusado(a) quanto o prestador da fiança deverão assinar o termo de fiança, para fins de comprovação da ciência das obrigações legais, ou termo em apartado.

As fianças prestadas em dinheiro deverão ser recolhidas em conta vinculada ao juízo eleitoral. Em relação a referido depósito, ver capítulo específico deste manual.

Salienta-se que deverá ser aberta uma conta bancária para cada réu(ré)/indiciado(a).

Caso o pagamento ocorra em horário em que não haja expediente bancário, o(a) chefe(a) de cartório deverá receber os valores, para depósito no primeiro horário de expediente do dia útil seguinte. Tal ocorrência deverá ser certificada nos autos.

O(A) chefe(a) de cartório deverá lavrar termo de reforço de fiança sempre que assim for determinado pela autoridade judiciária eleitoral, por insuficiência do valor fixado, depreciação dos bens ou inovação na classificação do delito (art. 340 do CPP).

No caso de perda da fiança, deverão ser deduzidos eventuais encargos processuais, sendo o saldo recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, mediante GRU, emitida diretamente no site da Secretaria do Tesouro Nacional (http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp).

Para tanto, a emissão da guia deve ser feita na Unidade Gestora 200333 – Departamento Penitenciário Nacional, Gestão 00001 – Tesouro Nacional, com o código 14601-3 – FUNPEN - REC – Fianças quebradas e perdidas, e informando como número de referência o número do processo.

Tratando-se de quebramento de fiança, também deverão ser deduzidas os eventuais encargos processuais, sendo que a metade do saldo será destinada ao Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, na forma estabelecida no parágrafo anterior, sendo o restante devolvido a quem a prestou (art. 343 do CPP).

O cálculo do saldo da fiança prestada, bem como a destinação dada ao seu valor total, deverá ser certificado nos autos.

Não havendo perda nem quebra de fiança e sendo o(a) réu(ré) condenado(a), após deduzidas os eventuais encargos processuais, o valor deverá ser devolvido a quem a prestou, lavrando-se certidão de devolução, que só deverá ser feita mediante recibo, cuja cópia digitalizadas deverá ser juntada aos autos.

Se a fiança estiver depositada em conta vinculada ao Juízo Eleitoral na CEF, o cartório fornecerá ao(a) réu(ré) alvará para levantamento dos valores depositados.

Sendo o caso de quebra ou perda de fiança depositada em conta vinculada ao Juízo Eleitoral, o cartório emitirá a GRU para depósito ao FUNPEN no link informado acima e oficiará a CEF para transferência dos valores, encaminhando a GRU gerada no sistema, com as informações do depósito original e da transferência a ser efetuada.

Capítulo VIII

Apreensão de Objetos

Se apresentados materiais que pela sua natureza ou volume não possam ser juntados aos autos, deverão ser identificados por etiqueta com a numeração do respectivo processo e com os nomes das partes, anotando-se ainda a delegacia de origem e o número do inquérito, se for o caso, o que será certificado nos autos, com a indicação do local onde foram armazenados.

A existência de materiais não juntados aos autos também deverá ser certificada no processo, com anotação a respeito da existência de objeto apreendido e de sua localização.

No caso de apreensão de armas de fogo, será necessário observar o disposto na Resolução CNJ n. 134, de 21 de junho de 2011.

Os bens apreendidos suportarão os efeitos da condenação criminal, conforme determinação na sentença (art. 91 do CP). Quanto à restituição dos objetos, quando possível, dever-se-á observar o previsto no art. 118 e seguintes do CPP, os quais disciplinam o incidente processual pelo qual se devolvem ao proprietário ou a quem tenha legítimo direito os bens lícitos apreendidos ao longo de um inquérito ou de um processo criminal.

Cabe assinalar também que a Resolução CNJ n. 356 de 27 de novembro de 2020 disciplina a guarda e manutenção de bens apreendidos, determinando os seguintes procedimentos:

- Manter, desde a data da efetiva apreensão, arresto ou sequestro, rigoroso acompanhamento do estado da coisa ou bem, diretamente ou por depositário formalmente designado, sob responsabilidade;
- Ordenar o registro e averbações necessárias dos bens apreendidos, arrestados ou sequestrados nos respectivos órgãos de registro, nos termos dos arts. 837 e 844 do Código de Processo Civil e do § 12 do art. 61 da Lei n. 11.343/2006, alterada pela Lei n. 1 3.840/2019;
- Determinar a devida destinação dos valores depositados em contas vinculadas ao juízo, antes do arquivamento dos autos.
- Por fim, a legislação processual penal é omissa em relação à restituição de bens apreendidos no curso de processo que teve suspensão condicional ou transação penal. Dessa forma, caberá à autoridade judiciária eleitoral avaliar o pedido de restituição de bens apreendidos nessas duas hipóteses (Representação n. 2243/TRE-RO).

Capítulo IX

Depósito de Valores

Os valores recolhidos pelo juízo eleitoral, seja a título de fiança ou de cumprimento de acordos (transação penal, suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal), deverão ser depositados na Caixa Econômica Federal, em conta vinculada ao juízo eleitoral.

Com a digitalização dos procedimentos bancários, a Caixa Econômica Federal passou a dis-

ponibilizar no seu site, por meio do endereço https://depositojudicial.caixa.gov.br/sigsj_internet/depositos-judiciais/justica- federal/, formulário eletrônico para a geração de Guias de Recolhimentos de Depósitos Judiciais.

Ao ingressar no endereço acima, o sistema apresentará na primeira tela as opções quanto ao tipo de depósito, devendo o cartório selecionar "Depósitos Judicias NÃO enquadrados na Lei 9.703/1998 e Lei 12.099/2009 (Depósitos Judicias enquadrados na Lei 9.289/1996 e Decreto Lei 1.737/1979)" e confirmar. Em seguida deverá verificar se a guia a ser gerada refere-se ao primeiro depósito, ou trata-se de um depósito em continuação a prestações parceladas (selecionando a opção primeiro depósito, o sistema criará a conta bancária vinculada. Tratando-se de depósito em continuação, o sistema exigirá que o cartório informe os dados da conta bancária aberta anteriormente, bem como o número do processo).

Tratando-se de primeiro depósito e após o cartório confirmar os dados, deverá preencher os campos obrigatórios com as seguintes informações:

- Tribunal: Tribunal Regional Eleitoral – MA;
- UF: Maranhão;
- Regional: São Luís;
- Vara: Tribunal Regional Eleitoral;
- Agência: XXXXXXXX;
- Número Único do Processo: número respectivo;
- Ação / Classe: 0000000299;
- Autor: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão;
- CNPJ: 05.858.851/0001-93;
- Réu: dados do(a) réu(ré) do Processo;
- Responsável pelo Preenchimento: dados do(a) servidor(a);
- Depositante: dados do(a) réu(ré);
- Referente à: selecione "Depósito Referente à";
- Complemento*: escreva o motivo do depósito.

*Obs.: Esta mesma guia poderá ser utilizada para depósitos referentes às transações penais e suspensão condicional do processo.

Sempre que o pagamento ocorrer em horário em que não haja expediente bancário, o(a) chefe(a) de cartório deverá receber os valores, para depósito no primeiro horário de expediente do dia útil seguinte. Tal ocorrência deverá ser certificada nos autos.

TRE-MA

MANUAL DE PRÁTICAS CARTORÁRIAS

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Corregedoria Regional Eleitoral